LA GRAN INVERSIÓN

Por qué nuestras instituciones terminan traicionando aquello para lo que fueron creadas, y cómo devolverles el orden



MARIO GARZA LIVAS

LA GRAN INVERSIÓN

MARIO GARZA LIVAS

LA GRAN INVERSIÓN

Por qué nuestras instituciones terminan traicionando aquello para lo que fueron creadas, y cómo devolverles el orden

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

LA GRAN INVERSIÓN · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026

TABLA DE CONTENIDOS

PARTE I — LA ENFERMEDAD

Prólogo — La pregunta anterior a la política 8

1. La secuencia sana: Ser, Hacer, Tener 22
2. La inversión: Tener, Hacer, Ser 36
3. Una sola enfermedad, muchos síntomas 50
4. No hacen falta villanos 70
5. Los cuatro minutos que revelan cualquier institución 85

PARTE II — EL PRINCIPIO

6. Nada de esto es tuyo 99
7. La ley de proporcionalidad 113
8. La persona es el suelo 126
9. ¿Ante quién respondemos? 139

PARTE III — EL ORDEN MORAL

10. La verdad como infraestructura 155
11. Justicia y compasión no funcionan separadas 168
12. La otra mitad de la libertad 181
13. El futuro no nos pertenece 191

PARTE IV — EL CUSTODIO

14. Lo que el poder le hace a la mente 204
15. Ambición y vocación 216
16. La cima es una carga, no un premio 227
17. Los doce códigos del custodio 237
18. Proximidad 255
19. El derecho a decir «no sé» 264
20. Autoridad institucional y autoridad moral 274
21. La prueba final 284

22. Construir algo que funcione sin ti 294
23. Cómo se selecciona y se forma a un custodio 304

PARTE V — LA ARQUITECTURA

24. Carácter más instituciones 316
25. Instituciones que se corrigen 327
26. Medir lo que importa 339
27. Capitalismo de misión 350

PARTE VI — EL PODER ORDENADO

28. Un Estado adecuado a su función 371
29. Democracia más allá del voto 383
30. Derecho: proteger, responsabilizar, restaurar 394
31. Tecnología: del «podemos» al «debemos» 404
32. La naturaleza no es un inventario 415
33. Crisis sin cheque en blanco 425
34. Orden internacional 434
35. Desigualdad, oportunidad y el piso de dignidad 445

PARTE VII — LA TRANSICIÓN

36. Por qué no una revolución 457
37. Las cinco fases 463
38. ¿Quién lleva esto? 470
39. El problema táctico 476
40. Las objeciones más serias 482
41. Dieciocho confusiones que hay que dejar de cometer 494
42. Herederos y antecesores 498

Epílogo — Lo que se nos confía 501

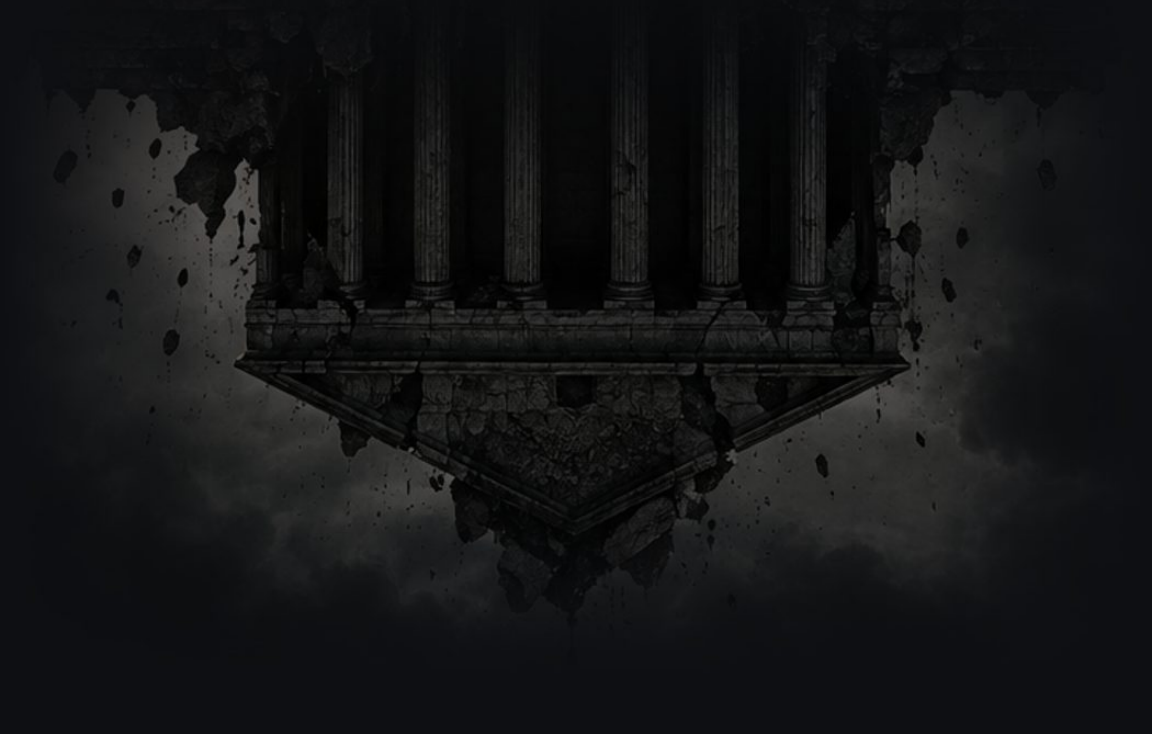
Caja de herramientas 502

PARTE

I

LA ENFERMEDAD

Nombrar el mecanismo, demostrar que es uno solo y entregar la prueba diagnóstica. Capítulos 1 a 5.



Prólogo — La pregunta anterior a la política

Tres historias que no parecen tener relación

En el otoño de 2016, un banco estadounidense despidió a cinco mil trescientas personas.

La cifra es lo bastante grande para que convenga detenerse en ella. No se trató de un recorte por reestructuración ni de una crisis de liquidez. Wells Fargo, que un año antes había sido el banco con mayor capitalización del mundo, había ido despidiendo a esos empleados de manera silenciosa a lo largo de cinco años, entre 2011 y 2016, por una razón muy concreta: habían abierto cuentas a nombre de clientes que no las habían solicitado ni sabían de su existencia. Cuando los reguladores cerraron el expediente, la estimación de cuentas fraudulentas ascendía a unos tres millones y medio. La multa combinada de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la Oficina del Contralor de la Moneda y la ciudad de Los Ángeles fue de 185 millones de dólares, la mayor que aquella agencia había impuesto hasta entonces. El costo total, sumando acuerdos y litigios colectivos, superaría los tres mil millones.

La pregunta obvia, formulada mil veces en la prensa de aquellos meses, era cómo cinco mil trescientos empleados de una misma institución habían decidido, de manera independiente, cometer fraude.

La pregunta obvia era la equivocada.

No hubo cinco mil trescientas decisiones independientes. Hubo una arquitectura. Los gerentes de sucursal recibían cuotas diarias de productos vendidos, y el incumplimiento de una jornada no se perdonaba: el déficit se sumaba a los objetivos del día siguiente. Un banquero personal podía ganar entre el quince y el veinte por ciento de su salario en bonos ligados a esas metas; un cajero, hasta el tres por ciento. La consigna interna, repetida hasta convertirse en lema corporativo, era *eight is great*: ocho productos financieros por cliente. Y el sistema de planificación estaba calibrado de tal modo que, según el testimonio de los propios empleados, se proyectaba que solo la mitad de las regiones alcanzaría sus objetivos. La mitad restante iba a fallar por diseño.

Observe el lector lo que ese conjunto de decisiones produce en la experiencia diaria de una persona ordinaria. No produce una tentación. Produce un estrechamiento. El empleado no se pregunta si abrir una cuenta falsa es correcto; se pregunta cómo llegar a un número que fue fijado por alguien que no está en la sucursal, que no verá al cliente, y cuyo propio bono depende del agregado de esos números. El fraude no fue un acto de codicia individual multiplicado por cinco mil trescientos. Fue la salida de menor resistencia de un sistema que había dejado de medir si el cliente estaba mejor atendido y había empezado a medir únicamente cuántos productos tenía contratados.

Hay un dato final que conviene retener, porque será importante más adelante. Carrie Tolstedt, la ejecutiva que dirigió durante años la división de banca comunitaria donde se produjeron las aperturas fraudulentas, salió de la institución con una compensación acumulada valorada en unos ciento veinticinco millones de dólares. La compañía calificó su marcha de decisión personal de retirarse. Los cinco mil trescientos fueron despedidos por incumplir la política de la empresa. La política de la empresa era el sistema que los había producido.

Fuentes: orden de la CFPB y cobertura de la multa de 185 millones; análisis de las cuotas, bonos y el lema «eight is great»; estimación de 3,5 millones de cuentas y costo total superior a 3.000 millones; compensación de la directiva de banca comunitaria.

La segunda historia no ocurrió en una empresa

Ocurrió en una institución pública, en un país con una de las tradiciones jurídicas más sólidas del mundo, y duró dieciséis años.

En 1999, el servicio postal británico implantó en sus sucursales un sistema informático de contabilidad llamado Horizon, desarrollado por Fujitsu. Las oficinas locales del Post Office no son propiedad de la institución: las gestionan trabajadores autónomos, los *subpostmasters*, cuyo contrato los hace responsables de cualquier descuadre en las cuentas de su sucursal. Casi de inmediato empezaron a aparecer déficits inexplicables. Cientos de personas reportaron que el sistema mostraba faltantes que no correspondían con el dinero de la caja.

Entre 1999 y 2015, más de setecientos treinta gestores de sucursal fueron procesados y condenados por robo, fraude o falsedad contable sobre la base de los datos de Horizon. Algunos fueron a prisión. Muchos vendieron su casa para cubrir un faltante que no existía. Hubo quiebras, matrimonios destruidos, enfermedades, y al menos trece suicidios vinculados al proceso. El primer ministro británico describiría el episodio, años después, como uno de los mayores errores judiciales de la historia del país.

El núcleo del caso, sin embargo, no es el fallo del software. Los programas tienen errores; eso no es una patología civilizatoria, es ingeniería. El núcleo es lo que la institución hizo con la información que tenía.

Fujitsu conocía la existencia de fallos en Horizon desde 1999. En la investigación pública que examinó el caso, su director ejecutivo para Europa reconoció que el Post Office fue informado de la existencia de errores a lo largo de casi dos décadas, y calificó de deplorable que esa información no se hubiera entregado a las defensas de las personas que estaban siendo procesadas. Emergió además que Fujitsu tenía capacidad técnica para acceder y modificar de forma remota los datos contables de una sucursal sin el consentimiento del gestor, y que ejecutivos del Post Office lo sabían al menos desde 2013.

El Post Office negó durante años la existencia de fallos, sostuvo públicamente que Horizon era robusto y siguió procesando. En el litigio colectivo que finalmente rompió el caso, el juez Fraser concluyó en 2019 que el sistema contenía fallos, errores y defectos capaces de generar los descuadres, y describió el comportamiento de la institución hacia los demandantes como opresivo. El Post Office intentó primero que el juez se apartara del caso por supuesta falta de imparcialidad. Cuando perdió, transigió por cincuenta y ocho millones de libras. Las costas legales de los demandantes consumieron cuarenta y siete millones. A cada uno de los más de quinientos reclamantes le quedaron, en promedio, unos veinte mil.

Ningún funcionario del Post Office, en ningún punto de esos dieciséis años, tomó la decisión de arruinar a setecientas treinta personas inocentes. Lo que había era una institución que poseía simultáneamente tres facultades que ninguna institución debería reunir: producía los datos contables, tenía capacidad de acción penal privada para procesar a quienes esos datos incriminaban, y recuperaba el dinero de los faltantes de los patrimonios de los condenados. La institución era generadora de la prueba, acusadora y beneficiaria. Y el reconocimiento de un error en Horizon habría puesto en cuestión, hacia atrás, cada una de las condenas que ya se habían obtenido.

La defensa del sistema informático dejó de ser una cuestión técnica el día en que se convirtió en la condición de supervivencia reputacional y jurídica de la institución. A partir de ese punto, negar el error no era una conducta irracional: era la conducta que el sistema premiaba.

Fuentes: cronología del caso, cifras de procesados y sentencia de 2019; síntesis del litigio, la transacción de 58 millones de libras y las costas; sentencia Bates contra Post Office; revisiones de la Comisión de Revisión de Casos Penales.

La tercera historia empieza con una cláusula contractual

En diciembre de 2011, Boeing firmó un contrato con Southwest Airlines, cliente de lanzamiento de su nuevo avión, el 737 MAX. La cláusula

relevante establecía que, si la autoridad aeronáutica llegaba a exigir que los pilotos se entrenaran en simulador para pasar del modelo anterior al nuevo, Boeing descontaría al menos un millón de dólares por cada aparato entregado. Southwest acabaría encargando cerca de doscientos cincuenta.

La aritmética es sencilla y conviene hacerla con lentitud. La obligación de entrenamiento en simulador representaba para Boeing un pasivo estimado entre doscientos y cuatrocientos millones de dólares en esa sola relación comercial. El 737 MAX existía, a su vez, para defender el segmento más valioso de la aviación comercial frente al Airbus A320neo, cuyo argumento de venta era precisamente que los pilotos no necesitaban entrenamiento adicional.

De ahí se derivó un requisito interno que el informe final del comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes documentó con precisión: desde 2013, la dirección de Boeing estableció como exigencia central del programa que no se requiriera entrenamiento en simulador. No como preferencia. Como requisito.

Todo lo demás se sigue de ahí con una lógica desoladora.

El nuevo avión necesitaba un sistema de control de vuelo, el MCAS, para compensar el comportamiento aerodinámico derivado de la posición de sus motores. Un sistema nuevo y relevante para el pilotaje habría atraído mayor escrutinio regulatorio y, con él, la exigencia de entrenamiento. Un documento interno de 2013 lo expresó sin ambigüedad: si se subrayaba que el MCAS era una función nueva, podía haber un mayor impacto en certificación y formación. La compañía lo presentó ante el regulador como una extensión de un sistema preexistente. No lo clasificó como sistema crítico para la seguridad. Cuando en 2016 se rediseñó para operar también a baja velocidad —ampliando sustancialmente su autoridad sobre la aeronave—, el cambio no se comunicó con el mismo alcance. La referencia al sistema se retiró del manual de los pilotos. Y la compañía rechazó incorporar un sistema de

seguridad adicional que podría haber ayudado en los accidentes, al menos en parte porque habría requerido formación adicional.

El comité documentó también un dato que resume el problema con más elocuencia que cualquier argumento. Las pruebas internas de Boeing mostraban que, si un piloto tardaba más de diez segundos en identificar y responder a una activación no comandada del MCAS, el resultado podía ser catastrófico; así lo describió el propio piloto de pruebas. La directriz federal asume que la respuesta se produce en cuatro segundos. No consta que esa información se compartiera con el regulador, con los clientes ni con los pilotos del MAX.

El vuelo 610 de Lion Air cayó en octubre de 2018. El vuelo 302 de Ethiopian Airlines cayó en marzo de 2019. Murieron trescientas cuarenta y seis personas.

En enero de 2021, Boeing suscribió un acuerdo de suspensión de la acción penal por 2.510 millones de dólares: una sanción penal de 243,6 millones, un fondo de 500 millones para los causahabientes de las víctimas y 1.770 millones de compensación a las aerolíneas por el costo de la inmovilización de la flota. La compañía admitió que dos de sus pilotos técnicos habían engañado al regulador. El acuerdo declaró expresamente que la conducta no había sido generalizada y que la alta dirección no había participado.

Esa última cláusula es, en cierto sentido, la parte más reveladora del caso. Porque si la alta dirección no participó en el engaño, entonces lo que produjo el resultado no fue el engaño de dos pilotos técnicos. Fue una cadena de decisiones razonables tomadas por ingenieros competentes dentro de un requisito que nadie había fijado con mala intención y que ninguno de ellos podía modificar. Una encuesta interna de 2016, en el momento más intenso de la certificación, encontró que el treinta y nueve por ciento de los empleados que respondieron percibía presión indebida, y que el veintinueve por ciento temía consecuencias si la reportaba.

Fuentes: informe final del comité de la Cámara de Representantes: cultura de ocultamiento, presión indebida y los diez segundos; la cláusula de Southwest y el requisito de no exigir simulador;

documento interno de 2013 sobre la presentación del MCAS al regulador; hallazgos preliminares de la investigación y la encuesta interna de 2016; términos del acuerdo de 2021 según el propio registro de la compañía.

El mecanismo que comparten

Un banco minorista, un servicio postal estatal y un fabricante de aeronaves. Tres países, tres sectores, tres marcos regulatorios, tres culturas organizacionales sin parentesco. Si se pidiera a un analista competente que explicara cada caso, produciría tres explicaciones distintas y todas serían correctas: un problema de incentivos de ventas, un problema de conflicto institucional de roles, un problema de certificación aeronáutica. Esa es exactamente la razón por la cual llevamos décadas sin corregir ninguno de los tres.

Porque existe una cuarta explicación, y es la misma para los tres.

En cada uno de esos sistemas, algo que había sido concebido como medio ocupó el lugar del fin. En Wells Fargo, el número de productos por cliente era originalmente un indicador de una relación bancaria profunda —el cliente que confía en su banco le consolida sus finanzas—. Cuando ese indicador se convirtió en el objetivo, las cuentas dejaron de medir la relación y empezaron a sustituirla. En el Post Office, la integridad del sistema contable era el instrumento de una función más honda: administrar con fidelidad dinero público a través de miles de sucursales. Cuando la defensa de ese sistema se convirtió en la condición de supervivencia de la institución, la fidelidad se invirtió contra las personas a las que el sistema debía servir. En Boeing, la ausencia de entrenamiento adicional era la consecuencia esperada de una buena decisión de ingeniería: si el avión se comporta como el anterior, el piloto no necesita reaprenderlo. Cuando esa consecuencia se convirtió en requisito previo, la relación se invirtió: ya no se diseñaba un avión y se derivaba de él el entrenamiento necesario; se fijaba el entrenamiento permitido y se derivaba de ahí lo que el avión podía ser.

Llamaré a este fenómeno **la Gran Inversión**, y es el objeto de este libro.

Su forma sana es una secuencia de tres momentos que cualquier sistema vivo recorre en el mismo orden. Primero, la identidad y el propósito: quiénes somos, para qué existimos, qué sostenemos con independencia de lo que podamos extraer. Después, las operaciones: cómo actuamos de manera que exprese efectivamente ese propósito. Finalmente, los resultados: qué generamos, acumulamos y administramos como consecuencia de esa práctica. **Ser, hacer, tener.** En ese orden, el beneficio es combustible y no motor; el crecimiento es consecuencia de servir bien y no la definición de haber servido; el poder existe porque hay algo que merece hacerse con él.

La inversión consiste en recorrer la secuencia al revés. Primero el resultado: el beneficio, la cuota, el presupuesto, la reelección, la valoración, la audiencia, la posición. Después las operaciones, organizadas para conseguir ese resultado por cualquier vía que la norma no prohíba de manera explícita. Y al final, la identidad, construida hacia atrás para justificar aquello que ya se estaba haciendo. **Tener, hacer, ser.** En este orden la declaración de misión no gobierna la conducta: la narra después de ocurrida, y la narra favorablemente.

La característica más incómoda de esta inversión es que **no requiere ningún villano**. Requiere tres condiciones y ninguna de ellas es un vicio moral.

La primera es un sistema de medición que capture una porción del propósito y no su totalidad. Ningún indicador puede representar íntegramente el bien que una institución existe para producir; toda métrica es una reducción. Mientras el propósito gobierna, esa reducción es útil. Cuando el indicador se emancipa del propósito, la reducción se convierte en la definición operativa de la realidad, y todo lo que quedó fuera de la medición deja de existir a efectos prácticos.

La segunda es una cadena de decisiones en la que ningún eslabón ve el conjunto. El ejecutivo que fija la cuota no atiende al cliente. El ingeniero que acepta el requisito no certifica el avión. El abogado que presenta la acusación no produjo el dato contable. Cada eslabón actúa con

racionalidad local impecable, y la irracionalidad aparece únicamente en el agregado, donde nadie tiene competencia ni mirada.

La tercera es un horizonte temporal más corto que el plazo en que el daño se manifiesta. El bono se paga este trimestre; la cuenta falsa se descubre en tres años. El avión se certifica en 2017; el segundo accidente ocurre en 2019. La condena penal se obtiene en 2004; la sentencia que la invalida llega en 2019. Si el plazo del incentivo es menor que el plazo de la consecuencia, el sistema premia sistemáticamente conductas cuyo costo recaerá sobre otros, o sobre los mismos actores cuando ya no estén en posición de responder.

Sumadas las tres condiciones, el resultado es un sistema que persigue con notable eficiencia un objetivo equivocado, operado por personas que ninguna de ellas eligió ese objetivo. Y aquí está la afirmación central de este libro, formulada del modo más desnudo posible: **un sistema organizado alrededor del objetivo erróneo perseguirá ese objetivo con eficiencia, independientemente de la calidad moral de las personas que lo operan.** Esa es la razón por la cual reemplazar a los individuos rara vez modifica los resultados, y por la cual las oleadas de indignación pública producen dimisiones sin producir corrección.

Por qué la indignación no ha servido de nada

Cada uno de los tres casos generó una cantidad considerable de indignación legítima. En dos de ellos hubo comparecencias parlamentarias, dimisiones de altos directivos, cobertura sostenida en la prensa de referencia, sanciones de nueve y diez cifras. En el tercero hubo una investigación pública estatutaria, una serie de televisión que movilizó a un país entero y una ley aprobada específicamente para anular condenas judiciales en bloque.

Y sin embargo. En mayo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó formalmente que Boeing había incumplido los términos del acuerdo de 2021 —precisamente por no haber diseñado, implantado y hecho cumplir un programa de cumplimiento capaz

de detectar violaciones de las leyes de fraude— después de que un panel de fuselaje se desprendiera en vuelo de un 737 MAX 9 en enero de aquel año. En el caso del Post Office, la compensación a las víctimas seguía trabada años después de que la responsabilidad institucional fuera pública, oficial e incontrovertida.

La indignación no es inútil por falta de intensidad. Es inútil por un defecto de dirección. La indignación necesita un sujeto: exige a alguien a quien culpar, y su satisfacción se consuma cuando ese alguien cae. El problema es que la caída del sujeto no altera ninguna de las tres condiciones que produjeron el daño. El sucesor hereda la misma estructura de medición, la misma fragmentación de la cadena de decisión y el mismo desajuste entre el plazo del incentivo y el plazo de la consecuencia. Heredará también, y esto es lo decisivo, la advertencia de lo que le ocurrió a su predecesor, lo cual suele traducirse no en un cambio de orden sino en un refinamiento de la gestión de la apariencia.

Hay algo más, y es más grave. **La indignación funciona con frecuencia como el mecanismo de defensa del propio sistema.** Al concentrar la atención pública en la culpabilidad de una persona, un episodio de indignación produce tres efectos convenientes para la estructura que lo generó: identifica una causa singular y por tanto extirpable; suministra una reparación simbólica que satisface la demanda social de justicia; y, sobre todo, exonera implícitamente al orden que hizo probable la conducta. Cinco mil trescientos empleados despedidos por violar la política de la empresa es, además de un hecho, una tesis: la tesis de que el problema estaba en los empleados.

De ahí la posición desde la que está escrito este libro, y conviene declararla antes de que el lector la deduzca de un tono. Este texto no juzga personas. No hay en él codiciosos, cínicos ni corruptos; tampoco héroes. Hay estructuras que producen conducta previsible, y hay personas que han aprendido a leer esas estructuras o no lo han hecho. Se trata de una decisión analítica antes que de una cortesía. En el momento en que un análisis atribuye el daño al carácter de los actores,

deja de ser capaz de explicar por qué el mismo daño reaparece con actores distintos.

El lector que espere de estas páginas la satisfacción de la denuncia va a quedar insatisfecho. Lo que va a encontrar es menos reconfortante y bastante más útil: una explicación de por qué su propia organización, en la que probablemente trabaja gente decente, puede estar produciendo resultados que ninguno de sus miembros aprobaría si los viera enteros, y un conjunto de instrumentos para verificarlo.

Lo que este libro afirma y lo que no

Un texto que diagnostica una patología en el orden económico y político contemporáneo está expuesto a ser leído desde una casilla ideológica antes de haber sido leído. Conviene por tanto vaciar las casillas de antemano, no por prudencia táctica sino porque cada una de estas negaciones es una pieza del argumento.

Este libro no sostiene que los mercados deban sustituirse. El mercado es un mecanismo de coordinación extraordinariamente eficaz para descubrir precios, transmitir información dispersa, incentivar innovación y asignar recursos sin un centro que lo decida. Ninguna alternativa conocida hace ese trabajo mejor. Lo que sostiene el libro es distinto y más limitado: un precio transmite información valiosa pero no toda la información moralmente relevante. No mide la dignidad del trabajador, ni el deterioro de una comunidad, ni el costo que recaerá sobre quien todavía no ha nacido. De ahí no se sigue que haya que abolir el mercado. Se sigue que **eficiencia no es sinónimo de justicia**, y que cuando el diseño de un mercado produce sistemáticamente daño, lo que se corrige es el diseño.

No sostiene que la propiedad privada sea ilegítima. Sostiene que la propiedad de un activo con capacidad de afectar a terceros viene acompañada de una obligación proporcional, y que el derecho a poseer y el

deber de custodiar no son principios enemigos sino dos dimensiones de una misma concepción adulta de la propiedad.

No sostiene que la ambición sea un vicio. La ambición construye hospitales, funda empresas y gana elecciones necesarias. Sostiene que la ambición y la vocación son cosas distintas: una pregunta hasta dónde puedo llegar, la otra pregunta qué estoy dispuesto a cargar; y que una sociedad que no distingue entre ambas atraerá hacia sus posiciones de poder, de manera predecible, a quienes las buscan por las razones equivocadas.

No sostiene que el Estado deba crecer ni encogerse. Sostiene que ambas consignas eluden la única pregunta pertinente, que es para qué está usando el Estado el poder que tiene. Un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos puede ser tan injusto como uno que los domina.

No sostiene que exista un diseño capaz de eliminar el error humano. El criterio de calidad de una institución no es la ausencia de fallos, que es inalcanzable, sino la **capacidad de autocorrección**: aptitud para detectar, reconocer, corregir, reparar y prevenir la repetición. Una institución que nunca admite errores no está demostrando perfección. Probablemente está demostrando que no sabe mirar.

Hay además una tentación que este libro rechaza de manera explícita, y es la de convertirse en la fuente de autoridad que denuncia. Si el propósito debe prevalecer sobre el resultado, alguien tiene que decidir cuál es el propósito, y un marco que subordina resultados a fines puede ser capturado por quien se arrogue la definición del fin. Es la objeción más inteligente que estas páginas pueden recibir, y se contesta en su lugar con el argumento completo. Baste anticipar la forma de la respuesta: el propósito no se decreta, se declara y queda expuesto a verificación; la dignidad de la persona funciona como límite y no como fin, de modo que ningún propósito puede invocarse para instrumentalizar a nadie; el fin lo define el nivel más cercano competente para definirlo; y el marco se aplica primero a quien lo invoca. Este libro no le dice a una sociedad

qué políticas debe adoptar. Le entrega un criterio con el que juzgar cualquiera que adopte, incluidas las que propone este texto.

Cómo leer este libro

Las siete partes que siguen recorren el problema desde su mecanismo hasta su corrección, y están ordenadas de manera acumulativa: cada una supone la anterior.

La **Parte I** completa el diagnóstico. Establece la secuencia sana, describe la inversión con precisión clínica, demuestra que las patologías que tratamos como crisis separadas comparten un mecanismo, explica por qué no hacen falta villanos y termina entregando la prueba diagnóstica que permite evaluar cualquier institución en cuatro preguntas.

La **Parte II** construye el principio correctivo. Sostiene que el poder, el capital, el conocimiento y los recursos no son propiedades sino bienes confiados; formula la ley de proporcionalidad que vincula responsabilidad con radio de consecuencias; y afronta el problema más difícil de todos, que es ante quién responde exactamente quien custodia algo cuando no invocamos ni a Dios ni al Estado como titulares.

La **Parte III** desarrolla los cuatro fundamentos sin los cuales el principio sería retórica: la verdad como infraestructura y no como virtud privada; la inseparabilidad de justicia y compasión; la mitad de la libertad que la conversación pública ha extraviado; y la reclamación moral que el futuro tiene sobre nuestras decisiones presentes.

La **Parte IV** es la más extensa del libro y trata de la palanca interior: qué le hace el poder a la mente de quien lo recibe, cómo se distingue la vocación de la ambición, qué códigos gobiernan a quien administra algo que no le pertenece, y cómo se selecciona y se forma a esas personas antes de promoverlas y no después.

La **Parte V** trata de la palanca estructural: cómo se diseñan instituciones que se corrijan sin depender de la virtud de una sola persona, cómo se mide lo que importa sin que la nueva medición genere una

inversión nueva, y cómo sería una empresa cuyo beneficio fuera condición de su misión y no su definición.

La **Parte VI** aplica el principio dominio por dominio: Estado, democracia, derecho, tecnología, naturaleza, gobierno de crisis, orden internacional y desigualdad.

La **Parte VII** responde a las preguntas prácticas. Por qué la corrección debe ser gradual y no revolucionaria. En qué secuencia. Quién la lleva, si no hay todavía nadie encargado. Cómo se compite sin invertirse en un entorno donde gana quien primero persigue el resultado. Y, en el capítulo más exigente del libro, las doce objeciones más serias que pueden formularse contra todo lo anterior, tomadas en su versión más fuerte.

Dos indicaciones prácticas.

La primera: **cada capítulo termina con un instrumento**. No con una moraleja ni con un resumen, sino con una pregunta, un test o un criterio que el lector puede aplicar el lunes siguiente a la institución que dirige, al equipo que coordina o a su propio caso. Seis de esos instrumentos son transversales y vuelven a aparecer a lo largo del libro: el protocolo de las seis preguntas, el test de inversión, la auditoría de coherencia, el principio de quién paga, el examen de custodia y la matriz de implementación. Al final del volumen están reunidos en una caja de herramientas, en forma autónoma y reproducible.

La segunda: **el libro está escrito para ser usado en desorden después de haber sido leído en orden.** La lectura secuencial es necesaria una vez, porque los capítulos se apoyan unos en otros y el argumento se construye. Después, cada capítulo debería funcionar solo. Ese es el criterio por el cual una obra deja de ser un libro que se lee y se convierte en una referencia de trabajo, y es el criterio con el que ha sido construido este.

Empecemos por lo más elemental, que casi nunca se examina: en qué orden opera un sistema que funciona.

CAPÍTULO 1

La secuencia sana: Ser, Hacer, Tener

1.1 · El orden natural de cualquier sistema que se mantiene vivo

El 5 de octubre de 1982, James Burke ordenó retirar de la circulación treinta y un millones de frascos de Tylenol.

Conviene reconstruir las condiciones exactas en que se tomó esa decisión, porque el relato posterior —convertido en caso de escuela de negocios y repetido hasta perder relieve— ha borrado precisamente lo que la hace interesante. Una semana antes, una niña de doce años había muerto en Elk Grove Village, Illinois, después de tomar una sola cápsula de Tylenol de dosis extra. En los días siguientes murieron seis personas más en el área de Chicago. Las cápsulas contenían cianuro. Los investigadores confirmaron pronto que el veneno se había introducido después de que los frascos salieran de la fábrica: no era un defecto de fabricación, era un crimen, y el responsable nunca fue identificado.

La posición de Johnson & Johnson, desde el punto de vista de la responsabilidad legal, era por tanto extraordinariamente sólida. La compañía no había fallado en nada. El producto había sido manipulado por un tercero en el punto de venta, en un número reducido de establecimientos de un solo estado.

Y la recomendación de las autoridades federales era no retirar el producto a escala nacional. La Oficina Federal de Investigación argumentaba que una retirada de esa magnitud transmitiría a cualquier futuro imitador el mensaje de que un individuo aislado podía poner de rodillas a una corporación de 5.900 millones de dólares. La agencia reguladora de alimentos y medicamentos temía que la medida generase más ansiedad

pública que la que aliviaría. Ni una ni otra exigían la retirada. Parte del propio consejo de la compañía la consideraba un suicidio financiero.

Burke la ordenó de todos modos. Costo estimado: más de cien millones de dólares de 1982, equivalentes a unos trescientos treinta millones actuales. Cincuenta millones después de impuestos. La compañía detuvo además toda la producción y toda la publicidad del producto, ofreció reembolso o canje a cualquier consumidor, entregó a los investigadores todo lo que pidieron y envió a su presidente a responder preguntas en televisión abierta.

La pregunta que importa no es si la decisión fue admirable. Es **cómo fue posible tomarla en seis días**.

Una decisión de cien millones de dólares contra el consejo del regulador, contra el consejo de la policía federal y contra el criterio de parte de la propia dirección, adoptada en menos de una semana, no se explica por la calidad moral de un individuo. Ninguna organización de ese tamaño se mueve así por virtud personal. Se explica porque **la decisión estaba tomada de antemano**.

En 1943, Robert Wood Johnson, hijo del fundador y presidente de la compañía entre 1932 y 1963, redactó personalmente un documento breve que presentó al consejo de administración en diciembre de ese año, pocos meses antes de que Johnson & Johnson se convirtiera en empresa cotizada. Aquel texto, que la compañía llama Nuestro Credo, establece una jerarquía explícita de responsabilidades y coloca en primer lugar, antes de los empleados, antes de las comunidades y antes de los accionistas, a los pacientes, médicos, enfermeras, madres y padres que usan sus productos.

La fecha es el dato relevante. El Credo se escribió treinta y nueve años antes de la crisis que lo puso a prueba, por un directivo que no podía imaginar el escenario concreto, en un momento en que no había ninguna presión pública que lo exigiera —el vocabulario de la responsabilidad social corporativa no existiría hasta décadas después— y justo antes de la operación que sometería a la compañía a la disciplina del mercado de

capitales. Y no permaneció como pieza de archivo: en 1975, el año anterior a su nombramiento como consejero delegado, Burke organizó una serie de reuniones internas –las llamó *Credo Challenge*– cuyo objeto explícito era discutir si los valores del documento seguían siendo pertinentes o convenía abandonarlos.

Ese es el punto. Cuando la crisis llegó, la compañía no tuvo que deliberar sobre su jerarquía de prioridades bajo presión, con siete muertos, la prensa en la puerta y el precio de la acción en caída. La jerarquía ya estaba fijada, había sido sometida a revisión deliberada, y el comité de siete personas que Burke convocó y que se reunió dos veces al día durante ocho semanas la usó como marco de decisión. Lo único que quedaba por resolver era la aplicación.

El resultado material llegó después, y llegó completo: en diez semanas el producto volvió a los estantes con un envase de triple sello que se convirtió en estándar de la industria, la cuota de mercado se recuperó y la cotización volvió a máximos previos a la crisis en cuestión de meses. Es importante subrayar que ese resultado no era previsible en el momento de decidir. Si hubiera sido previsible, la decisión no habría tenido mérito analítico alguno: habría sido un cálculo. Lo que la hace instructiva es que se tomó **sin conocerlo**.

La secuencia completa, en orden:

1. **1943.** Se declara para qué existe la compañía y ante quién responde primero. Ninguna crisis lo exige, ningún resultado depende de ello.
2. **1975.** La declaración se somete a revisión explícita: sigue vigente o se abandona.
3. **1982, del 29 de septiembre al 5 de octubre.** La declaración gobierna una decisión operativa costosa, en contra de la recomendación de dos agencias federales y de parte de la propia dirección.
4. **1983.** El resultado material aparece como consecuencia.

Esa es la secuencia sana. Y su propiedad decisiva no es que produzca buenos resultados, que es lo que el relato de escuela de negocios suele extraer de ella. Es que **el paso 3 ocurre antes de conocer el paso 4**.

Fuentes: reconstrucción contemporánea de la decisión, la posición del FBI y de la FDA, y el costo de 50 millones después de impuestos; testimonio de Burke sobre la oposición de las agencias federales; alcance de la retirada: 31 millones de frascos, valor superior a 100 millones de dólares, equivalencia actual; el comité de siete personas, su cadencia y el uso del Credo como marco de decisión; redacción del Credo en 1943 y las reuniones de revisión de 1975; texto íntegro del documento según el informe anual de la compañía.

1.2 · Ser: lo que sostenemos aunque no podamos extraer nada

El primer momento de la secuencia responde a una pregunta que casi ninguna organización examina después de su fundación: **para qué existimos, y ante quién respondemos primero.**

La formulación importa. No es «cuál es nuestra visión», que suele producir una aspiración de tamaño; ni «cuáles son nuestros valores», que suele producir una lista de adjetivos que nadie discute porque nadie los discutiría nunca. Es una pregunta con dos mitades y la segunda es la que tiene filo. *Para qué existimos* admite respuestas cómodas. *Ante quién respondemos primero* obliga a establecer un orden, y un orden implica que alguien va segundo.

El Credo de Johnson & Johnson es útil precisamente por eso: no enumera responsabilidades, las jerarquiza. Coloca al paciente antes que al empleado, al empleado antes que a la comunidad y a la comunidad antes que al accionista, y afirma que si las tres primeras se atienden bien, la cuarta obtiene un retorno razonable. Puede discutirse esa jerarquía. Lo que no puede discutirse es que **es una jerarquía**, es decir, un instrumento capaz de resolver un conflicto. Una declaración de propósito que no puede resolver un conflicto no es una declaración de propósito: es una descripción favorable de la organización.

De ahí la prueba elemental del primer momento, que el lector puede aplicar esta tarde a la declaración de su propia institución: **¿qué decisión concreta excluye este texto?** Si la respuesta es ninguna, el texto no

gobierna nada. Una declaración que excluye conductas es una restricción, y solo las restricciones tienen consecuencias operativas. Una declaración que solo afirma intenciones deseables es compatible con cualquier conducta, y por tanto no interviene en ninguna decisión.

Hay una segunda propiedad del primer momento que resulta contraintuitiva y conviene enunciar con precisión: **el propósito tiene que ser anterior e independiente del resultado que se espera de él.**

Esto es lo que separa un propósito de una estrategia. Una estrategia es un conjunto de medios elegidos por su eficacia esperada; si dejan de ser eficaces, se sustituyen, y hacerlo es señal de competencia. Un propósito no se sustituye cuando resulta costoso; si se sustituye cuando resulta costoso, no era un propósito. De modo que la formulación correcta del primer momento incluye una cláusula que casi nunca se escribe: *qué sostenemos aunque no podamos extraer nada de ello, y qué no sacrificaremos para obtener resultados.*

Esa última cláusula —qué nunca sacrificaremos para conseguir resultados— es la parte del ejercicio que las organizaciones evitan, y la evitan por una razón perfectamente racional: convierte la declaración en un pasivo. Un texto que enumera lo que la organización no hará podrá invocarse contra ella. Es exactamente por eso que funciona. Un propósito que no puede usarse contra la organización que lo declaró no tiene ningún poder sobre ella.

Merece la pena detenerse en la fecha de 1943 una vez más, porque contiene una lección de diseño institucional que reaparecerá a lo largo de este libro. El momento óptimo para declarar el propósito es aquel en que hacerlo no cuesta nada y no sirve para nada: antes de la crisis, antes de la presión regulatoria, antes de que exista un incentivo reputacional para parecer virtuoso. Una declaración emitida en ese momento es creíble porque nadie la pidió. Una declaración emitida tres semanas después de un escándalo es, en el mejor de los casos, ilegible: el observador no puede distinguir la convicción de la gestión de daños, y tampoco puede la propia organización.

1.3 · Hacer: las operaciones como prueba de que el propósito es real

El segundo momento es donde el propósito se verifica o se desmiente, y su función analítica es única: **las operaciones son el único lugar donde puede comprobarse si el primer momento existió.**

Esto merece una formulación más fuerte, porque es el instrumento de diagnóstico más útil de todo el capítulo. Una declaración de propósito no es evidencia de propósito. Es evidencia de que alguien redactó una declaración. La evidencia de propósito está en el registro de decisiones, y específicamente en un subconjunto muy reducido de ellas: **aquellas en las que el propósito resultó caro.**

La razón es de lógica elemental. Cuando el propósito y el resultado coinciden, la conducta observada no permite distinguir entre una organización gobernada por su propósito y una gobernada exclusivamente por su resultado, porque ambas hacen lo mismo. Atender bien al cliente suele ser rentable; tratar con dignidad a los empleados suele reducir la rotación; comunicar con honestidad suele proteger la reputación. En todo ese territorio —que es la mayor parte del territorio— las dos organizaciones son empíricamente indistinguibles.

La distinción solo aparece en el conjunto de decisiones donde ambas cosas divergen. Y ese conjunto es pequeño, infrecuente y casi siempre incómodo. Retirar un producto que no ha fallado. Informar de un error que nadie ha detectado. Renunciar a un contrato que cumple la norma pero no el estándar propio. Reconocer ante un regulador una función nueva que atraerá escrutinio. No firmar la cláusula que impondrá un requisito sobre el diseño.

De ahí una consecuencia metodológica que gobierna todo este libro y que conviene enunciar sin rodeos: **no se puede auditar el propósito de una institución leyendo sus documentos. Solo se puede auditar leyendo sus decisiones caras.** Cuando en el capítulo 5 se construya la prueba diagnóstica completa, será una variante refinada de esta única idea.

Hay además una segunda función del segundo momento, menos evidente y más poderosa. Las operaciones no solo verifican el propósito: **lo enseñan**. Una organización comunica su jerarquía real de prioridades a través de lo que hace en los casos difíciles, y lo comunica con una eficacia que ningún documento interno puede igualar. Los cinco mil trescientos empleados del caso del primer capítulo no aprendieron la jerarquía de prioridades de su banco leyendo el código de conducta. La aprendieron observando qué ocurría a fin de mes con quien alcanzaba la cuota y con quien no.

Esta es la razón por la cual el segundo momento no admite delegación en la función de cumplimiento normativo. Un departamento de *compliance* verifica la conformidad con reglas; no puede verificar la subordinación de las operaciones a un propósito, porque esa subordinación se expresa precisamente en el espacio que las reglas dejan abierto. La conducta que destruyó el 737 MAX no violó ninguna norma escrita en el momento en que se produjo. Fue una secuencia de decisiones formalmente conformes tomadas dentro de un requisito que había sustituido al propósito.

1.4 · Tener: el resultado como consecuencia y no como definición

El tercer momento es el más incomprendido de los tres, porque la crítica al orden económico contemporáneo suele deslizarse hacia una sospecha general del resultado que este libro no comparte y que resultaría además inoperante.

El resultado es necesario. Una organización sin resultados desaparece, y su propósito desaparece con ella. Una empresa que no obtiene beneficio no puede pagar salarios dignos, ni invertir en seguridad, ni absorber el costo de una retirada de producto de cien millones de dólares. Un Estado sin capacidad fiscal no protege a nadie. Una institución sin recursos es una declaración de intenciones con papelería. **El propósito sin sostenibilidad no es virtud: es una forma de irresponsabilidad que traslada su costo a terceros**, habitualmente a los empleados que pierden

el puesto cuando la organización quiebra y a los beneficiarios que dejan de ser atendidos.

El tercer momento no cuestiona la necesidad del resultado. Cuestiona su **posición en la secuencia**.

Un resultado situado al final es una consecuencia y un límite: mide si la práctica ha servido bien, y restringe lo que la organización puede hacer sin destruirse. Un resultado situado al principio es un objetivo soberano, y tiene una propiedad que ningún propósito posee: **es unidimensional y por tanto siempre maximizable**. El propósito admite suficiencia —se puede atender bien a un paciente, y mejor no significa ilimitadamente más—. El resultado no admite suficiencia. No existe un nivel de beneficio, de crecimiento, de cuota de mercado o de audiencia del que pueda decirse que ya basta, porque la métrica no contiene en su interior ningún criterio de suficiencia. Esta asimetría es la razón estructural por la cual, una vez que el resultado ocupa la primera posición, tiende a no devolverla.

1.5 · El beneficio es combustible, no motor

La formulación que resume el tercer momento es deliberadamente mecánica, y la mecánica conviene tomarla en serio porque produce distinciones útiles.

Un motor determina hacia dónde va el vehículo y a qué velocidad. El combustible determina hasta dónde puede llegar. Son funciones distintas y no son intercambiables: un vehículo sin combustible no llega a ninguna parte, pero un vehículo cuyo destino sea conseguir combustible ha dejado de ser un medio de transporte y se ha convertido en una máquina de recorrer estaciones de servicio.

De esa distinción se derivan tres consecuencias prácticas que serán desarrolladas en el capítulo 27 y que conviene anticipar aquí en su forma más simple.

Primera: la suficiencia del beneficio es una pregunta legítima y respondible. Si el beneficio es combustible, la pregunta correcta no es

cuánto podemos obtener sino cuánto necesitamos para sostener, renovar y ampliar la misión con un margen prudente de seguridad. Esa pregunta tiene una respuesta. La pregunta de cuánto podemos obtener no tiene ninguna.

Segunda: el beneficio obtenido por vías que contradicen el propósito no es beneficio, es descapitalización diferida. Los cien millones que Johnson & Johnson no gastó fueron, durante seis días, beneficio retenido; si no los hubiera gastado, habrían sido pasivo latente. El ejercicio contable que este libro propone es sencillo y devastador: cada partida de resultado debería poder responder a la pregunta de qué costo futuro está creando y quién lo pagará. Volveremos a ella con el nombre de principio de quién paga.

Tercera: el resultado debe poder perder. Es la prueba más severa del tercer momento y la única que no admite retórica. En cualquier institución existe un umbral por debajo del cual el propósito siempre cede. Localizar ese umbral —cuánto tiene que costar una decisión correcta para que la organización deje de tomarla— es el diagnóstico más preciso que puede hacerse de su orden interno. En octubre de 1982 ese umbral estaba por encima de cien millones de dólares. Eso es un dato, no una virtud: es la medición de una jerarquía.

1.6 · Por qué esta secuencia se corrige a sí misma

La propiedad más valiosa del orden sano no es que produzca mejores resultados. Es que **produce información sobre sus propios errores, y la produce temprano.**

El mecanismo es el siguiente. Cuando el propósito ocupa la primera posición, existe un criterio externo e independiente contra el cual los resultados pueden ser evaluados. La organización puede preguntarse si lo que está obteniendo corresponde a lo que pretendía producir, y la respuesta puede ser negativa. Esa posibilidad de respuesta negativa es la fuente de toda capacidad de autocorrección, y es también su condición

necesaria: **un sistema solo puede detectar que va en la dirección equivocada si dispone de una referencia que no sea su propia trayectoria.**

En el orden invertido esa referencia desaparece. Si el objetivo es el resultado, entonces el resultado es simultáneamente el criterio de evaluación. Un indicador que sube es, por definición, un éxito. No existe ninguna posición desde la cual formular la pregunta de si ese éxito está destruyendo la razón de ser de la organización, porque la razón de ser ha sido redefinida como el indicador. Este es el punto exacto en que una institución pierde la capacidad de aprender de la experiencia: no porque se vuelva obstinada, sino porque ha eliminado el instrumento con el que podría detectar su propio error.

De esto se sigue una observación que resultará contraintuitiva para el lector formado en gestión por objetivos. **Una organización que declara un propósito exigente incorpora deliberadamente una fuente permanente de mala noticia interna.** El propósito, por su naturaleza, es siempre más ambicioso que el desempeño; funciona como una brecha estable entre lo que se pretende y lo que se logra, y esa brecha es incómoda por diseño. Las organizaciones que suprimen esa incomodidad —rebajando el propósito hasta que coincida con el desempeño, o sustituyéndolo por indicadores alcanzables— compran tranquilidad al precio de quedarse ciegas.

Hay un modo antiguo y bien documentado de institucionalizar exactamente lo contrario: la autoridad de detener la línea de producción. En el sistema productivo de Toyota, cualquier operario que detecta una anomalía puede interrumpir la cadena. Visto desde el orden invertido, es una decisión absurda: se concede a la persona jerárquicamente menos poderosa la facultad de destruir la métrica más visible de la planta. Visto desde el orden sano, es la única decisión coherente: si el propósito es producir vehículos que no fallen, el volumen es consecuencia y no objetivo, y por tanto quien detecta un defecto está protegiendo el propósito contra el resultado. La misma medida es irracional en una secuencia e inevitable en la otra. Eso es lo que significa que el orden gobierna.

1.7 · La objeción: el orden sano no es un rasgo, es un estado

Hay una objeción devastadora contra todo lo anterior, y conviene formularla sin atenuantes porque es correcta.

La compañía del caso de apertura de este capítulo aceptó en 2022 pagar cinco mil millones de dólares a lo largo de nueve años, como parte de un acuerdo global de veintiséis mil millones con los tres mayores distribuidores farmacéuticos de Estados Unidos, para resolver más de tres mil demandas de administraciones estatales y locales relacionadas con la comercialización de opioides. Es la segunda mayor transacción de litigio civil de la historia de aquel país después del acuerdo del tabaco de 1998. Ni Johnson & Johnson ni los distribuidores admitieron responsabilidad. Con anterioridad, un juez de Oklahoma había ordenado a la compañía pagar 572 millones por su responsabilidad parcial en la epidemia de ese estado, y en 2021 había resuelto un caso análogo en Nueva York por 230 millones. En paralelo, la compañía afronta desde hace años un volumen masivo de demandas por cáncer asociado al uso de sus polvos de talco, una investigación conjunta de cuarenta y dos fiscalías estatales y el distrito de Columbia sobre la comercialización de esos productos, y un procedimiento concursal de una filial constituida para canalizar esa responsabilidad que ha sido objeto de escrutinio judicial y político sostenido.

El Credo, entretanto, sigue vigente. Se reproduce íntegro en la primera página de cada informe anual, incluido el de los ejercicios en que se negociaban esos acuerdos. Fue sometido a un nuevo ciclo de reuniones de revisión en 2013, en su septuagésimo aniversario.

El lector que haya seguido el argumento hasta aquí tiene por tanto ante sí un problema serio. La misma organización que en 1982 ilustró la secuencia sana de manera casi didáctica ilustra cuarenta años después algo muy distinto. Si el orden sano fuera una propiedad estable de las instituciones que lo poseen, esto no podría ocurrir.

No es una propiedad estable. Es un estado que se mantiene o se pierde, y su pérdida es el curso natural.

Esta es la corrección más importante que debe hacerse al relato convencional del liderazgo con propósito, y es la razón por la cual este capítulo no puede terminar con el caso de 1982. La literatura de gestión trata la cultura organizacional como un atributo: una compañía la tiene o no la tiene, y las que la tienen constituyen ejemplos a imitar. El material empírico no sostiene esa lectura. Lo que sostiene es algo más exigente: el orden sano requiere un mantenimiento activo y costoso contra una deriva permanente, y un documento fundacional excelente no proporciona ninguna inmunidad. Puede, de hecho, hacer daño.

Porque hay un escenario peor que la ausencia de propósito declarado, y es el propósito declarado que ha dejado de gobernar. En ese estado, el documento no está inactivo: está trabajando, pero en la dirección contraria. Cumple tres funciones para la organización, todas ellas adversas.

La primera es **legitimación**. Una declaración excelente, exhibida con continuidad histórica, funciona como prueba de carácter ante reguladores, inversores, empleados y tribunales. Es una prueba de bajo costo y alta credibilidad, y su credibilidad procede íntegramente de decisiones tomadas por directivos que ya no están.

La segunda es **anestesia interna**. El empleado que percibe una contradicción entre la conducta de la organización y su declaración tiene ante sí dos hipótesis: la declaración ya no gobierna, o él no entiende el contexto completo. La existencia de un documento venerado, con décadas de historia y con reuniones periódicas de revisión, inclina fuertemente la elección hacia la segunda hipótesis. Un propósito prestigioso eleva el costo interno de señalar su incumplimiento.

La tercera, y la más difícil de ver, es que el documento **desplaza la pregunta**. La organización que revisa periódicamente si sus valores siguen siendo pertinentes puede estar haciendo exactamente el ejercicio equivocado. La pregunta pertinente no es si los valores siguen siendo los correctos —lo son casi siempre; están redactados para serlo—, sino si alguna decisión reciente se tomó contra el interés inmediato de la organización

porque esos valores lo exigían. La primera pregunta se responde con una deliberación. La segunda exige un expediente.

De ahí la conclusión operativa del capítulo, y es una conclusión incómoda para cualquier directivo que haya invertido tiempo en un ejercicio de propósito corporativo: **el mérito de 1982 no se hereda**. No se transmite por vía documental, ni por continuidad de marca, ni por repetición ceremonial. Lo que se hereda es el texto. La capacidad de que ese texto gobierne una decisión de cien millones de dólares contra el criterio de dos agencias federales se reconstruye —o se pierde— en cada ciclo directivo.

Fuentes: términos del acuerdo global de opioides: 26.000 millones, 5.000 millones a nueve años, más de 3.000 demandas; confirmación oficial del reparto y calendario de pagos; ausencia de admisión de responsabilidad y compromiso de no reanudar la venta de opioides con receta; estado del litigio de talco, investigación de las fiscalías estatales y procedimiento concursal, según los registros de la propia compañía; nuevo ciclo de revisión del Credo en 2013.

1.8 · Instrumento: cómo se reconoce a una organización que sabe para qué existe

De todo lo anterior se deriva un diagnóstico aplicable en una reunión de noventa minutos, sin acceso a información confidencial y sin necesidad de entrevistar a nadie más que a quien dirige.

No consiste en leer la declaración de propósito. Consiste en tres solicitudes, en este orden, y la dificultad crece con cada una.

Primera solicitud — el expediente. Pida tres decisiones de los últimos veinticuatro meses en las que la organización eligió la opción más costosa porque su propósito lo exigía. No tres ejemplos de buenas prácticas: tres decisiones con una cifra, una fecha y un responsable identificable, en las que existió una alternativa más rentable que fue descartada por una razón que puede reconducirse al propósito declarado.

La respuesta a esta primera solicitud produce ya una clasificación útil. Si no hay ninguna, el propósito no gobierna: es descriptivo. Si las hay pero todas son de bajo costo relativo, el propósito gobierna dentro de un

umbral, y el diagnóstico consiste en localizar ese umbral. Si las hay y alguna fue materialmente dolorosa, existe un orden.

Segunda solicitud — el umbral. Pregunte cuál es la decisión más cara que la organización estaría dispuesta a tomar por su propósito, y a continuación cuál es la más cara que ha tomado. La distancia entre ambas cifras es la medida de la brecha entre el propósito declarado y el propósito operativo. Un directivo que no puede responder la segunda pregunta con un número está describiendo una aspiración.

Tercera solicitud — el registro de la excepción. Pida un caso en el que el propósito perdió. Toda organización real tiene alguno: un momento en que la presión del resultado prevaleció, con o sin justificación. La pregunta diagnóstica no es si existe, es si está documentado y si alguien lo nombra sin dificultad.

Esta tercera solicitud es la más informativa de las tres, y conviene explicar por qué. Una organización capaz de señalar con precisión el momento en que su propósito cedió conserva intacta la capacidad de distinguir entre lo que hace y lo que debería hacer, que es la condición de toda corrección posterior. Una organización que no encuentra ningún caso está en uno de dos estados, y ambos son diagnósticos: o su propósito nunca ha sido lo bastante exigente para entrar en conflicto con su interés —en cuyo caso no es un propósito, es una descripción favorable—, o ya ha sustituido el propósito por el resultado y ha dejado de percibir la diferencia.

Es decir: la ausencia de fracasos reconocidos no indica salud. Indica que la referencia externa ha desaparecido, y con ella el único instrumento con el que un sistema puede saber que va en la dirección equivocada.

Ese es exactamente el mecanismo por el cual se produce la inversión, y es el objeto del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 2

La inversión: Tener, Hacer, Ser

2.1 · Cuando el resultado llega antes que la pregunta

En junio de 2015, el consejero delegado de Wells Fargo intercambió un correo electrónico con uno de sus directores de línea de negocio. El asunto era el diseño de los planes de incentivos. En ese correo se discutía la posibilidad de que los esquemas puramente cuantitativos, basados en cifras de ventas, indujeran a las personas a tomar malas decisiones, y la formulación empleada fue explícita: a hacer trampa.

Ese verano, el mismo directivo planteó a la responsable de la banca comunitaria el desafío de intentar gestionar la división sin objetivos de ventas.

Catorce meses después, en septiembre de 2016, se hizo público que la institución había despedido a cinco mil trescientas personas por hacer exactamente aquello. La investigación independiente que el consejo encargó a continuación, un informe de ciento diez páginas basado en cien entrevistas y en la revisión de treinta y cinco millones de documentos, estableció además que el primer ejecutivo había tenido conocimiento de problemas sistémicos en la estrategia de venta cruzada desde 2002.

Trece años. Y el diagnóstico correcto, formulado por escrito, en el nivel jerárquico más alto de la organización, un año antes del colapso.

Conviene detenerse aquí, porque este dato desarma la explicación que la conversación pública suele ofrecer sobre episodios de este tipo. La hipótesis habitual es que las instituciones se degradan porque quienes las dirigen no ven lo que ocurre: que existe un problema de infor-

mación, de supervisión o de distancia. La hipótesis es falsa, o al menos gravemente insuficiente. En este caso –y el patrón se repite con notable regularidad en los expedientes que este libro examina– **la dirección disponía del diagnóstico, lo había formulado en los términos técnicamente correctos, y no pudo detener el mecanismo.**

Esa es la afirmación central del capítulo. La Gran Inversión no es un fenómeno de ignorancia. Es un fenómeno estructural, y su propiedad más incómoda es que **persiste después de haber sido correctamente diagnosticada por quienes tienen autoridad formal para corregirla.**

La razón por la que persiste es que la secuencia se ha invertido, y una secuencia invertida no se corrige con una instrucción. Recordemos el orden sano del capítulo anterior: primero la identidad y el propósito, después las operaciones que lo expresan, finalmente los resultados que lo sostienen. **Ser, hacer, tener.** La inversión recorre el mismo camino en dirección opuesta:

Tener. El resultado se fija primero. No como consecuencia esperada, sino como punto de partida: el número de productos por cliente, la cuota trimestral, el presupuesto del ejercicio, el requisito de que no haya entrenamiento en simulador, el mantenimiento de la integridad reputacional del sistema contable. El objetivo precede a cualquier pregunta sobre para qué existe la organización.

Hacer. Las operaciones se reorganizan para producir ese resultado, y se reorganizan con inteligencia y con eficacia. Este punto merece énfasis porque la lectura moralizante lo pierde: la fase operativa de un sistema invertido no es negligente, es competente. Los incentivos se calibran, los cuadros de mando se refinan, la formación se ajusta, el seguimiento se intensifica. Todo el aparato de la buena gestión se pone al servicio de un objetivo que ha dejado de estar subordinado a nada.

Ser. La identidad se construye al final, hacia atrás, para justificar lo que ya se está haciendo. No se falsifica: se selecciona. La organización conserva de su propósito original aquellas formulaciones compatibles con

su conducta actual y deja morir en silencio las que no lo son. El resultado es una declaración de misión que sigue siendo literalmente cierta y ha dejado por completo de gobernar.

Lo que sigue es la anatomía de ese proceso, paso por paso, en un caso donde el expediente público permite reconstruirlo con precisión inusual.

Fuentes: el correo de junio de 2015, el desafío de gestionar sin objetivos de ventas y el conocimiento desde 2002, según el informe del consejo; alcance metodológico de la investigación independiente: 110 páginas, 100 entrevistas, 35 millones de documentos.

2.2 · Operaciones al servicio del número

La fase operativa de una inversión no se reconoce por su brutalidad, sino por su coherencia interna. Vista desde dentro, es simplemente gestión rigurosa.

El objetivo declarado de la banca comunitaria de Wells Fargo era una cifra de productos por cliente, y el argumento que la sostenía era razonable en su origen: un cliente con más productos contratados genera más información sobre sí mismo, permite mejores decisiones de crédito y precio, y resulta considerablemente más rentable. La correlación existía. El indicador tenía fundamento.

Sobre esa base se construyó una arquitectura operativa de notable precisión técnica. Los gerentes de sucursal recibían cuotas diarias por número y tipo de producto. El incumplimiento no se absorbía: el déficit de una jornada se sumaba al objetivo del día siguiente, de modo que el retraso se acumulaba en lugar de reiniciarse. La retribución variable se ancló a esas metas: hasta el quince o veinte por ciento del salario para un banquero personal, hasta el tres por ciento para un cajero. Y los objetivos se calibraron mediante esquemas de planificación que, según el testimonio de los propios empleados, proyectaban el cumplimiento de aproximadamente la mitad de las regiones. La otra mitad iba a incumplir por construcción del plan.

A esa estructura se añadió un sistema de medición individual —cuadros de mando que la organización denominaba informes *Motivator*— del que la investigación del consejo concluyó que generaba una presión de ventas significativa, hasta el punto de que había empleados cuya experiencia laboral quedaba enteramente determinada por su posición en esa cifra.

Obsérvese que cada uno de esos elementos, tomado por separado, es una práctica de gestión ortodoxa. Objetivos cuantificados. Retribución variable ligada al desempeño. Seguimiento individual. Acumulación del déficit para evitar que el incumplimiento se normalice. Calibración exigente de las metas. Cualquier manual las recomienda, y en un sistema cuyo propósito gobierne producen exactamente lo que prometen.

Lo que convierte esa arquitectura en un mecanismo de daño no es ninguno de sus componentes. Es la posición del conjunto en la secuencia. El número había dejado de ser un indicador de la profundidad de una relación bancaria y se había convertido en el objeto directo del esfuerzo organizativo. Y en el momento en que un indicador se convierte en objetivo, deja de medir aquello que medía, porque quienes son evaluados por él tienen a su disposición dos vías para mejorarlo: producir el fenómeno que el indicador representaba, o producir el indicador.

La segunda vía es sistemáticamente más barata. Construir una relación bancaria duradera con un cliente exige tiempo, competencia, criterio y suerte. Abrir una cuenta a nombre de ese cliente exige treinta segundos. Ambas conductas mejoran idénticamente la cifra. Ninguna estructura de supervisión razonablemente financiable puede cerrar por completo ese diferencial de costo, y mientras el diferencial exista, el sistema ejercerá una presión constante hacia la vía barata sobre miles de personas simultáneamente.

Hay un segundo factor operativo que actuó en este caso como amplificador y que conviene aislar, porque aparecerá repetidamente en este libro con formas distintas. La organización operaba bajo un modelo deliberadamente descentralizado: cada línea de negocio funcionaba con

amplia autonomía, casi como una empresa independiente, bajo una consigna interna que pedía a sus responsables gestionar la división como si fuera propia. La investigación del consejo fue explícita al respecto: la descentralización no es en sí misma un defecto de diseño, y en una institución de ese tamaño puede ser la única forma viable de operar. El problema es lo que hace la descentralización **cuando se combina con un indicador soberano**. Concede a la unidad que persigue el número el control simultáneo sobre la información acerca de cómo lo está consiguiendo.

Es decir: la autonomía operativa, que en un sistema sano produce agilidad y responsabilidad próxima, en un sistema invertido produce opacidad selectiva. Y lo hace sin que nadie tome la decisión de ocultar nada. La unidad reporta lo que se le pide. Lo que se le pide es el número.

Fuentes: cuotas diarias, acumulación del déficit y porcentajes de retribución variable; esquemas de planificación 50/50 y presión sobre los empleados; informes Motivator y la conclusión del consejo sobre la presión de ventas; la estructura descentralizada como factor que permitió ocultar los problemas.

2.3 · La identidad construida hacia atrás

El tercer momento de la secuencia invertida es el más difícil de observar, porque no consiste en decir algo falso. Consiste en construir una explicación de la propia organización que sea compatible con lo que la organización ya está haciendo.

El caso ofrece una muestra especialmente nítida. Cuando los problemas de práctica comercial se hicieron imposibles de ignorar, la explicación que la dirección adoptó y sostuvo durante años fue que un número reducido de empleados se estaba comportando indebidamente. La investigación del consejo describió esa reacción con precisión: la respuesta invariable del primer ejecutivo era que unos pocos empleados causaban los problemas, y fue demasiado lento en someter a inspección o a cuestionamiento crítico el modelo de negocio básico de la institución.

Es esencial entender que esa explicación no era una mentira deliberada. Era, en un sentido perfectamente literal, cierta: cada una de las cuentas fraudulentas había sido abierta por un empleado concreto que había violado la política de la empresa, y cada uno de esos empleados podía identificarse. La explicación describía correctamente los hechos individuales. Lo que hacía era **seleccionar el nivel de análisis en el que esos hechos se vuelven inexplicables**.

Y tenía una propiedad que ninguna explicación estructural posee: era operativamente accionable sin modificar nada. Si el problema son empleados que incumplen, la solución es despedirlos. La organización podía por tanto responder al problema con energía, visiblemente y a escala —cinco mil trescientas veces—, sin tocar la arquitectura que lo producía. Más aún: cada despido reforzaba la explicación. Un despido por incumplimiento de la política es, entre otras cosas, una afirmación de que la política era correcta.

Aquí conviene formular la regla general, porque es una de las más útiles de este libro. **Cuando una institución sanciona individualmente una conducta que su propio sistema de incentivos produce en masa, la sanción no es una corrección: es un mecanismo de conservación.** Elimina al portador del síntoma, confirma la validez de la norma, satisface la demanda externa de respuesta y deja intacto el generador. Y lo hace, además, a un costo reputacional inferior al que tendría reconocer que el modelo de negocio genera el resultado.

La segunda pieza del tercer momento es informacional. El informe del consejo describió a la responsable de la división y a su círculo próximo como insulares y defensivos, reticentes a ser cuestionados o a recibir información negativa, y concluyó que había minimizado deliberadamente ante el consejo la magnitud del problema. Añadió un dato que va más al fondo: esa directiva había resistido y rechazado la opinión prácticamente unánime de los responsables regionales de la banca, que consideraban que los objetivos de venta eran irrazonables y producían comportamientos indebidos.

Ese último dato reorganiza el caso por completo. La información correcta existía, y no en un informe enterrado ni en el testimonio de un denunciante aislado: existía como criterio compartido por casi todo el nivel directivo regional, es decir, por quienes estaban más cerca del fenómeno. El diagnóstico estaba disponible simultáneamente en la base de la pirámide, en su nivel intermedio y —según el correo de junio de 2015— en su vértice.

Lo que faltaba no era información. Era **un canal por el que la información pudiera convertirse en decisión sin pasar por quien tenía el mayor interés en que no lo hiciera.** Esa es una cuestión de diseño institucional, no de carácter, y es el objeto de la parte quinta de este libro.

2.4 · El lenguaje sobrevive al propósito

Hay un detalle en este expediente que, correctamente entendido, es más instructivo que todos los anteriores.

Wells Fargo tenía una declaración de propósito. La había redactado en forma de folleto a comienzos de los años noventa, lo distribuía a todos sus empleados, y su contenido no solo no autorizaba la conducta que acabó produciéndose: la excluía de manera explícita. La visión declarada consistía en satisfacer las necesidades de los clientes y ayudarlos a prosperar financieramente. El texto afirmaba expresamente que esa visión no tenía nada que ver con transacciones, ni con empujar productos, ni con crecer por el hecho de crecer, y que se trataba de construir relaciones duraderas cliente por cliente. Declaraba además la aspiración de ser reconocida como referencia de integridad entre las grandes compañías del mundo, y añadía que no bastaba con hacer lo correcto: había que hacerlo del modo correcto.

No es un documento vago. Es un documento que describe con exactitud el fenómeno que la institución debía producir y que prohíbe, con una precisión casi profética, el fenómeno que efectivamente produjo.

Tampoco era un documento olvidado. El primer ejecutivo lo invocaba con frecuencia y lo consideraba el factor que más había contri-

buido al desempeño a largo plazo de la compañía. Definía su propio trabajo, si tuviera que reducirlo a uno solo, como el de custodio de esa cultura.

Y el mismo directivo escribía, en un correo interno a la responsable de la división y a otro alto ejecutivo, que la organización peleaba por esas cifras como perros y gatos.

Las dos afirmaciones son simultáneas y ninguna de las dos es insincera. Ese es precisamente el fenómeno que hay que comprender, y es la razón por la cual este capítulo no puede resolverse con la hipótesis de la hipocresía.

La hipocresía supone una discrepancia consciente entre lo que se afirma y lo que se quiere. Lo que el expediente muestra es algo distinto y mucho más común: **una declaración de propósito que ha dejado de tener función decisoria y ha conservado íntegramente su función identitaria.** El texto sigue describiendo lo que la organización cree ser. Simplemente ya no interviene en ninguna decisión, porque no existe ningún mecanismo por el cual pueda vencer a la cifra. No fue derogado. Fue desconectado.

Ese estado tiene tres consecuencias, y las tres son peores que la ausencia del documento.

Primera: la declaración inmuniza contra el diagnóstico. Una organización que dispone de un texto excelente, antiguo, distribuido y sinceramente invocado por su dirección tiene a su disposición la mejor prueba imaginable de que el problema no puede ser estructural. Si esto es lo que somos, y lo hemos dicho durante veinticinco años, entonces la conducta observada tiene que ser una desviación de unos pocos.

Segunda: la declaración traslada el costo de la contradicción hacia abajo. El empleado que percibe la distancia entre el folleto y su cuota diaria no concluye que la institución está invertida. Concluye, razonablemente, que él no está a la altura, o que no entiende el contexto completo. Un propósito prestigioso encarece el señalamiento de su propio incumplimiento.

Tercera, y la más difícil de ver: la declaración consume la energía que habría producido la corrección. Una institución sin propósito declarado que descubre un desastre de práctica comercial tiene que construir algo. Una institución con un propósito declarado excelente ya lo tiene, y por tanto su reacción natural no es rediseñar la arquitectura de incentivos sino reafirmar los valores: más formación, más comunicación interna, más recordatorios de la cultura. Es un movimiento sincero, costoso y estructuralmente inerte, porque actúa sobre el único elemento del sistema que no estaba averiado.

De ahí la formulación que conviene retener, y que es la contribución específica de este capítulo: **el enemigo del propósito no es su negación, es su conservación decorativa.** El propósito derogado deja un hueco visible. El propósito desconectado ocupa el hueco y lo hace invisible.

Fuentes: texto de la visión declarada y su exclusión explícita de empujar productos o crecer por crecer; el folleto de los años noventa; el primer ejecutivo como custodio de la cultura; el correo interno sobre las cifras; la reacción de la dirección atribuyendo el problema a unos pocos empleados, según el informe del consejo; carácter insular de la dirección de la división y rechazo de la opinión de los responsables regionales.

2.5 · Anatomía de una deriva: los siete pasos

La inversión no ocurre por decisión. Ocurre por acumulación, y su trayectoria es lo bastante regular para describirla como una secuencia. Los siete pasos que siguen se han reconstruido a partir de los expedientes examinados en este libro; ninguno de ellos requiere mala fe, y cada uno es razonable a la luz del anterior.

Paso 1 — Se elige un indicador legítimo. Alguien identifica una magnitud que se correlaciona de manera fiable con el propósito y que además es medible, comparable y comunicable. El número de productos por cliente correlaciona con la profundidad de la relación bancaria. La ausencia de entrenamiento adicional correlaciona con la continuidad del diseño. La integridad del sistema contable correlaciona con la fideli-

dad en la administración de fondos públicos. La elección es correcta y el indicador es bueno. Es importante insistir en esto: **la inversión empieza con una buena decisión técnica.**

Paso 2 – El indicador se convierte en el lenguaje de la organización. Porque funciona. Aparece en los informes trimestrales, en las presentaciones al consejo, en el argumento de venta ante inversores, en la comparación con los competidores. La organización desarrolla en torno a él un vocabulario, una cadencia de revisión y una jerarquía de atención. Nadie ha decidido todavía que el indicador sea el objetivo: simplemente es lo que se habla.

Paso 3 – El indicador se ancla a la retribución. Es el paso decisivo, y es también el más difícil de criticar, porque la alternativa –retribuir sin criterio medible– es peor y produce arbitrariedad. Pero a partir de este momento el indicador ha dejado de ser una descripción de la realidad y se ha convertido en una fuerza que actúa sobre ella. Miles de personas tienen ahora un interés económico personal en su movimiento.

Paso 4 – Aparece la primera evidencia de manipulación, y se trata como incumplimiento individual. Este es el punto de bifurcación de toda la secuencia. La evidencia llega siempre por abajo, en forma de casos aislados, de rotación anómala, de quejas de clientes o de rumores locales. La respuesta determina el destino de la institución. Si el caso se lee como información sobre el sistema, el sistema se corrige y la deriva se detiene. Si se lee como conducta desviada, el sistema queda confirmado y **la evidencia futura pasará a interpretarse con el mismo criterio**, que es ya un criterio establecido.

Paso 5 – Se refuerza el control sin modificar el incentivo. La organización responde con seriedad: más formación ética, más auditoría, más recordatorios de los valores, sanciones más visibles. Todas esas medidas son costosas y ninguna toca la causa. Su efecto real es doble y perverso: aumenta el costo de ser detectado sin reducir la presión que produce la conducta, lo cual selecciona métodos de manipulación más sofisticados;

y genera un registro documental de diligencia que la institución podrá invocar después.

Paso 6 — La defensa del indicador se convierte en la defensa de la institución. Llegado cierto volumen acumulado de decisiones tomadas sobre la base del indicador, reconocer que el indicador estaba equivocado obliga a reabrir todo lo anterior. Es el mecanismo que operó con más nitidez en el caso del servicio postal británico: admitir un fallo en el sistema contable en 2010 habría puesto en cuestión cada condena penal obtenida desde 2000. En ese punto, la negación deja de ser un error de juicio y pasa a ser la conducta que el sistema premia. **La institución ya no defiende el indicador porque crea en él, sino porque no puede permitirse su falsedad.**

Paso 7 — El propósito se conserva como lenguaje. El documento fundacional permanece, se cita, se conmemora y se somete a revisiones periódicas que confirman su vigencia. Su función ha cambiado por completo: ya no gobierna decisiones, las legitima retrospectivamente. La inversión está completa, y es estable.

Dos observaciones sobre esta secuencia.

La primera: el punto de intervención barato es el paso 4, y solo el paso 4. Antes de ese punto no hay nada que corregir; después, cada paso encarece la corrección en un orden de magnitud, porque añade decisiones que habría que reabrir, retribuciones que habría que revisar y afirmaciones públicas que habría que desdecir. La capacidad de una institución para leer un caso individual como información sobre su propia estructura es, por tanto, el activo de gobernanza más valioso que puede tener, y el capítulo 25 está dedicado a cómo se construye.

La segunda: **la secuencia no requiere que nadie ascienda en la jerarquía con malas intenciones.** Requiere únicamente que cada nivel responda razonablemente a lo que el nivel anterior ha dejado establecido. Esa es la razón por la cual el relevo de los directivos responsables casi nunca detiene la deriva: el sucesor hereda los siete pasos completos

y, con ellos, el conjunto de razones por las que corregir resulta ahora prohibitivamente caro.

2.6 · Por qué nadie lo nota mientras ocurre

Queda por explicar el aspecto más desconcertante del fenómeno: cómo es posible que un proceso de esta regularidad resulte invisible para quienes están dentro de él. Hay cuatro razones, y operan de forma acumulativa.

La primera es que el indicador sigue funcionando. Durante la mayor parte del recorrido, el número correlaciona todavía con el propósito, porque la manipulación empieza en los márgenes. El cuadro de mando muestra una institución que mejora, y la muestra correctamente. La divergencia entre el indicador y la realidad que representaba crece por acumulación de casos marginales, y no existe ningún umbral perceptible que la señale.

La segunda es la gradualidad de la norma interna. Cada paso de la secuencia se adopta por referencia al paso anterior, no por referencia al punto de partida. Una organización nunca se pregunta si su conducta actual sería aceptable para su fundador; se pregunta si es aceptable comparada con la del trimestre pasado. Y lo es, siempre, porque la variación marginal es pequeña. La distancia total solo es visible desde fuera o desde muy atrás.

La tercera es la asimetría de quién informa. La información sobre el daño se origina en la periferia de la organización —la sucursal, la planta, la oficina local— y debe recorrer hacia arriba una cadena en la que cada eslabón es evaluado por el indicador cuya integridad esa información pone en duda. No hace falta que nadie bloquee nada: basta con que cada nivel aplique un criterio razonable de relevancia. El caso llega arriba desprovisto de su carácter sistémico, convertido en incidencia.

La cuarta, y la más importante, es que el resultado confirma la decisión. Es el mecanismo del capítulo anterior enunciado en negativo: un

sistema que ha convertido el resultado en objetivo ha perdido la referencia externa contra la cual podría medirse. Si el número sube, la estrategia funciona. La pregunta de si ese ascenso está destruyendo la razón de ser de la institución no es una pregunta difícil de responder: es una pregunta que el sistema ya no tiene los medios para formular.

Esto permite enunciar con precisión la diferencia clínica entre los dos órdenes. En el orden sano, el propósito y el resultado son dos magnitudes distintas, y su divergencia es detectable y produce alarma. En el orden invertido son la misma magnitud, y la divergencia es por construcción indetectable. La institución no ha dejado de mirar. Ha dejado de tener dos ojos.

2.7 · Instrumento: el test de inversión

El instrumento de este capítulo es deliberadamente más simple que el del anterior, y puede aplicarse en una hora sobre cualquier organización, incluida aquella que el lector dirige.

Se compone de una pregunta central y tres verificaciones.

La pregunta central. Si mañana desapareciera por completo nuestro sistema de indicadores, ¿seguiríamos sabiendo qué hacer?

Es una pregunta más severa de lo que parece. No pregunta si conservamos los valores: eso se responde afirmativamente siempre y sin costo. Pregunta si el propósito conserva capacidad operativa autónoma, es decir, si bastaría para orientar decisiones concretas en ausencia de su representación numérica. Una organización cuya respuesta honesta sea *no sabríamos priorizar* ha permitido que el indicador sustituya al propósito y no lo represente.

Verificación primera — la dirección de la corrección. Examine los últimos cinco casos en que el indicador y el criterio profesional del personal más próximo al fenómeno entraron en conflicto. ¿Cuál cedió? Si en los cinco cedió el criterio, la organización está invertida con independencia de lo que digan sus documentos. En el caso examinado en

este capítulo, la opinión prácticamente unánime de los responsables regionales fue rechazada; ese hecho aislado permitía el diagnóstico completo años antes del colapso.

Verificación segunda — el destino de la mala noticia. Reconstruya el recorrido de la última incidencia grave: quién la detectó, cuántos niveles atravesó, cuánto tardó, en qué forma llegó arriba y qué le ocurrió profesionalmente a quien la reportó. Esta verificación mide la variable del paso 4, que es la única barata de corregir.

Verificación tercera — la lectura del caso individual. Tome el último expediente disciplinario por incumplimiento de política. ¿Se preguntó la organización, formalmente y por escrito, si el sistema de incentivos hacía probable esa conducta? Si la respuesta es no, la institución está tratando síntomas como causas, y seguirá haciéndolo con cada caso futuro, cada vez a mayor escala.

Una advertencia final, que el lector reconocerá como la lección del expediente entero. Ninguna de estas tres verificaciones exige información que la dirección no posea. El caso de este capítulo no es la historia de una organización que no sabía. Es la historia de una organización cuyo vértice había escrito por correo electrónico, un año antes del desenlace, que su sistema de incentivos podía inducir a las personas a hacer trampa.

Saber no basta. Esa es la razón por la cual el capítulo siguiente no examina una institución más, sino ocho dominios distintos de la vida social, para demostrar que el mecanismo es el mismo y que su reparación no puede consistir en advertir a nadie.

CAPÍTULO 3

Una sola enfermedad, muchos síntomas

3.1 · El error de tratar los síntomas por separado

Supongamos que un gobierno decidiera abordar en serio los problemas examinados hasta aquí. Encargaría, con toda probabilidad, cuatro trabajos distintos a cuatro equipos distintos: uno sobre incentivos en la banca minorista, otro sobre gobernanza de la certificación aeronáutica, un tercero sobre las facultades de acusación de los organismos públicos, un cuarto sobre productividad y siniestralidad laboral. Cada equipo produciría recomendaciones sensatas. Cada conjunto de recomendaciones sería independiente de los demás.

Y el resultado agregado sería, con alta probabilidad, la reaparición del mismo fenómeno en un dominio que ninguno de los cuatro equipos estaba examinando.

Esta es la razón por la cual la reforma institucional contemporánea produce tan poco rendimiento en relación con su costo. No es que las reformas sean malas: es que están dirigidas a manifestaciones y no a mecanismos. Un sistema que genera inversiones de fines y medios producirá una manifestación nueva por cada manifestación corregida, y lo hará más rápido de lo que cualquier ciclo legislativo puede responder.

La afirmación que este capítulo tiene que sostener es por tanto exigente, y conviene enunciarla con precisión para que pueda ser evaluada. No es que todos los problemas de las instituciones modernas se reduzcan a uno. Sería una afirmación insostenible y, además, del tipo que

descalifica a quien la hace: un marco que explica todo no explica nada. La afirmación es más estrecha y más defendible:

Existe una clase de fallo institucional –la que produce daño sistemático sin intención de dañar, resiste la corrección después de haber sido diagnosticada y reaparece con actores distintos– que en todos los dominios examinados presenta la misma estructura: un resultado que ocupó la posición del propósito.

Hay fallos institucionales que no pertenecen a esta clase. La incompetencia técnica no pertenece. El robo tampoco: un funcionario que desvía fondos a su cuenta no ha invertido ninguna secuencia, simplemente ha sustraído. La escasez de recursos no pertenece. Y hay dominios donde el mecanismo opera con menos fuerza porque el resultado admite suficiencia o porque la medición es intrínsecamente difícil de manipular.

Lo que sigue son seis dominios en los que el mecanismo sí opera, examinados con expedientes distintos de los tres primeros capítulos. Tres en esta mitad del capítulo –política, economía y trabajo– y tres en la siguiente. El propósito del ejercicio no es la acumulación de casos: es aislar la **variante específica** que la inversión adopta en cada dominio, porque las variantes difieren y las contramedidas también.

3.2 · Política: cuando el objetivo precede a la realidad

En 1999, Grecia necesitaba un número.

El criterio de acceso a la moneda única europea exigía que el déficit público no superase el tres por ciento del producto interior bruto. Ese umbral no era una aspiración de política económica: era una condición de admisión, verificable, con fecha límite y con una consecuencia binaria. Grecia declaró cumplirlo y fue admitida.

En 2004, una revisión de las cuentas de los ejercicios comprendidos entre 1997 y 2003, trasladada a Eurostat y publicada por la oficina estadística europea, situó el déficit de 1999 por encima del umbral:

3,07 por ciento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo consignó con claridad al año siguiente: el efecto de las nuevas reglas contables sobre las cifras fiscales de 1997 a 1999 oscilaba entre siete décimas y un punto porcentual del producto, y ese cambio retroactivo de metodología fue el responsable de que el déficit revisado del año de calificación superase el tres por ciento.

Seis años después, el ejercicio se repitió a una escala que dejó de ser técnica. En octubre de 2009, Eurostat registró revisiones al alza inusualmente elevadas del déficit y la deuda del periodo 2005-2008. El Consejo de Asuntos Económicos encargó una auditoría metodológica cuyo informe, fechado en enero de 2010, concluyó que Eurostat no podía validar los datos fiscales griegos. En noviembre de 2010, la autoridad estadística nacional remitió a Eurostat una revisión del déficit de 2009 que lo elevaba del 13,6 al 15,4 por ciento del producto. Eurostat la respaldó.

Lo que ocurrió a continuación es el dato que convierte este expediente en el caso canónico de la inversión aplicada al dominio político.

El responsable de la autoridad estadística que transmitió esa cifra fue objeto de procedimientos penales durante quince años. Las acusaciones —formuladas por miembros del propio consejo del organismo y sostenidas por gobiernos sucesivos de distinto signo— sostenían que había inflado artificialmente las cifras del déficit. La imputación incluyó en algún momento el delito de deslealtad, una figura habitualmente reservada a quien malversa fondos públicos. Eurostat defendió durante todo el proceso que el cálculo se había realizado conforme a sus normas. En 2021, el Parlamento Europeo lo eligió casi por unanimidad para el consejo asesor europeo de gobernanza estadística. La exoneración completa llegó quince años después de los hechos.

El núcleo del caso no es la contabilidad. Es una objeción procesal formulada por miembros del consejo del organismo, y es una de las pretensiones más reveladoras que este libro va a examinar: sostenían que la

cifra debía haber sido debatida y sometida a votación en el consejo antes de ser transmitida a Bruselas.

Detengámonos ahí, porque en esa pretensión está condensada la variante política de la inversión.

Una magnitud estadística no es una decisión. Es una medición. Puede discutirse su metodología, auditarse su procedimiento, corregirse su error; lo que no puede hacerse es votarla, porque no es un objeto de voluntad colectiva. La pretensión de someterla a votación implica que la cifra había dejado de ser una descripción de la realidad fiscal del país y se había convertido en **un instrumento al servicio de un resultado político** —el cumplimiento del criterio, la evitación del rescate, la posición negociadora, la legitimidad del gobierno de turno—. Y una vez que la cifra ocupa esa posición, producirla con fidelidad se convierte en un acto hostil hacia la institución que la produce.

Es decir: el funcionario que hizo bien su trabajo fue procesado precisamente por haberlo hecho bien, y lo fue durante quince años, bajo gobiernos de orientación opuesta. Ningún actor de esa secuencia necesitó proponerse dañar a Grecia. Todos operaban dentro de un orden donde el número tenía que servir a un fin, y donde quien lo sustraía a ese fin violaba la norma real de la institución aunque cumpliera la escrita.

La variante política de la inversión consiste en que el resultado —la conquista o la conservación del poder, la posición negociadora, el cumplimiento formal de un criterio— se convierte en el criterio de validez de la información. No en el criterio de la decisión, que sería legítimo y hasta inevitable: en el criterio de la información. Cuando eso ocurre, el sistema pierde la capacidad de saber en qué estado se encuentra, que es la condición previa de cualquier corrección posible. Un gobierno puede sobrevivir a un mal diagnóstico. No puede sobrevivir indefinidamente a la incapacidad de producir diagnósticos.

Hay dos observaciones adicionales que importan para el argumento general.

La primera es que este mecanismo no distingue entre regímenes. Grecia era y es una democracia parlamentaria con prensa libre, oposición efectiva, tribunales independientes y pertenencia a una unión supranacional que vigilaba activamente sus cuentas. Ninguna de esas salvaguardas impidió la inversión, porque ninguna de ellas actuaba sobre el punto donde se produjo: la relación entre un objetivo cuantificado con consecuencia binaria y la institución encargada de medir su cumplimiento.

La segunda es la asimetría temporal, que es característica de la variante política y que conviene retener. El objetivo de 1999 era inmediato; la revisión llegó en 2004; el colapso fiscal, en 2010; la exoneración del estadístico, quince años después de los hechos. Cada uno de esos plazos excede con holgura el ciclo electoral que producía el incentivo. Nadie que se beneficiara del número de 1999 tenía que responder por el número de 2010. Esa es la definición exacta de la externalización del daño en el dominio político, y es la razón por la cual la corrección no puede provenir del propio ciclo que genera el problema.

Fuentes: el criterio del 3 %, la revisión del déficit de 1999 a 3,07 % y la constatación de la OCDE sobre el cambio retroactivo de metodología; las revisiones de octubre de 2009, la auditoría metodológica y la imposibilidad de validar los datos fiscales; la imputación por deslealtad, la revisión del 13,6 al 15,4 % y el respaldo de Eurostat; la pretensión del consejo de debatir y votar la cifra antes de su transmisión; los quince años de procedimientos y la exoneración final.

3.3 · Economía: cuando el requisito precede al producto

En 2006, un equipo de ingenieros de Volkswagen recibió un encargo técnico concreto: diseñar un nuevo motor diésel capaz de cumplir los estándares de emisiones que entrarían en vigor en Estados Unidos a partir del año-modelo 2007.

El encargo era parte de una estrategia corporativa explícita y públicamente declarada. La compañía se había fijado el objetivo de superar a General Motors y a Toyota para convertirse en el primer fabricante mundial de automóviles hacia 2018, y el vehículo diésel de bajas emisiones era la pieza central de su entrada en el mercado norteamericano.

Conviene señalar que hacia mediados de 2015 ese plan había funcionado: la compañía había alcanzado la posición que perseguía.

El problema era de ingeniería, y era real. El motor que la compañía necesitaba —potente, económico en consumo, barato de fabricar y conforme con los límites de óxidos de nitrógeno más estrictos del mundo— no existía dentro de las restricciones de costo y plazo del programa. Las tres cosas no podían obtenerse simultáneamente.

Lo que se produjo entonces no fue un fraude en el sentido corriente. Fue una **reasignación de la posición del requisito en la secuencia de diseño.** En lugar de que el límite de emisiones fuera una restricción sobre el producto, el cumplimiento aparente del límite se convirtió en el resultado a obtener, y el producto se diseñó para producir ese resultado en las condiciones en que se verificaba. El software distinguía si el vehículo estaba siendo sometido a una prueba de laboratorio o circulando por una carretera, y activaba los controles de emisiones en el primer caso. En conducción real, las emisiones de óxidos de nitrógeno podían alcanzar hasta cuarenta veces el límite legal.

El mecanismo estuvo operando cerca de una década. Cuando se hizo público, en septiembre de 2015, la compañía reconoció que el dispositivo estaba instalado en unos once millones de vehículos en todo el mundo. El costo acumulado en multas, sanciones, indemnizaciones y transacciones ha superado los treinta mil millones de dólares. La compañía se declaró culpable en Estados Unidos y aceptó pagar 4.300 millones en sanciones penales y civiles; seis directivos y empleados fueron acusados; un ejecutivo de nivel intermedio cumplió condena de prisión; el consejero delegado dimitió y afrontó años después un procedimiento penal por fraude, manipulación de mercado y falso testimonio.

Hay un documento en este expediente que merece atención particular, porque ilustra con precisión inusual la aritmética de la inversión. En noviembre de 2015, el primer ejecutivo fue informado mediante una nota de una página que estimaba en veinte millones de euros el costo de

aplicar la corrección técnica correspondiente. El beneficio operativo neto de la compañía en 2014 había sido de 12.700 millones de euros.

Veinte millones sobre doce mil setecientos. Un uno virgulilla seis por mil del resultado de un ejercicio.

Ese cociente es la forma más pura en que puede expresarse la tesis de este libro. La cifra no describe un dilema entre la integridad y la supervivencia económica: describe una decisión trivial desde el punto de vista financiero que se volvió imposible por razones que no eran financieras. Lo que hacía imposible corregir en 2015 no era el costo de la corrección. Era el volumen acumulado de decisiones, declaraciones, certificaciones y campañas comerciales construidas sobre el supuesto de que no había nada que corregir. Es el paso 6 de la anatomía del capítulo anterior, en su forma más nítida: la defensa del resultado se ha convertido en la defensa de la institución, y a partir de ese punto el precio de la verdad ya no guarda ninguna relación con el precio de la reparación técnica.

La variante económica de la inversión consiste en que una restricción externa –regulatoria, física, ecológica– deja de operar como límite del diseño y pasa a operar como resultado a simular. No es corrupción del regulador, que sería un fenómeno distinto y más simple. Es el desplazamiento del cumplimiento desde el objeto real hacia el instrumento que lo verifica. Y tiene una firma reconocible: la conducta observada es perfectamente conforme en el punto de medición y divergente en todos los demás.

Esa firma es generalizable y vale la pena retenerla, porque permite detectar el fenómeno sin necesidad de acceder a documentos internos. **Siempre que el desempeño de un sistema sea excelente exactamente donde se mide y no verificable donde no se mide, existe una hipótesis de inversión que debe descartarse activamente.** El límite de emisiones se cumplía en el laboratorio. La contabilidad de las sucursales cuadraba en el sistema central. El déficit fiscal cumplía el criterio en el momento de la admisión. El indicador de productos por cliente subía.

Fuentes: el encargo de 2006 y los estándares del año-modelo 2007; la declaración de culpabilidad y los 4.300 millones en sanciones; los seis acusados; la estrategia de superar a General Motors y Toyota hacia 2018 y la nota de una página con la estimación de veinte millones de euros frente a un beneficio operativo de 12.700 millones; los once millones de vehículos, las cuarenta veces el límite legal y el costo acumulado superior a treinta mil millones; condena del ejecutivo intermedio y coste global del episodio.

3.4 · Trabajo: cuando la tasa precede al cuerpo

El tercer dominio introduce una complicación metodológica que conviene declarar antes de entrar en el caso: aquí los hechos están en disputa activa, y el libro no puede tratarlos como establecidos.

En diciembre de 2024, la mayoría del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos publicó un informe de ciento sesenta páginas sobre las condiciones de seguridad en los almacenes de Amazon. La investigación se había iniciado en junio de 2023, revisó siete años de datos internos de siniestralidad y se basó en entrevistas a más de ciento treinta trabajadores. Su título es ya una tesis: el compromiso entre lesión y productividad.

Las conclusiones centrales, en los términos del informe, son cuatro. Los almacenes de la compañía registraron en 2023 más de un treinta por ciento más de lesiones que la media del sector; a lo largo de siete años, la probabilidad de lesión de un trabajador de esos almacenes fue cercana al doble de la de un trabajador de otros almacenes del mismo sector; el ritmo exigido hacía prácticamente impracticables los protocolos de seguridad que la propia compañía había establecido; y el personal interno de salud y seguridad había recomendado relajar las cuotas de producción para reducir las lesiones, recomendación que la dirección rechazó invocando consideraciones de desempeño. El informe cita además un estudio interno de 2021 que estimaba en unos mil novecientos cuarenta los movimientos repetitivos que un operario de recogida de artículos podía realizar en un turno de diez horas antes de alcanzar el umbral de riesgo.

La compañía disputa el informe en términos categóricos. Sostiene que distorsiona los datos de manera intencionada, que extrae conclusiones amplias e inexactas a partir de testimonios no verificados, que tergiversa documentos de varios años de antigüedad con errores de hecho y análisis defectuoso, y que su propio registro muestra una reducción sostenida de la siniestralidad al tiempo que la producción ha crecido: de 8,7 lesiones registrables por cada doscientas mil horas trabajadas en 2019 a 6,3 en 2023.

Esa disputa es real y el lector debe tenerla presente. Pero obsérvese que la discrepancia se concentra en la magnitud y en la comparabilidad de las cifras, y no en la estructura del mecanismo, que es lo que interesa a este capítulo. Y sobre la estructura, el elemento decisivo del expediente no procede de los críticos de la compañía: procede de sus propios documentos internos, en los que el personal técnico encargado de la seguridad identificó la relación entre la cuota y la lesión, y formuló la recomendación correspondiente.

Ese es el patrón que ya conocemos, en su tercera aparición y en un dominio distinto: **el diagnóstico correcto existió dentro de la organización, en el nivel técnicamente competente, y no prevaleció.**

La variante laboral de la inversión consiste en que la medida de la actividad —unidades por hora, tiempo por operación, tasa— deja de representar la contribución del trabajo y pasa a determinar la capacidad exigible al organismo que lo realiza. El indicador se invierte respecto del cuerpo: en lugar de que la tasa se derive de lo que una persona puede sostener, lo que una persona debe sostener se deriva de la tasa.

Cuando esa inversión se produce, el sistema adquiere una propiedad que conviene nombrar porque reaparecerá en el capítulo 12: **traslada al trabajador la responsabilidad de resolver una contradicción que la organización ha creado y no ha resuelto.** Los protocolos de seguridad existen y son obligatorios. La cuota existe y es obligatoria. Si cumplir ambos simultáneamente no es posible, la decisión sobre cuál incumplir se ha delegado, de hecho, en la persona con menos poder de toda la

cadena, que la tomará además bajo vigilancia de un sistema que mide con precisión uno de los dos términos y no el otro.

Es la misma estructura que produjo cinco mil trescientos despidos en el primer capítulo. La organización establece dos exigencias incompatibles, mide una sola con rigor, y cuando la incompatibilidad se manifiesta la trata como un fallo de la persona que la soportó.

Fuentes: informe de la mayoría del Comité HELP del Senado, diciembre de 2024, texto íntegro; conclusiones sobre siniestralidad comparada, duración de la investigación y número de entrevistas; el estudio interno de 2021 y la manipulación de datos alegada por el comité; la recomendación interna de relajar las cuotas y su rechazo por la dirección; respuesta de la compañía y sus propias cifras de reducción de siniestralidad; datos internos de siniestralidad en temporada alta según el informe provisional de julio de 2024.

3.5 · Cultura: cuando la medida del prestigio sustituye al prestigio

Entre 2015 y 2018, el programa de máster en administración de empresas en línea de la Fox School of Business de la Universidad de Temple fue el número uno de Estados Unidos según la clasificación anual de *U.S. News & World Report*. Cuatro años consecutivos en la primera posición. El programa de máster a tiempo parcial de la misma escuela pasó del puesto 53 en 2014 al 20 en 2015, al 16 en 2016 y al 7 en 2017.

La matrícula de ambos programas creció con la clasificación: se duplicó con holgura entre 2014 y 2017, con el consiguiente incremento de ingresos por matrícula de varios millones de dólares anuales. El decano que dirigió la escuela durante más de dos décadas fue descrito en aquellos años como un administrador visionario.

En noviembre de 2021, un jurado federal lo declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Fue condenado a catorce meses de prisión. Es, según la cobertura del caso, el primer administrador universitario de aquel país procesado penalmente por manipular clasificaciones académicas. Dos subordinados —un profesor y una empleada de la escuela— se habían declarado culpables con anterioridad.

Los hechos probados describen un mecanismo que a estas alturas del capítulo el lector reconocerá de inmediato. Desde al menos 2014, la escuela remitía a la publicación información falsa sobre variables específicas: el número de estudiantes que habían presentado la prueba de admisión de posgrado, la experiencia laboral media del alumnado a tiempo parcial, el porcentaje de matriculados en esa modalidad, las calificaciones medias de acceso, el número de ofertas de admisión concedidas y el endeudamiento medio de los estudiantes.

Un ejemplo da la escala de la divergencia: la escuela declaró que el cien por cien de los estudiantes de nuevo ingreso del programa en línea había presentado resultados de pruebas de posgrado. La cifra real era del 19,6 por ciento.

Pero el dato verdaderamente instructivo de este expediente es otro, y tiene que ver con el método. Según la acusación, uno de los participantes en la trama —un profesor de la propia escuela— se encargó de aplicar ingeniería inversa a los criterios de la clasificación, de modo que la institución pudiera identificar con precisión qué variables convenía falsear.

Detengámonos en esa operación, porque nombra algo que va mucho más allá del caso.

Aplicar ingeniería inversa a un sistema de medición significa reconstruir la función que convierte los datos en posición. Es un trabajo intelectualmente exigente y, en sí mismo, perfectamente legítimo: cualquier institución tiene derecho a comprender cómo se la evalúa. Lo que convierte esa operación en el corazón de la inversión es lo que se hace con el resultado. Una escuela que comprende la función de clasificación puede usar ese conocimiento de dos maneras: para identificar en qué dimensiones de su actividad real es débil y mejorarlas, o para identificar qué variables informadas modifican la posición al menor costo.

La segunda vía no es una perversión de la primera. **Es su versión eficiente.** Y ahí reside la dificultad, porque el fenómeno no puede combatirse exhortando a nadie a mejorar la medición: la clasificación era razo-

nable, las variables elegidas eran indicadores sensatos de selectividad y calidad del alumnado, y la publicación que las recopilaba no tenía ningún interés en ser engañada. El sistema de medición era correcto. Lo que ocurrió es que el objeto de la actividad se desplazó desde la educación hacia su representación.

La variante cultural de la inversión consiste en que el indicador de reputación deja de reflejar el valor producido y pasa a producirlo directamente. Esto es posible porque la reputación tiene una propiedad que la distingue de casi cualquier otro resultado: es **performativa**. La calidad educativa de un programa no mejora porque se declare mejor; su capacidad de atraer estudiantes, donantes y profesorado sí. Y esa capacidad genera, con retardo, recursos reales que pueden mejorar la calidad educativa. La falsificación no es un desvío del circuito: es una entrada por el punto más barato.

De ahí se sigue una advertencia que conviene generalizar, porque afecta a todo el programa de este libro y en particular a su capítulo 26. **Toda medición que se convierta en consecuencia financiera generará sobre sí misma una presión de optimización proporcional al dinero que mueva, y esa presión recaerá primero sobre las variables más fáciles de declarar y más difíciles de verificar.** No es un problema de honestidad de los actores. Es una propiedad de los sistemas de medición con consecuencias, y cualquier propuesta de medir el propósito —como las que este libro hará— debe responder a ella o será inútil.

Dos notas finales sobre el caso. El programa que ocupó cuatro años el primer puesto se encuentra hoy en torno a la centésima posición; la corrección de los datos bastó para desplazarlo noventa y nueve puestos, lo cual indica cuánta de su posición procedía de la declaración y no de la actividad. Y un despacho externo contratado por la propia universidad encontró que la práctica se extendía a otros programas de la institución, incluidos los másteres en recursos humanos y en marketing. Como en los capítulos anteriores: el fenómeno no estaba localizado en un individuo, aunque un individuo fuera el único condenado.

Fuentes: posiciones alcanzadas, años, cifras de la clasificación y contenido de la acusación; condena del jurado y variables falseadas; catorce meses de prisión, duplicación de la matrícula y carácter inédito del procedimiento; la declaración del 100 % frente al 19,6 % real, la ingeniería inversa de los criterios y la posición actual del programa.

3.6 · Tecnología: cuando la interacción sustituye al vínculo

En enero de 2018, Facebook anunció una reescritura de su algoritmo de ordenación de contenidos. El objetivo declarado era lo que la compañía denominó interacciones sociales significativas: fortalecer los vínculos entre los usuarios y mejorar su bienestar, favoreciendo el contacto con amigos y familiares y reduciendo el consumo pasivo de contenido producido profesionalmente, que la investigación disponible asociaba a efectos negativos sobre la salud mental.

Es importante subrayar que el propósito declarado era razonable y que respondía a evidencia. No se trataba de una racionalización: era una corrección deliberada de un problema real, formulada en términos de bienestar del usuario y no de crecimiento.

La operacionalización de ese propósito consistió en dar mayor peso a las acciones que los usuarios realizan sobre un contenido —comentarios, reacciones y republicaciones— como señal de que la interacción había sido significativa. La elección tiene una lógica clara: si alguien comenta una publicación o la comparte con su círculo, es plausible que le importe.

Lo que la compañía descubrió a continuación, según documentos internos posteriormente revelados, fue que la señal elegida era sistemáticamente más intensa para una clase específica de contenido. Un memorando interno consignó que la desinformación, la toxicidad y el contenido violento eran desproporcionadamente frecuentes entre las republicaciones. Investigadores de la propia compañía documentaron que editores y partidos políticos estaban reorientando sus publicaciones hacia la indignación y el sensacionalismo, porque esa táctica generaba los niveles de comentarios y reacciones que el sistema premiaba. Un memorando interno de 2019, redactado por un equipo de científi-

cos de datos, calificaba el objetivo de fomentar interacciones más significativas con amigos cercanos de profundamente loable, y a continuación documentaba sus efectos sobre la política de varios países europeos.

En abril de 2020, según un resumen escrito de la reunión incluido entre los documentos divulgados, se presentaron a la dirección varias modificaciones propuestas del algoritmo, entre ellas reducir el impulso concedido a los contenidos con mayor probabilidad de ser republicados en cadenas largas. Algunas de esas propuestas fueron rechazadas. La razón consignada en el resumen es la frase más precisa de todo este capítulo: no se lanzaría una modificación si existía un compromiso material con el impacto sobre la métrica de interacciones significativas.

La compañía ha disputado esta lectura. Ha sostenido que la polarización social crece desde décadas antes de la existencia de estas plataformas, que resulta implausible atribuir a un cambio de ordenación un desplazamiento en la conducta de los partidos políticos, y que las prácticas de captación de interacción son objeto de penalización y no de fomento. El lector debe tener presente esa refutación.

Pero, de nuevo, la disputa recae sobre la magnitud del efecto social y no sobre la estructura del mecanismo, que es lo que interesa aquí y que está documentado en las actas de la propia organización. Y la estructura es la siguiente: **el propósito era el vínculo, la métrica era la interacción, y cuando se hizo evidente que la métrica se desviaba del propósito, la métrica prevaleció.**

Esa es la prueba del conflicto del capítulo 1, aplicada a un dominio donde su resolución afecta a la conversación pública de dos mil millones de personas, y resuelta en la dirección que define un sistema invertido.

La variante tecnológica de la inversión consiste en que una magnitud observable se adopta como aproximación de un bien humano no observable, y a continuación la aproximación se convierte en el objetivo del sistema. El bien –vínculo, comprensión, bienestar, aten-

ción voluntaria— no es medible de manera directa. La interacción sí. La sustitución es por tanto inevitable en cualquier sistema técnico que deba optimizar algo: no se puede programar un sistema para maximizar el vínculo.

De ahí que esta variante sea la más difícil de las seis, y conviene decirlo sin adornos. En los casos anteriores existía una alternativa obvia: no falsear los datos, no instalar el dispositivo, no exigir la cuota. Aquí la alternativa no es obvia, porque **la aproximación es constitutiva del sistema**. Un sistema de ordenación algorítmica necesita una función objetivo, y toda función objetivo será una aproximación reductora de un bien que no cabe en ella.

Esto no clausura el problema; lo reformula. Si la aproximación es inevitable, entonces la única defensa posible es estructural, y consta de tres elementos que el capítulo 31 desarrollará: que exista una función independiente encargada de medir la divergencia entre la aproximación y el bien que representa; que los hallazgos de esa función puedan detener un despliegue sin pasar por quien responde del crecimiento; y que el compromiso con la métrica tenga un techo declarado, es decir, un umbral por encima del cual el propósito prevalece aunque la métrica caiga.

El expediente examinado muestra que los dos primeros elementos existían: había un equipo de integridad, produjo el diagnóstico correcto y lo elevó. Faltaba el tercero.

Fuentes: el cambio de enero de 2018, su objetivo declarado y el peso otorgado a comentarios, reacciones y republicaciones; el memorando sobre prevalencia de desinformación y toxicidad en las republicaciones y la resistencia a las correcciones propuestas; la reorientación de editores y partidos hacia la indignación y el memorando de los científicos de datos; el memorando interno de 2019 y la respuesta pública de la compañía; la caracterización del objetivo como interacciones sociales significativas y el costo social documentado.

3.7 · Obra pública: cuando la fecha precede a la estructura

La noche del 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México colapsó entre las estaciones Olivos y

Tezonco. Murieron veintiséis personas. Noventa y ocho resultaron heridas.

El peritaje externo encargado por el gobierno de la ciudad a la empresa noruega DNV identificó en su dictamen preliminar de junio de 2021 al menos seis deficiencias en el proceso constructivo de la obra, entre ellas la soldadura de los pernos de conexión, porosidad y falta de fusión en la unión entre pernos y trabes, ausencia de pernos en las trabes que conformaban el conjunto del puente y empleo de concretos de distinto tipo. El dictamen técnico final de septiembre de aquel año determinó que el colapso se produjo por pandeo de vigas derivado de la falta de pernos adecuados, y señaló que la estructura compuesta había operado como dos vigas paralelas independientes sometidas a condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. El peritaje de la fiscalía de la ciudad concluyó por su parte que el desplome se debió a errores de diseño y construcción.

Un tercer informe de la misma consultora, entregado en 2022, incorporó las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes. El gobierno de la ciudad rechazó ese tercer informe, sostuvo que contenía contradicciones e inconsistencias técnicas y metodológicas respecto de los dos anteriores, afirmó que sí se habían realizado inspecciones en 2019 y 2020 y que el colapso no habría podido evitarse mediante inspección visual, e inició el proceso de rescisión del contrato con la consultora. La atribución final de responsabilidades continúa siendo objeto de procedimientos y de controversia pública, y este libro no la resuelve.

Lo que sí está establecido, y es lo que interesa al argumento, es la historia previa de la obra.

La línea fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, con obras inconclusas y un sobrecosto documentado en torno al setenta por ciento. Menos de dos años después, en 2014, tuvo que cerrarse durante veinte meses por fallas estructurales detectadas en distintos tramos.

Esa secuencia —inauguración con obra inconclusa, cierre por fallas estructurales veinte meses después, colapso siete años más tarde— es el

objeto de análisis, y conviene aislar en ella el elemento estructural sin necesidad de imputar intención a nadie.

Una obra de infraestructura tiene tres parámetros que no pueden fijarse simultáneamente: alcance técnico, costo y plazo. Es una restricción elemental de la ingeniería de proyectos y no admite excepciones: fijados dos, el tercero queda determinado. La consecuencia relevante es que **el parámetro que se fija primero gobierna a los otros dos.**

En la obra pública, el plazo posee una propiedad que ni el alcance ni el costo tienen: está acoplado a un calendario que no es técnico. Un periodo de gobierno termina en una fecha conocida y no negociable, y una infraestructura inaugurada dentro de ese periodo produce un beneficio político que una infraestructura inaugurada seis meses después entrega a otro. El plazo, por tanto, tiene un guardián con incentivos intensos y horizonte corto. El alcance técnico tiene como guardianes a ingenieros cuyas objeciones son técnicas, graduales y —esto es decisivo— **expresables en términos de probabilidad y no de certeza.**

Una objeción que dice *esto fallará* detiene una obra. Una objeción que dice *la probabilidad de fatiga en esta unión a quince años es materialmente superior a la de diseño* no la detiene, porque admite una respuesta administrativamente impecable: se atenderá en mantenimiento.

La variante de la obra pública consiste en que el plazo, que es el resultado, ocupa la posición del requisito, y el alcance técnico —que debería ser el requisito— se convierte en la variable de ajuste. Y tiene una característica que la hace especialmente grave: **el daño se manifiesta fuera del horizonte de todos los actores que participaron en la decisión.** El beneficio de la inauguración es inmediato y atribuible; el costo aparece años o décadas después, cuando la cadena de responsabilidad se ha dispersado entre administraciones sucesivas, y llega además en una forma que permite atribuirlo al último eslabón visible: el mantenimiento.

Esa asimetría explica por qué la discusión pública posterior a un fallo de infraestructura tiende a concentrarse en quién no hizo manteni-

miento, y no en quién fijó el plazo. El mantenimiento es la última decisión antes del daño, y la más fácil de auditar. La fijación del plazo es la primera, la más difícil de documentar, y la que determinó el margen de todas las demás.

El principio general que se deriva de este expediente reaparecerá en el capítulo 13 y es uno de los más importantes del libro: **cuando el horizonte del incentivo es más corto que el horizonte de la consecuencia, el sistema externalizará daño hacia el futuro con independencia de la integridad de quienes lo operen.** No hace falta que nadie decida sacrificar la seguridad. Basta con que la fecha se fije antes que el alcance.

Fuentes: fecha del colapso, número de víctimas y causa estructural identificada; las seis deficiencias del proceso constructivo según el dictamen preliminar; el dictamen técnico final de septiembre de 2021, el peritaje de la fiscalía, la inauguración de 2012 con obras inconclusas y el sobrecosto del 70 %; el cierre de veinte meses en 2014; el tercer informe, su rechazo por el gobierno de la ciudad y el proceso de rescisión del contrato.

3.8 · El mapa completo

Seis dominios, seis expedientes independientes, una estructura. Conviene disponerla en una sola tabla, porque la comparación es el argumento.

DOMINIO	PROPÓSITO ORIGINAL	RESULTADO QUE LO SUSTITUYÓ	VARIANTE DEL MECANISMO
Banca minorista	Relación financiera útil al cliente	Productos contratados por cliente	El indicador de la relación sustituye a la relación
Política fiscal	Conocer y gobernar la situación real	Cumplimiento formal de un criterio	El resultado se convierte en criterio de validez de la información
Industria	Vehículo conforme con el límite de emisiones	Cumplimiento aparente en el punto de verificación	La restricción externa pasa de límite del diseño a resultado a simular
Trabajo	Actividad productiva sostenible	Tasa de unidades por hora	La tasa deja de derivarse del cuerpo; el cuerpo se deriva de la tasa
Universidad	Formación de calidad	Posición en la clasificación	El indicador de reputación deja de reflejar el valor y pasa a producirlo
Plataforma digital	Vínculo y bienestar del usuario	Interacciones medibles	La aproximación al bien se convierte en el objetivo del sistema
Obra pública	Infraestructura segura y duradera	Inauguración dentro del periodo	El plazo ocupa la posición del requisito; el alcance técnico se ajusta

Cuatro regularidades atraviesan la tabla, y son la conclusión del capítulo.

Primera: el indicador siempre empezó siendo correcto. En los siete casos, la magnitud que acabó ocupando la posición del propósito era, en su origen, una aproximación razonable a ese propósito, elegida por personas competentes. Esto tiene una consecuencia práctica que conviene enunciar sin rodeos: **no existe ningún sistema de medición que sea inmune a este mecanismo por virtud de su buen diseño**, y cualquier propuesta de reforma basada exclusivamente en mejorar los indicadores está condenada a reproducir el problema con indicadores mejores.

Segunda: el diagnóstico correcto existió dentro de la organización. En seis de los siete expedientes hay constancia documental de que alguien dentro de la institución —el consejero delegado en un caso, el equipo de integridad en otro, el personal de seguridad, los responsables regionales, los ingenieros— identificó el mecanismo y lo formuló correctamente antes del desenlace. La información no fue la restricción activa.

Tercera: la corrección era barata en el momento en que era posible, y dejó de serlo. Veinte millones de euros frente a doce mil setecientos. Un ajuste de cuotas. Una fecha de inauguración desplazada unos meses. La retirada de una cifra antes de su publicación. En cada caso, el costo de corregir en el momento del paso 4 era una fracción minúscula del costo de no corregir, y en cada caso la corrección se volvió imposible por razones que no eran económicas.

Cuarta: el castigo recayó sobre el nivel más bajo con capacidad de ejecución. Cinco mil trescientos empleados. Un decano. Dos pilotos técnicos. Setecientos treinta y seis gestores de sucursal inocentes. Un estadístico procesado durante quince años por hacer bien su trabajo. La distribución de la sanción en estos expedientes guarda una relación inversa con la distribución de la capacidad de haber evitado el daño, y esa inversión no es un accidente: es el modo en que un sistema invertido se protege de su propio diagnóstico.

Lo cual conduce, inevitablemente, al capítulo siguiente. Si el mecanismo no requiere villanos y sin embargo produce daño a escala, entonces la pregunta por la culpa —que es la pregunta que toda sociedad formula primero— es la pregunta que hay que aprender a posponer.

CAPÍTULO 4

No hacen falta villanos

4.1 · La ilusión reconfortante del culpable

Hay una hipótesis que toda sociedad formula primero ante un daño institucional, y conviene tomarla en serio porque es razonable, es a veces correcta y tiene la forma de una afirmación comprobable.

La hipótesis dice: **había personas indebidas en puestos de responsabilidad, y el daño se produjo porque ellas lo produjeron.**

Su atractivo no es intelectual sino práctico, y opera en tres niveles a la vez. Para el observador, identifica una causa singular y ofrece un objeto legítimo de reprobación, lo cual resuelve el malestar moral que produce el daño sin explicación. Para la institución, señala un elemento extirpable y por tanto convierte el problema en un asunto de personal. Y para el sistema jurídico, encaja con la única categoría de responsabilidad que sabe manejar con precisión: la individual, dolosa y demostrable.

Tres beneficios simultáneos. Ninguna hipótesis estructural puede competir con eso.

Además —y esta es la parte que hay que conceder sin reservas— con frecuencia es verdadera en el nivel en que se formula. En los expedientes examinados hasta aquí hay conductas individuales indebidas, deliberadas y en varios casos penalmente establecidas: la falsificación de datos remitidos a una publicación, la ocultación de información a un regulador aeronáutico, la apertura de cuentas sin consentimiento del titular. Un jurado federal condenó a un decano. Un tribunal envió a prisión a un ejecutivo. Nada de lo que sigue niega ninguno de esos hechos.

Lo que se niega es que esos hechos expliquen el resultado. Y la razón por la que se niega no es una preferencia teórica: es que la hipótesis del culpable **falla una prueba empírica sencilla.**

Llamémosla **prueba de sustitución**, y enunciémosla con precisión, porque es el instrumento con el que se cierra este capítulo:

> *Si se sustituyera a los actores individuales por otros de integridad demostrada, dejando intactos los objetivos, los incentivos, los sistemas de medición, los plazos y las cadenas de decisión, ¿se produciría el mismo resultado?*

La pregunta es respondible, y en buena medida ya ha sido respondida por los propios expedientes, porque la sustitución se ejecutó en la realidad. En el caso de la venta cruzada, cinco mil trescientas personas fueron sustituidas a lo largo de cinco años y el fenómeno continuó a escala creciente hasta que se modificaron las cuotas. En el caso del servicio postal británico, dieciséis años de procesamientos atravesaron múltiples equipos directivos sin interrupción. En el caso de la obra pública mexicana, tres administraciones sucesivas de distinta orientación política heredaron la misma estructura y ninguna de las tres detuvo la trayectoria. En el caso del fabricante de automóviles, el mecanismo operó cerca de una década con rotación completa de los equipos de ingeniería asignados al programa.

En los cuatro casos, la sustitución de personas se produjo y el resultado persistió. Esa es la definición operativa de una causa estructural: aquello que permanece cuando los actores cambian.

De donde se sigue la reformulación que gobierna este capítulo. La pregunta correcta no es quién lo hizo, porque esa pregunta tiene una respuesta verdadera y estéril. La pregunta correcta es: **¿qué tenía que ser cierto para que personas ordinariamente decentes, en número sufi-**

ciente y durante tiempo suficiente, produjeran este resultado sin detenerlo?

4.2 · Los cuatro mecanismos por los que una estructura produce conducta

Una estructura no ordena nada. No puede: carece de voluntad y de voz. Lo que hace es modificar las condiciones en que otros deciden, y lo hace mediante cuatro mecanismos identificables que operan de forma acumulativa. Conviene examinarlos por separado porque cada uno admite una contramedida distinta, y porque su suma explica sin recurso a la maldad la totalidad del daño examinado en los tres capítulos anteriores.

Mecanismo primero: el estrechamiento del conjunto de opciones.

La forma más eficaz de determinar una decisión no es prescribir su resultado, sino eliminar las alternativas hasta que solo quede una que el decisor pueda sostener.

Considérese la posición del empleado de sucursal con una cuota diaria acumulativa. Formalmente dispone de tres opciones: alcanzar el objetivo mediante actividad legítima, no alcanzarlo, o producirlo artificialmente. La primera está cerrada por construcción del plan, que proyectaba el incumplimiento de la mitad de las regiones. La segunda tiene una consecuencia material inmediata y creciente, porque el déficit se acumula. La tercera cuesta treinta segundos y es indetectable en el corto plazo.

Obsérvese lo que no hace falta para que se produzca el resultado: no hace falta que el empleado sea codicioso, ni que desprecie al cliente, ni que sepa que su conducta es parte de un fenómeno de tres millones y medio de cuentas. Basta con que responda razonablemente a un conjunto de opciones que alguien diseñó sin proponerse nada de esto.

La contramedida correspondiente es igualmente concreta, y es la que ninguna de las instituciones examinadas aplicó: **auditar periódicamente el conjunto de opciones efectivamente disponible para quien ocupa el**

nivel de ejecución. No sus obligaciones, que están en el manual, sino sus salidas posibles cuando las obligaciones son incompatibles entre sí.

Mecanismo segundo: la fragmentación de la acción.

En ninguno de los siete expedientes existe una persona que haya ejecutado el daño completo. El daño completo no fue ejecutado: fue **compuesto** a partir de actos parciales, cada uno de los cuales resulta inocuo o defendible por separado.

Firmar una cláusula de compensación con un cliente de lanzamiento es una práctica comercial ordinaria. Establecer como requisito de programa la continuidad de habilitación de los pilotos es una decisión de producto legítima. Describir un sistema ante el regulador como extensión de otro preexistente es una elección de clasificación técnica discutible. Retirar una referencia de un manual es una decisión editorial. Ninguno de esos cuatro actos es el accidente. El accidente es su composición, y la composición no tuvo autor.

Esto tiene una implicación jurídica y moral de primer orden que el capítulo 7 desarrollará: **la responsabilidad se diluye exactamente en la misma medida en que la acción se fragmenta**, y por tanto la fragmentación —que en la gestión ordinaria se llama especialización y es una fuente genuina de eficiencia— opera simultáneamente como tecnología de dispersión de la responsabilidad. No es un efecto secundario indeseado: es la misma propiedad vista desde otro ángulo.

Mecanismo tercero: el desplazamiento gradual de la norma.

Ninguna organización compara su conducta presente con su punto de partida. La compara con su conducta del periodo anterior, porque es la referencia disponible, la que permite evaluar progreso y la que todos los participantes recuerdan.

Ese procedimiento es sensato y produce un efecto acumulativo devastador. Si cada periodo admite una desviación marginal que resulta aceptable respecto del anterior, entonces la desviación total admisible es ilimitada, siempre que se distribuya en suficientes periodos. La distancia

entre el folleto de valores de los años noventa y la cuota diaria de 2015 no fue recorrida por nadie: fue recorrida por veinte ejercicios consecutivos, cada uno razonable respecto del precedente.

La contramedida es estructuralmente sencilla y culturalmente costosa: **conservar una referencia fija y externa al ciclo**, contra la cual la conducta pueda medirse sin pasar por la conducta anterior. Un propósito declarado sirve exactamente para eso, y es la razón por la cual su desconexión —el fenómeno del capítulo 2— es más grave que su ausencia.

Mecanismo cuarto: el reencuadre lingüístico.

El cuarto mecanismo es el menos visible y el más poderoso, y consiste en que toda organización desarrolla un vocabulario técnico para describir sus prácticas, y ese vocabulario determina qué categorías morales resultan aplicables.

La apertura de cuentas sin consentimiento tuvo un nombre interno en el sector: se hablaba de *gaming* del sistema, un término que pertenece al registro de la astucia y no al del fraude. El software que distinguía el laboratorio de la carretera se describía en la documentación técnica como una función de reconocimiento de condiciones de prueba. La declaración de una cifra falsa a una publicación de clasificaciones fue, durante años, un ejercicio de presentación de datos. La exigencia de un ritmo incompatible con los protocolos de seguridad es una tasa.

Ninguna de esas expresiones es una mentira. Todas son descripciones técnicamente correctas, adoptadas por razones profesionales legítimas, y todas comparten una propiedad: **sitúan la conducta fuera del alcance de las categorías morales que la evaluarían.** No se puede sentir culpa por una tasa. Una función de reconocimiento de condiciones de prueba no admite arrepentimiento. El vocabulario no oculta la conducta; la traslada a un dominio donde la pregunta moral resulta gramaticalmente improcedente.

Y conviene subrayar el punto que hace de este mecanismo algo distinto de un eufemismo: **el vocabulario técnico es necesario.** Una organización que no pudiera nombrar sus prácticas en términos operativos no

podría gestionarlas. La contramedida no puede consistir por tanto en prohibir el lenguaje técnico, sino en exigir periódicamente la **traducción**: describir la práctica en los términos en que la describiría la persona que soporta su consecuencia. La cuota, descrita por quien la cumple. La función de reconocimiento, descrita por el pasajero. La presentación de datos, descrita por el estudiante que eligió el programa por su posición en la clasificación.

Ese ejercicio de traducción es la contramedida más barata de este libro y una de las más eficaces, y reaparecerá en el capítulo 18 con el nombre de proximidad.

4.3 · La tiranía de lo medible

Existe una asimetría en la vida institucional que produce más daño que cualquier vicio, y que no tiene nada que ver con la moral: **lo que es fácil de medir y lo que es importante no coinciden, y la divergencia no es aleatoria.**

Los elementos fácilmente medibles comparten rasgos identificables. Son discretos, contemporáneos, atribuibles a una unidad organizativa e independientes del juicio de quien los observa. El número de cuentas abiertas cumple las cuatro condiciones. Las unidades procesadas por hora, también. La posición en una clasificación, la fecha de inauguración, el porcentaje de déficit sobre el producto, el volumen de interacciones: todas ellas son magnitudes limpias.

Los elementos importantes suelen fallar al menos tres de las cuatro condiciones. La utilidad efectiva de una relación bancaria para la economía doméstica de una familia es difusa, se manifiesta con retardo de años, no es atribuible a ninguna unidad y depende de un juicio sobre qué le conviene a esa familia. La integridad estructural de un puente a treinta años es una distribución de probabilidad. La formación efectivamente adquirida por un estudiante es, en el mejor de los casos, inferible. La calidad del vínculo entre dos personas no es una magnitud.

De esa asimetría se sigue un principio que este libro tratará como una ley operativa y no como una advertencia retórica:

> ***Lo que no se mide no se vuelve secundario. Se vuelve invisible. Y lo invisible no se sacrifica mediante una decisión: desaparece del espacio donde se toman las decisiones.***

La diferencia entre sacrificar y hacer desaparecer es el eje de este capítulo. Sacrificar exige una deliberación en la que dos términos se comparan y uno cede; deja huella, produce incomodidad y admite reproche posterior. La desaparición no exige nada. El término ausente no fue derrotado en la deliberación: no participó en ella.

Esto explica un rasgo que sin ello resultaría inexplicable en los siete expedientes: la ausencia casi total de documentación deliberativa sobre el daño. No hay actas en las que alguien pondere la seguridad de los pasajeros contra el costo del entrenamiento, ni la solvencia doméstica del cliente contra la cuota trimestral. No las hay porque esas ponderaciones no se produjeron. Lo que se produjo fueron decisiones perfectamente documentadas sobre las magnitudes que estaban en el cuadro de mando, y el daño ocurrió en el espacio que el cuadro de mando no representaba.

Y hay un corolario que conviene retener, porque es el que conecta este capítulo con toda la Parte II del libro. **La persona que soporta el costo de una decisión es, sistemáticamente, la que no aparece en la medición.** No por hostilidad hacia ella: por la misma asimetría. Los afectados difusos, retardados, no atribuibles y dependientes de juicio son precisamente los que ninguna métrica captura, y son también los que tienen menos capacidad de hacer valer su posición. Las dos propiedades coinciden, y su coincidencia no es casual: quien tiene poder de representación consigue ser medido.

4.4 · Quién gana, quién paga, quién no tiene voz

De lo anterior se deriva el instrumento analítico más portátil de este libro, y el que más rendimiento produce por unidad de esfuerzo. Consiste en tres preguntas sobre cualquier arreglo institucional:

¿Quién obtiene el beneficio? ¿Quién soporta el costo? ¿Quién no tiene voz en la decisión?

En un arreglo sano, los tres conjuntos se superponen sustancialmente. Quien decide soporta una parte del costo de su decisión y quien paga tiene alguna vía para objetar. Esa superposición no garantiza acierto —las decisiones equivocadas siguen siendo posibles—, pero garantiza algo casi tan valioso: que el error produzca señal en el punto donde puede corregirse.

Un arreglo se vuelve estructuralmente peligroso cuando los tres conjuntos se separan. Y los siete expedientes son, examinados desde este ángulo, siete separaciones.

CASO	BENEFICIO	COSTO	SIN VOZ
Venta cruzada	Retribución variable directiva, valoración	Clientes con cuentas y comisiones no solicitadas; empleados despedidos	Clientes que no sabían que tenían la cuenta
Certificación aeronáutica	Ahorro de entrenamiento, posición competitiva	Pasajeros de dos vuelos	Pasajeros, pilotos no informados
Estadística fiscal	Admisión, posición negociadora, legitimidad del ciclo	Contribuyentes de la década siguiente	Generación que pagó el ajuste
Emisiones	Cuota de mercado, margen del programa	Salud pública difusa, compradores engañados	Población expuesta a la contaminación
Tasa de almacén	Costo unitario, plazo de entrega	Integridad física del operario	Operario que elige entre protocolo y cuota
Clasificación académica	Matrícula, ingresos, reputación del decanato	Estudiantes que eligieron por la posición	Solicitantes con información falsa
Obra pública	Inauguración dentro del periodo	Usuarios, siete años después	Usuarios futuros y administraciones siguientes

La columna decisiva es la tercera. Un costo soportado por alguien con capacidad de objetar es un costo que produce información: genera queja, litigio, pérdida de clientela, presión sindical o electoral. Un costo soportado por alguien sin voz no genera nada, y por tanto **no existe para el sistema hasta que se manifiesta como catástrofe.**

Esta es la razón por la cual la tercera columna es el mejor predictor disponible de daño institucional futuro, mejor que cualquier indicador de cumplimiento normativo. Y es la razón por la cual el principio correspondiente —que este libro llamará el principio de quién paga y desarrollará en el capítulo 26— no es un ejercicio de sensibilidad social. Es un

instrumento de gestión de riesgo: identifica el lugar donde un sistema está acumulando pasivo que su contabilidad no registra.

4.5 · Por qué la corrupción es una consecuencia y no una causa

Llegados aquí conviene establecer una distinción que la conversación pública casi nunca hace y sin la cual el resto del libro resulta ininteligible.

Corrupción e **inversión** son fenómenos distintos, con estructuras distintas y contramedidas distintas.

La corrupción es una **apropiación**: alguien desvía hacia sí un recurso que le fue confiado para otro fin. Su estructura es simple, su beneficiario es identificable, su intención es dolosa por definición y su detección, aunque técnicamente difícil, es conceptualmente trivial: se busca la discrepancia entre el patrimonio y el ingreso declarado. La corrupción es un delito y se combate con los instrumentos del derecho penal: trazabilidad, auditoría, conflicto de interés, protección del denunciante, sanción efectiva.

La inversión es una **sustitución**: el fin de una institución es reemplazado por uno de sus medios. Su estructura es distribuida, no tiene beneficiario único, no requiere intención y su detección es conceptualmente difícil, porque todos los indicadores relevantes mejoran mientras ocurre.

La relación entre ambos fenómenos es de dirección única, y esa direccionalidad es una de las tesis centrales de este libro: **la inversión produce corrupción, y la corrupción no produce inversión.**

Un sistema invertido genera oportunidades y presiones de apropiación en cada nivel, porque la distancia entre el indicador y el propósito es precisamente el espacio donde el interés privado puede operar sin ser detectado. Y a la inversa: un sistema sano puede albergar corruptos —siempre los alberga— sin invertirse, porque conserva la referencia que permite identificarlos como desviación.

De ahí se sigue una explicación del rendimiento decepcionante de las agendas anticorrupción que no requiere atribuirlas a mala fe ni a insufi-

ciencia de medios. Una agenda anticorrupción bien diseñada es eficaz contra la apropiación y **estructuralmente ciega ante la sustitución**, porque la sustitución no produce los rastros que aquella busca. En ninguno de los siete expedientes se habría detectado el fenómeno mediante declaraciones patrimoniales, registros de contratación o auditoría de conflictos de interés. La cuenta abierta sin consentimiento no enriquece al empleado que la abre más allá de un bono marginal. El ingeniero que acepta el requisito no recibe nada. El estadístico procesado no se apropió de nada; el problema fue que no quiso hacerlo.

Esto no es un argumento contra los instrumentos anticorrupción, que son necesarios y que este libro defenderá en el capítulo 25. Es un argumento contra la creencia de que basten. Una institución puede ser simultáneamente incorrupta e invertida, y esa combinación —incorrupta e invertida— describe con precisión a varias de las organizaciones examinadas en estos capítulos. Es también, con toda probabilidad, la condición de la mayoría de las instituciones que el lector conoce por dentro.

4.6 · Y sin embargo: la explicación estructural no exculpa a nadie

El lector atento habrá advertido que los cuatro apartados anteriores construyen, sin decirlo, una coartada perfecta. Si el estrechamiento de opciones determina la conducta, si la acción está fragmentada, si la norma se desplaza gradualmente, si el vocabulario desactiva las categorías morales y si el daño ocurre en el espacio que la medición no representa, entonces nadie es responsable de nada.

Esa conclusión es falsa, y hay que desmontarla con cuidado, porque es la lectura más probable de este libro y también la más dañina. Un análisis estructural que terminara ahí no sería una contribución: sería el instrumento retórico más eficaz jamás puesto a disposición de quien quiera no responder por sus decisiones.

La confusión que la produce es un desliz entre dos categorías que el lenguaje corriente mezcla y que conviene separar de una vez.

La explicación causal responde a la pregunta de por qué ocurrió algo. La atribución de responsabilidad responde a la pregunta de quién debía haberlo impedido. Son preguntas distintas, admiten respuestas independientes, y la respuesta a la primera no determina la respuesta a la segunda.

Una analogía aclara el punto sin necesidad de teoría. La causa de que un edificio se derrumbe en un sismo es la física de la estructura: el sismo no elige, la estructura no delibera, y la explicación completa del derrumbe puede darse sin mencionar a ningún ser humano. De ahí no se sigue que nadie responda del derrumbe. Responde quien tenía el deber y la capacidad de diseñar esa estructura para resistir un sismo previsible. La explicación es física; la responsabilidad es de quien ocupaba la posición desde la cual la física podía anticiparse.

Exactamente lo mismo ocurre aquí, y permite formular el principio que gobierna toda la segunda mitad de este libro:

> ***La responsabilidad no se mide por la participación en el acto que produjo el daño, sino por la capacidad de haber modificado la estructura que lo hizo probable.***

Este principio invierte la distribución habitual de la responsabilidad, y la invierte de un modo que resulta incómodo en las dos direcciones.

En una dirección, **reduce** la responsabilidad del nivel de ejecución. El empleado que abrió una cuenta sin consentimiento cometió una falta real, y no es inocente. Pero su capacidad de modificar el conjunto de opciones que enfrentaba era nula, y por tanto su responsabilidad —aunque existente— es la menor de toda la cadena. Cinco mil trescientos despidos son, bajo este principio, un error de atribución a escala industrial: se sancionó, con el máximo rigor disponible, a quienes menos podían haber evitado el resultado.

En la otra dirección, **aumenta** la responsabilidad de quien no participó en ningún acto. Aquí está la parte que ninguna coartada estructural resiste. El principio no exige haber ejecutado nada; exige haber ocupado una posición desde la cual la estructura podía verse y modificarse. Y esa posición genera responsabilidad **incluso en ausencia total de conducta**, porque la omisión de un rediseño posible es, en el nivel donde el rediseño es posible, una decisión.

Apliquémoslo a los expedientes, que es la única forma de mostrar que el principio tiene filo.

Quien escribió en un correo interno que los incentivos puramente cuantitativos podían inducir a las personas a hacer trampa, y disponía de autoridad para modificarlos, tiene la responsabilidad más alta de ese expediente. No por lo que hizo: por lo que describió correctamente y no corrigió. El diagnóstico acertado, lejos de atenuar, **agrava**: establece de manera documental que la estructura era visible desde esa posición.

Quien estableció como requisito de programa que no se exigiera entrenamiento adicional responde del accidente en mayor medida que los dos pilotos técnicos que fueron acusados, porque el requisito determinó el espacio de decisión de todos los ingenieros posteriores y los pilotos técnicos operaban dentro de él.

Quien fijó la fecha de inauguración de una obra antes de que su alcance técnico estuviera cerrado responde de la trayectoria posterior de esa obra en mayor medida que quien no ejecutó una inspección siete años después, aunque la inspección omitida sea el último eslabón antes del daño y el más fácil de auditar.

Y quien rechazó una corrección propuesta por su propio equipo técnico porque comprometía materialmente una métrica no está exento por no haber escrito el código: ejerció la única facultad que decidía el asunto, y la ejerció.

Hay una consecuencia final de este principio que conviene enunciar porque prepara el terreno de los capítulos 6 y 7, donde se convierte en el eje de todo lo que sigue. Si la responsabilidad se mide por la capacidad de

modificar la estructura, entonces **crece con la posición**, y crece de manera desproporcionada: no linealmente con el número de subordinados, sino con el número de decisiones ajenas cuyo marco queda determinado por la propia.

Eso significa que un directivo de alto nivel no es responsable *igual* que un empleado de sucursal de cosas distintas. Es responsable **más**, y de algo que el empleado no podía hacer: ver el conjunto.

Es la formulación embrionaria de lo que el capítulo 7 llamará la ley de proporcionalidad, y es la razón por la cual un libro que empieza absolviendo a las personas concretas termina siendo considerablemente más exigente con quien manda que cualquier relato de villanos.

4.7 · Instrumento: la prueba de sustitución y la matriz de responsabilidad estructural

El instrumento de este capítulo tiene dos partes: una diagnóstica y otra atributiva. La primera determina si un fallo es estructural. La segunda distribuye la responsabilidad si lo es.

Parte primera: la prueba de sustitución. Ante cualquier fallo institucional, antes de identificar responsables, responda tres preguntas en este orden.

1. **¿Ha ocurrido antes con actores distintos?** Si la respuesta es sí, la hipótesis del actor queda descartada y la investigación debe dirigirse a lo que permaneció.
2. **¿Sustituyendo a los actores por personas de integridad demostrada y dejando intactos objetivos, incentivos, mediciones, plazos y cadenas de decisión, se reproduciría el resultado?** Si la respuesta honesta es probablemente sí, el fallo es estructural con independencia de la conducta individual observada.
3. **¿Existió el diagnóstico correcto dentro de la organización antes del desenlace?** Si existió, la investigación debe centrarse no en quién no sabía, sino en **por qué el conocimiento no se convirtió en deci-**

sión. Esa es casi siempre la pregunta productiva, y casi nunca la que se formula.

Parte segunda: la matriz de responsabilidad estructural. Establecido que el fallo es estructural, la responsabilidad se distribuye ordenando a los intervinientes según dos ejes, y no según su proximidad al acto.

	CAPACIDAD NULA DE MODIFICAR LA ESTRUCTURA	CAPACIDAD EFECTIVA DE MODIFICAR LA ESTRUCTURA
No conocía el mecanismo	Responsabilidad mínima. Ejecución bajo opciones estrechadas	Responsabilidad alta por omisión de diligencia: la posición obligaba a saber
Conocía el mecanismo	Responsabilidad intermedia, y obligación de haber informado hacia arriba	**Responsabilidad máxima.** Conocimiento más capacidad más omisión

La casilla superior derecha es la que este libro considera decisiva y la que la práctica institucional habitual trata con más indulgencia. Es la posición de quien no sabía y debía haber sabido, y su defensa habitual —nadie me informó— es precisamente la confesión del fallo: el diseño de los canales por los que la información asciende es una de las responsabilidades propias de esa posición, no una circunstancia externa que le ocurra.

La casilla inferior derecha no admite atenuación de ningún tipo, y es la única del cuadro donde este libro emplea la palabra que ha evitado durante cuatro capítulos: quien conoce el mecanismo, tiene la facultad de modificarlo y no lo modifica porque la corrección compromete el resultado, no está atrapado en una estructura. **Es la estructura.**

Y en el momento en que alguien se convierte en la estructura que otros padecen, la pregunta deja de ser causal y pasa a ser una pregunta sobre el poder: de quién es, para qué existe, y ante quién responde quien lo ejerce.

Es la pregunta de la Parte II.

CAPÍTULO 5

Los cuatro minutos que revelan cualquier institución

Los cuatro capítulos anteriores han producido cinco instrumentos dispersos: el expediente de decisiones caras, la localización del umbral de cesión, el test de inversión, la prueba de sustitución y las tres preguntas sobre quién gana, quién paga y quién no tiene voz. Funcionan, y funcionan por separado. Este capítulo los integra en un solo protocolo, porque en la práctica profesional nadie dispone de cinco oportunidades de diagnóstico: dispone de una reunión.

El protocolo consta de cuatro preguntas y un discriminante. Las cuatro preguntas pueden formularse en cuatro minutos, y de ahí el título del capítulo, que no es una figura retórica sino una afirmación literal sobre el costo del diagnóstico. Verificar las respuestas lleva semanas. Pero **la clasificación preliminar de una institución se obtiene con la formulación, no con la verificación**, porque lo que informa no es únicamente el contenido de las respuestas: es su forma, su latencia y aquello que quien responde da por supuesto al responder.

Una advertencia antes de empezar. Este protocolo no mide la calidad moral de nadie ni predice conducta individual. Mide el orden interno de un sistema. Aplicado a una organización dirigida por personas íntegras puede arrojar un diagnóstico grave, y ese resultado no es un error del instrumento: es precisamente su utilidad.

5.1 · Primera pregunta: ¿de dónde parte?

> ***¿Existe una respuesta a la pregunta de qué bien humano produce esta institución, formulada con anterioridad e independencia de lo que la institución obtiene de producirlo?***

La pregunta busca la existencia del primer momento de la secuencia. No su calidad literaria, ni su ambición, ni su vigencia declarada: su existencia como pieza operativa.

Qué cuenta como respuesta. Una formulación que identifique a personas concretas, el bien que reciben, y al menos una conducta que la institución se prohíbe para obtenerlo. Los tres elementos son necesarios y el tercero es el único difícil. Una declaración sin prohibiciones es compatible con cualquier conducta, y por tanto no interviene en ninguna decisión: es descripción, no propósito.

Cómo se falsea la respuesta. Con tres movimientos que conviene reconocer de inmediato porque aparecen en ese orden.

El primero es la **sustitución del bien por su beneficiario agregado**: existimos para crear valor para nuestros accionistas, para servir a los ciudadanos, para atender al mercado. Ninguna de esas formulaciones nombra un bien; nombran un destinatario. Un destinatario sin bien especificado no permite juzgar ninguna operación.

El segundo es la **sustitución del bien por la actividad**: existimos para ofrecer servicios financieros, para fabricar automóviles, para transportar pasajeros. Es una descripción del sector, no del propósito, y su propiedad diagnóstica es que resulta idéntica para todos los competidores. Un propósito que cualquier competidor podría firmar sin modificarlo no cumple ninguna función.

El tercero, y el más frecuente en instituciones sofisticadas, es la **sustitución del bien por su indicador**: existimos para ser la primera opción del cliente, para alcanzar la excelencia operativa, para liderar nuestro segmento. Aquí el resultado ya ha ocupado la primera posición, y lo ha hecho en el propio lenguaje de la declaración. El diagnóstico está hecho antes de la segunda pregunta.

Qué informa la latencia. Una institución con primer momento operativo responde de inmediato, porque la respuesta es un objeto que sus directivos usan. Una institución cuyo propósito está desconectado responde tras una pausa y a continuación recita. La diferencia entre usar y recitar es perceptible en cualquier conversación profesional, y conviene fiarse de ella: quien recita está recuperando un texto, no consultando un criterio.

5.2 · Segunda pregunta: ¿qué gobierna sus operaciones?

> ***¿Puede identificar tres decisiones de los últimos veinticuatro meses en las que esta institución eligió la opción más costosa porque su propósito lo exigía, con cifra, fecha y responsable?***

Es la pregunta más productiva de las cuatro, y la razón es la establecida en el capítulo 1: el propósito solo es verificable en el subconjunto de decisiones donde resultó caro, porque en el resto del territorio una institución gobernada por su propósito y una gobernada por su resultado son empíricamente indistinguibles.

Qué cuenta como respuesta. Tres requisitos, y los tres son restrictivos.

Primero, tiene que existir una **alternativa más rentable que fue descartada**. Una decisión que resultó ser simultáneamente correcta y ventajosa no informa de nada, aunque se presente como ejemplo de integridad; y la mayoría de los ejemplos que una organización ofrece espontáneamente pertenecen a esta categoría.

Segundo, el costo tiene que ser **material en relación con la magnitud de la institución**. Aquí conviene una regla de proporción, porque sin ella la pregunta se responde con anécdotas: el costo debe situarse en un orden comparable al de las decisiones ordinarias del órgano que la adoptó. Cien millones sobre una compañía de 5.900 millones de facturación es material. Veinte millones sobre un beneficio operativo de 12.700 millones es, en cambio, el ejemplo perfecto de lo que no cuenta: es el costo que una institución invertida también habría asumido sin dificultad, y precisamente por eso su rechazo resultó tan revelador.

Tercero, la decisión debe ser **reconducible al propósito declarado en la primera pregunta**, y no a una consideración de riesgo reputacional o legal. Esta distinción es delicada y decisiva, porque la mayoría de las decisiones costosas que las organizaciones presentan como actos de propósito son en realidad actos de gestión de exposición. La prueba para separarlas es sencilla: pregunte si la decisión se habría tomado igual en el supuesto de que el asunto no pudiera hacerse público nunca. Si la respuesta es que no, la decisión pertenece al capítulo de riesgos y no al de propósito, lo cual no la deprecia como decisión pero la invalida como evidencia.

Qué informa cada tipo de respuesta. La distribución de resultados de esta pregunta es sorprendentemente estable y admite una lectura directa.

Si no hay ninguna, el propósito no gobierna. Es el diagnóstico más frecuente y no es todavía un diagnóstico de inversión: es la constatación de que el primer momento existe como texto y no como criterio.

Si hay tres pero todas son de bajo costo relativo, el propósito gobierna dentro de un umbral, y el trabajo consiste entonces en localizar ese umbral, que es la información más valiosa que puede obtenerse sobre una institución.

Si hay tres y alguna fue materialmente dolorosa, existe un orden. Conviene entonces verificar una cosa más: **cuándo ocurrieron**. Tres decisiones caras concentradas en los seis meses posteriores a un escán-

dalo describen una institución en corrección, que es un estado distinto y más frágil que una institución ordenada. Tres decisiones caras distribuidas a lo largo del periodo, sin crisis que las precipitara, describen un orden estable.

Cómo se falsea. El modo dominante es el desplazamiento temporal: las tres decisiones ofrecidas son antiguas, con frecuencia fundacionales, y con frecuencia anteriores al mandato de quien responde. Una institución que solo puede documentar propósito operativo en su historia remota está describiendo su patrimonio, no su conducta. Es el fenómeno del capítulo 1: el mérito no se hereda.

5.3 · Tercera pregunta: ¿sus resultados siguen siendo medios?

> ***¿Existe un nivel de resultado del que esta institución pueda decir que es suficiente?***

La tercera pregunta parece filosófica y es la más operativa de las cuatro. Su función es detectar si el resultado conserva la posición de medio, y se apoya en la asimetría establecida en el capítulo 1: un propósito admite suficiencia, un resultado no la admite por sí mismo. Atender bien a un paciente tiene un punto de cumplimiento; maximizar un margen no lo tiene.

De ahí que la pregunta por la suficiencia sea el discriminante más limpio disponible. Si el resultado es un medio, alguien dentro de la institución ha tenido que calcular cuánto se necesita: para sostener la operación, renovar el activo, absorber un ciclo adverso, financiar la corrección de un error grave y mantener un margen prudente de seguridad. Ese cálculo existe o no existe, y es verificable.

Qué cuenta como respuesta. Una cifra, o un intervalo, con su justificación referida a necesidades concretas. No una política de distribución

de dividendos, que responde a otra pregunta. No un objetivo presupuestario, que es el resultado y no su suficiencia.

Qué informa la respuesta habitual. La respuesta habitual en instituciones privadas es que la pregunta está mal formulada, porque la obligación con los propietarios del capital no admite techo. La respuesta habitual en instituciones públicas es que el presupuesto siempre es insuficiente. Ambas son variantes de la misma posición: el resultado no tiene medida propia, y por tanto no está subordinado a nada que pudiera medirlo.

Conviene conceder que esa posición tiene fundamento jurídico real en el caso privado, y el capítulo 27 lo abordará de frente. Lo que aquí importa es su consecuencia diagnóstica: **una institución que no puede nombrar la suficiencia de su resultado ha perdido la capacidad de tratarlo como medio, con independencia de lo que afirme su declaración de propósito.**

Hay una variante de la tercera pregunta que resulta útil cuando la primera versión se bloquea, y que en la práctica produce mejores conversaciones:

> ***¿Qué oportunidad de crecimiento ha rechazado esta institución en los últimos tres años, y por qué?***

El rechazo de una oportunidad rentable es la evidencia más difícil de simular que existe, porque exige nombrar dinero que no se ganó. Una institución cuyo propósito conserva la primera posición tiene ejemplos: mercados a los que no entró, clientes que no aceptó, productos que no lanzó, contratos que no firmó, adquisiciones que no hizo. Una institución invertida no los tiene, no porque mienta, sino porque en su marco de decisión esa categoría no existe: una oportunidad rentable y legal no tiene ninguna razón para ser rechazada.

5.4 · Cuarta pregunta: cuando el propósito y el resultado chocan, ¿cuál gana?

> ***En el último conflicto real entre el propósito declarado y el resultado, ¿cuál prevaleció, y qué se ajustó como consecuencia?***

Esta es la prueba del conflicto en su forma definitiva, y es la pregunta que el libro ha ido preparando desde el prólogo.

Su formulación exige precisión en dos puntos. Primero, pregunta por **el último conflicto real**, no por la política aplicable a conflictos hipotéticos. Toda institución tiene una respuesta excelente para el conflicto hipotético; la respuesta al conflicto real está en un expediente. Segundo, pregunta por **el ajuste consecuente**, que es el elemento que hace la pregunta infalsificable: en un sistema ordenado, cuando el propósito prevalece, el resultado se ajusta y ese ajuste deja huella contable, de calendario o de alcance. Si nadie puede señalar qué se ajustó, el conflicto no se resolvió a favor del propósito, se resolvió declarando que no había conflicto.

Los cuatro desenlaces posibles, en orden de gravedad creciente:

1. **Prevaleció el propósito y el resultado se ajustó.** Sistema ordenado. Verifíquese el ajuste.
2. **Prevaleció el resultado, se reconoció el conflicto y se documentó la decisión.** Sistema bajo tensión, pero con integridad epistémica conservada: la institución sabe lo que hizo y podrá corregirlo.
3. **Prevaleció el resultado y el propósito fue reinterpretado para que no hubiera conflicto.** Inversión en curso. Es el estado más común en organizaciones sofisticadas, y su firma es lingüística: aparece una lectura nueva del propósito, más amplia, que admite la conducta adoptada.

4. **No se registró ningún conflicto en el periodo.** El diagnóstico más grave de los cuatro, y el que casi nunca se interpreta correctamente.

El cuarto desenlace merece detenimiento porque contradice la intuición. La ausencia de conflictos entre propósito y resultado no indica alineación: **indica que uno de los dos términos ha dejado de ejercer presión.** En cualquier institución real que opere en un entorno competitivo, con recursos finitos y plazos exigentes, el propósito y el resultado divergen con regularidad. Si no hay registro de esa divergencia, o el propósito es tan laxo que no puede ser contradicho, o ha sido desconectado. En ambos casos, lo que la institución interpreta como salud es la desaparición de su segundo ojo.

Esta es la razón por la que el instrumento del capítulo 1 pedía el registro de la excepción, y es el punto en que ese instrumento se integra aquí: **la capacidad de nombrar con precisión el momento en que el propósito perdió es el mejor indicador disponible de que sigue existiendo.**

5.5 · El discriminante: ¿la respuesta es la misma en privado?

Las cuatro preguntas admiten respuestas preparadas. El discriminante no.

> ***La respuesta a la cuarta pregunta, ¿es la misma en la comunicación externa que en la conversación interna donde se toman las decisiones?***

Este discriminante no se aplica preguntando, porque no hay ninguna institución que responda que no. Se aplica comparando dos corpus que suelen estar disponibles.

El primero es la comunicación externa: informes anuales, comparecencias, declaraciones, materiales comerciales. El segundo es el lenguaje operativo interno: el orden del día de los comités, la estructura de los

cuadros de mando, los criterios de evaluación del desempeño, la retribución variable y los correos en los que se discuten decisiones concretas.

La comparación se realiza sobre una sola variable: **qué aparece primero y qué aparece como restricción.** En el primer corpus, el propósito suele preceder y el resultado suele aparecer como su consecuencia. En el segundo corpus, con frecuencia el orden está invertido: el resultado encabeza, y el propósito aparece —cuando aparece— en forma de restricción de cumplimiento normativo.

Esa inversión de orden entre los dos corpus es la firma de la Gran Inversión, y es rastreable sin acceso privilegiado. Buena parte del material que sostiene los expedientes de este libro consiste exactamente en eso: los documentos internos de una organización cuyo folleto de valores excluía explícitamente empujar productos y cuyo lenguaje operativo interno describía la pelea por las cifras; el propósito declarado de fortalecer vínculos y el acta que consigna que no se lanzaría una corrección si comprometía materialmente la métrica.

En ninguno de los dos casos hubo mentira. Hubo dos corpus con órdenes distintos, y el orden del segundo era el que gobernaba.

De ahí la formulación final del discriminante, que conviene retener porque es la contribución más portátil del capítulo:

> ***Una institución está ordenada cuando el orden de sus prioridades es el mismo en el documento que publica y en la reunión donde decide. Cualquier divergencia estable entre esos dos órdenes es el diagnóstico.***

5.6 · Los cinco estados

El protocolo no produce un veredicto binario. Produce una posición en una escala, y la distinción importa porque cada estado admite una con-

tramedida distinta y tiene un costo de corrección de un orden de magnitud diferente.

ESTADO	DIAGNÓSTICO	FIRMA RECONOCIBLE	COSTO DE CORREGIR
I. Ordenada	El propósito gobierna; los conflictos se registran y se resuelven a su favor; el ajuste del resultado deja huella	Existe registro de decisiones caras y de oportunidades rechazadas, distribuido en el tiempo	Mantenimiento
II. Ordenada con umbral bajo	El propósito gobierna hasta un nivel de costo identificable y cede por encima de él	Las decisiones caras son reales pero todas de magnitud menor	Bajo: elevar el umbral es una decisión de gobierno
III. Divergente	El indicador se ha emancipado; el propósito conserva capacidad de intervención solo en casos graves	Aparecen casos individuales de manipulación tratados como incumplimiento	Moderado. Es el paso 4, y el único punto de intervención barato
IV. Invertida	El resultado es soberano; el propósito se conserva como lenguaje y legitima retrospectivamente	Divergencia estable entre los dos corpus; ausencia de conflictos registrados	Alto: exige revisar incentivos, mediciones y retribución simultáneamente
V. Invertida y blindada	La defensa del resultado se ha convertido en la defensa de la institución; corregir obliga a reabrir el pasado	El reconocimiento del error tiene consecuencias jurídicas o de legitimidad hacia atrás	Muy alto, y creciente con el tiempo. Rara vez se corrige desde dentro

La escala se corresponde con la anatomía de los siete pasos del capítulo 2, y de esa correspondencia se extrae la única conclusión práctica que importa: **el trabajo de gobierno consiste en no llegar al estado IV, porque a partir de ahí la corrección deja de ser una decisión de gestión y pasa a ser una crisis.**

Dos precisiones sobre el uso de la escala.

La primera: el estado no es una propiedad de la institución en conjunto, sino de cada una de sus unidades con sistema de medición propio. Una organización puede tener una división en estado I y otra en

estado V, y de hecho esa heterogeneidad es la regla en instituciones grandes y descentralizadas. El expediente del capítulo 2 es exactamente eso: un problema localizado en una división que operaba con autonomía sobre su propio indicador.

La segunda: el estado V no es irreversible, pero rara vez se corrige por iniciativa interna, y la razón es estrictamente estructural y no moral. En ese estado, quien tendría que ordenar la corrección es quien soportaría personalmente su costo, porque reconocer el error reabre decisiones que él mismo autorizó. La corrección requiere entonces un agente con autoridad y sin exposición retrospectiva: un consejo con mayoría independiente, un regulador, un tribunal, o un relevo directivo completo con mandato explícito de reapertura. En los expedientes de este libro, la corrección llegó siempre desde fuera.

5.7 · Aplicarlo esta semana

El protocolo se aplica en tres escalas, y conviene bajar por ellas en orden porque cada una prepara la siguiente.

A la institución. Si el lector dirige una, el ejercicio completo requiere una sesión de noventa minutos con el órgano de gobierno y dos semanas de verificación documental. El error más frecuente consiste en delegarlo en la función de cumplimiento normativo, y es un error que invalida el resultado: el cumplimiento verifica conformidad con reglas, y la inversión ocurre íntegramente dentro del espacio que las reglas dejan abierto. El ejercicio pertenece al órgano que fija los objetivos, porque es el único que puede modificar la respuesta.

Al equipo. La versión reducida es más útil de lo que su brevedad sugiere, y consta de tres preguntas que cualquiera puede formular el lunes a las personas que le reportan:

1. **¿Qué medimos de tu trabajo que no captura lo más importante que haces?** La respuesta llega siempre, es inmediata y es específica. Nadie desconoce esa brecha; simplemente nunca se le pregunta.

2. **¿Hay algo que te pedimos que sea incompatible con otra cosa que también te pedimos?** Detecta el estrechamiento de opciones del capítulo 4, en el nivel donde se sufre.
3. **¿Qué mala noticia tardaría más en llegarme?** Es la pregunta que localiza el paso 4 antes de que ocurra.

Quien formule estas tres preguntas y escuche las respuestas sin corregirlas obtendrá, en una tarde, más información sobre el orden interno de su organización que la que produce un ciclo completo de auditoría. Y hay un subproducto que conviene anticipar: **la primera vez que se formulan, las respuestas serán prudentes.** La calidad de la información depende de lo que ocurra con la primera persona que responda con franqueza, y eso es observado por todos los demás con atención considerable.

A uno mismo. El protocolo es indiferente a la escala del sistema al que se aplica, y una persona es un sistema con las mismas tres posiciones. Hay un propósito –lo que se pretende ser y hacer–, unas operaciones –cómo se emplea efectivamente el tiempo– y unos resultados –ingreso, posición, reconocimiento–.

Las cuatro preguntas se traducen sin dificultad. ¿Puedo formular qué pretendo hacer con mi trabajo, con independencia de lo que obtengo de él? ¿Puedo señalar tres decisiones caras de los últimos dos años que se explican por ese propósito y no por conveniencia? ¿Existe un nivel de ingreso, de posición o de reconocimiento del que pueda decir que es suficiente? Y cuando mi propósito y mi resultado han chocado, ¿cuál ha ganado, y qué ajusté en consecuencia?

El cuarto desenlace del apartado 5.4 es tan diagnóstico en la escala personal como en la institucional, y bastante más incómodo: **si no recuerdo ningún conflicto entre lo que quería hacer y lo que me convenía, es improbable que se deba a una alineación afortunada.**

Este ejercicio reaparecerá al final del libro en forma desarrollada, con el nombre de examen personal de custodia. Se menciona aquí por una

razón de método que conviene declarar sin solemnidad: un libro que propone reordenar instituciones y no admite la aplicación de su propio criterio a quien lo lee –y a quien lo escribe– está haciendo exactamente lo que este capítulo enseña a detectar.

Cierre de la Parte I

Hasta aquí, el diagnóstico. Conviene dejarlo consignado en su forma más breve antes de pasar a lo que sigue.

Existe una secuencia sana: propósito, operaciones, resultados. Existe su inversión, que empieza siempre con un indicador correcto, avanza por siete pasos razonables, no requiere villanos y se estabiliza cuando el propósito se conserva como lenguaje. Opera con la misma estructura en la banca, en la administración pública, en la industria, en el trabajo, en la universidad, en la tecnología y en la obra pública, con variantes específicas por dominio. Produce daño a escala mediante cuatro mecanismos –estrechamiento de opciones, fragmentación de la acción, desplazamiento de la norma, reencuadre lingüístico– y lo distribuye hacia quien no aparece en la medición y no tiene voz. La explicación es estructural y no exculpa a nadie: la responsabilidad se mide por la capacidad de haber modificado la estructura, y por tanto crece con la posición. Y puede diagnosticarse en cuatro preguntas y un discriminante.

Lo que la Parte I no contiene es la corrección. Contiene su condición previa, que es un diagnóstico compartido, y una pregunta que ha ido apareciendo en cada capítulo sin ser respondida.

Si la responsabilidad crece con la capacidad de modificar la estructura, y si esa capacidad es lo que llamamos poder, entonces el problema del orden institucional es en última instancia un problema sobre la naturaleza del poder: de quién es, para qué existe, qué autoriza y qué obliga.

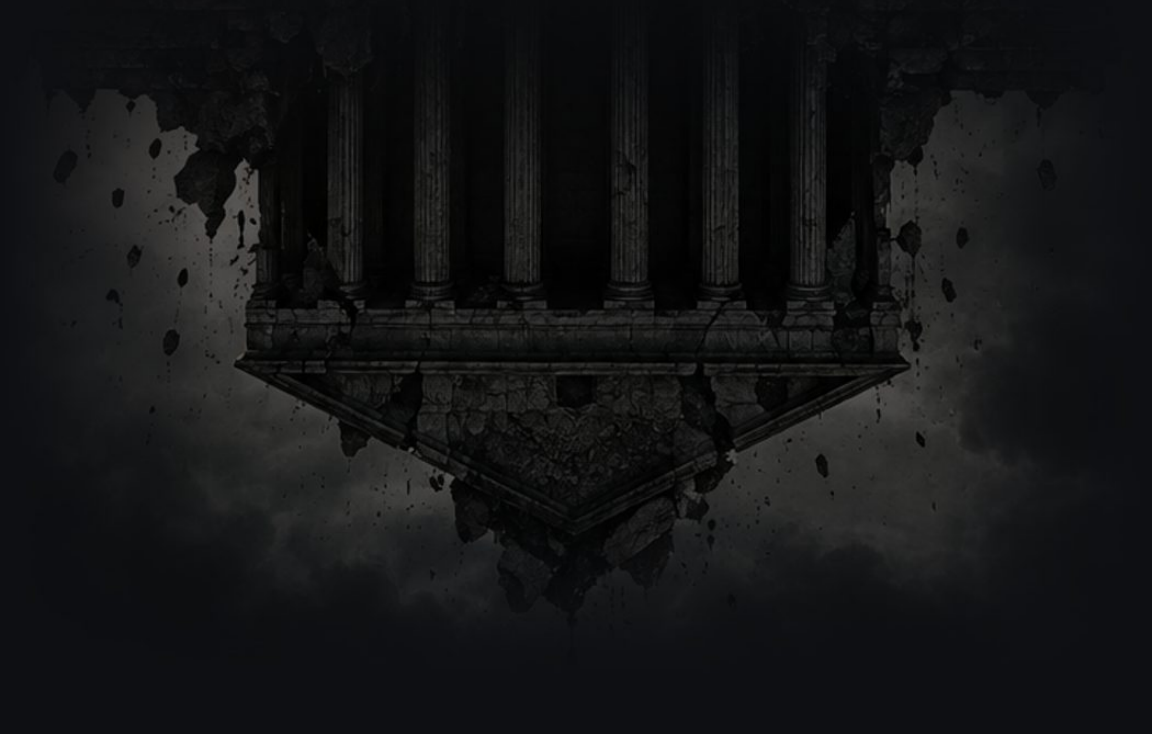
La respuesta que este libro propone empieza negando la premisa más extendida sobre el asunto. El poder que alguien ejerce no le pertenece.

PARTE

II

EL PRINCIPIO

De la propiedad a la custodia. El fundamento moral del reordenamiento. Capítulos 6 a 9.



CAPÍTULO 6

Nada de esto es tuyo

6.1 · Una tecnología jurídica que ya existe

Existe en el derecho de casi todos los países una figura que resuelve, con precisión técnica y siglos de jurisprudencia acumulada, el problema que este libro plantea. No es una metáfora ni una aspiración moral: es un instrumento operativo, con requisitos formales, obligaciones exigibles y consecuencias judiciales.

Se llama fideicomiso en la tradición del derecho civil y *trust* en la anglosajona, y su arquitectura es idéntica en lo esencial. Alguien —el fideicomitente— transmite un patrimonio a otro —el fiduciario— para que lo administre en beneficio de un tercero —el fideicomisario— conforme a un fin determinado.

Lo notable de esa arquitectura, y la razón por la que conviene abrir aquí, es la posición del fiduciario. Tiene la titularidad. Puede disponer, contratar, invertir, vender. Frente a terceros aparece como propietario y su firma obliga. Y sin embargo:

no es el propietario en sentido moral, y el derecho lo sabe.

De esa distinción se derivan obligaciones que ninguna propiedad ordinaria impone, y que el derecho de casi todas las jurisdicciones formula en términos muy parecidos. El fiduciario no puede beneficiarse personalmente de su posición más allá de la remuneración pactada. No puede contratar consigo mismo ni situarse en conflicto con el interés que administra. Debe conservar el patrimonio con una diligencia superior a la que emplearía en sus propios asuntos. Debe llevar cuentas y rendirlas

cuando se le requiera. No puede emplear el patrimonio para un fin distinto del establecido, aunque ese otro fin sea rentable, aunque nadie se oponga y aunque el resultado mejore el valor del conjunto. Y responde personalmente de las pérdidas causadas por infringir cualquiera de estas obligaciones.

Ninguna de esas reglas es una aspiración ética. Son deberes exigibles ante un tribunal, y se han desarrollado durante siglos precisamente porque la tentación que previenen es universal y previsible.

Ahora, la observación que abre este capítulo y que ordena toda la segunda parte del libro.

El derecho aplica esta arquitectura a un conjunto de casos extraordinariamente estrecho: al administrador de un patrimonio ajeno, al albacea de una herencia, al tutor de un menor, al depositario judicial, al gestor de fondos de terceros y —de manera parcial y con intensidad variable según la jurisdicción— al consejero de una sociedad respecto de los accionistas.

Y no la aplica al consejero delegado respecto de los clientes cuya solvencia doméstica depende de sus decisiones. Ni al director de un programa aeronáutico respecto de los pasajeros. Ni al responsable de una división respecto de los empleados a quienes fija una cuota. Ni al responsable de una plataforma respecto de la conversación pública que ordena. Ni al gobernante respecto de la generación que pagará su plazo de inauguración.

En todos esos casos existe exactamente la misma estructura: una capacidad recibida, un fin que la justifica, y terceros que soportan las consecuencias de su ejercicio sin haberlo autorizado. Falta únicamente el reconocimiento formal de que la estructura es la misma.

La tesis de este capítulo es que la relación de custodia no hay que inventarla, porque ya está inventada. Hay que extenderla. Y que su extensión no es un acto de generosidad moral, sino la corrección de una anomalía: tratamos como propiedad, por defecto, posiciones que tienen todas las características de un encargo.

6.2 · Las dos preguntas

La distinción entre propiedad y custodia no se manifiesta en el título jurídico. Se manifiesta en la pregunta que el titular se formula ante una decisión, y esa diferencia es más operativa de lo que su simplicidad sugiere.

La propiedad autoriza la pregunta: **¿qué puedo hacer con esto?**

Es una pregunta sobre capacidad, y su marco de referencia es doble: lo físicamente posible y lo jurídicamente permitido. Dentro de ese marco, la respuesta correcta es aquella que maximiza el interés del titular, y no requiere ninguna justificación ulterior. Esta es una de las conquistas civilizatorias de la propiedad privada y este libro no la discute: un espacio donde una persona puede decidir sin rendir cuentas a nadie es una condición de la libertad, y su supresión produce regímenes que conocemos bien.

La custodia obliga a una pregunta distinta: **¿qué debo hacer con esto?**

Es una pregunta sobre finalidad, y su marco de referencia es el encargo: aquello para lo que la capacidad fue recibida y las personas en cuyo beneficio debe ejercerse. Dentro de ese marco, lo posible y lo permitido son condiciones previas y no criterios de decisión. Una operación puede ser perfectamente legal, técnicamente viable y rentable, y estar sin embargo excluida porque no sirve al fin del encargo.

Conviene detenerse en un punto que suele perderse y que evita la lectura ingenua de todo el capítulo. **Las dos preguntas no describen dos regímenes excluyentes, sino dos capas que recaen simultáneamente sobre el mismo objeto.**

El propietario de una empresa es propietario de sus acciones en sentido pleno: puede venderlas, pignorarlas, legarlas, y nadie tiene derecho a objetar. Y es simultáneamente custodio de una comunidad humana que depende de sus decisiones, de una relación de confianza con clientes que no pueden verificar lo que compran, de un patrimonio técnico

acumulado por generaciones de empleados y de una capacidad productiva cuya desaparición afectaría a terceros. Las dos capas coexisten sin contradicción, y solo entran en conflicto en el subconjunto de decisiones donde el interés del titular y el fin del encargo divergen, que es —como ya sabe el lector desde el capítulo 1— el único subconjunto donde algo se revela.

De ahí que la formulación correcta del principio no sea que la propiedad es ilegítima, sino esta, que es bastante más exigente:

> ***El derecho a poseer y el deber de custodiar no son principios rivales. Son dos dimensiones del mismo título, y la segunda crece con la capacidad de la primera para afectar a quien no la tiene.***

Esa última cláusula es la que hace del principio algo distinto de una piedad. Un propietario cuyas decisiones afectan exclusivamente a su propio patrimonio tiene una carga de custodia próxima a cero, y eso es correcto. Un propietario cuyas decisiones determinan el ingreso de diez mil familias, la seguridad de un producto que usan millones de personas o la habitabilidad de un territorio tiene una carga de custodia elevada, y la tiene por la misma razón por la que el fiduciario la tiene: administra algo cuyas consecuencias recaen fuera de él.

6.3 · Cuatro cosas que la custodia no significa

Este capítulo es el primero del libro que afirma en lugar de describir, y una afirmación normativa se lee siempre a través de las categorías que el lector ya trae. Conviene por tanto cerrar cuatro lecturas erróneas antes de continuar, porque cada una de ellas convertiría el resto del libro en otro libro.

No es expropiación. La custodia no transfiere el título ni lo somete a autorización administrativa. El fiduciario conserva la titularidad y la

capacidad de disponer; lo que se le exige es que la finalidad gobierne el ejercicio. Un marco que sustituyera la decisión del titular por la de una autoridad no estaría aplicando este principio: estaría desplazando la propiedad a otro titular —el Estado— sin resolver el problema, porque el nuevo titular tendría exactamente las mismas tentaciones y considerablemente menos información. El capítulo 28 trata este punto con detalle; baste aquí con establecer que la custodia es una obligación del titular y no una competencia del gobierno.

No es renuncia. La custodia no exige que el fiduciario no obtenga nada. El derecho lo reconoce sin ambigüedad: el fiduciario tiene derecho a una remuneración, y una remuneración insuficiente produce fiduciarios negligentes o corruptos, que es peor que fiduciarios bien pagados. Lo que la custodia excluye no es el beneficio, sino el **beneficio no declarado y obtenido a costa del fin del encargo**. La distinción entre retribución legítima y apropiación es precisamente el objeto de las reglas fiduciarias, y su existencia demuestra que el problema es resoluble sin ascetismo.

No es culpa. Nada en este capítulo sostiene que el ejercicio de poder sea moralmente sospechoso, ni que quien acumula capacidad deba disculparse por ello. La posición contraria es de hecho la que el libro defiende: la capacidad de afectar la vida de otros es una condición de casi todo bien colectivo que existe, y una sociedad que la trate como una mácula seleccionará para sus posiciones de responsabilidad a quienes no sientan ningún escrúpulo al ocuparlas. El capítulo 16 desarrolla esta idea: la cima no es un pecado, es una carga.

No es altruismo. Es la cuarta lectura errónea y la más frecuente entre lectores favorables, que es lo que la hace peligrosa. La custodia no pide a nadie que antepone el interés ajeno al propio por generosidad. Describe una relación en la que el interés propio **no es el criterio aplicable**, del mismo modo que un árbitro no antepone generosamente el interés de los equipos al suyo: simplemente su interés no es un insumo de la deci-

sión que le corresponde tomar. Convertir la custodia en altruismo la vuelve inmediatamente inoperante, porque el altruismo es una virtud personal, variable entre individuos y no exigible. La custodia es una obligación derivada de una posición, y su cumplimiento no depende de la calidad moral de quien la ocupa: depende de que el sistema la formule, la mida y la exija.

Esa última frase es la bisagra entre esta parte del libro y la Parte V, y conviene dejarla marcada: **la custodia es un deber de posición, no un rasgo de carácter.** El carácter importa, y la Parte IV está dedicada íntegramente a él. Pero un marco que dependiera del carácter para funcionar habría fracasado antes de empezar, por la razón que el capítulo 4 estableció: los actores se sustituyen y la estructura permanece.

6.4 · El poder no se conquista: se recibe

Queda por sostener la afirmación que da título al capítulo, y conviene hacerlo con argumentos y no con énfasis, porque es la pieza sobre la que se apoya todo lo demás y porque la intuición contraria es fuerte y respetable.

La intuición contraria dice: mi posición no me la dio nadie. La construí. Estudié, trabajé, arriesgué capital propio, resistí periodos malos, tomé decisiones que otros no quisieron tomar, y el resultado es mío en el sentido más pleno del término. Nadie me lo confió: lo obtuve.

Esa descripción es verdadera y no conviene regatearla. El esfuerzo es real, el riesgo es real, la competencia es real, y una teoría que los negara sería falsa además de insultante. Lo que sigue no niega ninguno de esos elementos. Sostiene algo compatible con todos ellos: que son **condiciones necesarias e insuficientes**, y que la porción restante procede de fuentes que no admiten apropiación.

Hay tres argumentos, y son de naturaleza distinta. Conviene examinarlos por separado porque no todos los lectores aceptarán los tres, y la tesis se sostiene con dos.

Primer argumento: la capacidad es socialmente producida.

Considérese lo que hace posible una posición de responsabilidad cualquiera. Una lengua que el titular no creó y sin la cual no podría coordinar a nadie. Un sistema jurídico que hace exigibles sus contratos y sin el cual su patrimonio sería indefendible. Una moneda cuya estabilidad no depende de él. Infraestructura física que permite que sus insumos lleguen y sus productos salgan. Un cuerpo de conocimiento técnico acumulado durante generaciones que él aprendió y no descubrió. Un sistema educativo que formó a cada persona que contrata. Una expectativa social de cumplimiento de la palabra dada, sin la cual ninguna transacción compleja sería posible.

Ninguno de esos elementos es suyo, todos son condición de su posición, y su conjunto explica la mayor parte de la diferencia entre lo que un individuo puede lograr en una sociedad funcional y lo que el mismo individuo, con idéntico talento y esfuerzo, lograría en una sociedad sin ellos. El experimento mental es incómodo y es decisivo: **el mismo esfuerzo, en un lugar sin esas condiciones, no produce esa posición.** Lo cual establece que la posición no es un producto del esfuerzo, sino del esfuerzo aplicado sobre un patrimonio recibido.

De aquí no se sigue una deuda cuantificable, ni un porcentaje que alguien pueda reclamar. Se sigue algo más limitado y más sólido: que la descripción de la posición como creación íntegramente propia es empíricamente falsa, y que quien la ocupa opera con capital ajeno cuyo titular es difuso pero no inexistente.

Segundo argumento: el poder consiste en decisiones sobre otros.

Este argumento es independiente del anterior y, a mi juicio, más fuerte, porque no requiere ninguna tesis sobre el origen de la posición.

Supóngase, en la hipótesis más favorable posible, que alguien hubiera construido su posición sin recibir nada de nadie. Aun así, su poder no consiste en la disposición de objetos: consiste en la capacidad

de determinar condiciones en las que **otras personas** viven, trabajan, deciden y asumen riesgos.

Y ahí hay un límite que ninguna cadena de mérito atraviesa. El mérito puede fundar un derecho sobre lo que uno ha creado. No puede fundar un derecho sobre las personas afectadas por lo creado, porque esas personas no fueron creadas por nadie y no forman parte del patrimonio de nadie. Un empresario puede ser dueño de su empresa en sentido pleno; no es dueño de sus trabajadores, ni de sus clientes, ni del barrio donde opera, ni del aire que su proceso modifica. Y su poder se ejerce precisamente sobre ellos.

De donde: **la porción del poder que consiste en afectar a otros nunca fue susceptible de propiedad, no por razones distributivas, sino porque su objeto no es apropiable.** Esa porción se ejerce necesariamente en régimen de custodia o se ejerce como dominación, y no hay una tercera posibilidad.

Tercer argumento: la posición es temporal y el cargo sobrevive a quien lo ocupa.

Es el argumento más sencillo y el que más resistencia encuentra en la práctica, porque contradice la experiencia subjetiva de quien lleva veinte años en un puesto.

Toda posición de responsabilidad es un tramo dentro de una serie. Quien la ocupa la recibió en un estado determinado y la entregará en otro; existió antes de él y existirá después. La institución, el capital productivo, la relación con los clientes, el conocimiento técnico de la organización y el territorio donde opera tienen todos horizontes temporales más largos que cualquier mandato individual.

De ahí se deriva una obligación que el derecho fiduciario formula de manera casi idéntica: **la de entregar en condiciones de ser recibido.** No mejorado necesariamente, porque hay ciclos adversos que ninguna diligencia evita; pero sí sin haber consumido la capacidad futura del objeto para financiar el desempeño del propio mandato. Esa es exactamente la conducta que el capítulo 3 documentó en la obra pública: un

plazo inaugurado dentro del periodo, a costa de una integridad estructural que se manifestaría años después, bajo una administración distinta.

Los tres argumentos convergen en una formulación que conviene enunciar despojada de toda solemnidad, porque su fuerza es analítica:

> ***Lo que se recibe no se posee absolutamente: se administra. Y toda posición que amplía la capacidad de afectar la vida de otros contiene, por su propia estructura, una porción recibida que no admite apropiación.***

6.5 · Las siete cosas que creemos poseer

El principio, aplicado dominio por dominio, produce siete traducciones operativas. Ninguna de ellas es una prohibición: todas son la especificación de qué obligación acompaña a un título que no se discute.

LO QUE SE POSEE	LO QUE SE CUSTODIA	CONSECUENCIA OPERATIVA
El cargo	La función pública o institucional que existía antes y existirá después	El cargo no se emplea para beneficio propio, familiar o faccioso; se entrega con la institución en condiciones de ser recibida
El capital	La capacidad productiva y las personas cuyo ingreso depende de ella	El retorno es legítimo; extraer hasta el punto de destruir la capacidad de seguir produciendo es consumir el objeto custodiado
El conocimiento	La fidelidad con la realidad y el uso de lo que se sabe	Quien produce conocimiento responde de no distorsionarlo, incluso cuando la distorsión favorece a quien lo financia
La tecnología	Las capacidades humanas que fortalece o debilita y quien soporta sus riesgos	La viabilidad técnica no es autorización; el despliegue exige responder quién asume el riesgo y si la decisión es reversible
La institución	El propósito para el que fue creada, distinto de su supervivencia	Cuando la continuidad de la organización exige traicionar su fin, se sacrifica la continuidad
Los recursos naturales	Las condiciones materiales de la prosperidad futura	El aprovechamiento es legítimo dentro del límite en que el recurso se regenera o se sustituye; más allá, es transferencia de costo
El futuro	La capacidad de decisión de quienes todavía no pueden participar	Ninguna decisión irreversible debe adoptarse a favor de un beneficio presente sin carga de prueba agravada

Dos observaciones sobre la tabla, porque su lectura apresurada produce el malentendido que el apartado 6.3 intentaba cerrar.

La primera: en las siete filas, la columna de la izquierda se conserva íntegra. El cargo sigue confiriendo autoridad, el capital sigue devengando retorno, el conocimiento sigue siendo atribuible a quien lo produce, la propiedad de los recursos sigue siendo válida. La custodia no resta nada de la primera columna; añade una obligación exigible respecto de la segunda.

La segunda: **la intensidad de la obligación no es uniforme, y su graduación es el objeto del capítulo siguiente.** Un pequeño propietario y un gestor de infraestructura crítica se encuentran ambos en la primera fila, y sería absurdo exigirles lo mismo. Lo que determina la intensidad no es el título ni el sector: es el alcance de las consecuencias. Esa es la ley de proporcionalidad, y es la pieza que convierte este principio en un instrumento graduable en lugar de un imperativo plano.

6.6 · Los seis verbos

La custodia no es un estado sino una secuencia de operaciones, y conviene enunciarla en verbos porque los sustantivos morales no obligan a nada. Son seis, en orden, y cada uno tiene una contraparte reconocible en la conducta que este libro ha documentado.

Recibir. Registrar el estado en que se recibió aquello que se administra. Es la operación más elemental y la más omitida: sin un inventario inicial no hay forma de saber después si se mejoró o se consumió. Su omisión no es casual; un mandato que no documenta su punto de partida puede declarar cualquier resultado como progreso.

Ordenar. Establecer la jerarquía entre el fin del encargo y los resultados que lo sostienen, antes de que surja el conflicto. Es el primer momento del capítulo 1, y su función —lo sabemos desde 1943— es precisamente que la jerarquía esté fijada cuando la presión llegue.

Servir. Ejercer la capacidad en beneficio de los afectados, y en particular de quienes no pueden defender su interés. Esta última cláusula no es un añadido sentimental: es la especificación técnica del deber, porque quien puede defenderse ya está representado en el sistema de incentivos y quien no puede es, como estableció el capítulo 4, exactamente quien no aparece en la medición.

Crear. Producir valor real, no extraerlo de una posición. La distinción es operativa y verificable: crear amplía el conjunto de lo disponible; extraer lo redistribuye hacia quien controla el punto de paso. Un bene-

ficio obtenido mediante creación es sostenible por construcción; uno obtenido mediante control de un cuello de botella requiere mantener el cuello de botella, que es una de las formas más estables de inversión de fines.

Reparar. Detectar el daño causado, reconocerlo, compensarlo en la medida posible y modificar el procedimiento que lo produjo. Los cuatro elementos son necesarios y el cuarto es el que distingue la reparación del pago: una institución que indemniza sin modificar el procedimiento ha comprado el derecho a repetir el daño.

Transmitir. Entregar en condiciones de ser recibido. Es el verbo que el sistema de incentivos contemporáneo no premia en ningún dominio, porque su beneficiario no participa en la evaluación de quien lo ejecuta.

Seis verbos, y una prueba para el conjunto: **ninguno de los seis puede ejecutarse sin un beneficiario identificable distinto de quien administra.** Si al recorrer la secuencia no aparece nadie más que el titular, no hay custodia: hay propiedad, lo cual es legítimo, y conviene entonces dejar de invocar el vocabulario del servicio para describirla.

6.7 · Instrumento: el test fiduciario extendido

El instrumento de este capítulo consiste en aplicar a cualquier posición de poder las cinco obligaciones que el derecho ya exige al fiduciario. No requiere reforma legal ni autorización de nadie: es un ejercicio de autoevaluación que cualquiera puede hacer sobre su propio cargo esta semana, y cuya utilidad procede de que las cinco preguntas están calibradas por siglos de litigio.

1. Identificación del beneficiario. ¿Puedo nombrar, sin abstracciones, a las personas concretas en cuyo beneficio existe esta posición? Si la respuesta incluye categorías —el mercado, la sociedad, los grupos de interés— el ejercicio no está hecho. El fideicomiso exige un fideicomisario determinado o determinable, y por una razón: un beneficiario inde-

terminado no puede reclamar, y un deber que nadie puede reclamar no es un deber.

2. Deber de lealtad. ¿He obtenido de esta posición algún beneficio que no esté declarado y pactado? La pregunta no se refiere solo a dinero. Incluye información, acceso, oportunidades futuras, colocación de allegados, y el beneficio más frecuente y menos examinado de todos: **la reducción del riesgo personal a costa del riesgo del encargo.** Un directivo que evita una decisión correcta porque su fracaso sería atribuible a él, y prefiere una incorrecta cuyo fracaso será atribuible al mercado, ha obtenido un beneficio privado no declarado.

3. Conflictos de interés. ¿Están mis conflictos declarados ante alguien con capacidad de actuar sobre ellos, y neutralizados cuando corresponde? El estándar fiduciario es exigente y vale la pena adoptarlo tal cual: no basta con que el conflicto no haya afectado la decisión; hay que poder demostrarlo, y en caso de duda el fiduciario se abstiene.

4. Deber de rendir cuentas. ¿Existe alguien ante quien deba explicar mis decisiones relevantes, con capacidad real de cuestionarlas, y sin dependencia de mí para su propia posición? Esta última cláusula es la que descalifica la mayor parte de los mecanismos de rendición de cuentas existentes: un órgano cuya composición depende de quien debe rendirle cuentas no cumple la función, con independencia de la integridad de sus miembros.

5. Deber de conservación y entrega. ¿Puedo documentar el estado en que recibí lo que administro, y compararlo con el estado actual en dimensiones que incluyan las no financieras? La asimetría habitual en esta pregunta es reveladora: casi todas las instituciones pueden responderla en términos de resultado y casi ninguna en términos de capacidad —talento formado, confianza acumulada, integridad técnica del activo, margen de maniobra dejado al sucesor—.

Una nota final sobre el uso del test, porque su valor depende de ella. Las cinco preguntas no están diseñadas para producir una calificación, y

quien las use para eso obtendrá un ejercicio de autoafirmación. Están diseñadas para producir **una lista de lo que falta**: el beneficiario que no se puede nombrar, el beneficio que no está declarado, el conflicto que no está neutralizado, el órgano que no es independiente, la dimensión que no está documentada.

Esa lista es el programa de trabajo, y en la mayoría de las posiciones examinadas será larga. No porque quien las ocupe haya obrado mal, sino porque el marco por defecto de nuestras instituciones trata como propiedad lo que tiene la estructura de un encargo, y nadie ha exigido nunca esas cinco respuestas.

Queda pendiente la pregunta que este capítulo ha dejado abierta dos veces y que el lector atento ya habrá formulado. Si la custodia es un deber de posición, su intensidad no puede ser la misma para todos. ¿Qué la determina?

La respuesta es la única magnitud que ha aparecido en los siete expedientes de la Parte I sin excepción: el número de personas cuya vida puede verse alterada por una decisión, y su capacidad de defenderse de ella.

CAPÍTULO 7

La ley de proporcionalidad

7.1 · El problema de una frase verdadera e inútil

«A mayor poder, mayor responsabilidad.» La frase es correcta, es antigua, la suscribiría cualquiera y no ha modificado nunca una sola decisión.

Su inutilidad tiene una causa identificable: **no especifica ni la magnitud ni la unidad.** No dice qué se mide cuando se dice poder, ni en qué consiste la responsabilidad adicional, ni cuánta corresponde a cuánto. Una proposición de esa forma no puede aplicarse, no puede verificarse y no puede ser incumplida, y por tanto pertenece al género de las afirmaciones que una institución puede suscribir sin costo alguno. Es, en la clasificación del capítulo 5, una declaración que no excluye ninguna decisión.

Este capítulo tiene un solo objetivo: convertirla en un instrumento. Eso exige tres operaciones que la formulación corriente omite. Definir la magnitud que se mide. Establecer qué obligaciones concretas aumentan con ella y cuáles no. Y determinar cómo se asigna en cadenas de decisión fragmentadas, que es el caso normal y donde la frase corriente fracasa por completo.

Empecemos por el error que hay que evitar, porque es el que arruina la mayoría de los intentos.

El error consiste en medir el poder por sus **atributos**: el presupuesto administrado, el número de subordinados, el nivel jerárquico, la facturación, la capitalización. Son magnitudes disponibles, comparables y presentes en cualquier organigrama, y todas son aproximaciones defectuo-

sas por la misma razón: **miden el tamaño de lo que alguien controla, no el alcance de lo que sus decisiones producen.**

La diferencia no es académica. Un director financiero que administra un presupuesto de mil millones y decide sobre la estructura de capital de una compañía tiene atributos impresionantes y un alcance de consecuencias humanas moderado. Un responsable de calidad con un presupuesto irrelevante que decide si un lote de producto sale al mercado tiene atributos modestos y un alcance potencialmente catastrófico. El juez de primera instancia de una localidad pequeña administra prácticamente nada y puede privar de libertad a una persona.

La unidad correcta no es el tamaño del mando. Es el **radio de consecuencias**: el conjunto de personas cuya vida puede verse alterada por una decisión, ponderado por la gravedad y la reversibilidad de esa alteración y por la capacidad que esas personas tengan de evitarla.

7.2 · Las cinco dimensiones del radio

El radio de consecuencias no es una cifra sino un vector de cinco dimensiones. Las cinco son estimables con la información que cualquier directivo ya posee, y ninguna requiere precisión cardinal: basta con poder comparar posiciones entre sí, que es lo único que una regla de proporcionalidad necesita.

Primera dimensión: alcance. ¿A cuántas personas puede afectar esta decisión? Es la dimensión obvia y la menos informativa por sí sola, y conviene tenerlo presente porque es la única que la conversación pública suele considerar.

Segunda dimensión: intensidad. ¿Qué se pone en juego para cada una de esas personas? La escala relevante es discontinua y admite una ordenación robusta: la inconveniencia se sitúa por debajo del costo económico; el costo económico por debajo de la pérdida de oportunidad vital; ésta por debajo de la integridad física; y la integridad física por debajo

de la vida. Un salto de nivel en esta dimensión pesa más que un orden de magnitud en la anterior.

Tercera dimensión: asimetría. ¿Qué capacidad tienen los afectados de evitar la decisión, negociarla, verificarla o reclamar contra ella? Un cliente que puede cambiar de proveedor, comprender lo que compra y demandar si es engañado se encuentra en una posición estructuralmente distinta de un usuario de un sistema que no puede auditar, de un trabajador cuyo empleo depende de quien fija la cuota, o de un pasajero que no sabe que existe un sistema de control de vuelo en la aeronave que ha abordado. La asimetría es la dimensión que convierte el radio en una magnitud moral y no solo cuantitativa: **la misma decisión, tomada sobre personas capaces de defenderse, obliga menos.**

Cuarta dimensión: persistencia. ¿Cuánto duran las consecuencias, y alcanzan a personas que no pudieron participar en la decisión? Un error que se corrige en el ejercicio siguiente pertenece a una categoría; uno que determina la infraestructura de una ciudad durante cincuenta años pertenece a otra. Esta dimensión es la que introduce la obligación intergeneracional, y el capítulo 13 está dedicado a ella.

Quinta dimensión: reversibilidad. ¿Admite reparación el daño? La irreversibilidad no es una circunstancia agravante entre otras: cambia la naturaleza de la obligación, porque desplaza el deber desde la reparación hacia la prevención. Cuando un daño puede compensarse, un sistema puede operar con un nivel tolerable de error y un mecanismo de indemnización. Cuando no puede, la única política disponible es no producirlo, y eso obliga a un estándar de prueba distinto antes de decidir.

De la combinación de las cinco se obtiene la formulación operativa del principio, que sustituye a la frase con la que abre el capítulo:

> ***La responsabilidad no crece con el número de personas afectadas, sino con el producto del alcance por la intensidad, por la asimetría, por la persistencia y por la irreversibilidad de las consecuencias que una decisión puede producir.***

El carácter multiplicativo de la fórmula tiene una consecuencia que conviene subrayar, porque salva al principio de una lectura utilitarista burda que lo haría inaceptable. Un actor con alcance reducido puede tener un radio mayor que uno con alcance masivo. El cirujano que opera a doce personas al año, cada una de las cuales pone en juego su vida sin capacidad alguna de verificar su competencia y sin posibilidad de reparación, tiene un radio comparable al de un directivo que decide sobre condiciones contractuales de cien mil clientes solventes y bien asesorados. La aritmética simple del número de afectados no ordena correctamente a esos dos actores; el producto de las cinco dimensiones sí.

Y tiene una segunda consecuencia, simétrica y políticamente relevante: **el principio limita hacia abajo con la misma fuerza con que exige hacia arriba.** Quien tiene radio reducido no debe cargar con obligaciones propias de quien tiene radio amplio. Es la respuesta a una objeción frecuente —que una doctrina de responsabilidad creciente acabaría asfixiando al pequeño operador con exigencias diseñadas para el grande—, y es una objeción correcta contra la regulación uniforme, no contra la proporcionalidad. Un marco proporcional es precisamente el que distingue: exige al hospital lo que no exige al consultorio, al banco sistémico lo que no exige a la cooperativa de ahorro, a la plataforma con dos mil millones de usuarios lo que no exige al foro de aficionados. La uniformidad normativa que hoy castiga al pequeño es un fallo de proporcionalidad, no su consecuencia.

7.3 · El radio no se mide por la decisión propia, sino por el marco que se impone a las ajenas

Aquí está la aportación decisiva del capítulo, y la que resuelve el problema que el capítulo 4 dejó abierto: cómo se asigna responsabilidad cuando la acción está fragmentada y nadie ejecuta el daño completo.

La respuesta es la siguiente, y conviene enunciarla con precisión porque es contraintuitiva:

> ***El radio de consecuencias de una posición directiva no se compone de las personas a las que sus decisiones afectan directamente, sino del conjunto de decisiones ajenas cuyo marco esa posición determina.***

Examinemos qué implica. El responsable que fija una cuota diaria acumulativa no abre ninguna cuenta. Su acto es un acto de diseño: establece el conjunto de opciones dentro del cual otras miles de personas decidirán, cada día, durante años. Si ese conjunto está construido de manera que la vía barata produce el indicador y la vía correcta no lo alcanza, entonces el resultado agregado está determinado en el momento del diseño, aunque cada acto individual siga siendo libre.

De donde se sigue que **el radio de quien diseña incluye el radio sumado de todos los que deciden dentro de su diseño.** No es una figura retórica: es la única asignación que hace corresponder la responsabilidad con la capacidad causal efectiva.

Esta regla produce tres conclusiones que reorganizan la práctica habitual de la rendición de cuentas.

Primera: el diseño de incentivos es el acto de mayor radio que existe en una organización, superior al de cualquier decisión operativa individual, y es simultáneamente el menos documentado, el menos auditado y el que se delega con más frecuencia en funciones técnicas sin

mandato para evaluar sus consecuencias humanas. Un comité de retribuciones que aprueba un esquema variable está ejecutando el acto de gobierno más consecuente de su ejercicio, y en la mayoría de las organizaciones lo hace con menos deliberación que una inversión de capital de importe equivalente.

Segunda: la delegación transfiere la ejecución y no el radio. Quien delega una decisión dentro de un marco que él ha fijado conserva el radio correspondiente al marco. Esto invalida la defensa más común en los expedientes examinados —no fui informado, no participé, lo decidió el área— cuando quien la invoca fijó los objetivos, los plazos y los criterios de evaluación dentro de los cuales el área decidió. La delegación es una técnica legítima e imprescindible de organización; no es un mecanismo de transferencia de responsabilidad.

Tercera: el radio del diseñador es invisible en cualquier sistema de rendición de cuentas basado en la proximidad al daño. Y todos los sistemas existentes lo están: la investigación disciplinaria, el procedimiento penal, la auditoría interna y la investigación periodística parten del hecho dañoso y retroceden por la cadena causal hasta el primer eslabón cuya conducta sea calificable. Ese procedimiento localiza con eficacia al ejecutor y pierde sistemáticamente al diseñador, porque el diseñador no aparece en la cadena de actos: aparece en la cadena de condiciones.

Esto explica, sin recurso a ninguna hipótesis sobre la mala fe de nadie, la cuarta regularidad del capítulo 3: que la sanción se distribuya en relación inversa con la capacidad de haber evitado el daño. No es un encubrimiento. Es el resultado predecible de aplicar un método de investigación que sigue actos a un fenómeno que se produce por condiciones.

7.4 · Por qué el principio no distingue entre tipos de poder

Una objeción razonable se presenta en este punto. El poder político es distinto del económico: dispone de coerción legítima, se somete a elec-

ción y está sujeto a un derecho público construido durante siglos precisamente para limitarlo. Aplicar a ambos el mismo principio parece una confusión de categorías.

La objeción es parcialmente correcta y conviene precisar en qué.

Es correcta en cuanto a los **instrumentos de control**, que deben ser y son distintos. El poder político se limita mediante constitución, división de funciones, alternancia, control judicial y responsabilidad electoral. El poder económico se limita mediante derecho de la competencia, régimen de responsabilidad civil, deberes de información y supervisión sectorial. Confundir esos instrumentos produciría disparates en ambas direcciones, y este libro no lo hace: la Parte VI dedica capítulos separados a cada dominio precisamente porque las contramedidas no son intercambiables.

Es incorrecta, en cambio, en cuanto al **fundamento de la obligación**. Y lo es porque la coerción legítima no es la única forma de determinar la vida de alguien sin su consentimiento.

Considérese lo que tienen en común las siguientes situaciones. Una autoridad que impone un tributo. Un empleador que fija una tasa de trabajo incompatible con los protocolos de seguridad que él mismo estableció. Un fabricante que declara ante el regulador una función técnica de manera que reduce el escrutinio. Un sistema de ordenación de contenidos que determina qué información llega a dos mil millones de personas. Una oficina que produce la cifra sobre la cual se decidirá una política de ajuste.

En las cinco, una capacidad concentrada determina condiciones que los afectados no eligieron, no pueden verificar con sus propios medios y, en la mayoría de los casos, no pueden evitar sin costos desproporcionados. La diferencia entre la primera y las otras cuatro no está en la estructura de la relación: está en que la primera se ejerce mediante una norma exigible y las otras cuatro mediante el diseño de las condiciones en que otros deciden.

De donde: **la obligación no se funda en la naturaleza jurídica del poder, sino en el radio de consecuencias que produce.** Un actor privado cuyo radio excede el de un ministerio tiene, bajo este principio, obligaciones superiores a las de ese ministerio, aunque no disponga de coerción y aunque nadie lo haya elegido. Y esa conclusión es incómoda en las dos orillas del debate político contemporáneo, que es una señal razonable de que el principio no procede de ninguna de ellas.

Conviene además señalar que el derecho ya opera con esta lógica, aunque sin nombrarla. La responsabilidad objetiva por actividades peligrosas no exige culpa: la agrava en función del riesgo creado. El deber de cuidado del profesional es superior al del particular. La posición de garante obliga a quien tiene un deber específico de protección. Las entidades financieras sistémicas soportan requisitos que no soportan las pequeñas, por su capacidad de propagar daño. La graduación de la obligación por el alcance del riesgo no es una propuesta exótica de este libro: es una técnica jurídica establecida, aplicada de manera fragmentaria y sin principio unificador.

Lo que la ley de proporcionalidad propone es exactamente ese principio unificador.

7.5 · Las ocho formas de custodia

Si la obligación se funda en el radio y no en el título, entonces existen tantas custodias como formas de concentrar capacidad de afectar a otros. Son ocho, y cada una tiene una pregunta propia que la especifica.

FORMA	QUÉ SE ADMINISTRA	LA PREGUNTA QUE LA ESPECIFICA
Política	Facultades públicas, coerción legítima, recursos fiscales	¿Se ejercen para el bien de quienes las confiaron, o para conservarlas?
Económica	Capital, capacidad productiva, empleo, cadenas de suministro	¿El retorno procede de valor creado o de una posición controlada?
Tecnológica	Capacidades que modifican conducta, percepción y riesgo	¿Quién soporta el riesgo, y es reversible la decisión de desplegarla?
Informativa	Capacidad de determinar qué cree la gente que es verdad	¿Se distingue lo que se sabe de lo que conviene, y se corrige el error con la misma visibilidad con que se difundió?
Cultural	Modelos de conducta, criterios de prestigio, aspiraciones	¿Qué está enseñando a desear a quienes tienen menos criterio para resistirlo?
Institucional	Reglas, procedimientos, acceso, permanencia	¿La institución sirve a su propósito o a su supervivencia?
Científica	Conocimiento, autoridad epistémica, aplicación	¿Se sostienen los hallazgos incómodos con la misma firmeza que los favorables?
Ambiental	Condiciones materiales de la prosperidad futura	¿El aprovechamiento se mantiene dentro del límite en que el recurso se regenera?

Dos precisiones sobre la tabla.

La primera es que las ocho formas se acumulan en las mismas personas con más frecuencia de lo que el esquema sugiere, y que esa acumulación es el fenómeno de gobernanza más relevante de la última década. Un actor que concentra simultáneamente poder tecnológico, informativo, cultural y económico —determina la infraestructura, ordena la información, produce criterios de prestigio y controla el acceso a un mercado— tiene un radio agregado sin precedente en el marco institucional que heredamos, que fue diseñado suponiendo que esas cuatro

formas residían en instituciones distintas y se limitaban unas a otras. El capítulo 31 aborda el problema; aquí basta con nombrarlo.

La segunda es que la tabla no jerarquiza. No afirma que la custodia política sea más grave que la ambiental, ni que la científica sea menor que la económica. La jerarquía la establece el radio en cada caso concreto, y por eso el instrumento del capítulo es un cálculo y no una lista.

7.6 · La consecuencia incómoda

De todo lo anterior se sigue una proposición que resulta desagradable para cualquiera que haya ascendido a una posición de responsabilidad, y que este libro sostiene sin atenuación:

> ***Cuanto mayor es el poder que una persona recibe, menor es su libertad moral para emplearlo en beneficio propio.***

No se trata de una sanción ni de una desconfianza hacia los poderosos. Es la estructura lógica de cualquier posición fiduciaria, y el derecho la aplica sin escándalo al albacea y al tutor. Lo que este capítulo sostiene es que se aplica también a quien no ha sido formalmente designado fiduciario pero ocupa una posición con la misma estructura.

Esa consecuencia se manifiesta en cuatro planos, y conviene enunciarlos porque son los que vuelven la proposición operativa en lugar de retórica.

En el plano de la información. Quien tiene radio amplio pierde el derecho a no saber. La ignorancia es una defensa legítima para quien no tenía forma de enterarse; no lo es para quien tenía el deber de diseñar los canales por los que la información asciende. Es la casilla superior derecha de la matriz del capítulo 4.

En el plano del interés. Quien tiene radio amplio pierde el derecho a que su interés personal sea un insumo de la decisión. No pierde el dere-

cho a tener interés: pierde el derecho a que cuente. La distinción es la misma que separa al árbitro del jugador.

En el plano del error. Quien tiene radio amplio pierde el derecho a gestionar la apariencia de sus errores. Para un actor con radio reducido, la reputación es un activo propio que puede administrar. Para uno con radio amplio, la información sobre sus errores es un bien de los afectados, y retenerla para proteger la propia posición es una forma de apropiación.

En el plano de la salida. Quien tiene radio amplio pierde el derecho a marcharse en cualquier momento. La renuncia es un derecho ordinario; en una posición de custodia, el momento y las condiciones de la salida forman parte del encargo, porque una transición desordenada transfiere el costo a quien no participó en la decisión de irse.

7.7 · Instrumento: el cálculo del radio y la prueba del privilegio

El capítulo entrega dos instrumentos. El primero ordena posiciones; el segundo separa los privilegios legítimos de los ilegítimos, que es la cuestión práctica que este principio suscita de inmediato en cualquier organización real.

El cálculo del radio. Para cualquier posición —la propia, la de un candidato a ocuparla, la de una unidad que se está diseñando— estime las cinco dimensiones en una escala de tres niveles: bajo, medio, alto. No busque precisión: busque el perfil.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	NIVEL
Alcance	¿Cuántas personas pueden verse afectadas?	
Intensidad	¿Qué ponen en juego: comodidad, patrimonio, oportunidad, integridad, vida?	
Asimetría	¿Pueden evitarlo, verificarlo, negociarlo o reclamar?	
Persistencia	¿Cuánto duran las consecuencias? ¿Alcanzan a quien no participó?	
Reversibilidad	¿Admite reparación el daño?	

A continuación, la pregunta que convierte el perfil en decisión: **¿las obligaciones efectivamente exigidas a esta posición —transparencia, control independiente, declaración de conflictos, documentación de decisiones, deber de informar— corresponden a este perfil, o corresponden al perfil de su nivel jerárquico?**

La respuesta, en la inmensa mayoría de las organizaciones, es la segunda. Las obligaciones se asignan por jerarquía y presupuesto, porque son los datos disponibles en el organigrama. El radio no aparece en ningún organigrama, y de ahí que las posiciones de radio amplio y jerarquía media —calidad, seguridad, certificación, datos, crédito, cumplimiento técnico— sean sistemáticamente las menos protegidas y las más presionadas de cualquier institución. Las cinco de esa lista aparecen en los expedientes de la Parte I con una regularidad que no es casual.

La prueba del privilegio. Toda posición de responsabilidad viene acompañada de privilegios: retribución superior, información reservada, acceso, apoyo, protección, discrecionalidad. La pregunta no es si son legítimos —lo son— sino qué función cumplen. Y hay un criterio único que los separa:

> ***Un privilegio es legítimo cuando aumenta la capacidad de responder por el radio; es ilegítimo cuando aísla de las consecuencias de haberlo ejercido mal.***

El criterio es aplicable caso por caso y produce resultados a veces sorprendentes. Un equipo de apoyo que permite procesar más información antes de decidir aumenta la capacidad: legítimo. El mismo equipo empleado como filtro que impide que las malas noticias lleguen: aislamiento. Una retribución elevada que permite decidir sin temor a la propia subsistencia y hace innecesario cualquier ingreso paralelo: legítimo. Una retribución cuya estructura se cobra antes de que las consecuencias se manifiesten: aislamiento. Un régimen de responsabilidad limitada que permite asumir riesgos empresariales legítimos: legítimo. El mismo régimen empleado para que el costo de un daño previsible recaiga sobre terceros: aislamiento.

Y una aplicación final, la más incómoda, porque es la que el lector directivo reconocerá: **la indemnización por cese pactada antes de conocerse el desempeño.** Cumple exactamente la función que el criterio identifica como ilegítima: desacopla la consecuencia personal del resultado del encargo, en el único momento –la salida– en que ese acoplamiento tendría efecto disciplinante.

Con esto queda establecida la magnitud del deber. Falta lo más difícil, que es el fundamento: por qué existe el deber, y ante quién responde exactamente quien administra algo que no le pertenece, cuando no invocamos ni a Dios ni al Estado como titulares.

Es la viga de todo el libro, y es el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 8

La persona es el suelo

8.1 · El problema que ningún cuadro de mando resuelve

Volvamos por un momento al dato más incómodo de la Parte I. Las pruebas internas de un fabricante de aeronaves mostraban que si un piloto tardaba más de diez segundos en identificar y responder a la activación no comandada de un sistema de control, el resultado podía ser catastrófico. La directriz federal aplicable asumía cuatro segundos. La diferencia no se comunicó.

Ahora formulemos la pregunta que ese dato plantea y que no es la pregunta moral obvia.

En el momento en que ese análisis se produjo, las personas afectadas no existían como personas. Existían como una distribución de probabilidad sobre una población futura de pasajeros, cada uno de ellos anónimo, no identificable y estadísticamente representado. Y el tratamiento de esa distribución como parámetro de diseño no es una anomalía moral: **es exactamente lo que toda ingeniería de seguridad hace, necesariamente y sin alternativa.**

Ninguna aeronave, ninguna carretera, ningún medicamento, ninguna red eléctrica y ningún hospital podría diseñarse sin asignar un valor finito a la reducción marginal de riesgo. Los organismos reguladores de todo el mundo emplean explícitamente un valor estadístico de la vida para determinar si una norma es proporcionada a su costo, y hacen bien: la alternativa —tratar cualquier reducción de riesgo como infinitamente valiosa— produce parálisis, y la parálisis mata a más gente que el cálculo, porque impide construir el hospital.

De modo que el problema de este capítulo no es que las instituciones traten a las personas como magnitudes. Tienen que hacerlo. El problema es otro y es mucho más fino:

> ***¿Dónde está el límite entre el tratamiento agregado y probabilístico de personas anónimas, que es técnicamente inevitable, y la instrumentalización de una persona concreta, que es lo que ninguna institución debería poder hacer?***

Ese límite es el objeto del capítulo. Y si no puede formularse con precisión, entonces todo lo construido hasta aquí queda expuesto a la objeción más grave que puede recibir: que un marco que subordina resultados a propósitos no impide sacrificar personas, sino que suministra una justificación más elevada para hacerlo.

8.2 · La dignidad es un límite, no un fin

La formulación habitual dice que la dignidad humana es un valor supremo. Es una afirmación bienintencionada y es el origen de casi todos los fracasos operativos del principio.

Porque un valor —incluso un valor supremo— es, en la gramática de cualquier sistema de decisión, **una magnitud que entra en la ponderación.** Y todo lo que entra en una ponderación es, por definición, intercambiable: admite más y menos, admite compensación, admite agregación. Si la dignidad es un valor que debe maximizarse, entonces la dignidad de uno puede ceder ante la dignidad de muchos, y la aritmética que resulta autoriza precisamente aquello que el principio pretendía excluir. Es el mecanismo por el cual las declaraciones de valores de las organizaciones examinadas en la Parte I no impidieron nada: no estaban desactivadas por hipocresía, sino por categoría gramatical. Un valor entre valores siempre pierde contra un valor con unidad de medida.

La formulación correcta es distinta y bastante más incómoda:

> ***La dignidad no es un objetivo del sistema. Es una condición de frontera del sistema. No dice qué hay que perseguir; dice qué está fuera del conjunto de medios disponibles, con independencia de lo que se persiga.***

La diferencia entre un objetivo y una condición de frontera es la diferencia entre un término que se optimiza y una restricción que se satisface. Un ingeniero no maximiza el cumplimiento de la ley de la gravedad: la trata como una condición dentro de la cual optimiza todo lo demás. Un contable no maximiza la partida doble. Un cirujano no maximiza la esterilidad del campo operatorio: la establece, y después opera.

De esta reformulación se siguen cuatro propiedades operativas, y las cuatro son verificables, que es lo que un valor nunca fue.

Es binaria. Una restricción se satisface o se infringe. No admite grados de cumplimiento, y por tanto no admite la formulación más frecuente y más corrosiva de la práctica institucional: *hemos avanzado en esta dimensión*. Un sistema que instrumentaliza a menos personas que el año anterior sigue instrumentalizando.

No es intercambiable. Una restricción no se compensa con desempeño superior en otra dimensión. Esto invalida la estructura de todos los cuadros de mando integrados en los que la dignidad figura como uno de varios ejes, porque la propia arquitectura del cuadro —ponderación de ejes— presupone intercambiabilidad. El capítulo 26 tendrá que resolver ese problema de diseño, y conviene anticipar la solución: las restricciones no van en el cuadro de mando, van en la puerta de entrada al cuadro de mando.

Es previa. Una restricción se verifica antes de la deliberación sobre el resultado, no después. Una decisión que respeta la restricción entra en el conjunto de opciones; una que la infringe no entra, y por tanto nunca

compite. Es el único diseño que impide lo que el capítulo 4 describió: que el término no medido no sea derrotado en la deliberación sino que desaparezca de ella.

Es exigible por el afectado. Un valor lo sostiene quien lo declara. Una restricción la puede invocar quien resulta protegido por ella, lo cual la convierte en un derecho y no en una promesa. Es la diferencia entre la declaración de una empresa sobre el trato a sus trabajadores y una cláusula que un trabajador puede hacer valer.

8.3 · Usar no es instrumentalizar

Queda por establecer el contenido de la restricción, y aquí hay que evitar una imprecisión que arruina el principio en la práctica: la fórmula según la cual nunca debe tratarse a una persona como medio.

Tomada literalmente, esa fórmula prohíbe toda vida social. Cuando contrato a un fontanero lo trato como medio para reparar una tubería. Cuando un empleador contrata a alguien, emplea sus capacidades para un fin que no es el de esa persona. Cuando un cirujano opera, utiliza las manos de la enfermera de quirófano. Toda cooperación consiste en utilizar capacidades ajenas, y una doctrina que lo prohibiera no sería exigente: sería inaplicable, y su inaplicabilidad es precisamente lo que permite invocarla sin consecuencias.

La fórmula útil es la que distingue, y la distinción se apoya en tres condiciones. **Usar a alguien es legítimo cuando concurren las tres; su ausencia es lo que llamamos instrumentalización.**

Primera condición: consentimiento real. No la firma de un documento, sino tres propiedades verificables: que la persona sepa a qué está accediendo, que disponga de una alternativa cuyo costo no sea desproporcionado, y que pueda revocar su participación. Las tres admiten verificación, y su ausencia es habitualmente documentable. El cliente al que se abre una cuenta sin su conocimiento falla la primera. El pasajero que no sabe que existe un sistema de control capaz de actuar sobre la

aeronave falla la primera. El trabajador cuya única alternativa a una cuota incompatible con la seguridad es la pérdida del empleo falla la segunda.

Segunda condición: el bien de la persona forma parte del arreglo. No es necesario que el arreglo exista para su beneficio; basta con que su beneficio sea uno de sus términos y no un residuo. Un contrato de trabajo en el que la remuneración, la seguridad y el desarrollo de quien trabaja son términos del acuerdo satisface la condición, aunque la finalidad de la empresa sea producir otra cosa. Un arreglo en el que el bien de la persona aparece únicamente como restricción legal mínima, y todo excedente se asigna a otro término, la incumple.

Tercera condición, y es la decisiva: la persona conserva el estatus de alguien a quien se le debe justificación.

Esta es la condición que hace el trabajo, y merece una formulación explícita porque es, a mi juicio, la mejor definición operativa disponible de la dignidad:

> ***Una persona es tratada como fin cuando sigue siendo alguien ante quien la decisión tendría que poder explicarse. Es instrumentalizada cuando ha dejado de ser un destinatario posible de la explicación y se ha convertido en un parámetro de ella.***

La prueba correspondiente es sencilla y devastadora: **¿podría explicarse esta decisión, con sus razones verdaderas, a la persona que soporta su costo?** No a la opinión pública, que admite versiones. A ella.

Apliquémosla a los expedientes. La decisión de no comunicar el margen de diez segundos podría explicarse a un inversor, a un cliente aerolínea y a un regulador —de hecho se le explicó en los términos que la compañía eligió—. No podría explicarse al pasajero, y eso no es un problema de comunicación: es el diagnóstico. La cuota incompatible con el

protocolo de seguridad puede explicarse en un comité de operaciones; no puede explicarse al operario en los términos en que se acordó. La cifra fiscal ajustada para cumplir un criterio de admisión puede explicarse en una negociación; no puede explicarse al contribuyente que pagará el ajuste una década después.

Y conviene subrayar el rendimiento de esta prueba en el caso difícil con el que abrió el capítulo. El tratamiento probabilístico de pasajeros anónimos en el diseño de una aeronave **supera** la prueba: puede explicarse a cualquier pasajero, y de hecho se le explica cada vez que se publica un estándar de certificación. Lo que no supera la prueba no es el cálculo: es la ocultación de uno de sus parámetros a quien iba a soportar el riesgo. La instrumentalización no consistió en tratar al pasajero como una magnitud. Consistió en dejar de considerarlo alguien a quien se le debía la información.

Ese es el límite que el capítulo buscaba, y es un límite que puede aplicarse en una sala de reuniones.

8.4 · Cuatro absolutos que hay que rechazar

Una restricción que protege a la persona tiene que operar contra todo aquello que pueda pretender subordinarla, y eso incluye cosas que habitualmente se presentan como su defensa. Hay cuatro candidatos, y el cuarto es el que este libro tiene que rechazar sobre sí mismo.

El Estado absoluto. Ninguna autoridad pública puede disponer de una persona en nombre de un fin colectivo. La formulación es antigua y la experiencia del siglo XX la sostiene sin necesidad de argumento adicional. Conviene sin embargo precisar cuál es exactamente el error, porque no es un exceso de tamaño: es un error sobre la naturaleza de la relación. El Estado no es el titular del bien que administra; es, en el vocabulario del capítulo 6, su fiduciario. Un fiduciario que dispone del patrimonio en su propio interés institucional —la razón de Estado, la estabilidad del régimen, la continuidad del proyecto— ha invertido la relación

exactamente igual que el directivo que consume la capacidad productiva de su empresa para exhibir un resultado trimestral.

El colectivo absoluto. Ningún grupo —clase, nación, comunidad, movimiento, gremio— tiene un bien propio que trascienda el de las personas que lo componen. Esta afirmación es más delicada de lo que parece y conviene no exagerarla: los grupos son reales, tienen historia, intereses legítimos y capacidad de acción, y una teoría que los tratara como ficciones sería tan falsa como la que los absolutiza. Lo que se niega es únicamente que el bien del grupo pueda invocarse para sacrificar a uno de sus miembros, porque en el momento en que eso ocurre el grupo ha dejado de ser el conjunto de personas al que servía y se ha convertido en una entidad con intereses propios que sus miembros deben financiar.

El individuo absoluto. Es el error simétrico y este libro lo rechaza con la misma firmeza, lo cual conviene decir de manera explícita porque un texto que sostiene la primacía de la persona invita a la lectura contraria. La persona no es un átomo autosuficiente cuya libertad la exima de consecuencias sobre otros. Y la razón es estrictamente coherente con todo lo anterior: **si la dignidad del otro es una restricción sobre mis decisiones, entonces mi libertad está limitada por la misma restricción que me protege.** La alternativa —una libertad sin obligación— no es una forma más pura de libertad: es la afirmación de que mi dignidad es una restricción para todos y la de los demás no lo es para mí, que no es un principio sino un privilegio. El capítulo 12 desarrolla este punto.

El propósito absoluto. Es el cuarto, es específico de este libro y es el que ningún lector debería permitirle eludir.

Todo el argumento construido hasta aquí sostiene que el propósito debe prevalecer sobre el resultado. La objeción evidente —y es la más inteligente que puede formularse contra esta obra— es que alguien tiene que determinar cuál es el propósito, y que una doctrina que subordina los resultados a los fines pone en manos de quien define el fin un instru-

mento de dominación superior a cualquiera de los examinados en la Parte I. La historia de los proyectos emprendidos en nombre de un propósito superior no es tranquilizadora.

La respuesta de este capítulo es que **la dignidad opera como restricción también sobre el propósito, y con la misma fuerza con que opera sobre el resultado.** No hay ninguna asimetría. Un propósito que exige instrumentalizar a una persona está excluido exactamente igual que un resultado que lo exige, y la prueba de la justificación del apartado 8.3 se aplica sin modificación: un propósito cuyas razones verdaderas no pueden explicarse a quien soporta su costo no es un propósito legítimo, por elevado que sea su enunciado.

De ahí la formulación que gobierna la relación entre este capítulo y el resto del libro, y que conviene retener:

> ***El propósito vence al resultado. La persona vence al propósito. No hay nada que venza a la persona.***

Esa jerarquía de tres términos es lo que separa el marco de este libro de un programa de transformación ilimitada. Su tercer nivel no es un adorno humanista: es la única contención estructural que impide que el segundo se convierta en lo que el primero combatía.

8.5 · La persona no es su categoría

Hay un modo particularmente frecuente de dejar de ver a una persona, y no consiste en negarle consideración: consiste en concedérsela en cuanto miembro de un conjunto.

El fenómeno tiene dos versiones, aparentemente opuestas y estructuralmente idénticas, y este libro tiene que rechazar las dos porque ambas sustituyen al individuo por su clasificación.

La primera versión reduce a la persona a su **circunstancia**: su origen, su clase, su grupo, su historia. En su forma analítica es legítima e indispensable —las estructuras existen, la discriminación existe, las circuns-

tancias condicionan las oportunidades de manera masiva y documentable, y una política que lo ignore será ineficaz además de injusta—. En su forma doctrinal deja de ser analítica y se convierte en una teoría según la cual la conducta de una persona se explica íntegramente por su posición, lo cual tiene una consecuencia que sus defensores no suelen advertir: **suprime simultáneamente la responsabilidad y el mérito.** Una teoría que explica el fracaso por la estructura explica también por la estructura cualquier logro, y priva por tanto a quien lo consiguió de su autoría. No es una doctrina emancipadora: es una doctrina que retira agencia.

La segunda versión reduce a la persona a su **elección**: cada uno está donde está por lo que hizo. En su forma moderada es correcta y necesaria —las decisiones importan, la agencia es real, y un marco que la negara no podría explicar la virtud ni exigir nada a nadie—. En su forma doctrinal se convierte en la afirmación de que la posición de cada persona es el resultado íntegro de sus decisiones, lo cual exige ignorar la práctica totalidad de la evidencia disponible sobre determinantes de la oportunidad, y tiene además una consecuencia lógica que sus defensores tampoco suelen advertir: si la posición es enteramente mérito, entonces las condiciones sociales que la hicieron posible —y que el capítulo 6 enumeró— no existen, y con ellas desaparece cualquier fundamento de la obligación recíproca.

La posición de este libro es que ambas verdades deben sostenerse a la vez, y que su tensión no es un defecto del marco sino una propiedad del objeto:

Las estructuras condicionan y no determinan. La agencia es real y no es ilimitada. Ambas cosas son ciertas de cada persona simultáneamente, y su proporción varía entre individuos y a lo largo de una vida de un modo que ninguna doctrina general puede establecer por adelantado.

De esa posición se derivan dos obligaciones que caen sobre actores distintos, y su separación es lo que hace el marco operativo en lugar de conciliador.

Sobre quien diseña el sistema recae la obligación de tratar las estructuras como reales, porque su radio consiste precisamente en condiciones, y porque el examen del capítulo 7 establece que quien fija el marco responde de lo que el marco hace probable. Un directivo que atribuye a la falta de integridad de sus empleados una conducta que su sistema de incentivos produce en masa está cometiendo un error analítico antes que una injusticia.

Sobre quien actúa dentro del sistema recae la obligación de tratar su propia agencia como real, porque es la única posición desde la que la agencia puede ejercerse. Una persona que explica su conducta exclusivamente por sus condiciones ha adoptado sobre sí misma la descripción que el sistema le ofrece, y ha renunciado al único margen del que dispone.

Esa asimetría —estructuras hacia fuera, agencia hacia dentro— no es una inconsistencia. Es la distribución correcta de dos verdades entre dos posiciones distintas, y su inversión produce las dos patologías más comunes del debate público contemporáneo: el directivo que exige responsabilidad individual a quienes no pueden modificar nada, y el individuo que exige transformación estructural sin ejercer el margen que tiene.

8.6 · La libertad no es un espacio vacío

Queda una consecuencia que conviene enunciar brevemente aquí, porque el capítulo 12 la desarrolla y sin ella la restricción de este capítulo quedaría incompleta.

Si la dignidad del otro es una condición de frontera sobre mis decisiones, entonces la libertad no puede definirse como ausencia de límites, porque esa definición convierte la libertad de cada uno en la nega-

ción de la restricción que protege a los demás. La libertad que este marco sostiene es más estrecha en su definición y más sólida en su fundamento: **el margen real de decisión de una persona dentro de las restricciones que la protegen a ella y protegen a los demás de ella.**

Esa formulación tiene una implicación práctica que el lector reconocerá de la Parte I. En los siete expedientes examinados, quienes tenían menos libertad efectiva no eran quienes soportaban más regulación, sino quienes ocupaban posiciones cuyas opciones habían sido estrechadas hasta dejar una sola salida sostenible. El empleado con una cuota incompatible con la integridad del servicio no era libre en ningún sentido útil del término, aunque ninguna norma le prohibiera nada. La ausencia de prohibición no produce libertad cuando el conjunto de opciones ha sido diseñado por otro.

De donde: **quien diseña conjuntos de opciones administra la libertad de otros, y esa administración es una de las ocho formas de custodia**, aunque no aparezca en ninguna tabla de derechos.

8.7 · Instrumento: la evaluación de dignidad

El instrumento de este capítulo es un filtro y no una ponderación, coherentemente con todo lo anterior: se aplica antes de evaluar el resultado, y su función es determinar qué opciones no entran en la deliberación.

Consta de cuatro preguntas, y se aplica a cualquier decisión con radio significativo: una política pública, un esquema de incentivos, el lanzamiento de un producto, una reestructuración, el despliegue de una tecnología.

1. Identificación. ¿Quiénes son las personas concretas que soportarán el costo de esta decisión? No categorías: grupos identificables, con su situación descrita. Si la respuesta solo puede darse en agregados, la decisión no está lista para ser tomada, porque el resto del filtro no puede aplicarse.

2. Consentimiento. Para cada uno de esos grupos: ¿saben a qué se exponen? ¿Disponen de una alternativa cuyo costo no sea desproporcionado? ¿Pueden revocar su participación? Tres respuestas afirmativas dejan la decisión dentro del conjunto admisible. Una negativa no la excluye automáticamente —hay decisiones legítimas que afectan a quien no puede consentir, y toda política pública lo hace— pero activa la cuarta pregunta con carga de prueba agravada.

3. Justificación. ¿Podrían explicarse las razones verdaderas de esta decisión, íntegras y sin edición, a la persona que soporta su costo? Es la pregunta central del capítulo, y su aplicación tiene una propiedad útil: no admite respuesta parcial. Una decisión respecto de la cual existe una versión para el consejo y otra para el afectado ha respondido negativamente, y la existencia de las dos versiones es la prueba.

4. Reversión de posiciones. ¿Aceptaríamos este tratamiento si ocupáramos la posición del afectado, con su información, sus alternativas y su capacidad de reclamar? La cláusula final es la que impide la respuesta fácil: no se trata de imaginarse en su situación conservando el propio poder, la propia información y el propio patrimonio, que es como habitualmente se hace el ejercicio y por lo que resulta inofensivo.

Dos indicaciones sobre el uso.

La primera: el filtro no se delega en la función jurídica. El cumplimiento normativo responde a la pregunta de si una decisión es lícita, que es una pregunta distinta y menos exigente. Todas las decisiones examinadas en la Parte I eran lícitas en el momento en que se adoptaron.

La segunda: **el resultado del filtro tiene que poder ser negativo, y alguien tiene que tener la facultad de que lo sea.** Un filtro cuya aplicación no puede detener una decisión no es un filtro: es un trámite documental, y su existencia empeora la situación, porque produce constancia de diligencia sin producir diligencia. Es exactamente el paso 5 de la

anatomía del capítulo 2 —reforzar el control sin modificar el incentivo —, y el capítulo 25 vuelve sobre ello.

Con esto, la arquitectura de la Parte II tiene dos de sus tres piezas. El poder no se posee: se recibe y se administra. La intensidad de esa obligación se mide por el radio de consecuencias. Y la persona opera como límite que ni el resultado ni el propósito pueden cruzar.

Falta el fundamento. Todo lo anterior describe una relación fiduciaria sin haber identificado nunca al fideicomitente: se ha dicho que el poder se recibe, sin decir de quién; que hay que rendir cuentas, sin decir ante quién; que existe un encargo, sin decir quién lo hizo. En una relación jurídica esa laguna sería fatal, y en una construcción moral lo es igualmente.

Es la objeción más grave que este libro puede recibir y el capítulo siguiente no la elude.

CAPÍTULO 9

¿Ante quién respondemos?

9.1 · La casilla vacía

El fideicomiso del capítulo 6 tiene tres posiciones. El fideicomitente, que constituye el encargo y fija sus términos. El fiduciario, que administra. Y el fideicomisario, en cuyo beneficio se administra.

Este libro ha llenado dos de las tres. Ha sostenido que quien ejerce poder es un fiduciario y ha identificado a los beneficiarios. No ha dicho nunca quién constituyó el encargo.

La laguna no es un descuido de exposición. Es la objeción más grave que puede formularse contra todo lo anterior, y conviene desarrollarla en su versión más fuerte antes de intentar responderla, porque una versión débil produciría una respuesta débil.

La objeción dice: la relación fiduciaria no es una analogía disponible para cualquier situación en la que alguien afecta a otros. Es una institución jurídica con requisitos constitutivos, y el primero de ellos es un acto de constitución. Sin fideicomitente no hay encargo; sin encargo no hay términos; sin términos no hay incumplimiento, porque no existe nada que determine qué obliga y qué no. Lo que este libro ha construido no es una relación de custodia: es una metáfora de custodia, y las metáforas no obligan.

Y la objeción tiene tres filos, no uno.

Primer filo: los términos. Si nadie constituyó el encargo, ¿quién determina su contenido? El fiduciario de un patrimonio no decide para qué lo administra: lo dice el acto constitutivo. Un directivo que se auto-

asigna el propósito de su propia posición no está sometido a un encargo; está eligiendo una descripción favorable de lo que hace, que es exactamente el tercer momento de la secuencia invertida del capítulo 2.

Segundo filo: la exigibilidad. Un deber que nadie puede reclamar no es un deber. Es una recomendación sobre cómo conviene comportarse, del mismo género que la prudencia dietética. Todo lo dicho en los capítulos 6 a 8 puede ser sabio y puede ser inoperante por la misma razón por la que las declaraciones de valores de la Parte I fueron inoperantes.

Tercer filo, y es el que llega al fondo: la fuerza obligatoria. ¿Por qué debería alguien aceptar esta descripción de su posición? Quien considera que su poder es suyo no está cometiendo un error de hecho comprobable. Está sosteniendo una concepción distinta, y la única forma de refutarla consiste en apelar a algo que la trascienda. ¿A qué?

Esa es la pregunta de este capítulo. No la esquivaré, y tampoco pretenderé resolverla con más solidez de la que tiene la respuesta disponible.

9.2 · Tres respuestas insuficientes

Hay tres candidatos históricos a ocupar la casilla vacía. Los tres aciertan en algo y ninguno resuelve el problema completo. Conviene examinarlos con cuidado, porque dos de ellos se invocan continuamente en el debate público sin que casi nadie advierta sus límites, y el tercero es probablemente el más coherente de los tres.

Primera respuesta: Dios.

Es la respuesta históricamente dominante y, conviene decirlo sin condescendencia, la más coherente de las tres. Llena la casilla vacía con precisión: hay un titular último de todo lo recibido, los términos del encargo están establecidos con independencia de quien lo recibe, la rendición de cuentas es ineludible y —esto es decisivo— **opera también cuando nadie observa**, que es exactamente el punto donde todos los

mecanismos humanos fallan. La tradición fiduciaria del derecho occidental procede históricamente de esa matriz, y no por casualidad.

Este libro no adjudica su verdad. No está en condiciones de hacerlo y no es su objeto. Lo que sostiene es algo más modesto y estrictamente funcional: **una premisa no compartida no puede operar como criterio público en una sociedad plural.**

El argumento no es que la premisa sea falsa, sino que su función requiere lo que no tiene. Un marco destinado a vincular a un consejo de administración cuyos miembros profesan cuatro religiones distintas y ninguna, a una administración pública laica por mandato constitucional, y a organizaciones que operan simultáneamente en sociedades con tradiciones religiosas incompatibles, no puede fundarse en una premisa que la mitad de sus destinatarios no comparte. No porque esa premisa sea indebida, sino porque el marco dejaría de ser exigible ante quien no la sostiene, y su exigibilidad es precisamente el problema que este capítulo intenta resolver.

Conviene añadir, y no como cortesía, lo siguiente: **para el lector que sí sostiene esa premisa, nada de lo que sigue la contradice.** La estructura que este capítulo construirá es compatible con ella y, para quien la tenga, queda reforzada. Lo que el capítulo busca es el fundamento mínimo suficiente, no el máximo disponible.

Segunda respuesta: el Estado.

La segunda candidata es la que el debate contemporáneo emplea por defecto, casi siempre sin formularla. Si el poder obliga, obliga porque la ley lo establece; si hay que rendir cuentas, se rinden ante la autoridad pública; el titular último de lo confiado es la comunidad política organizada.

Acierta en un caso, y en ese caso acierta plenamente: **en el ejercicio de un cargo público, el fideicomitente existe, es identificable y está formalmente constituido.** La comunidad política confiere la facultad mediante un procedimiento reglado, fija sus términos en normas escri-

tas y conserva la capacidad de retirarla. El capítulo 28 se apoyará sin reservas en ese hecho.

Pero falla en tres puntos, y los tres son graves.

Falla, en primer lugar, porque **no alcanza al poder privado**. Un consejero delegado no ha recibido su posición de la comunidad política, y sostener que su obligación procede íntegramente de la ley conduce a la conclusión que el capítulo 7 rechazó: que el radio de consecuencias es irrelevante y solo importa el título jurídico.

Falla, en segundo lugar, porque **convierte la obligación en contingente respecto del derecho positivo**, y de ahí se sigue que todo lo que la ley no prohíbe está permitido. Este es el fallo decisivo, y su demostración está en la Parte I completa: **las siete decisiones examinadas eran lícitas en el momento en que se adoptaron.** Un fundamento que solo obliga hasta donde llega la norma escrita es ciego precisamente en el espacio donde la inversión opera, que es el espacio que la norma deja abierto.

Y falla, en tercer lugar, porque **cuando el Estado es el fiduciario, no puede ser simultáneamente el fideicomitente ante quien se responde.** El expediente del capítulo 3 lo muestra con claridad: una institución que producía la cifra, la empleaba para acusar y recuperaba de los condenados el importe reunía las tres posiciones en una sola. Hacer del Estado el titular último de todo encargo reproduce esa concentración a escala general.

Tercera respuesta: el contrato.

La tercera candidata es la más sofisticada y la que la teoría política moderna ha desarrollado con más rigor. El encargo procede de un acuerdo: quienes se ven afectados por el ejercicio de un poder son quienes lo autorizan, y su consentimiento constituye el encargo y fija sus términos.

Acierta en lo esencial, y su acierto es la pieza que este capítulo va a conservar: **la legitimidad procede de los afectados.** No de arriba, no de la ley, no de la tradición: de las personas sobre las que el poder recae.

Pero como fundamento, en su forma consensual estricta, falla por una razón empírica que ningún refinamiento salva: **los afectados no consintieron.**

El cliente al que se abrió una cuenta que no solicitó no consintió. El pasajero que abordó una aeronave sin saber que existía un sistema capaz de actuar sobre sus mandos no consintió. El operario cuya única alternativa a una cuota incompatible con la seguridad era perder el empleo no consintió en ningún sentido moralmente relevante del término, porque el capítulo 8 estableció que el consentimiento exige alternativa de costo no desproporcionado. El contribuyente que pagó el ajuste una década después de la cifra no consintió. Y la generación que recibirá el mundo que estamos produciendo **no puede consentir**, ni ahora ni nunca, porque no existe.

Esa última imposibilidad es la que arruina el contrato como fundamento del deber de custodia, y conviene ver por qué es tan grave. Los poseedores del radio más amplio —quien decide sobre infraestructura, clima, deuda pública, tecnologías irreversibles— afectan de manera masiva a un conjunto de personas que, por definición estructural, jamás podrá otorgar ni negar su consentimiento. Un fundamento consensual asigna obligación cero en el caso de radio máximo. Está exactamente invertido respecto de la ley de proporcionalidad.

Tres candidatos, tres insuficiencias. Y tres aciertos que conviene retener, porque la respuesta se construirá con ellos: de la primera, que el deber tiene que operar cuando nadie observa; de la segunda, que la constitución formal del encargo funciona cuando existe; de la tercera, que la legitimidad procede de los afectados.

9.3 · El fideicomitente no es quien exige

Antes de construir la respuesta conviene deshacer un supuesto que la objeción da por evidente y que es falso. Es una propiedad del derecho fiduciario que rara vez se advierte fuera del oficio, y una vez advertida el problema cambia de tamaño.

Una vez constituido el encargo, el fideicomitente desaparece de la relación.

Quien exige el cumplimiento de un deber fiduciario no es quien constituyó el fideicomiso. Es el beneficiario. El fideicomitente puede haber muerto —en el caso de una herencia lo ha hecho por definición—, puede haberse desprendido de toda facultad sobre el patrimonio, puede ser una persona jurídica extinguida. Nada de eso debilita el deber ni suspende su exigibilidad. El albacea de un testamento responde ante los herederos, no ante el causante. El tutor responde ante el menor, y en su caso ante el juez, no ante quien lo designó. El gestor de un fondo responde ante los partícipes.

De donde se sigue algo que reduce drásticamente la fuerza de la objeción del apartado 9.1:

> ***La función práctica de un deber fiduciario la ejerce el beneficiario, no el constituyente. La casilla que hay que llenar para que el deber sea exigible no es la del fideicomitente: es la del fideicomisario.***

Y esa casilla la tenemos llena desde el capítulo 6. Los beneficiarios de la custodia son identificables, y su identificación es precisamente el primer ejercicio del instrumento del capítulo 6.

Queda todavía el primer filo de la objeción —quién fija los términos del encargo—, y también queda el tercero, que es el de la fuerza obligatoria. Ninguno de los dos se resuelve con este desplazamiento, pero el problema ha pasado de ser una laguna estructural fatal a ser dos preguntas acotadas. A ellas se dirige el resto del capítulo.

9.4 · La respuesta: tres apoyos y tres destinatarios

La respuesta de este libro tiene dos componentes. Primero, de dónde procede la obligación. Segundo, ante quién se responde.

Primer apoyo: el patrimonio recibido

El capítulo 6 estableció que toda capacidad significativa se ejerce sobre un patrimonio que su titular no produjo: lengua, derecho, moneda, infraestructura, conocimiento acumulado, formación de cada persona que emplea, expectativa social de cumplimiento. El mismo esfuerzo, en un lugar sin esas condiciones, no produce esa posición.

La objeción filosófica pertinente es inmediata y conviene formularla, porque su omisión sería una debilidad: **de un hecho no se sigue un deber.** Que mi posición dependa de contribuciones ajenas es una descripción; no genera por sí sola ninguna obligación, del mismo modo que el hecho de que yo exista gracias a mis padres no determina qué les debo.

La respuesta es que la obligación no se deriva del hecho, sino del hecho **más una exigencia de coherencia.** Quien reclama para sí un título absoluto sobre su posición está afirmando una regla: que la capacidad construida sobre un patrimonio recibido pertenece íntegramente a quien la construyó. Esa regla, aplicada universalmente, tiene una consecuencia que quien la invoca no acepta: legitima que cada uno de los que aportaron el patrimonio —quienes construyeron las instituciones, acumularon el conocimiento, formaron a los trabajadores— hubiera reclamado el mismo título absoluto y hubiera retenido su aportación. Y si lo hubieran hecho, la posición no existiría.

La normatividad no procede por tanto del hecho, sino de la imposibilidad de universalizar la regla que el hecho contradice. **No es un argumento sobre lo que el mundo es: es un argumento sobre lo que una persona puede sostener sin contradecirse.**

Segundo apoyo: los destinatarios determinables

Aquí está la respuesta a la pregunta que da título al capítulo, y es deliberadamente concreta. No respondemos ante una abstracción. Respondemos ante tres conjuntos, y los tres son determinables:

Los afectados presentes. Las personas sobre cuya vida recaen las consecuencias de una decisión. Son identificables por grupos, su situación es describible, y la prueba de la justificación del capítulo 8 se aplica directamente a ellas.

Los no representados. Quienes soportan consecuencias sin capacidad de evitarlas, verificarlas o reclamar. Son el conjunto que el capítulo 4 identificó como sistemáticamente ausente de toda medición, y su presencia en la respuesta no es un añadido compasivo: es la corrección del sesgo estructural que hace que quien tiene voz consiga ser medido.

Los futuros. Quienes recibirán el estado del mundo que resulte de las decisiones presentes. No pueden consentir ni reclamar, y ahí reside la única debilidad genuina de este apoyo, que el capítulo 13 aborda de frente.

En los tres casos, el deber es exigible en la medida en que existe alguien capaz de reclamarlo. En el primer conjunto, la exigibilidad es directa. En el segundo, requiere que el sistema construya representación para quien no la tiene, lo cual no es un acto de generosidad sino la condición de funcionamiento del propio marco, y es el objeto de buena parte de la Parte V. En el tercero, la representación tiene que ser institucional y anticipada, porque el titular no podrá construirla nunca.

Tercer apoyo: la reciprocidad

El tercer apoyo es el más simple y el que más resiste. Toda persona que ocupa una posición de poder ha sido, en algún momento, la persona sobre la que otro decidía. Y volverá a serlo: como paciente, como usuario, como ciudadano, como litigante, como pasajero, como anciano.

De ahí una regla que no requiere ninguna premisa metafísica y que cualquiera puede verificar sobre sí mismo: **nadie sostiene, cuando ocupa la posición del afectado, la doctrina que invoca cuando ocupa la posición del titular.** Nadie acepta que el cirujano que va a operarlo trate la información sobre su riesgo como un activo reputacional pro-

pio. Nadie acepta que el fabricante del avión que aborda decida no comunicar un parámetro de seguridad. Nadie acepta que el funcionario que produce la cifra sobre la que se decidirá su pensión la someta a votación.

Esa asimetría entre lo que exigimos como afectados y lo que nos concedemos como titulares no es una hipocresía individual. Es el dato que revela que la norma **ya existe y es compartida**, y que lo que falta no es el principio sino su aplicación simétrica. El capítulo 41 la convertirá en instrumento con el nombre de simetría moral.

9.5 · Por qué esto exige realismo moral, y qué clase de realismo exige

Los tres apoyos establecen la obligación. No establecen la inviolabilidad, y la diferencia es exactamente el resto de este capítulo.

Una obligación fundada en coherencia, exigibilidad y reciprocidad es una obligación fuerte y sigue siendo, en última instancia, una obligación **entre partes**. Y todo lo que está entre partes admite, al menos en principio, ser renegociado, agregado o compensado. Si la dignidad de una persona es el producto de una convención sostenida por reciprocidad, entonces una reciprocidad distinta produciría una dignidad distinta, y el capítulo 8 quedaría sin suelo: la restricción se convertiría en una preferencia colectiva muy arraigada, y una preferencia colectiva puede ser superada por otra más intensa.

De modo que el marco requiere una afirmación adicional, y conviene hacerla explícita en lugar de dejarla implícita, que es lo que hacen casi todos los textos de este género:

> ***Existen verdades sobre el bien humano que no creamos por acuerdo. Al menos una de ellas es que una persona no es material disponible para los fines de otra.***

Esto es realismo moral, y es la única premisa filosófica que este libro pide. Conviene precisar su alcance con exactitud, porque la precisión es lo que la hace defendible.

No exige una metafísica completa. No requiere establecer qué son los hechos morales, cómo los conocemos ni cómo se relacionan con los hechos naturales. Requiere únicamente que las afirmaciones morales sean susceptibles de verdad y que al menos una sea verdadera. Es la versión mínima disponible, y su modestia es deliberada.

No exige una confesión. La afirmación de que existen verdades morales no depende de ninguna revelación, del mismo modo que la afirmación de que existen verdades matemáticas no depende de ninguna. Quien la funde en una tradición religiosa la sostiene con un apoyo adicional; quien no lo haga, la sostiene igualmente, y en ambos casos la restricción operativa es la misma. Esto no resuelve la discusión sobre el fundamento último del realismo moral, que tiene dos milenios y no se cerrará en este capítulo.

Y no se argumenta por demostración, sino por el costo de su negación. Esto último es lo importante y conviene desarrollarlo, porque es el argumento que el libro efectivamente ofrece.

Supongamos que las afirmaciones morales no son susceptibles de verdad, y que la condena de instrumentalizar a una persona expresa únicamente una actitud, una convención local o una preferencia extendida. Quien sostiene esa posición debe aceptar cuatro consecuencias:

1. Que un sistema que instrumentaliza personas no comete un error, sino que opera bajo una convención distinta, y que el desacuerdo entre ambos es del mismo género que el desacuerdo sobre la puntualidad.
2. Que los siete expedientes de la Parte I no describen fallos, sino diferencias de preferencia entre quienes diseñaron los sistemas y quienes los criticamos.

3. Que la protección de quien no tiene voz depende íntegramente de que la preferencia mayoritaria le resulte favorable, y que si deja de serlo no habrá nada que objetar.
4. Que cuando alguien con poder suficiente decide que la convención no le aplica, no hay ninguna afirmación verdadera que oponerle.

La observación decisiva es esta: **prácticamente nadie que sostenga el antirrealismo moral en el plano teórico acepta esas cuatro consecuencias en el plano práctico.** Quien las rechaza está ya operando con la premisa. El argumento no demuestra la existencia de verdades morales; demuestra que quien la niega sostiene simultáneamente algo incompatible con su negación, y que la carga de coherencia recae sobre él.

Es un argumento menos ambicioso que una demostración y suficiente para el propósito de este libro, que no es fundar la ética sino establecer que el criterio que propone no es una preferencia entre otras.

9.6 · Lo que se gana y lo que se pierde

Un fundamento tiene costos, y un libro que los oculte no merece ser tomado en serio. Conviene por tanto hacer el balance con precisión.

Lo que se gana es transferibilidad. Un marco fundado en coherencia, exigibilidad ante destinatarios determinables, reciprocidad y realismo moral mínimo puede ser adoptado por un consejo de administración cuyos miembros profesan credos distintos, por una administración pública laica, por una organización que opera en sociedades con tradiciones incompatibles y por una persona sin ninguna convicción religiosa. Su obligatoriedad no depende de un asentimiento previo que el marco no puede producir. Y no queda expuesto a la erosión de ninguna autoridad particular: no hay institución cuya pérdida de prestigio lo invalide.

Lo que se pierde son tres cosas, y la tercera es grave.

Se pierde, en primer lugar, **profundidad motivacional**. La obligación que este capítulo funda es vinculante y es fría. Los tres apoyos establecen que alguien debe; no le dan ninguna razón para desearlo. Las tradiciones religiosas y las éticas de la virtud producen adhesión, no solo obligación, y esa diferencia importa en la práctica más de lo que suele admitirse.

Se pierde, en segundo lugar, **una respuesta simple a la pregunta de por qué la dignidad es inviolable y no solo muy importante.** El realismo moral mínimo afirma que hay verdades morales; no explica de dónde procede el carácter absoluto de esta. El capítulo 8 estableció que funciona como restricción y no como valor, y ese es un argumento sobre su lugar en la estructura de la decisión. No es un argumento sobre su origen.

Y se pierde, en tercer lugar y de manera irreparable, **la garantía de rendición de cuentas cuando nadie observa.**

Este es el punto que conviene no maquillar, porque es el punto donde la respuesta de este capítulo es genuinamente inferior a la primera de las tres examinadas. Todos los mecanismos que este libro propondrá —auditoría, control independiente, transparencia, protección del denunciante, representación de los no representados— comparten una limitación estructural: **operan sobre lo observable.** Y existe siempre un margen, en toda posición de poder, en el que la decisión no será observada por nadie con capacidad de actuar sobre ella.

En ese margen, el marco de este capítulo no dispone de ningún recurso. No hay coherencia que exigir a quien no tendrá que justificarse, ni reciprocidad que invocar ante quien no será auditado, ni destinatario que reclame lo que no se sabrá nunca.

De ahí la consecuencia arquitectónica que ordena la segunda mitad de este libro, y que conviene dejar establecida aquí porque es la justificación de sus diez capítulos siguientes:

> ***Si la exigibilidad externa tiene un límite estructural, entonces lo que opera dentro de ese límite no es un mecanismo: es el carácter de quien decide. No como complemento deseable de las instituciones, sino como la única cosa que funciona precisamente donde ellas no alcanzan.***

Esto no es un repliegue hacia la exhortación moral. Es la conclusión que se sigue de haber examinado con honestidad los límites del propio fundamento. Una teoría que pretendiera resolver el problema del poder exclusivamente mediante diseño institucional estaría afirmando implícitamente que todo es observable, y eso es falso. La Parte IV de este libro existe porque el capítulo 9 no puede cerrarse por completo.

9.7 · La objeción del relativista

Queda una objeción pendiente, y es breve de contestar una vez hecho el trabajo anterior.

La objeción dice: todo esto es una preferencia cultural particular, elevada a principio universal. Otras sociedades han organizado el poder de otro modo, y no hay ninguna posición desde la cual declarar que la nuestra es correcta.

La respuesta tiene dos partes.

La primera es que el argumento del apartado 9.5 se aplica al objetor: si su afirmación es que ninguna concepción del poder es superior a otra, entonces no puede objetar nada a un sistema que instrumentalice personas, y prácticamente ningún relativista acepta esa consecuencia cuando se le presenta con un caso concreto en lugar de con una formulación abstracta.

La segunda es empírica y es más interesante. La obligación fiduciaria no es un producto cultural particular. La figura del administrador que responde por un patrimonio ajeno, con deber de lealtad y prohibición de aprovechamiento propio, aparece de manera independiente en tra-

diciones jurídicas sin contacto entre sí: en el derecho romano, en el derecho islámico, en las instituciones consuetudinarias de administración comunal de recursos de numerosas sociedades y en la tradición anglosajona que la desarrolló con mayor detalle técnico. La convergencia de tradiciones independientes sobre la misma estructura no demuestra su verdad, pero desplaza la carga: quien sostiene que se trata de una preferencia local tiene que explicar la coincidencia.

Y hay un dato adicional que el relativismo tiene dificultad para acomodar, y es el que cierra el argumento del capítulo. En los siete expedientes de la Parte I, ninguna de las instituciones examinadas sostuvo nunca que su conducta fuera legítima. Todas la ocultaron, la negaron, la reencuadraron técnicamente o la atribuyeron a individuos desviados. **Nadie defendió la práctica; todos defendieron la afirmación de que no la habían realizado.** Esa conducta uniforme es la prueba más sólida disponible de que la norma no es una preferencia de los críticos: era compartida por los propios actores, y su ocultación es el reconocimiento de su vigencia.

9.8 · Instrumento: la identificación del encargo

El instrumento de este capítulo consiste en construir, para una posición concreta, el acto constitutivo que nadie redactó. No es un ejercicio retórico: produce un documento de una página que puede archivarse, revisarse anualmente y contrastarse con la conducta.

1. El patrimonio recibido. Enumere lo que su posición emplea y no produjo: institución heredada, base de clientes construida por otros, conocimiento técnico acumulado, reputación previa, infraestructura pública, formación de su equipo obtenida en otro lugar, marco jurídico que hace exigibles sus contratos. La lista tiene un efecto que conviene anticipar: es siempre más larga de lo que su autor esperaba.

2. Los tres destinatarios. Nombre, para su posición, quiénes son los afectados presentes, quiénes los no representados y quiénes los futuros.

Grupos identificables con su situación descrita, no categorías. Si el segundo conjunto está vacío, el ejercicio está mal hecho: no existe posición con radio significativo cuyas consecuencias recaigan íntegramente sobre personas capaces de defenderse.

3. Los términos. Formule qué está obligado a hacer y qué está obligado a no hacer respecto de cada conjunto. La segunda parte es la que tiene valor, por la razón del capítulo 5: una declaración que no excluye ninguna conducta no gobierna ninguna decisión.

4. Quién puede exigirlo. Para cada obligación, identifique quién dispone hoy de capacidad real de reclamar su incumplimiento. Esta pregunta produce el hallazgo más útil del ejercicio, y es incómoda: **en la mayoría de las posiciones, la mayor parte de las obligaciones no son exigibles por nadie.** Esa lista de obligaciones no exigibles es el mapa de lo que la Parte V tiene que construir en su organización.

5. La pregunta final. Y es la única de las cinco que no admite verificación externa, precisamente porque interroga el margen que ningún mecanismo alcanza:

> ***¿Qué haría usted con lo que administra si supiera con certeza que nadie llegará nunca a saberlo?***

La respuesta a esa pregunta no puede auditarse, no puede exigirse y no puede legislarse. Determina, sin embargo, lo que ocurre en una porción de las decisiones de toda posición de poder, y en algunas de las más importantes.

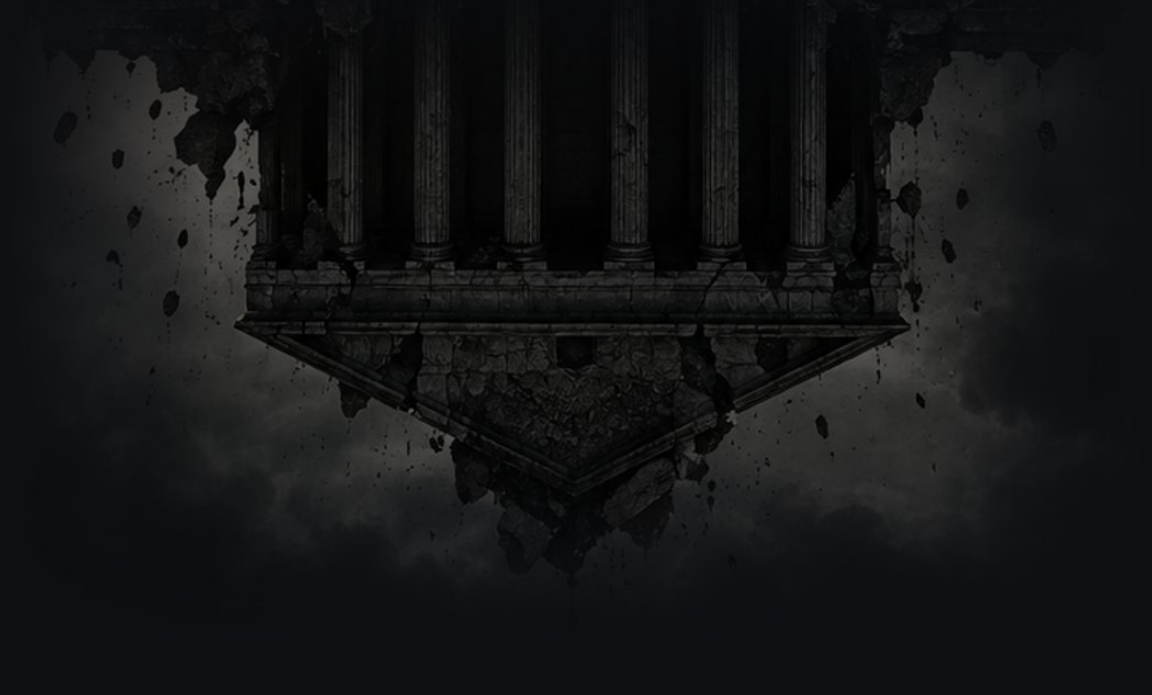
Es la pregunta con la que empieza la Parte IV de este libro, y el motivo por el cual ninguna arquitectura institucional, por excelente que sea, hace prescindible la formación del carácter de quien la habita.

PARTE

III

EL ORDEN MORAL

Verdad, justicia, libertad y futuro: los cuatro fundamentos que la custodia necesita para no ser retórica. Capítulos 10 a 13.



CAPÍTULO 10

La verdad como infraestructura

10.1 · Por qué la verdad no es aquí una virtud

Los tratados sobre ética institucional sitúan la veracidad entre las virtudes, junto a la integridad y la templanza. Este capítulo la trata de otro modo, y la diferencia no es de énfasis sino de estatuto lógico.

El argumento es el siguiente, y es corto.

La custodia consiste en administrar algo en beneficio de otro. Administrar exige conocer el estado de aquello que se administra: no se puede conservar un patrimonio cuyo valor real se desconoce, ni reparar un daño que no se ha identificado, ni transmitir en condiciones de ser recibido aquello cuyo estado no se ha medido. El deber de rendir cuentas —la cuarta obligación fiduciaria del capítulo 6— presupone además que las cuentas correspondan con la realidad, porque unas cuentas falsas no son una forma imperfecta de rendición: son la ausencia de rendición con su apariencia conservada.

De donde:

> ***El deber de verdad no se añade al deber de custodia por razones morales. Se deriva de él por razones estructurales. Quien no conoce la realidad de aquello que administra no está administrándolo mal: no está administrándolo.***

Esta derivación tiene una consecuencia práctica que conviene extraer de inmediato, porque reordena la cuestión completa. Si la veracidad

fuera una virtud, su incumplimiento sería un defecto de carácter del que informa y su remedio sería la exhortación. Al ser una condición de funcionamiento, su incumplimiento es un **fallo de sistema**, y su remedio pertenece al mismo género que el mantenimiento de cualquier infraestructura: diseño, inspección, redundancia y reparación.

De ahí el título del capítulo, que no es una figura literaria. Sostengo que la información veraz tiene las cuatro propiedades que definen una infraestructura, y que de esa condición se derivan obligaciones concretas.

Primera propiedad: su valor es sistémico y no se aprecia en el uso individual. Nadie percibe el valor de una red de agua potable al abrir el grifo; lo percibe cuando falla. La información veraz opera igual: su valor no está en el dato concreto, sino en que exista un sustrato compartido sobre el cual sea posible discutir, decidir, contratar y corregir. Un mercado sin información fiable no es un mercado con un problema: es una lotería con vocabulario económico.

Segunda propiedad: su degradación es gradual e invisible hasta el colapso. Una tubería no falla el día en que aparece la corrosión. Un sistema estadístico no colapsa el día en que se ajusta la primera cifra; el expediente griego del capítulo 3 tardó once años en manifestarse, desde la revisión de 1999 hasta la crisis de 2010, y durante todo ese tiempo el sistema parecía funcionar.

Tercera propiedad: su mantenimiento no produce beneficio atribuible a quien lo realiza. Quien mantiene la integridad de un dato incómodo no obtiene nada por ello. El expediente del capítulo 3 es el caso extremo: el funcionario que produjo la cifra correcta afrontó quince años de procedimientos penales. El mantenimiento de esta infraestructura es, en términos de incentivo individual, una actividad estrictamente deficitaria.

Cuarta propiedad, y la decisiva: nadie la posee y todos pueden degradarla marginalmente. Cada actor obtiene un beneficio propio al

ajustar su propia información y sufre solo una fracción del costo del deterioro agregado. Es la estructura exacta de un bien común sometido a sobreexplotación, y tiene su misma consecuencia: **el deterioro es el equilibrio, y la integridad requiere una construcción deliberada que nadie tiene incentivo individual para financiar.**

Conviene subrayar lo que implica esta cuarta propiedad, porque desactiva la explicación habitual de la crisis informativa contemporánea. No hace falta suponer una degradación moral de la época, ni una intención de engañar generalizada. Basta con la estructura: un bien compartido, un beneficio privado por su deterioro marginal y un costo colectivo difuso. Es el capítulo 4 aplicado al sustrato epistémico.

10.2 · Las cuatro formas de degradar la verdad

Una doctrina que se limite a prohibir la mentira es inútil para el problema real, y el material de la Parte I lo demuestra: **en los siete expedientes examinados, la mentira directa es la conducta menos frecuente.** Hubo declaraciones falsas en dos casos, y en ambos fueron la última etapa de un proceso que llevaba años operando por otros medios.

Las formas de degradación son cuatro y están ordenadas por dificultad creciente de detección, que es también el orden de su gravedad.

Primera forma: la falsedad. Afirmar lo que no es. Es la forma más burda y la menos peligrosa, por una razón sencilla: es refutable. Existe un enunciado concreto que puede contrastarse, y una vez contrastado el asunto queda resuelto. El cien por cien declarado frente al 19,6 por ciento real del expediente universitario es falsedad pura, y por eso ese caso terminó en una condena penal con un jurado que deliberó menos de una hora. La falsedad es el único de los cuatro mecanismos que los sistemas jurídicos manejan con eficacia.

Segunda forma: la selección. Emitir únicamente enunciados verdaderos, elegidos de modo que produzcan una impresión falsa.

Esta forma es sustancialmente más peligrosa que la anterior porque no ofrece ningún blanco. No hay ninguna afirmación que impugnar; cada elemento del conjunto resiste la verificación individual, y la falsedad reside exclusivamente en la composición. Un informe que documenta con precisión la mejora de un indicador y omite el deterioro del fenómeno que ese indicador representaba no contiene una sola afirmación falsa.

Y tiene una propiedad que la hace especialmente resistente: **es indistinguible de la síntesis.** Toda comunicación selecciona; ninguna puede informar de todo. La diferencia entre resumir y seleccionar interesadamente no está en la conducta observable, sino en el criterio de selección, que es interno y no auditable directamente. El único método práctico de detección es inverso: no examinar qué se dijo, sino **qué se sabía y no se dijo**, lo cual exige acceso al conjunto de información disponible y no solo al comunicado.

Tercera forma: la reclasificación. Describir algo de manera que la categoría empleada determine el escrutinio aplicable.

Es la forma que el capítulo 4 examinó como reencuadre lingüístico, y aquí adquiere su estatuto epistémico completo. Presentar un sistema nuevo de control de vuelo como extensión de un sistema preexistente no es una afirmación falsa: es una decisión de clasificación técnica, defendible en sus propios términos, cuyo efecto es determinar qué régimen de certificación y qué exigencia de formación se aplican. Un documento interno de aquel programa lo expresó con exactitud: si se subrayaba el carácter nuevo de la función, podía haber un mayor impacto en certificación y formación.

La reclasificación es la forma más eficiente de las cuatro, y por eso es la preferida de las organizaciones sofisticadas. No requiere afirmar nada falso, no requiere omitir nada, y opera sobre el nivel que gobierna a todos los demás: **quien fija la categoría determina qué preguntas son**

pertinentes. Es, en el vocabulario del capítulo 7, un acto de diseño y no de ejecución, y por tanto un acto de radio amplio.

Cuarta forma: la supresión del agregado. Conservar cada dato individual y hacer que no exista ningún lugar donde la suma esté visible.

Esta es la más difícil de detectar y la única que puede producirse sin que nadie haya hecho nada. En el expediente de la venta cruzada, cada uno de los más de mil expedientes disciplinarios instruidos por prácticas indebidas estaba documentado. Cada despido estaba justificado. Ningún dato se ocultó. Lo que no existía era un lugar donde la serie completa apareciera como serie, y un cargo cuya función fuera mirarla como tal.

De ahí una obligación que se deriva directamente de esta cuarta forma y que ninguna norma de transparencia contempla:

> ***No basta con que cada dato sea veraz y accesible. Tiene que existir una posición institucional cuya función explícita sea sostener el agregado, y esa posición no puede ser la misma que responde del indicador que el agregado podría desmentir.***

La razón del segundo requisito es la establecida en el capítulo 2: la unidad que persigue el número no puede ser simultáneamente la que produce la información sobre cómo lo está consiguiendo.

10.3 · La asimetría de la corrección

Hay un rasgo del daño epistémico que ninguna política de transparencia contempla y que determina su eficacia real.

Un error se propaga con toda la fuerza del canal que lo emitió. Su corrección se propaga con una fracción.

Las razones son mecánicas y no requieren ninguna hipótesis sobre la malicia de nadie. El error suele ser la afirmación interesante, la que se cita, la que ordena la interpretación posterior de los hechos; la corrección es un detalle administrativo. El error llega primero y establece el marco; la corrección tiene que desplazar una creencia ya formada, lo cual es considerablemente más costoso que formarla. Y el error se emite con la energía de quien quería comunicarlo, mientras la corrección se emite con la energía de quien preferiría no tener que hacerlo.

De esa asimetría se derivan dos obligaciones que este libro sostiene y que casi ninguna institución cumple.

Primera obligación: la corrección se distribuye con los medios de la difusión original. Mismo canal, misma prominencia, misma audiencia, mismo esfuerzo. Una cifra comunicada en una presentación de resultados no se corrige en una nota al pie del informe anual siguiente. Una afirmación difundida en portada no se rectifica en un breve interior. El criterio es verificable: **¿recibió la corrección el mismo conjunto de personas que recibió el error?**

Segunda obligación: la carga de la corrección recae sobre quien emitió, no sobre quien fue afectado. Es una obligación de resultado, no de disponibilidad. Publicar la rectificación en un lugar donde el interesado pueda encontrarla si la busca no es corregir: es archivar. Y la distinción tiene consecuencias económicas evidentes, que es la razón por la cual casi nunca se adopta: corregir bien cuesta aproximadamente lo mismo que se gastó en difundir.

Una observación final sobre esta asimetría, porque explica un fenómeno que de otro modo resultaría incomprensible. Las instituciones que examinamos en la Parte I no ocultaron sus errores por temor al error: los ocultaron porque **la corrección tiene un costo concentrado y presente, y el error tiene un costo difuso y futuro.** Es la misma estructura de incentivos del capítulo 3, aplicada a la información. Y su consecuencia es la que el capítulo 2 estableció como paso 6: llegado

cierto volumen acumulado, corregir obliga a reabrir todo lo anterior, y a partir de ese punto la negación deja de ser un error de juicio y pasa a ser la conducta que el sistema premia.

10.4 · Los cuatro niveles

La mayor parte de las discusiones institucionales que parecen irresolubles lo son porque mezclan cuatro niveles distintos de afirmación, y ninguno de los participantes advierte en cuál está operando.

Los niveles son estos, y el orden importa:

Hechos. Lo que es el caso, con independencia de lo que convenga. Admiten verificación, y el desacuerdo se resuelve con evidencia. *El sistema mostró un descuadre de dieciocho mil libras en esta sucursal.*

Inferencias. Lo que concluimos a partir de los hechos. Admiten discusión metodológica, y el desacuerdo se resuelve examinando el razonamiento. *Por tanto, hubo una sustracción.*

Valores. Lo que consideramos deseable. No se resuelven con evidencia, y pretender lo contrario es la fuente principal de discusiones estériles. *La protección del patrimonio público justifica procesar penalmente al responsable.*

Decisión. Lo que haremos. Es el único nivel que produce consecuencias y el único que admite una sola respuesta por vez.

El ejemplo anterior está construido con el expediente del servicio postal británico del capítulo 3 y muestra el fenómeno con nitidez: un hecho correcto —el sistema mostraba un descuadre— sostuvo durante dieciséis años una inferencia falsa, y la inferencia se defendió con la energía que correspondía a un valor.

De la separación de los cuatro niveles se derivan tres reglas operativas.

Primera: identificar el nivel del desacuerdo antes de discutirlo. Dos personas que discuten un hecho cuando en realidad discrepan en un

valor no llegarán a ninguna parte, y cada una interpretará la resistencia de la otra como deshonestidad intelectual. La operación previa a cualquier deliberación productiva consiste en establecer si el desacuerdo es de evidencia, de método o de preferencia.

Segunda: no permitir que un nivel se disfrace de otro. Es la patología más frecuente y opera en las dos direcciones. Un valor presentado como hecho —*los datos demuestran que esta política es la correcta*— sustrae de la deliberación lo único que debería deliberarse. Y un hecho presentado como valor —*esa es tu interpretación de las cifras*— inmuniza contra la evidencia aquello que la evidencia podría resolver. La primera dirección es característica de las administraciones técnicas; la segunda, de las direcciones sometidas a presión.

Tercera, y es la que tiene consecuencias organizativas: separar las personas que producen cada nivel. Quien produce los hechos no debe ser quien necesita una inferencia determinada. Es el principio del expediente griego, formulado en positivo: **el número no se somete a votación porque pertenece a un nivel distinto del de la decisión que lo usará.**

Esta tercera regla explica por qué la independencia de las funciones estadísticas, de auditoría interna, de control de calidad y de investigación clínica no es una cortesía profesional sino una exigencia estructural. No se les concede independencia porque sus miembros sean particularmente virtuosos, sino porque **producen un nivel distinto del que consume su producto**, y la fusión de ambos niveles destruye el primero sin que nadie tenga que mentir.

10.5 · Decir también lo que no se sabe

Existe una asimetría en la comunicación institucional que produce daño acumulado considerable y que casi nunca se examina: **la certeza falsa se premia en el corto plazo y se castiga en el largo, y todos los ciclos de evaluación son cortos.**

El mecanismo es conocido por cualquiera que haya presentado un informe a un órgano de gobierno. Un análisis que declara sus incertidumbres parece menos competente que uno que no lo hace. Un directivo que responde *no lo sabemos con precisión, el intervalo es amplio* transmite menos control que uno que ofrece una cifra. Una autoridad sanitaria que comunica un rango de probabilidad genera menos confianza inmediata que una que afirma.

Y sin embargo el balance se invierte en cuanto se consideran varias interacciones sucesivas, que es la situación real de toda institución permanente. Quien ha declarado su incertidumbre puede corregir después sin contradecirse: la corrección estaba anticipada en la declaración original. Quien afirmó con certeza tiene que elegir entre dos malas opciones —retractarse, con el costo completo, o sostener lo insostenible—, y esa es exactamente la encrucijada que produjo el paso 6 en cuatro de los siete expedientes de la Parte I.

De donde una conclusión que conviene enunciar sin adorno, porque contradice la intuición del comunicador profesional:

> ***La certeza declarada es un préstamo de credibilidad con un interés que se paga en la primera corrección. La incertidumbre declarada es un costo pagado por adelantado que hace la corrección barata.***

Una comunicación institucional responsable incluye por tanto cinco elementos, y los tres últimos son los que habitualmente faltan: los hechos establecidos; las inferencias y su método; **el grado de confianza de cada afirmación**; **los supuestos que, si resultaran falsos, invalidarían la conclusión**; y **qué evidencia futura obligaría a revisarla.**

Los dos últimos elementos merecen una observación. Especificar de antemano qué hallazgo obligaría a cambiar de posición es el requisito que distingue una afirmación seria de una posición adoptada. Una institución que no puede nombrar ninguna evidencia capaz de modificar su

conclusión no ha llegado a esa conclusión mediante evidencia, y el capítulo 25 convertirá esa exigencia en un procedimiento obligatorio con el nombre de criterio de fracaso definido.

10.6 · La verdad no tiene propietario

Este capítulo, y el realismo mínimo del capítulo 9, autorizan una lectura que hay que cerrar de manera explícita porque es grave y porque es la objeción que un lector liberal formulará de inmediato.

La lectura dice: si existen verdades que no dependen del acuerdo, y si la verdad es infraestructura pública, entonces la autoridad tiene título para determinar cuál es y para proteger esa infraestructura de quienes la degradan. El paso de la afirmación epistémica a la facultad de censura es corto, ha sido recorrido con frecuencia en la historia y siempre por instituciones convencidas de estar del lado correcto.

La respuesta de este libro no es una concesión prudencial. Es una consecuencia de su propio marco, y conviene mostrar la derivación porque su fuerza reside en que no requiere invocar ningún principio ajeno.

Primer paso. El capítulo 7 estableció que la obligación crece con el radio de consecuencias, y que el radio de una posición se compone de las decisiones ajenas cuyo marco determina.

Segundo paso. Una autoridad facultada para establecer qué puede afirmarse determinaría el marco de **todas** las decisiones de todos los actores de una sociedad, porque toda decisión opera sobre una descripción de la realidad. Su radio sería, por construcción, el mayor concebible: superior al de cualquier institución examinada en este libro.

Tercer paso. Por la ley de proporcionalidad, una posición de ese radio exigiría un régimen de rendición de cuentas de intensidad equivalente. Y aquí aparece la imposibilidad: **no puede existir tal régimen, porque cualquier mecanismo de control sobre esa autoridad requeriría afirmar cosas que esa misma autoridad está facultada para declarar inadmisibles.** La posición es estructuralmente inauditable.

Conclusión. El propio marco de este libro prohíbe la concentración de la facultad de determinar la verdad, y la prohíbe con el mismo argumento con el que exige la custodia. No hay tensión entre el realismo del capítulo 9 y la libertad de expresión: hay una derivación.

De ahí la formulación que conviene retener, y que separa dos cosas que el debate contemporáneo confunde con notable frecuencia en las dos direcciones:

> ***Reconocer que existe la verdad y reconocer que alguien es su titular son dos afirmaciones independientes, y la segunda no se sigue de la primera. La verdad es lo que resiste la verificación; ninguna autoridad puede sustituir ese procedimiento por su declaración, y la que lo intenta no está protegiendo la infraestructura: está apropiándose de ella.***

Esto tiene una consecuencia operativa importante, porque de otro modo el capítulo quedaría sin salida práctica. Si la autoridad no puede determinar qué es verdadero, ¿cómo se mantiene la infraestructura?

La respuesta es que se mantiene del mismo modo que cualquier infraestructura: **actuando sobre las condiciones y no sobre los contenidos.** Las obligaciones que este capítulo ha derivado son todas de esa naturaleza, y conviene advertir que ninguna requiere que nadie decida qué es cierto: que la corrección se distribuya con los medios de la difusión original; que exista una posición encargada del agregado, distinta de la que responde del indicador; que quien produce los hechos sea independiente de quien necesita la inferencia; que se declare el grado de confianza y los supuestos; que se especifique de antemano qué evidencia obligaría a revisar una conclusión.

Son obligaciones de procedimiento, verificables por terceros, y su cumplimiento no exige atribuir a nadie el monopolio del juicio.

10.7 · Instrumento: la auditoría epistémica

El instrumento de este capítulo evalúa la integridad del sustrato informativo de una institución. Consta de cinco verificaciones, y las cinco son observables sin acceso a información reservada.

1. El portador de la mala noticia. Identifique a la última persona que comunicó hacia arriba una información materialmente inconveniente. ¿Dónde está hoy? ¿Qué le ocurrió profesionalmente en los dieciocho meses siguientes?

Esta única verificación ordena correctamente a la mayoría de las organizaciones, y su valor procede de que es **pública dentro de la institución**: todos los demás observaron el resultado y ajustaron su conducta en consecuencia. No hace falta que hubiera represalia; basta con que no hubiera reconocimiento.

2. La sede del agregado. ¿Existe una posición cuya función explícita sea sostener la visión agregada de las señales de daño —quejas, incidentes, expedientes disciplinarios, rotación anómala, devoluciones, reclamaciones—? ¿Depende jerárquicamente de quien responde del indicador que ese agregado podría desmentir? Una respuesta negativa a la primera pregunta o afirmativa a la segunda explica la cuarta forma de degradación sin necesidad de investigar nada más.

3. La distribución de las correcciones. Tome las tres últimas correcciones públicas de la institución y compárelas con la difusión original: canal, prominencia, audiencia alcanzada. El cociente es una medida directa de la asimetría del apartado 10.3.

4. La separación de niveles. Examine los tres últimos informes relevantes presentados al órgano de gobierno. ¿Distinguen hechos, inferencias, valores y decisión, o los presentan fundidos? Un informe que no separa los cuatro niveles no está informando: está persuadiendo, y lo hace con independencia de la intención de quien lo redactó.

5. La incertidumbre en el registro. ¿Aparece en las actas el grado de confianza de las afirmaciones sobre las que se decidió? ¿Consta qué evidencia habría obligado a revisar la decisión? Su ausencia impide toda evaluación posterior de la calidad de la decisión, y esa imposibilidad no es un efecto secundario: es lo que permite que cualquier resultado sea presentado después como previsto.

Una nota final sobre esta auditoría, que el lector que dirija una institución reconocerá como pertinente. Las cinco verificaciones no examinan la honestidad de nadie. Examinan si la organización dispone de la infraestructura necesaria para saber en qué estado se encuentra. Y esa distinción es todo el capítulo: **una institución no pierde el contacto con la realidad porque sus directivos mientan, sino porque nadie construyó ni mantuvo el sistema que la obligaría a enterarse.**

Con la verdad establecida como condición de la custodia, queda una segunda condición, y es la que determina qué se hace con lo que se ha conocido. Porque conocer con exactitud el daño causado a una persona no dice todavía si corresponde exigir responsabilidad, reparar, restituir o comprender. Y la respuesta que una institución dé a esa pregunta no puede ser una sola de esas cosas.

CAPÍTULO 11

Justicia y compasión no funcionan separadas

11.1 · Dos operaciones, no dos virtudes

La justicia y la compasión suelen presentarse como dos disposiciones morales entre las cuales hay que encontrar un equilibrio, y esa presentación es la razón por la cual la discusión no avanza nunca. Un equilibrio entre disposiciones no tiene criterio: cada uno lo sitúa donde su temperamento lo coloca, y el resultado es una conversación en la que quienes tienen inclinación al rigor y quienes la tienen a la indulgencia se acusan mutuamente de crueldad y de blandura, indefinidamente.

Este capítulo las trata de otro modo. Son dos **operaciones** distintas sobre un mismo caso, cada una responde a una pregunta distinta, y ninguna puede responder la pregunta de la otra.

La justicia responde: ¿qué corresponde? Es una operación de regla. Toma un caso, lo subsume en una categoría general, y asigna la consecuencia que esa categoría determina, con independencia de quién sea el sujeto. Su virtud característica es la simetría: el mismo hecho produce la misma consecuencia para cualquiera, y esa insensibilidad a la identidad del sujeto es precisamente lo que la hace justa.

La compasión responde: ¿qué le ocurre a esta persona? Es una operación de caso. Atiende a lo particular: las circunstancias concretas, la situación real, lo que la consecuencia hará efectivamente a quien la reciba. Su virtud característica es la sensibilidad a lo que la categoría no captura.

Enunciadas así, se advierte de inmediato que la tensión entre ambas no es un defecto moral de nadie. Es la tensión estructural entre la regla y el caso, que atraviesa toda la práctica del derecho, de la medicina, de la administración y de la dirección de personas, y que no se resuelve prefiriendo un término. Se gestiona asignando a cada operación el momento del procedimiento que le corresponde.

Esa es la tesis del capítulo, y conviene adelantarla:

> ***La justicia y la compasión no se equilibran: se secuencian. La justicia determina si hay responsabilidad y cuál es la consecuencia debida. La compasión determina el modo y la medida de su ejecución, dentro de los límites que la justicia ha fijado. Ninguna de las dos puede invadir la función de la otra sin destruir el resultado que ambas persiguen.***

Lo que sigue demuestra que cada una, por separado, produce un fallo específico e identificable, y que ese fallo no es un exceso de la virtud correspondiente sino la ausencia de la otra operación.

11.2 · Justicia sin compasión: la regla correcta sobre el caso equivocado

El expediente del servicio postal británico del capítulo 3 es el caso canónico, y su examen desde este ángulo produce un hallazgo que reordena la cuestión.

Recordemos la estructura. El contrato de los gestores de sucursal establecía su responsabilidad por cualquier descuadre en las cuentas de su oficina. Es una regla razonable: quien administra efectivo ajeno responde de él, y la alternativa —que nadie responda de los faltantes— haría imposible operar una red de miles de puntos de manejo de dinero. La regla se aplicó con regularidad procesal considerable durante dieciséis años: hubo investigación, hubo acusación, hubo proceso, hubo

defensa, hubo sentencia. Más de setecientos treinta condenas obtenidas con arreglo al procedimiento.

Y el resultado fue uno de los mayores errores judiciales de la historia de aquel país, con personas encarceladas, patrimonios liquidados para cubrir faltantes inexistentes, familias destruidas y al menos trece suicidios vinculados al proceso. El tribunal que finalmente examinó el conjunto describió el comportamiento de la institución hacia los demandantes como opresivo.

Ahora la pregunta analítica: **¿qué falló exactamente?**

No falló la regla. No falló su aplicación simétrica —se aplicó a todos igual—. No falló el procedimiento en su estructura formal. Lo que falló es anterior a todo eso: **el caso estaba mal descrito.** El hecho que la regla presuponía —existe un faltante— no era cierto. La cifra procedía de un sistema con errores, y la institución lo sabía.

De ahí el hallazgo, que conviene enunciar despojado de retórica porque es la contribución de este capítulo:

> ***La dureza no es un exceso de justicia. Es un déficit de atención al caso. Y la atención al caso es precisamente la operación que aporta la compasión.***

Esto reformula la compasión de un modo que la saca del registro sentimental y la convierte en una función **epistémica**. Su trabajo no consiste en mitigar la consecuencia por benevolencia. Consiste en impedir que el caso sea sustituido por su categoría antes de que la regla se aplique.

Examinemos qué habría hecho esa función si hubiera existido. Un gestor de sucursal con veinte años de servicio impecable declara que el sistema muestra un faltante que él no puede explicar y que no ha tomado nada. Un segundo gestor, en otra región, sin relación con el primero, declara lo mismo. Un tercero. Un vigésimo. La atención al caso —no la benevolencia hacia él— produce en ese punto una pregunta obligatoria: **¿es plausible que veinte personas sin contacto entre sí hayan**

desarrollado independientemente la misma conducta y la misma excusa?

Esa pregunta no es compasiva en el sentido corriente. Es la pregunta que la evidencia exigía, y es exactamente la pregunta que una operación puramente subsuntiva no puede formular, porque en el momento en que un caso ha sido clasificado como faltante-con-responsable, la declaración del responsable pertenece a la categoría de las alegaciones de descargo y no a la de los datos.

De donde una conclusión que vale para cualquier institución que aplique reglas a personas, y que es útil mucho más allá del derecho: **la compasión es el mecanismo que mantiene abierta la descripción del caso después de que la categoría se haya asignado.** Una institución sin esa función no es más rigurosa: es más ciega, y su rigor opera sobre hechos que ya nadie está verificando.

Hay un segundo fallo de la justicia sin compasión, menos grave y más frecuente, y conviene nombrarlo porque el lector directivo lo encontrará más reconocible. La aplicación puramente subsuntiva produce **cumplimiento sin transformación**: obtiene la conducta exigida y no produce ningún cambio en el criterio de quien la ejecuta. Una sanción correctamente impuesta y no comprendida enseña a evitar la detección, no a evitar la conducta. Es el paso 5 de la anatomía del capítulo 2, en su versión individual.

11.3 · Compasión sin justicia: la indulgencia se reparte según la simpatía

El fallo simétrico es menos visible porque se presenta con mejores intenciones, y conviene examinarlo con el mismo detalle, porque este libro no concede ventaja a ninguno de los dos términos.

Una institución que atiende al caso y no establece responsabilidad produce cuatro consecuencias, y las cuatro son daños concretos y no defectos abstractos.

Primera: abandona a la víctima. Toda conducta dañina tiene dos partes, y la atención exclusiva a las circunstancias de quien causó el daño es, por construcción, desatención a quien lo recibió. Es la asimetría que convierte la indulgencia en una forma de injusticia: la compasión hacia el autor se financia con la de la víctima, que rara vez está presente en la deliberación.

Segunda: destruye la información. Establecer responsabilidad no es solo asignar consecuencia: es **producir el dato de qué causó el daño**. Una institución que no atribuye no aprende, porque el aprendizaje institucional consiste precisamente en la vinculación entre una conducta y su resultado. La indulgencia sistemática tiene el mismo efecto epistémico que la ocultación: deja el sistema sin la serie de casos que permitiría detectar el patrón. Es la cuarta forma de degradación del capítulo 10, alcanzada por una vía distinta.

Tercera: destruye la simetría, y con ella el principio. Una consecuencia que se aplica a unos y se remite a otros deja de ser una regla y se convierte en una decisión discrecional. Y aquí está el punto que la discusión pública casi nunca formula:

> ***La indulgencia sin criterio no se distribuye igualitariamente. Se distribuye según la simpatía, la proximidad y la capacidad de explicarse. Y esas tres cosas siguen al poder.***

Quien tiene acceso al decisor, comparte su lenguaje, puede contratar quien articule sus circunstancias y resulta personalmente agradable obtiene comprensión. Quien está lejos, no sabe explicarse y no resulta simpático obtiene la regla. De modo que la compasión sin justicia no produce un sistema más humano: produce un sistema en el que la severidad se concentra sistemáticamente en los mismos, y es además un sistema que se percibe a sí mismo como benévolo.

Cuarta: impide la reparación. Una reparación requiere que alguien esté obligado a repararla, y esa obligación es el producto de la atribución de responsabilidad. Sin justicia no hay reparación posible, solo asistencia, y la diferencia no es semántica: la asistencia deja al dañado en la posición de receptor de una gracia, y la reparación lo restituye a la posición de titular de un derecho.

Esa última distinción es la que conviene retener, porque separa dos cosas que la conversación política contemporánea confunde con frecuencia en las dos direcciones. **Atender el sufrimiento sin establecer responsabilidad convierte a la víctima en beneficiario. Establecer responsabilidad sin atender el caso convierte al responsable en categoría.** Ninguna de las dos operaciones es sustituible por la otra, y ambas son necesarias sobre el mismo caso.

11.4 · La atención preferente no es un privilegio moral

Las dos operaciones anteriores se aplican a casos individuales. Queda una cuestión de diseño que afecta al conjunto: si una institución dispone de atención finita —y todas la tienen—, ¿cómo debe distribuirla?

La respuesta de este libro es que debe concentrarse preferentemente en quienes tienen menor capacidad efectiva de defender sus intereses. Y conviene fundamentar esa respuesta con cuidado, porque en su formulación habitual suena a preferencia ideológica y puede defenderse sin recurrir a ninguna.

El argumento procede del capítulo 4 y es estrictamente estructural.

Establecimos allí que lo no medido no se vuelve secundario sino invisible, y que la persona que soporta el costo de una decisión es sistemáticamente la que no aparece en la medición. Y añadimos la razón de esa coincidencia: **quien tiene capacidad de representación consigue ser medido.** El cliente que puede litigar genera jurisprudencia; el proveedor que puede retirarse genera señal de precio; el empleado con alternativa laboral genera rotación medible; el inversor genera cotiza-

ción. Todos ellos producen información que el sistema registra automáticamente, porque su capacidad de reacción **es** el mecanismo de registro.

Quien no tiene esa capacidad no produce información. Y no la produce con independencia de cuánto se le esté dañando.

De ahí la formulación precisa del principio:

> ***La atención preferente hacia quien tiene menos capacidad de defenderse no se debe a que su dignidad sea mayor, sino a que su capacidad de hacerla valer es menor. Es la corrección de un sesgo de medición, no la concesión de un privilegio moral.***

Esta fundamentación tiene tres consecuencias que la distinguen de la versión sentimental y que conviene extraer.

Primera: no es igualitaria, es compensatoria, y por tanto tiene límite. La atención se concentra en proporción a la asimetría, no a la necesidad ni a la simpatía. Cuando la asimetría desaparece –porque el afectado adquirió capacidad de reclamar, representación efectiva o información suficiente– la preferencia deja de estar justificada. Un principio compensatorio que no se retira cuando la asimetría se corrige ha dejado de ser compensatorio.

Segunda: es un instrumento de gestión de riesgo antes que de justicia distributiva. El conjunto de afectados sin voz es, como estableció el capítulo 4, el mejor predictor disponible de daño institucional futuro, porque es exactamente el lugar donde un sistema acumula pasivo que su contabilidad no registra. Un consejo de administración que vigile ese conjunto no está ejerciendo responsabilidad social: está mirando donde se están formando sus propias contingencias. En los siete expedientes de la Parte I, la catástrofe se manifestó siempre en la tercera columna de la tabla del capítulo 4.

Tercera: identifica a los destinatarios por su posición y no por su categoría social. El conjunto de los no representados no coincide con ningún grupo demográfico. Incluye al pasajero de una aerolínea, al cliente de un banco que no puede auditar su contrato, al gestor de sucursal frente a la institución que lo procesa, al operario frente a una cuota, al estudiante que elige un programa por su posición en una clasificación y a quien todavía no ha nacido. Algunos de ellos son personas acomodadas. Lo que los define no es lo que tienen, sino que **en esa relación concreta carecen de la capacidad de verificar, evitar o reclamar**, y eso los sitúa fuera del sistema de registro.

11.5 · Cómo se asigna la consecuencia cuando la estructura contribuyó

El capítulo 4 estableció que la responsabilidad se mide por la capacidad de haber modificado la estructura. Queda por resolver el problema práctico que esa tesis genera, y es el problema que toda institución enfrenta cuando descubre una conducta indebida producida por su propio diseño: **¿qué se hace con quien la ejecutó?**

Hay dos respuestas cómodas y las dos son erróneas.

La primera es la que aplicaron las instituciones examinadas: sancionar al ejecutor con todo el rigor disponible. La segunda es la que produce la lectura exculpatoria que el capítulo 4 cerró: exonerarlo, puesto que la estructura lo determinó.

La respuesta correcta requiere distinguir dos cosas que la práctica habitual funde: **la atribución de responsabilidad y la determinación de la consecuencia.**

La contribución estructural no elimina la responsabilidad del ejecutor. El empleado que abrió una cuenta sin consentimiento realizó un acto que sabía indebido, disponía de algún margen —estrecho, costoso, pero real— y es responsable en la medida de ese margen. Negarlo sería retirarle la agencia, que es precisamente lo que el capítulo 8 identificó como la patología de la doctrina estructural pura.

Lo que la contribución estructural hace es **graduar la consecuencia y redistribuir su peso**, conforme a tres reglas:

Regla primera: la consecuencia del ejecutor se gradúa según el margen efectivo del que disponía, no según la gravedad del resultado agregado. Quien dispone de un margen amplio y elige mal responde plenamente; quien opera bajo un conjunto de opciones diseñado para que solo una fuera sostenible responde en la medida de lo que ese margen permitía.

Regla segunda: la contribución estructural agrava la responsabilidad del diseñador en la misma proporción en que atenúa la del ejecutor. No se trata de un reparto de suma cero por conveniencia: es la aplicación del capítulo 7, donde el radio del diseñador incluye el radio sumado de quienes deciden dentro de su diseño. La atenuación del ejecutor sin agravación del diseñador no es compasión: es impunidad reasignada.

Regla tercera, y es la que convierte las dos anteriores en verificables: la prueba de la simetría. Antes de ejecutar una sanción sobre el nivel de ejecución, la institución debe responder por escrito: *¿se ha aplicado una consecuencia proporcional a quien fijó las condiciones?* Si la respuesta es negativa, la sanción no debe ejecutarse todavía, no porque el ejecutor sea inocente, sino porque una sanción asimétrica no es un acto de justicia sino un acto de conservación, en el sentido exacto del capítulo 4.

Esta tercera regla permite formular con precisión qué fue injusto en el caso de los cinco mil trescientos despidos, y la formulación importa porque corrige un malentendido frecuente.

No fue injusto que se sancionara a personas que efectivamente habían cometido los actos: los habían cometido. **Fue injusta la asimetría.** Conducta equivalente en el nivel de diseño —conocer el mecanismo, disponer de la facultad de modificarlo, no modificarlo durante trece años— no recibió consecuencia comparable, y en varios casos reci-

bió compensación. La injusticia no residió en el castigo, sino en su distribución inversa respecto de la capacidad de haber evitado el daño.

11.6 · La hipocresía como externalización

Queda un fenómeno que atraviesa todos los expedientes de este libro y que merece un tratamiento analítico, porque suele despacharse como un vicio personal cuando es, en realidad, una operación con estructura económica identificable.

La hipocresía consiste en emplear el lenguaje de un principio para obtener aquello que el principio prohíbe.

Su rendimiento procede de que el lenguaje de un principio transporta una credibilidad que fue acumulada por quienes lo cumplieron. Quien lo invoca sin cumplirlo obtiene esa credibilidad sin haber contribuido a producirla, y el costo de su uso no recae sobre él: recae sobre el principio, que pierde capacidad de significar. Es, en los términos del capítulo 4, una externalización perfecta: **beneficio privado, costo sobre un bien común, y el bien común en este caso es la posibilidad misma de que una afirmación de principio transmita información.**

De ahí que la hipocresía sea más destructiva que el incumplimiento abierto, y la comparación merece hacerse con cuidado porque resulta contraintuitiva. Una institución que declara perseguir el beneficio y lo persigue produce un entorno informativo limpio: sus contrapartes saben a qué atenerse y pueden protegerse. Una institución que declara servir a un propósito y persigue el beneficio produce dos daños: el suyo propio y el deterioro de la capacidad de cualquier otra institución para ser creída cuando declare lo mismo sinceramente.

El segundo daño es el que explica un fenómeno que de otro modo resultaría desconcertante: la reacción pública ante los expedientes de este libro no fue proporcional al daño material causado, sino considerablemente mayor en aquellos casos donde existía una declaración de

propósito prestigiosa. No es irracionalidad del público. Es el registro correcto de un daño adicional que el cálculo material no captura.

Y hay una consecuencia que afecta directamente al proyecto de este libro, y que conviene dejar consignada sin rodeos. **Un marco de custodia es un instrumento de hipocresía de rendimiento excepcionalmente alto.** Ofrece un vocabulario elevado, verificable solo con esfuerzo, que confiere legitimidad inmediata a quien lo adopta. Toda organización que lo emplee sin someterse a sus verificaciones obtendrá el beneficio y trasladará el costo al propio marco, hasta agotarlo —que es exactamente lo que ha ocurrido, en dos décadas, con el vocabulario de la responsabilidad social corporativa—.

De ahí que los instrumentos de este libro estén diseñados para producir evidencia documental y no adhesión declarativa, y de ahí que el capítulo 39 esté dedicado a las señales tempranas de que un proyecto de custodia ya se ha invertido.

11.7 · Instrumento: el protocolo de la consecuencia

El instrumento de este capítulo ordena las dos operaciones en el único orden que produce un resultado defendible. Se aplica a cualquier decisión sobre una conducta indebida: un expediente disciplinario, una sanción administrativa, una decisión de un órgano de gobierno.

Paso 1 — Establecer el hecho antes de la categoría. ¿Qué ocurrió exactamente, según evidencia independiente de la que produjo la acusación? Esta condición es la lección del expediente postal y es la más omitida: la institución que acusa no puede ser la única fuente del hecho sobre el que acusa. Y una verificación adicional, que es la que habría roto aquel caso: *¿han aparecido casos análogos e independientes con la misma explicación por parte del acusado?*

Paso 2 — Atribuir responsabilidad por capacidad, no por proximidad al daño. Aplique la matriz del capítulo 4 sobre todos los intervinientes,

incluidos quienes no ejecutaron ningún acto. El resultado es un reparto, no un responsable.

Paso 3 — Determinar la consecuencia por regla simétrica. ¿Qué corresponde a cada nivel de responsabilidad, según un criterio que se aplicaría igual a cualquiera en esa posición? Aquí opera la justicia y no debe intervenir ninguna consideración sobre las personas concretas.

Paso 4 — Aplicar la prueba de la simetría. ¿Se está ejecutando una consecuencia proporcional en el nivel de diseño? Si no, la decisión no está lista.

Paso 5 — Elegir el modo de ejecución atendiendo al caso. Aquí, y solo aquí, opera la compasión: plazos, forma, publicidad, apoyo posterior, posibilidad de reincorporación, preservación de la dignidad de quien recibe la consecuencia. Esta operación puede modificar el **cómo** y en cierta medida el **cuánto**; no puede modificar el **si**, que quedó establecido en el paso 2.

Paso 6 — Reparar y corregir. ¿Qué necesita el afectado para quedar restituido, y qué procedimiento se modifica para que el hecho no se repita? La ausencia del segundo elemento convierte la reparación en pago, y el capítulo 6 estableció la diferencia: una institución que indemniza sin modificar el procedimiento ha comprado el derecho a repetir el daño.

Dos observaciones sobre el uso del protocolo.

La primera es que su orden no es negociable, y la razón es que las dos inversiones más frecuentes producen los dos fallos de este capítulo. Aplicar el paso 5 antes del 3 produce indulgencia distribuida según la simpatía. Omitir el paso 1 y el paso 4 produce el caso postal: procedimiento impecable sobre un hecho falso, ejecutado asimétricamente.

La segunda es que el protocolo no requiere que quien lo aplique sea una persona compasiva. Requiere que el procedimiento contenga un momento en el que la pregunta por el caso concreto sea obligatoria y esté documentada. Es, una vez más, la posición de este libro: **las dispo-**

siciones personales importan y no son suficientes; lo que hace el trabajo es que la operación esté inscrita en el procedimiento, con alguien encargado de ejecutarla y constancia de que se ejecutó.

Establecidas la verdad y la justicia como condiciones de la custodia, queda la tercera y es la que el debate público ha extraviado con mayor claridad: qué significa exactamente ser libre en un marco donde las decisiones propias determinan las condiciones de otros.

CAPÍTULO 12

La otra mitad de la libertad

12.1 · Una conquista real y una descripción incompleta

La concepción dominante de la libertad en la cultura política contemporánea la define por ausencia: soy libre en la medida en que nadie me impide hacer lo que quiero. Conviene empezar concediendo a esa concepción todo lo que le corresponde, que es mucho, porque el argumento de este capítulo no consiste en corregirla sino en completarla.

La libertad entendida como ausencia de interferencia es una de las construcciones más valiosas de la historia institucional. Sostiene el habeas corpus, la libertad de conciencia, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión y el principio de legalidad penal. Su función es proteger a la persona frente al poder, y su formulación negativa no es un defecto conceptual: es lo que la hace operativa, porque una prohibición dirigida al poder puede verificarse y hacerse valer ante un tribunal, mientras que una aspiración positiva no.

Este libro no propone sustituirla. Propone advertir que **describe una condición necesaria y no la totalidad del fenómeno**, y que la porción omitida es exactamente aquella donde se produjo el daño en los siete expedientes de la Parte I.

La demostración es breve y procede del material ya examinado.

Considérese la posición del empleado de sucursal del capítulo 2. Ninguna norma le prohibía nada. Podía renunciar, negarse a abrir una cuenta, denunciar la práctica, incumplir la cuota. Bajo la concepción de la libertad como ausencia de interferencia, era enteramente libre: ningún agente externo le impedía elegir la conducta correcta.

Y sin embargo su conducta estaba determinada con una precisión estadística notable. Cinco mil trescientas personas, en contextos distintos, con historias distintas y valores distintos, convergieron en el mismo comportamiento. Una descripción de la libertad bajo la cual ese resultado no requiere explicación no está describiendo lo que ocurre.

Lo que faltaba en la descripción no era una prohibición ausente. Era el **precio relativo de las alternativas**. Y ese precio no lo fijó él.

12.2 · Las tres variables de la libertad efectiva

La libertad de una persona, entendida como su capacidad real de determinar su propia conducta, depende de tres variables y no de una. Enunciarlas por separado es lo que permite discutir el asunto sin recaer en consignas.

Primera variable: la ausencia de prohibición. Qué le está vedado por una norma respaldada por coerción. Es la variable clásica, la mejor estudiada y la única que la mayor parte del debate público considera. Su protección es una conquista y su erosión es siempre grave.

Segunda variable: la amplitud del conjunto de opciones. Qué alternativas existen efectivamente a su disposición. Una persona a la que nada se prohíbe pero que dispone de una sola opción viable no está eligiendo: está ejecutando. Y el conjunto de opciones disponible para la mayoría de las personas durante la mayor parte de su vida cotidiana no lo determina el Estado: lo determina el diseño de las organizaciones en las que trabajan, consumen, se endeudan y se informan.

Tercera variable, y es la que hace todo el trabajo: el diferencial de costo entre las opciones.

No basta con que existan alternativas; importa cuánto cuesta cada una respecto de las demás. Entre la opción correcta y la opción fácil siempre hay una diferencia de costo, y esa diferencia es un dato, no una metáfora. Puede ser leve —veinte minutos más de trabajo— o puede ser extrema: el empleo, la carrera, la vivienda, la posición social.

De donde la formulación central del capítulo:

> ***Cuando el diferencial de costo entre la opción correcta y la opción fácil supera lo que una persona ordinaria puede soportar, su conducta ha quedado determinada sin que nadie le haya prohibido nada. La libertad nominal permanece intacta y la libertad efectiva ha desaparecido.***

No es una tesis moral sino una descripción, y es verificable: si un conjunto amplio de personas en la misma posición converge en la misma conducta, la hipótesis de la elección individual pierde capacidad explicativa y la del diferencial de costo la gana.

Tres consecuencias se siguen de la tercera variable.

La libertad puede reducirse sin que ninguna norma cambie. Basta con modificar los precios relativos. Un sistema de incentivos que encarece la objeción y abarata el cumplimiento reduce la libertad efectiva de miles de personas sin promulgar una sola prohibición, y sin dejar ninguna huella que un análisis de libertades negativas pudiera detectar.

La libertad puede ampliarse sin derogar ninguna norma. Reducir el diferencial es una operación de diseño: protección efectiva de quien objeta, canales de denuncia que no destruyen carreras, objetivos alcanzables por vías legítimas, plazos compatibles con el alcance técnico. Cada una de esas medidas amplía la libertad efectiva de quien está sometido a ellas, y ninguna consiste en retirar una restricción.

Y la tercera enlaza este capítulo con toda la Parte II. Si el diferencial determina la libertad efectiva, y si lo fija quien diseña el sistema, entonces:

> ***Quien diseña conjuntos de opciones administra libertad ajena, y administrar libertad ajena es una relación de custodia con todas las obligaciones del capítulo 6, aunque no figure en ninguna declaración de derechos.***

El alcance de esa conclusión no conviene subestimarlo. La atraviesan el diseñador de un esquema de retribución variable, el que fija una tasa de producción, el que establece los plazos de un programa, el que determina la arquitectura de elección de un producto financiero y el que ordena la información que una persona verá. Ninguno figura en el catálogo tradicional de los poderes que amenazan la libertad, y todos operan sobre la variable que efectivamente la determina en la vida cotidiana de la mayoría.

12.3 · Derechos sin deberes: el problema no es la ingratitud

La crítica habitual a la cultura contemporánea de los derechos se formula en términos de carácter: las sociedades habrían cultivado la reclamación y desatendido la obligación. Puede ser cierto o no; en cualquier caso es una hipótesis sobre disposiciones psicológicas colectivas, difícil de verificar y fácil de convertir en queja generacional.

Hay una formulación más precisa, y es estructural.

Todo derecho, para ser un derecho y no una aspiración, requiere una obligación correlativa que alguien identificable soporta. Mi derecho a no ser agredido consiste íntegramente en el deber de los demás de no agredirme y en el deber del Estado de perseguir la agresión. Mi derecho a la asistencia sanitaria consiste en la obligación de un sistema de prestarla y en la obligación tributaria que la financia. Un derecho al que no corresponde ningún deber asignado a nadie concreto no es un derecho de rango inferior: es un deseo formulado con vocabulario jurídico.

De ahí que la proliferación de derechos sin asignación del deber correlativo no amplíe la protección de las personas, sino que la debilite, por una razón mecánica: **desacopla la palabra del mecanismo.** Cuando una parte sustancial de lo que se llama derechos carece de deudor determinado, la categoría pierde capacidad de señalar cuáles sí lo tienen. Es el fenómeno que el capítulo 11 identificó en la hipocresía: un bien común degradado por un uso marginal que no paga su costo.

Esta formulación localiza el error donde efectivamente está, y no donde la crítica habitual lo sitúa. No consiste en reclamar demasiado, sino en **reclamar sin identificar quién debe**, lo cual perjudica al reclamante tanto como al obligado: un derecho sin deudor no puede ejercerse.

Y hay una segunda formulación, que procede del capítulo 8:

> ***Si la dignidad de otra persona opera como restricción sobre mis decisiones, mi propia libertad está limitada por exactamente la misma restricción que me protege. Sostener lo contrario –que la dignidad ajena me obliga y la mía no obliga a nadie, o a la inversa– no es una concepción más pura de la libertad: es la reivindicación de un privilegio.***

Su verificación es trivial: basta preguntar si la restricción que se rechaza cuando recae sobre uno se invoca cuando protege a uno. El capítulo 9 mostró que casi nadie sostiene, en la posición del afectado, la doctrina que invoca en la posición del titular.

12.4 · El principio de no externalizar el daño

De las dos secciones anteriores se deriva el único deber universal que este libro sostiene respecto de cualquier persona, con independencia de su posición, su radio o su patrimonio. Es deliberadamente estrecho, y su estrechez es lo que lo hace defendible.

> ***La libertad de disponer de lo propio no incluye la facultad de trasladar su costo a quien no participó en la decisión.***

Obsérvese lo que el principio no dice. No exige contribuir al bien de nadie. No establece un deber positivo de asistencia. No autoriza a ninguna autoridad a determinar qué debe hacer una persona con su vida. Prohíbe una sola cosa: obtener un beneficio cuyo costo recae sobre un tercero que no lo consintió.

Es, en rigor, la contrapartida exacta del derecho de propiedad. Quien reclama disponer de lo suyo sin interferencia está afirmando una frontera; el principio se limita a exigir que esa frontera valga también en la dirección contraria, es decir, que lo que sale de su ámbito y recae sobre el ámbito ajeno cuente como una interferencia del mismo tipo que la que él rechaza. No es una limitación de la propiedad: es su aplicación simétrica.

Y tiene una consecuencia que conviene explicitar porque desmonta la presentación habitual del debate. **Un sistema que permite externalizar el daño no es un sistema de mayor libertad, sino de libertad desigualmente distribuida.** La libertad de contaminar un río es exactamente la misma cantidad de libertad que se retira a quienes beben de él; la de imponer una cuota incompatible con la seguridad es la que se retira a quien debe cumplirla. El total no aumenta: cambia de titular. Discutir si conviene más o menos libertad es, en estos casos, una pregunta mal formulada; la pregunta correcta es de quién.

12.5 · Dónde se detiene este marco

Un capítulo que sostiene deberes correlativos y prohíbe externalizar el daño tiene que decir con precisión dónde termina, o el lector concluirá razonablemente que ha leído una justificación del paternalismo. La frontera es la siguiente, y este libro la defiende con la misma firmeza con que defiende todo lo anterior.

Primero: la conducta que solo afecta a quien la realiza queda fuera. El principio de no externalización no alcanza a lo que una persona hace consigo misma. Puede haber razones para desaconsejar esa conducta, para informarla mejor o para ofrecerle ayuda; no las hay, dentro de este marco, para impedírsela por la fuerza. La razón no es indiferencia hacia su bien: es que la restricción que este libro defiende protege a la persona de la instrumentalización ajena, y una restricción que la protegiera de sí misma tendría que tratarla como incapaz, lo cual es precisamente la operación que el capítulo 8 prohíbe.

Segundo: la coerción puede crear condiciones y no puede fabricar virtud. Una norma puede impedir un daño, exigir una información, establecer una garantía o repartir un costo. No puede producir el criterio interno que haría la norma innecesaria, y toda política que lo pretenda obtendrá cumplimiento formal más resentimiento, que es un intercambio ruinoso. El capítulo 28 desarrolla esta frontera como límite de la acción del Estado.

Tercero: no todo defecto moral debe convertirse en infracción. La distancia entre lo que una persona debería hacer y lo que puede exigírsele coactivamente no es una laguna del sistema: es el espacio donde la conducta tiene mérito. Un orden que cerrara esa distancia habría eliminado la posibilidad misma de actuar bien, porque habría convertido toda conducta correcta en obediencia.

De ahí una formulación que conviene retener porque separa este marco de sus vecinos incómodos:

> ***Este libro exige más de quien tiene radio amplio y no exige nada adicional de quien no lo tiene. La ampliación del deber sigue a la ampliación del poder, no a la ampliación de la vigilancia.***

12.6 · El contrato adulto

La relación entre una persona y la sociedad en la que vive puede formularse como un balance de dos columnas, y la operación tiene un valor que procede menos de su contenido que de su forma: obliga a escribir las dos.

En la columna de lo que puede exigir: protección efectiva de su integridad y su patrimonio; igualdad ante la ley; acceso real a las condiciones básicas de desarrollo —salud, educación, seguridad—; información veraz sobre aquello que le afecta; un procedimiento por el cual reclamar cuando alguien le causa un daño; y un margen de decisión propio que ninguna autoridad puede invadir sin causa.

En la columna de lo que debe: no trasladar a otros el costo de sus decisiones; contribuir al sostenimiento de lo que utiliza; cumplir los compromisos que asume; informarse antes de juzgar; y —en la medida de su radio, que para la mayoría de las personas es modesto y no nulo— responder por las consecuencias de lo que decide sobre otros.

El valor del ejercicio está en una observación que casi nunca se hace: **la mayor parte del debate público consiste en que cada parte recita exclusivamente su propia columna.** El ciudadano enumera lo que se le debe; la administración enumera lo que se le exige; la empresa enumera su aportación y el crítico enumera su deuda. Ninguna de esas recitaciones es falsa. Todas son, individualmente, medias descripciones de una relación que solo tiene sentido completa.

Y hay una asimetría que conviene consignar, porque de otro modo el balance parecería una exigencia repartida por igual. La columna de los deberes crece con el radio, según la ley del capítulo 7. Para una persona sin posiciones de responsabilidad, sus deberes son los enumerados y poco más, y es correcto que así sea. Para quien fija las condiciones en las que otros deciden, la columna se extiende hasta abarcar todo lo que la Parte II ha establecido.

El contrato es adulto precisamente porque es desigual, y es desigual en la dirección contraria a la que suele suponerse: exige más a quien más puede.

12.7 · Instrumento: el balance de libertad efectiva

El instrumento de este capítulo evalúa cuánta libertad real produce un sistema sobre las personas sometidas a él. Se aplica a un esquema de incentivos, una política pública, un procedimiento interno o el diseño de un producto.

1. ¿Qué prohibimos? El inventario clásico. Suele ser corto y suele estar bien documentado.

2. ¿Qué opciones existen efectivamente? No las que el manual contempla: las que una persona en esa posición puede ejercer sin heroísmo. Si la única salida ante una exigencia incompatible es renunciar al empleo, el conjunto tiene un elemento.

3. ¿Cuál es el diferencial de costo entre la opción correcta y la opción fácil? Estímelo en la unidad que corresponda: tiempo, dinero, riesgo profesional, exposición personal. Es la medición central del instrumento y casi ninguna organización la ha hecho nunca.

4. ¿Quién soporta el costo de las opciones que dejamos abiertas? Aplique aquí las tres preguntas del capítulo 4. Una opción cuyo costo recae íntegramente sobre terceros no es una libertad que el sistema conceda: es un daño que el sistema autoriza.

5. La prueba de reciprocidad. ¿Aceptaría esta restricción, este conjunto de opciones y este diferencial de costo si los aplicara otro sobre usted, con la información y las alternativas de las que dispone la persona sometida a ellos?

Una observación final sobre el uso. La cuarta pregunta y la tercera suelen apuntar en direcciones opuestas, y esa tensión es el contenido real del trabajo: reducir el diferencial de costo de la opción correcta enca-

rece la operación, y dejar el diferencial intacto traslada el costo a terceros. No hay forma de eludir esa disyuntiva mediante un diseño más inteligente. Lo único que puede hacerse es **decidirla de manera consciente, documentada y con la identificación explícita de quién paga**, que es, en definitiva, todo lo que este libro pide de cualquier institución.

Queda una última condición del orden moral, y es la que ningún mecanismo de reciprocidad puede alcanzar, porque su destinatario no está en condiciones de reclamar nada ni de devolver ningún favor.

CAPÍTULO 13

El futuro no nos pertenece

13.1 · El desajuste de los relojes

Dos fechas del capítulo 3, puestas una junto a otra, describen el problema de este capítulo con más precisión que cualquier argumento.

Una línea de metro se inaugura el 30 de octubre de 2012, con obras inconclusas y un sobrecosto documentado en torno al setenta por ciento. Un tramo elevado colapsa el 3 de mayo de 2021. Entre ambas fechas transcurren ocho años y medio, tres administraciones y un cierre de veinte meses por fallas estructurales.

Un Estado declara cumplir un criterio de déficit en 1999. La revisión que sitúa aquel déficit por encima del umbral llega en 2004. La crisis fiscal, en 2010. La exoneración del funcionario que produjo la cifra correcta, quince años después de haberla producido.

En ambos casos, el beneficio fue inmediato, concentrado y atribuible: una inauguración dentro del periodo, una admisión en una unión monetaria. En ambos casos, el costo fue diferido, difuso y recayó sobre personas que no participaron en la decisión —y, en parte, sobre personas que no habían nacido cuando se tomó—.

Esta es la formulación general del fenómeno, anticipada en el capítulo 3 y ahora en su lugar:

> ***Cuando el horizonte del incentivo es más corto que el horizonte de la consecuencia, el sistema externalizará daño hacia el futuro con independencia de la integridad de quienes lo operen.***

Conviene subrayar la última cláusula porque es lo que convierte esto en un problema de diseño y no de moral. No hace falta que nadie decida perjudicar al futuro. Basta con que el ciclo que evalúa a quien decide sea más corto que el ciclo en que sus decisiones se manifiestan. El ciclo electoral dura entre cuatro y seis años; el ciclo de un mandato directivo, entre tres y cinco; el de la retribución variable, uno. La infraestructura dura décadas, la deuda pública se amortiza en generaciones, un acuífero sobreexplotado tarda siglos en recuperarse y una especie extinguida no regresa.

Todos los relojes institucionales corren más rápido que los relojes de las consecuencias, y ninguno de los mecanismos construidos en los capítulos anteriores corrige ese desajuste. La rendición de cuentas opera sobre quien está; la reciprocidad, sobre quien puede devolver; la reclamación, sobre quien puede reclamar. El futuro no cumple ninguna de las tres condiciones.

Este capítulo tiene que fundar una obligación sin ninguno de los apoyos que han sostenido los cuatro capítulos anteriores. Y tiene que hacerlo enfrentando tres objeciones serias que la literatura filosófica ha formulado con rigor y que este libro no puede despachar.

13.2 · Tres objeciones que hay que tomar en serio

Primera objeción: no sabemos a quién le debemos nada.

Es la más profunda y la menos conocida fuera de la discusión académica. Nuestras decisiones presentes no solo afectan a las generaciones futuras: determinan **quiénes** las compondrán. Una política energética

distinta, una infraestructura distinta o una crisis evitada modifican los encuentros, los desplazamientos y las circunstancias de millones de personas, y por tanto modifican qué individuos llegarán a existir. De ahí se sigue una conclusión desconcertante: no podemos perjudicar a una persona futura concreta mediante una decisión que también determina que esa persona exista, porque sin esa decisión ella no estaría aquí para ser perjudicada.

La objeción es formalmente correcta y no tiene una respuesta cómoda. La respuesta de este libro consiste en desplazar el objeto de la obligación:

> ***Lo que se debe al futuro no es un beneficio para personas identificadas, sino un estado del mundo que quienquiera que ocupe esa posición pueda habitar y usar. La obligación recae sobre condiciones, no sobre destinatarios.***

Este desplazamiento resuelve el problema práctico sin pretender resolver el metafísico. Un acuífero agotado, una deuda impagable, una estructura con vida útil consumida o un sistema climático desestabilizado son condiciones deterioradas con independencia de quiénes las encuentren. La pregunta *¿a quién dañamos?* queda sin respuesta; la pregunta *¿en qué estado entregamos?* tiene una respuesta precisa y medible.

Segunda objeción: no sabemos qué necesitarán.

Es la objeción práctica, y tiene fuerza. Ignoramos qué tecnologías tendrán, qué valorarán, qué problemas considerarán importantes. Una generación que en 1950 hubiera intentado preservar el mundo para nosotros habría protegido cosas que hoy nos resultan indiferentes y habría ignorado otras que consideramos críticas. Legislar para el futuro es legislar desde una ignorancia irreparable.

La respuesta es que esa ignorancia **determina el contenido de la obligación en lugar de anularla**. Precisamente porque no sabemos qué

necesitarán, lo que se les debe no es un estado determinado del mundo sino la **capacidad de determinarlo ellos**. De donde el criterio que ordena todo este capítulo:

> ***No les debemos un mundo concreto. Les debemos un mundo en el que puedan decidir. La obligación se mide en opciones conservadas, no en resultados entregados.***

Esa formulación tiene una consecuencia operativa inmediata y bastante exigente: la irreversibilidad se convierte en la variable crítica, porque una decisión irreversible no transfiere un resultado peor, transfiere **un espacio de decisión reducido**. Es la quinta dimensión del radio del capítulo 7, situada ahora en el centro.

Tercera objeción: cada generación ha vivido mejor que la anterior.

Es la objeción empírica, y en su versión agregada es en buena medida cierta. La esperanza de vida, la mortalidad infantil, la alfabetización, la pobreza extrema y el acceso a energía han mejorado de manera sostenida durante los dos últimos siglos. Quien proyecte esa tendencia concluirá que la preocupación intergeneracional confunde una transferencia neta positiva con un expolio.

La respuesta requiere una distinción que la objeción no hace, y que es la única que este capítulo necesita:

Hay déficits recuperables y pérdidas irreversibles, y el progreso agregado compensa los primeros y no las segundas.

Una infraestructura mal construida se reconstruye. Una deuda excesiva se amortiza, se reestructura o se licúa con crecimiento. Un sistema educativo deteriorado se repara en una generación. Todos ellos son déficits costosos y recuperables, y la objeción tiene razón respecto de ellos: el progreso los absorbe.

Un ecosistema colapsado, una especie extinguida, un acuífero fósil agotado, un residuo de vida media milenaria, una capacidad institucional destruida junto con las personas que la portaban, un daño irreversible a un sistema físico de escala planetaria: ninguno de estos admite reconstrucción por acumulación de riqueza, porque lo que se perdió no es un producto sino una condición de producción.

De ahí que el argumento del progreso, correctamente entendido, no debilite la tesis de este capítulo: **la concentra.** Autoriza a preocuparse considerablemente menos por los déficits recuperables de lo que la retórica ambiental suele hacer, y considerablemente más por el subconjunto irreversible, que es pequeño, identificable y donde la compensación posterior es imposible por construcción.

13.3 · Somos usufructuarios

Establecido el contenido de la obligación, queda su fundamento. Y aquí, como en el capítulo 6, la figura que se necesita ya existe en el derecho, con siglos de elaboración técnica.

El usufructo es el derecho a usar una cosa ajena y a percibir sus frutos, con la obligación de conservar su forma y su sustancia. La fórmula clásica —*salva rerum substantia*— establece exactamente la distinción que este capítulo necesita: **el usufructuario puede consumir los frutos y no puede consumir la cosa.** Puede cosechar y no puede quemar el campo; puede habitar y no puede demoler; puede percibir la renta y no puede liquidar el capital que la produce.

Y tiene una segunda propiedad que resuelve la objeción que el capítulo 9 dejó abierta. El usufructuario responde ante un nudo propietario que **puede no existir todavía**. El derecho civil admite sin dificultad que un patrimonio esté gravado a favor de un titular futuro, incluso no concebido, y que quien lo administra hoy quede obligado frente a él. No hace falta que ese titular pueda reclamar ahora: su interés está protegido por la estructura de la relación y no por su capacidad presente de defenderlo.

Esto no es una analogía ornamental. Es la demostración de que **una obligación jurídicamente exigible hacia un titular futuro e indeterminado no es una construcción exótica: es una institución ordinaria, empleada todos los días en la administración de patrimonios familiares.** Lo que este libro propone es aplicar a los bienes comunes la estructura que ya aplicamos a los bienes privados destinados a transmitirse.

De aquí se derivan los tres apoyos del deber intergeneracional, y conviene señalar que ninguno requiere reciprocidad.

Primero: la posición es de usufructo, no de dominio. El capítulo 6 estableció que la capacidad de una generación se apoya en un patrimonio que no produjo: instituciones, conocimiento, infraestructura, lengua, derecho. Ese patrimonio llegó gravado con la misma condición con la que lo recibimos. Quien usa una herencia acepta sus términos por el hecho de usarla.

Segundo: la asimetría de posición. Somos el único agente en condiciones de decidir. Un deber no requiere que el beneficiario pueda exigirlo; requiere que exista alguien en posición de cumplirlo. La imposibilidad de reclamación del futuro no reduce nuestra obligación: **elimina el mecanismo externo que la haría cumplir, que es una cosa distinta y peor**, y es la razón por la cual este deber depende más del carácter y del diseño institucional anticipado que ningún otro de los examinados en este libro.

Tercero: la coherencia. Una regla que autorizara a cada generación a consumir el patrimonio recibido no puede universalizarse: aplicada hacia atrás, destruye aquello que recibimos y que hace posible la posición desde la cual se formula. Es el argumento del capítulo 9, y es el único de los tres que opera sin ninguna premisa adicional.

13.4 · Herederos y antecesores

Toda generación ocupa simultáneamente dos posiciones, y la dificultad de este asunto procede de que casi siempre razonamos desde una sola.

Como **herederos**, tendemos a examinar críticamente lo recibido: las deudas contraídas por otros, las instituciones deterioradas, los problemas no resueltos, las decisiones cuyo costo pagamos sin haber participado en ellas. Es una posición cómoda y frecuentemente justa.

Como **antecesores**, tendemos a no examinarnos en absoluto. No porque neguemos la obligación, sino porque la posición carece de las señales que producen atención: no hay reclamación, no hay indicador, no hay comparecencia, no hay evaluación y no habrá consecuencia personal. Es una posición sin ningún mecanismo de retroalimentación, y el capítulo 4 estableció lo que ocurre con aquello que no produce señal: no se vuelve secundario, se vuelve invisible.

La operación correctiva es elemental y casi nunca se ejecuta: **obligar a que cada mandato se abra con un inventario y se cierre con una entrega.**

El inventario es el primero de los seis verbos del capítulo 6, y su omisión no es casual. Un mandato que no documenta el estado en que recibió lo que administra puede presentar después cualquier resultado como progreso, y puede atribuir cualquier deterioro a sus predecesores sin posibilidad de verificación. La ausencia de inventario inicial no es un descuido administrativo: es la condición que permite que la rendición de cuentas final sea una narración.

La entrega es el sexto verbo, y su contenido debería ser simétrico: en qué estado queda cada partida, qué se consumió, qué se repuso, qué compromisos quedan vivos y con qué vencimiento, y qué margen de decisión queda al sucesor. Ese último elemento es el que ninguna memoria de gestión contiene y el que mejor mide la calidad de un mandato.

13.5 · Cuatro criterios operativos

La obligación intergeneracional se convierte en decisiones mediante cuatro criterios, aplicables por un consejo de administración o por un gabinete sin ninguna reforma legal previa.

Primer criterio: carga de prueba agravada para lo irreversible.

Toda decisión debe clasificarse, antes de deliberarse, según su reversibilidad: reversible a costo bajo, reversible a costo alto, irreversible en la práctica, irreversible en términos absolutos. La clasificación determina el estándar de prueba exigible, no el resultado.

Una decisión reversible puede adoptarse con información incompleta, porque el error se corrige. Una irreversible exige un estándar sustancialmente superior, y exige además algo que rara vez se documenta: **la justificación explícita de por qué no se adoptó la alternativa reversible más próxima.** En la mayoría de los casos existe una, es más lenta y más cara, y su descarte se produce sin dejar constancia.

Segundo criterio: la regla de la tasa.

El aprovechamiento de un recurso es legítimo dentro del límite en que ese recurso se regenera o puede ser sustituido por otro equivalente. Por encima de ese límite no hay aprovechamiento sino **liquidación de capital contabilizada como renta**, que es exactamente el error que un usufructuario tiene prohibido cometer.

La regla es aplicable mucho más allá del ámbito ambiental, y conviene mostrarlo para que no se lea como una preocupación sectorial. Una organización que sostiene su resultado consumiendo el mantenimiento de sus activos está liquidando capital. Una que lo sostiene agotando la capacidad de trabajo de su personal, también. Una que financia gasto corriente con deuda cuyo vencimiento excede su horizonte, también. En los tres casos la cuenta de resultados registra renta y el balance real registra consumo de sustancia.

Tercer criterio: la contabilidad del pasivo diferido.

Toda decisión que traslade costo al futuro debe producir un asiento identificable: qué se difiere, a cuánto asciende la estimación, en qué plazo vence y quién lo soportará.

Es la aplicación temporal del principio de quién paga, y su rendimiento procede de una propiedad simple: **lo que tiene asiento contable entra en la deliberación; lo que no lo tiene, no.** Las siete instituciones de la Parte I no decidieron trasladar el costo al futuro: decidieron sobre las magnitudes que figuraban en su cuadro de mando, y el costo diferido no figuraba en ninguno.

Cuarto criterio: la representación anticipada.

El futuro no puede construir su propia representación. Debe construirse en el presente, con dos propiedades que la distinguen de un comité consultivo ordinario: **tiene que poder detener una decisión**, no solo emitir opinión; y **no puede depender jerárquicamente de quien responde del resultado de corto plazo**, por la razón establecida en el capítulo 10.

Puede adoptar formas distintas según la institución: un dictamen preceptivo de impacto a largo plazo sobre decisiones irreversibles, una función interna con veto suspensivo, una mayoría reforzada para compromisos que excedan el mandato de quien los contrae. El capítulo 29 examina las opciones disponibles en el ámbito público. Lo que aquí importa es el principio: **una obligación cuyo beneficiario no puede reclamar exige un reclamante institucional designado, o no se cumplirá.**

13.6 · La métrica que sobrevive

Todas las métricas examinadas en este libro comparten una limitación: miden lo que una institución produjo dentro del periodo en que se la evalúa. Ninguna mide lo que dejó disponible.

La magnitud que este libro propone como criterio último de evaluación institucional es, por tanto, distinta de todas las anteriores:

> ***Qué capacidad queda disponible, después del paso de una institución o de una generación, para que quienes vengan puedan decidir por sí mismos.***

Es estimable en dimensiones concretas: activos en condiciones de operar y no al final de su vida útil; instituciones con capacidad de corregirse; conocimiento técnico conservado en personas y no solo en documentos; compromisos financieros con vencimientos compatibles con la capacidad futura de atenderlos; recursos dentro de su tasa de regeneración; y margen de decisión no comprometido por acuerdos irreversibles.

Y tiene una propiedad que la distingue de todo lo que hoy se mide: **no puede optimizarse a corto plazo sin destruirla.** Es inmune por construcción a la Gran Inversión, porque cualquier intento de mejorar el indicador consumiendo la sustancia que representa se registra de inmediato como deterioro en la propia magnitud. Es el único indicador examinado en este libro que no puede convertirse en objetivo perverso.

13.7 · Instrumento: la prueba de la herencia

Cinco preguntas, aplicables a una decisión concreta o al balance de un mandato completo.

1. ¿Es reversible? Clasifique en los cuatro niveles. Si es irreversible, ¿cuál era la alternativa reversible más próxima y por qué se descartó? La respuesta debe constar por escrito.

2. ¿Cosechamos el fruto o consumimos la cosa? Para cada fuente del resultado obtenido: ¿se regenera dentro del ciclo, o se está liquidando una sustancia que alguien repuso antes y nadie está reponiendo ahora?

3. ¿Qué pasivo diferido genera esta decisión? Importe estimado, vencimiento y nombre del conjunto de personas que lo soportará. Si no puede estimarse, consígnelo así: un pasivo no cuantificable sigue siendo un pasivo, y su ausencia del registro equivale a valorarlo en cero.

4. ¿Quién la objetaría si pudiera estar presente? Formule la objeción que haría quien reciba las consecuencias, con la información que tendrá entonces y no con la que tenemos ahora. Es la prueba de la justificación del capítulo 8 desplazada en el tiempo, y su resultado suele ser desagradable por una razón instructiva: quien recibe las consecuencias conoce el desenlace, y nosotros solo conocemos la intención.

5. ¿Qué margen de decisión dejamos? No qué resultado entregamos: qué opciones quedan abiertas para quien venga. Es la única de las cinco que evalúa el mandato en su conjunto y la única que no puede mejorarse mediante gestión del corto plazo.

Cierre de la Parte III

La Parte II estableció qué es la custodia, cómo se mide su intensidad, cuál es su límite y de dónde procede su fuerza obligatoria. La Parte III ha establecido las cuatro condiciones sin las cuales ese principio sería vocabulario.

La **verdad**, porque no se puede administrar lo que no se conoce, y porque la información veraz es una infraestructura cuyo deterioro es el equilibrio natural y cuya integridad exige construcción deliberada.

La **justicia y la compasión**, no equilibradas sino secuenciadas: la primera determina si hay responsabilidad y cuál es la consecuencia; la segunda impide que el caso sea sustituido por su categoría y determina el modo de la ejecución.

La **libertad**, entendida no como ausencia de prohibición sino como margen real de decisión, y por tanto determinada por el diferencial de costo entre las opciones, que fija quien diseña el sistema y no quien lo padece.

Y el **futuro**, al que no debemos un mundo concreto sino un mundo en el que pueda decidir, y cuya obligación carece por completo de mecanismo externo de exigencia.

Ese último punto conduce al problema que el capítulo 9 dejó abierto y que las cuatro condiciones no han resuelto. Todas describen lo que una institución debe hacer. Ninguna explica por qué alguien lo haría en el margen —considerable— en el que nadie observa, nadie reclama y nadie sabrá.

Ese margen no se cierra con mejores reglas. Se cierra, si se cierra, con lo que una persona haya llegado a ser antes de ocupar la posición desde la cual decide.

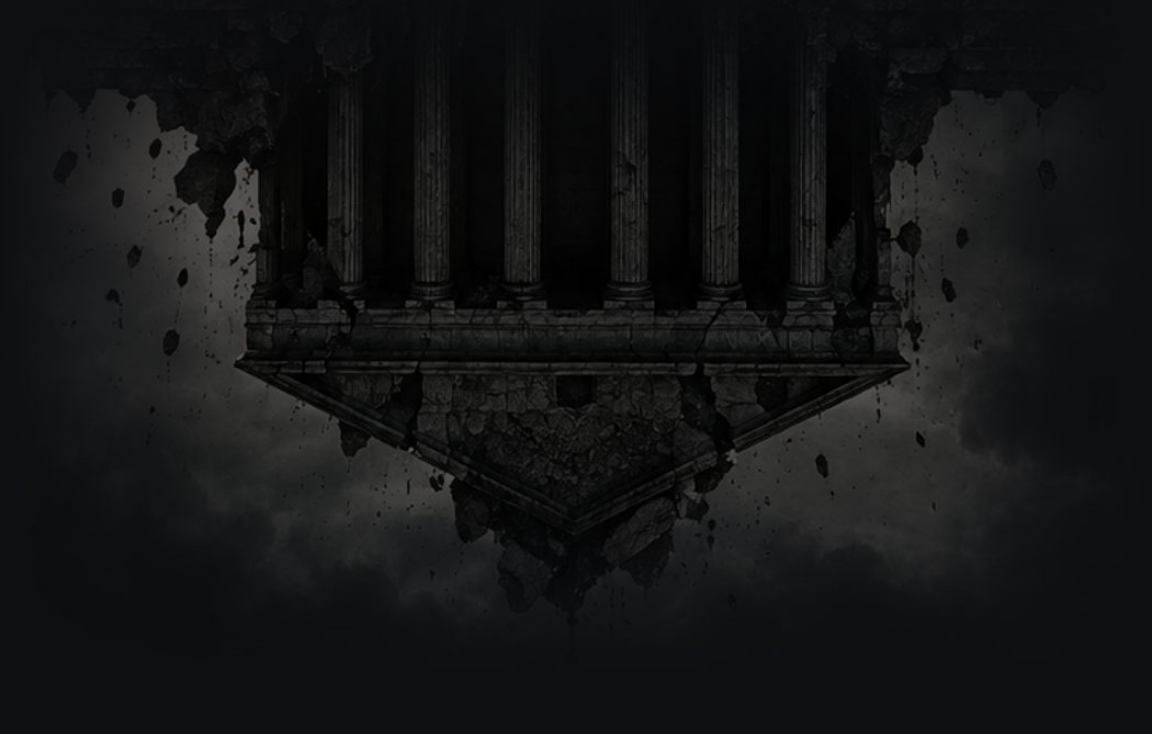
La Parte IV trata de eso.

PARTE

IV

EL CUSTODIO

La palanca interior: qué le hace el poder a una persona y cómo se forma a quien va a recibirlo. Capítulos 14 a 23.



CAPÍTULO 14

Lo que el poder le hace a la mente

14.1 · Una hipótesis que puede comprobarse en laboratorio

La afirmación de que el poder corrompe es una de las más repetidas de la cultura política y una de las menos examinadas. Se cita como sentencia, no como hipótesis, y su forma sentenciosa es precisamente lo que impide preguntar qué afirma exactamente y si es cierta.

Formulada con precisión, la afirmación contiene dos tesis distintas que conviene separar porque tienen consecuencias opuestas para el diseño institucional.

Tesis de selección: las posiciones de poder atraen de manera desproporcionada a personas con determinadas disposiciones, y lo que observamos es el resultado de ese filtro. Si es cierta, el remedio es la selección.

Tesis de adquisición: la ocupación de una posición de poder modifica a quien la ocupa, con independencia de cómo llegara. Si es cierta, la selección no basta, y el remedio tiene que operar durante el ejercicio.

Las dos son plausibles y ambas son probablemente ciertas en alguna medida. La diferencia es que la segunda **se ha comprobado experimentalmente**, y ese es el material con el que abre esta parte del libro.

Dacher Keltner, psicólogo de la Universidad de California en Berkeley, ha dedicado dos décadas a estudiar los efectos del poder sobre la conducta. Su hallazgo central, formulado en sus propios términos, es que los sujetos bajo la influencia del poder se volvían más impulsivos, menos conscientes del riesgo y, de manera decisiva, menos capaces de

ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. En experimentos en los que se pedía a los participantes emparejar expresiones faciales con emociones, quienes tenían mayor estatus acertaban menos. Investigaciones análogas encontraron que las personas con mayor sensación de poder experimentaban menos angustia y menos compasión ante el sufrimiento ajeno.

Sukhvinder Obhi, neurocientífico de la Universidad McMaster en Ontario, examinó el mismo fenómeno desde el sustrato. Empleando estimulación magnética transcraneal, encontró que el poder deteriora un proceso neural específico —la resonancia o *mirroring*—, que constituye uno de los mecanismos básicos de la empatía.

Hasta aquí, el hallazgo podría leerse como una descripción de personas poderosas, es decir, como confirmación de la tesis de selección. Lo que descarta esa lectura es el diseño de los experimentos, y conviene subrayarlo porque es el dato decisivo de este capítulo:

A los participantes se les indujo la sensación de poder en el laboratorio. Se les pedía recordar una experiencia en la que se hubieran sentido poderosos o disminuidos, y a continuación se medía su desempeño en tareas de reconocimiento emocional. Con independencia de su posición real en la vida, quienes habían sido situados momentáneamente en el estado de poder obtuvieron resultados sistemáticamente inferiores.

De donde:

> ***El deterioro no requiere haber ocupado una posición de poder durante años. Se produce con una manipulación experimental de unos minutos, sobre sujetos asignados al azar. Lo que cambia no es quién es la persona, sino el estado en el que se encuentra mientras decide.***

Si una experiencia momentánea produce un efecto medible, la exposición sostenida durante años a una posición real —con sus deferencias,

sus filtros y su ausencia de contradicción— opera sobre el mismo mecanismo con una intensidad que ningún experimento puede reproducir.

Dos precisiones antes de continuar, porque este libro no debe conceder a la psicología social más autoridad de la que tiene.

La primera: se trata de efectos promedio en condiciones experimentales, no de un destino individual. Hay personas que ocupan posiciones de considerable poder durante décadas sin manifestar ninguno de estos efectos, y la existencia de esas personas es el objeto de los nueve capítulos siguientes.

La segunda: el campo de la psicología social ha atravesado una crisis de replicación seria en la última década, y conviene tratar sus resultados con la cautela que el capítulo 10 exige. Lo que sostiene el argumento de esta parte del libro no es ningún estudio aislado, sino la convergencia entre resultados conductuales, medición neurofisiológica y el registro documental de los expedientes examinados en la Parte I, donde el fenómeno aparece una y otra vez con la misma forma.

Fuentes: dos décadas de experimentos, la impulsividad y la pérdida de perspectiva ajena; el hallazgo de Obhi sobre el deterioro del mirroring; menor precisión en el reconocimiento de expresiones emocionales según el estatus; inducción experimental del estado de poder y su efecto sobre las tareas de empatía; menor angustia y menor compasión ante el sufrimiento ajeno; formulación de la paradoja: ascendemos por empatía y el poder la disminuye.

14.2 · La paradoja de la ascensión

El hallazgo anterior adquiere su forma completa cuando se combina con el otro extremo de la misma investigación, y la combinación produce una de las estructuras más inquietantes de este libro.

Lo que hace ascender a una persona en una jerarquía —cualquier jerarquía: una empresa, un partido, una universidad, una comunidad— es, en la mayoría de los casos, un conjunto de capacidades sociales finas: leer a los demás con precisión, anticipar sus reacciones, comprender qué necesitan, coordinar intereses distintos, generar confianza. Estas capacidades no son adornos del ascenso: son su mecanismo.

Y son exactamente las que el ejercicio del poder deteriora.

> ***La competencia que permite alcanzar una posición es la que esa posición erosiona. El ascenso selecciona una capacidad y el ejercicio la consume.***

Esto explica un fenómeno que de otro modo resultaría desconcertante y que cualquier lector con experiencia organizativa habrá observado: personas que fueron excelentes jefes de equipo y se vuelven pésimos directores generales, sin haber cambiado de valores ni de intenciones. No se corrompieron. Perdieron progresivamente el instrumento con el que habían hecho bien la etapa anterior, y lo perdieron precisamente por haberla hecho bien.

Y explica algo más, que importa para la Parte V. Si el deterioro es una consecuencia del ejercicio y no un rasgo del sujeto, entonces **es un riesgo de la posición y no una contingencia de la persona**, y le corresponde el tratamiento que damos a los riesgos de posición: no se pide a nadie que tenga cuidado, se diseña el puesto para contenerlo. Nadie combate la fatiga del piloto exhortándolo a estar atento; se limitan las horas de vuelo, se establecen relevos y se instrumenta la cabina.

14.3 · Las tres confusiones

El deterioro no se manifiesta como maldad. Se manifiesta como tres errores de inferencia, y su carácter de error —y no de vicio— es lo que los hace difíciles de detectar desde dentro. Quien los comete no está incumpliendo un principio: está razonando mal a partir de una experiencia que efectivamente tiene.

Primera confusión: la obediencia se toma por legitimidad.

Quien ejerce poder observa, todos los días, que sus instrucciones se cumplen. Esa observación es real, y de ella se extrae con naturalidad una inferencia falsa: que las instrucciones se cumplen porque son correctas. La inferencia es falsa porque el cumplimiento se explica ínte-

gramente por la estructura de incentivos de quien obedece, y por tanto no aporta ninguna información sobre el mérito de la instrucción.

Y tiene una consecuencia epistémica devastadora: **la posición de poder es el único lugar de una organización desde el cual no se puede evaluar la calidad de las propias decisiones mediante la reacción que producen.** La conformidad que recibe un directivo es la misma para una buena decisión que para una mala, y esa indistinguibilidad es permanente.

Segunda confusión: la influencia se toma por verdad.

Quien ejerce poder observa que sus opiniones se difunden, se citan y se adoptan. De ahí extrae la inferencia de que son especialmente sólidas. La difusión, sin embargo, mide la posición del emisor y no la calidad del contenido, y la evidencia experimental es aquí particularmente incómoda: los participantes con mayor sensación de poder tendían además a suponer que las ideas de los demás coincidían con las suyas, al tiempo que identificaban peor lo que los demás sentían.

Las dos cosas juntas describen una posición epistémica desastrosa: alguien que sobreestima el acuerdo ajeno y subestima su propia dificultad para leerlo. Es la combinación exacta que produce la sorpresa recurrente de las direcciones ante reacciones que todo el nivel intermedio había anticipado.

Tercera confusión: la capacidad se toma por superioridad.

Quien acumula capacidad —económica, técnica, institucional— observa que ha logrado lo que otros no lograron. De ahí la inferencia de que sus criterios son mejores en general, y no solo en el dominio donde los aplicó con éxito.

Es el error de extrapolación más costoso de la vida institucional, y su firma es reconocible: el experto en un campo que opina con idéntica seguridad sobre otro; el fundador de una empresa exitosa que considera su método aplicable a la política sanitaria; el directivo que trata un problema técnico que no domina como un problema de voluntad. La capa-

cidad demostrada en un dominio es información valiosa sobre ese dominio y no es información sobre ningún otro, y la sensación subjetiva no distingue entre ambas cosas.

14.4 · La burbuja

Las tres confusiones son errores de inferencia. Lo que las hace persistentes no es la disposición de quien las comete, sino un fenómeno estructural que se produce alrededor de toda posición de poder y que ninguna voluntad individual puede desactivar por completo.

Las consecuencias de las decisiones desaparecen de la experiencia de quien las toma.

El proceso tiene cuatro componentes acumulativos, y ninguno requiere que nadie oculte nada.

Primero: el filtro de la información ascendente. Cada nivel de una organización transmite hacia arriba una versión sintetizada de lo que ocurre, y toda síntesis selecciona. La selección no es maliciosa: responde a criterios razonables de relevancia. Pero cada nivel es evaluado por quien recibe la síntesis, y esa evaluación introduce un sesgo sistemático y direccional. Con tres o cuatro niveles, la información que llega arriba ha atravesado tres o cuatro filtros con el mismo sesgo.

Segundo: la desaparición de la contradicción espontánea. A partir de cierto nivel, contradecir tiene un costo personal y no contradecir no tiene ninguno. La consecuencia es que **quien ocupa una posición de poder deja de recibir objeciones espontáneas, y empieza a recibir únicamente las que ha solicitado**, que son de una naturaleza distinta: llegan en el momento en que él decidió, con el alcance que él delimitó y de las personas que él eligió.

Tercero: la mediación del contacto. Las personas afectadas por las decisiones dejan de aparecer como personas y empiezan a aparecer como indicadores, informes, muestras y datos agregados. No es una

elección: es una necesidad operativa, porque nadie puede tener contacto directo con cien mil clientes. Pero el efecto es que la información sobre el daño llega en el único formato que no activa ninguna respuesta emocional, y por tanto el único que no compite con el indicador que aparece en el mismo cuadro.

Cuarto: la asimetría del entorno. Con el tiempo, la mayor parte de las personas con las que un directivo interactúa habitualmente son personas cuya situación depende de él. Esto vale para su equipo, para sus proveedores, para buena parte de su círculo profesional y, en el caso del poder político, para casi todo el entorno cotidiano.

La combinación de los cuatro produce un estado que conviene nombrar con precisión, porque no es aislamiento en el sentido corriente. Quien está en esa situación no está solo: está rodeado de gente, recibe enormes cantidades de información y trabaja más horas que nadie. Lo que ha desaparecido de su experiencia es otra cosa:

> ***El contacto no mediado con el efecto de sus propias decisiones sobre personas que no dependen de él.***

Esa es la definición de la burbuja, y de ella se sigue el instrumento del capítulo 18. Si el problema es la desaparición de un contacto, el remedio no es un valor sino una **exposición obligatoria y estructurada**, que alguien distinto del interesado se encargue de mantener.

14.5 · El síndrome de la posición

Hay una formulación clínica de este fenómeno, y conviene presentarla con sus salvedades.

En 2009, David Owen —médico y antiguo ministro de Asuntos Exteriores británico— y Jonathan Davidson, psiquiatra de la Universidad de Duke, publicaron en la revista *Brain* un estudio sobre presidentes estadounidenses y primeros ministros británicos del último siglo en el que

proponían una categoría: el **síndrome de hubris**, entendido como un cambio adquirido de personalidad asociado al ejercicio de un poder sustancial.

Los autores describen un patrón de conducta en quien ve el mundo como un lugar para la glorificación propia mediante el uso del poder, tiende a actuar primordialmente para realzar su propia imagen y muestra una preocupación desproporcionada por la apariencia y la presentación. Entre los catorce rasgos propuestos figuran la pérdida de contacto con la realidad asociada a un aislamiento progresivo, la inquietud y la impulsividad temeraria, la tendencia a permitir que la convicción sobre la rectitud moral de un curso de acción sustituya la consideración de su viabilidad, su costo o su resultado, y una forma específica de incompetencia en la que las cosas salen mal porque el exceso de confianza ha llevado a desatender los detalles de ejecución. Para el diagnóstico proponían la concurrencia de al menos tres de los catorce rasgos, uno de los cuales debía pertenecer a los cinco que consideraban específicos del síndrome.

Tres precisiones son obligatorias, y las tres importan para el uso que este libro hace del material.

Primera: no es una categoría diagnóstica establecida. La propuesta no ha sido incorporada a las clasificaciones internacionales, ha recibido escasa discusión clínica y ha sido criticada —con razón— por el riesgo de patologizar conductas extremas pero no enfermas. Este libro no la emplea como diagnóstico ni la aplica a ninguna persona concreta.

Segunda: su interés está en las condiciones, no en los síntomas. Los propios autores señalan que la categoría se refiere a personas sin enfermedad mental previa y a personalidades que podrían describirse como normales. Y establecen tres condiciones que la hacen probable, que son el verdadero hallazgo para nuestros propósitos: **poder sustancial, mantenido durante años, con restricción mínima sobre quien lo ejerce.**

Tercera, y es la que convierte todo lo anterior en un problema de diseño: esas tres condiciones no son rasgos de la persona. Son **variables de la posición**, y las tres son modificables sin tocar a nadie. La magnitud del poder puede acotarse mediante reparto de competencias. Su duración puede acotarse mediante límites de mandato. Y la restricción es, literalmente, el objeto de toda la Parte V de este libro.

De ahí la tesis que ordena el resto de esta parte:

> ***Lo que la investigación describe como un efecto del poder sobre la persona es, visto desde el diseño institucional, el resultado predecible de tres variables que la institución fija. No estamos ante un problema de carácter que las instituciones deban compensar, sino ante un problema institucional que el carácter debe resistir mientras la institución no se corrige.***

14.6 · Por eso el control externo no alcanza

Queda extraer la consecuencia que justifica los nueve capítulos siguientes, y conviene hacerlo sin exageración, porque la conclusión contraria —que los controles son inútiles— sería falsa y peligrosa.

Los controles externos funcionan, y este libro los defenderá extensamente. Pero tienen tres límites estructurales que el material de este capítulo permite formular con precisión.

Límite primero: operan sobre lo observable. Es la concesión del capítulo 9, y aquí adquiere su forma concreta. Existe en toda posición de poder un margen de decisiones que ningún mecanismo verá: las que no dejan rastro documental, las que se adoptan por omisión, las que consisten en no preguntar algo, en no elevar un asunto, en no insistir cuando la resistencia aparece.

Límite segundo: los aplican personas sometidas al mismo fenómeno. Un órgano de control está compuesto por individuos que ocupan a su vez posiciones de poder, con sus propios filtros, sus propias burbujas y sus propias confusiones. La solución de vigilar al vigilante no resuelve el problema: lo desplaza y lo multiplica.

Límite tercero, y es el decisivo: el deterioro afecta a la capacidad de percibirlo. Este es el rasgo que distingue el fenómeno de cualquier otro riesgo de gestión. Un directivo puede evaluar razonablemente su exposición financiera, su riesgo regulatorio o su posición competitiva. No puede evaluar con fiabilidad el deterioro de su propia lectura de los demás, porque el instrumento con el que tendría que hacer esa evaluación es precisamente el que se ha deteriorado.

De donde una conclusión operativa que conviene retener porque determina el diseño del instrumento de este capítulo y de varios posteriores:

> ***Ningún diagnóstico de deriva puede basarse en la autoevaluación. Tiene que basarse en indicadores observables desde fuera, y su resultado tiene que llegar a alguien que no dependa del evaluado.***

Y de ahí también la razón de ser de la Parte IV completa. Si el control externo tiene estos tres límites, y si en el margen que deja abierto las decisiones siguen produciéndose, entonces lo que opera en ese margen es aquello que la persona haya llegado a ser antes de ocupar la posición. No como sustituto de las instituciones —el libro ha rechazado esa idea desde el capítulo 1— sino como el único recurso disponible exactamente donde las instituciones no alcanzan.

Fuentes: la propuesta de 2009 en Brain, los catorce rasgos y el criterio diagnóstico de tres; la formulación de los rasgos específicos y la pérdida de contacto con la realidad asociada al aislamiento progresivo; el carácter adquirido en personas sin enfermedad mental previa y las condiciones de poder sustancial, duración y restricción mínima; el estado de la discusión clínica y las objeciones a su incorporación a las clasificaciones diagnósticas.

14.7 · Instrumento: el diagnóstico de deriva

Seis indicadores observables, ninguno de los cuales depende de la autoevaluación del interesado. Están ordenados de mayor a menor facilidad de observación, y conviene que los recoja alguien cuya posición no dependa de la persona examinada.

1. La última contradicción. ¿Cuándo fue la última vez que alguien contradijo a esta persona en una reunión, con un argumento sustantivo y delante de terceros? Si la respuesta se mide en meses, el indicador está en rojo con independencia de cualquier otra consideración. Y la pregunta complementaria es la que informa de verdad: **¿qué le ocurrió después a quien lo hizo?**

2. La composición del calendario. Calcule qué porcentaje del tiempo de esta persona transcurre con individuos cuya situación profesional depende de ella. En una posición directiva consolidada, la cifra suele superar el noventa por ciento. Es la medida más directa disponible de la burbuja.

3. La latencia de la mala noticia. Reconstruya cuánto tardó en llegar el último problema grave, cuántos niveles atravesó y en qué forma llegó. Es el mismo indicador del capítulo 10, aplicado aquí a una persona en lugar de a una organización.

4. El desplazamiento del lenguaje. Registre tres marcadores en las intervenciones de los últimos meses: la frecuencia con la que los desacuerdos se atribuyen a que los demás no comprenden el contexto completo; la frecuencia con que la propia posición se describe como la que tiene la visión de conjunto; y la aparición del plural mayestático para referirse a decisiones personales. Los tres son observables sin interpretación psicológica.

5. La extrapolación de dominio. ¿Con cuánta seguridad opina esta persona sobre materias ajenas a su competencia demostrada, y con qué

frecuencia esa opinión se convierte en instrucción? Es la firma de la tercera confusión.

6. La prueba del contacto no mediado. ¿Cuándo fue la última vez que esta persona estuvo, sin intermediarios ni preparación previa, con alguien que soporta las consecuencias de sus decisiones y no depende de ella? No una visita organizada: una conversación que no se podía controlar.

Dos notas sobre el uso.

La primera: el instrumento no diagnostica a nadie. Mide el estado de tres variables —magnitud, duración y restricción— tal como se manifiestan en la conducta observable de una posición. Un resultado adverso no dice que alguien haya cambiado; dice que las condiciones para que cambie están dadas.

La segunda es la que hace el trabajo, y es la conclusión de este capítulo: **si el deterioro afecta a la capacidad de percibirlo, entonces la única persona que no puede aplicar este instrumento es la persona a la que se aplica.** Toda organización que quiera protegerse de este fenómeno tiene que asignar formalmente a alguien la tarea de observar estos seis indicadores sobre su dirección, y ese alguien no puede ser designado, evaluado ni removido por ella.

Establecido qué le hace el poder a quien lo ejerce, queda la pregunta anterior: quién debería recibirlo, y con qué disposición debería llegar.

CAPÍTULO 15

Ambición y vocación

15.1 · La pregunta que no figura en ningún proceso de selección

Examinemos el procedimiento por el cual una organización cualquiera cubre una posición de alta responsabilidad. Se evalúa la trayectoria, los resultados obtenidos, la solidez técnica, la capacidad de conducir equipos, la reputación profesional, la adecuación cultural. En los procesos más sofisticados se añaden evaluaciones psicométricas, ejercicios de simulación y entrevistas estructuradas por competencias.

En ninguno de esos procedimientos figura la pregunta siguiente:

> ***¿Para qué quiere usted esta capacidad?***

No se formula, y cuando se formula se hace de manera retórica, en un momento de la conversación en que ambas partes saben que la respuesta será una declaración favorable. Lo cual es razonable: la pregunta, tal como se plantea habitualmente, no puede producir información. Cualquier candidato competente sabe qué contestar, y la respuesta correcta está disponible en cualquier manual.

Este capítulo sostiene que la pregunta es la más importante de todo el proceso, y que puede formularse de modo que sí produzca información. Eso exige antes resolver un problema que la conversación corriente sobre este asunto nunca aborda.

15.2 · El problema: son indistinguibles

Conviene empezar desmontando la versión moralizante, que es inútil y además falsa.

La versión moralizante sostiene que hay dos tipos de personas: las que buscan el poder por sí mismo, que son sospechosas, y las que responden a una llamada de servicio, que son legítimas. De ahí se deriva una recomendación práctica —desconfiar de quien desea el poder— que tiene un defecto fatal: **las organizaciones y los países necesitan que alguien lo desee.** Una posición de responsabilidad exige años de esfuerzo sostenido, tolerancia a la hostilidad, disposición a la exposición pública y capacidad de resistir derrotas. Nadie recorre ese camino sin un deseo intenso de llegar. Un sistema que seleccionara exclusivamente a quienes no desean el poder seleccionaría a personas sin la energía necesaria para ejercerlo, y quedaría gobernado por los reticentes, que no son mejores: son simplemente menos eficaces.

La ambición no es el problema. Es el motor, y este libro no lo discute.

La distinción que importa no es de intensidad del deseo ni de calidad moral del sujeto. Es de **objeto**:

> ***La ambición tiene por objeto la posición. La vocación tiene por objeto el trabajo que la posición hace posible.***

De esa formulación se sigue el problema técnico que este capítulo tiene que resolver, y conviene enunciarlo sin atenuantes porque es lo que hace inútil casi toda la literatura sobre el asunto:

Durante el ascenso, ambos objetos producen exactamente la misma conducta. Quien desea la posición y quien desea el trabajo estudian lo mismo, trabajan las mismas horas, construyen las mismas redes, aceptan los mismos sacrificios y compiten con la misma determinación. No hay ninguna diferencia observable en el currículo, en el desempeño, en la

entrevista ni en la evaluación de competencias, porque en esa etapa los dos objetos exigen lo mismo.

La divergencia existe, pero no está distribuida uniformemente en el tiempo. **Se concentra en un conjunto reducido de situaciones de decisión donde los dos objetos dan respuestas distintas.** Localizar esas situaciones es el contenido de este capítulo, y es lo que convierte la distinción en un instrumento en lugar de una sospecha.

15.3 · Los cuatro perfiles

Antes de los discriminantes conviene ordenar el campo, porque la conversación habitual opera con dos categorías cuando hay cuatro.

Perfil A: vocación con ambición. Desea hacer un trabajo determinado y desea alcanzar la posición que lo hace posible. Es la combinación productiva y es la que toda organización debería buscar. Conviene subrayarlo porque el resto del capítulo podría sugerir lo contrario: **el perfil deseable no es el que carece de ambición, es el que la tiene subordinada.**

Perfil B: ambición sin vocación. Desea la posición. El contenido del trabajo es instrumental y sustituible: la misma persona perseguiría con idéntica energía una posición equivalente en otro sector. No es necesariamente deshonesta ni incompetente; con frecuencia es extraordinariamente capaz. Simplemente su criterio de decisión, cuando la posición y el trabajo divergen, está determinado de antemano.

Perfil C: vocación sin ambición. Desea hacer el trabajo y no desea la posición, o la desea insuficientemente para pagar su precio. Es el perfil más valioso y más ausente, y volveremos a él de inmediato porque plantea el problema estructural de este capítulo.

Perfil D: inercia. Ni una cosa ni otra. Ocupa la posición porque era el siguiente paso, porque le correspondía, porque no ocuparla habría sido un retroceso. Es, en la experiencia de cualquiera que haya observado

organizaciones grandes, considerablemente más frecuente de lo que la literatura de liderazgo admite, y produce un tipo específico de daño: la ausencia de decisión donde hacía falta una.

Ahora la observación que hace de esta tipología algo más que una clasificación:

> ***El filtro del ascenso selecciona intensamente la ambición y es neutral respecto de la vocación. Por tanto elimina de manera sistemática al perfil C, y no distingue entre A y B.***

La demostración es inmediata. Ascender exige desear la posición lo bastante como para pagar su costo. Quien tiene vocación sin ambición suficiente no paga ese costo y no asciende, con independencia de lo excelente que fuera en el puesto. Y entre quienes sí ascienden, el proceso no dispone de ningún mecanismo que distinga a quien lo hizo por el trabajo de quien lo hizo por la posición, porque durante el ascenso su conducta es idéntica.

De donde una consecuencia que afecta a toda organización y a todo sistema político:

Cualquier arreglo que confíe en que las personas adecuadas ascenderán está confiando en un filtro que mide una variable y no mide la otra. No es que el sistema meritocrático esté corrompido; es que su mecanismo de selección, funcionando correctamente, produce un resultado sesgado respecto de la variable que más importa.

Y de ahí se siguen dos tareas distintas, que el capítulo 23 desarrollará: **evaluar la vocación explícitamente**, porque el ascenso no lo hace; y **reducir el costo del ascenso para el perfil C**, porque un sistema que exige una ambición extrema como peaje está eligiendo por adelantado quién puede presentarse.

15.4 · Los cinco discriminantes

Las situaciones en las que los dos objetos divergen son cinco, y todas ellas son observables antes de que la persona ocupe la posición, que es lo que las hace útiles para la selección. Ninguna se apoya en declaraciones de intención, por la razón que el capítulo 5 estableció: una declaración que no excluye nada no informa de nada, y las declaraciones de motivación son gratuitas.

Todas se apoyan, en cambio, en **conducta pasada verificable**, que es el único material que no puede producirse a voluntad en el momento de la entrevista.

Primer discriminante: la especificidad del objeto.

Pregunte qué quiere hacer con la posición, y examine la respuesta no por su calidad sino por su **sustituibilidad**. Una respuesta que describa atributos de la posición —el alcance, el equipo, la posibilidad de influir, el reto— es compatible con cualquier puesto equivalente en cualquier sector, y por tanto no informa sobre el trabajo. Una respuesta que describa un problema concreto, con su historia, su dificultad específica y sus intentos previos de solución, no es transferible.

Y la verificación decisiva: **pida que nombre lo que no haría.** La vocación, por tener un objeto determinado, excluye cursos de acción: hay cosas que no se harán porque destruirían aquello que se quiere hacer. La ambición, al tener por objeto la posición, no excluye nada por adelantado, y su respuesta a esta pregunta suele ser una lista de conductas indebidas genéricas —no mentiría, no incumpliría la ley— que cualquier candidato firmaría.

Segundo discriminante: la transferibilidad del trabajo.

¿Haría este trabajo en una posición inferior, sin el título, sin el reconocimiento y sin la retribución asociada?

La respuesta verbal no vale nada; la respuesta está en el expediente. Quien tiene vocación por un trabajo determinado casi siempre lo ha hecho antes en condiciones peores: ha dedicado tiempo no retribuido a esa materia, ha aceptado puestos menores que le acercaban a ella, ha sostenido un interés a través de posiciones distintas. Ese rastro es difícil de fabricar retroactivamente y es por tanto el indicador más fiable de los cinco.

Tercer discriminante: la reacción ante el atajo.

Es el más informativo y el más difícil de observar, y conviene por tanto construirlo deliberadamente en el proceso de selección: plantear una situación en la que la posición se obtiene antes, pero al precio de comprometer el trabajo. Una promoción que exige aceptar públicamente una decisión que el candidato considera errónea. Un nombramiento que llega a costa de un colega que hizo el trabajo. Un acuerdo que acelera la carrera y desactiva el proyecto.

La divergencia aquí es completa, porque los dos objetos dan respuestas opuestas y ambas son racionales dentro de su propio marco. Y hay una variante que suele producir más información que la pregunta directa: **pedir un caso real del pasado en que el candidato haya renunciado a una oportunidad de avance.** Quien tiene uno lo recuerda con precisión y con cierto malestar. Quien no tiene ninguno responde con una hipótesis.

Cuarto discriminante: el horizonte.

¿Qué debería ocurrir con esto después de usted?

Quien tiene por objeto el trabajo tiene opinión sobre su continuidad, porque el trabajo excede su mandato: se preocupa por la sucesión, por la transmisión del conocimiento, por que lo construido no dependa de su presencia. Quien tiene por objeto la posición encuentra la pregunta prematura o vagamente hostil, y su horizonte termina donde termina su mandato.

Este discriminante tiene además una ventaja práctica: es el único de los cinco que no puede simularse fácilmente, porque exige contenido. Una respuesta convincente requiere haber pensado en un plazo que no beneficia a quien responde.

Quinto discriminante: la relación con el predecesor.

¿Qué hizo bien quien ocupó esta posición antes, y qué conviene conservar?

La pregunta parece de cortesía y no lo es. Quien tiene por objeto el trabajo distingue entre lo que funcionaba y lo que no, porque su criterio es el trabajo mismo y no la autoría. Quien tiene por objeto la posición tiende a una de dos respuestas características: la descalificación global del predecesor, que justifica la propia llegada, o el elogio genérico, que evita el compromiso. Ninguna de las dos contiene información sobre el trabajo.

Es, además, el mejor predictor disponible de una conducta que el capítulo 22 examinará con detalle: la tendencia a reiniciar en lugar de continuar, que es una de las formas más costosas de destrucción de capacidad institucional y una de las menos sancionadas, porque se presenta invariablemente como transformación.

15.5 · Llegar arriba demuestra que se sabe llegar arriba

Hay una inferencia que sostiene buena parte de la práctica institucional contemporánea y que conviene examinar con detenimiento, porque su fragilidad no es evidente.

La inferencia dice: quien ha alcanzado una posición de máxima responsabilidad ha superado una competencia exigente frente a candidatos capaces, y ese resultado constituye evidencia de su calidad para el puesto.

El razonamiento es válido en su forma y falla en su contenido, por una razón precisa: **la competencia que se ganó y el trabajo que se va a**

hacer son actividades distintas, evaluadas por observadores distintos, con criterios distintos.

Examinemos la diferencia con cuidado.

El ascenso se evalúa, casi siempre, por **superiores jerárquicos**. El trabajo se evalúa, si acaso, por sus efectos sobre **afectados** que no participan en la promoción. Son dos poblaciones distintas, con intereses distintos y con acceso a información distinta. Nada garantiza que la señal que optimiza la primera evaluación guarde relación con el desempeño en la segunda, y hay razones para suponer que no: un superior observa lealtad, previsibilidad, ausencia de problemas y resultados dentro de su propio horizonte; un afectado observa consecuencias.

El ascenso se evalúa además por el desempeño en un puesto cuyo contenido es **estructuralmente distinto** del puesto al que se accede. Es el fenómeno del capítulo 14: la capacidad que produce el ascenso no es la capacidad que el puesto superior requiere, y en algunos casos es la que ese puesto destruye. Una organización que promueve al mejor técnico a jefe de área, al mejor jefe de área a director y al mejor director a consejero delegado está aplicando cuatro veces seguidas un criterio que mide algo distinto en cada paso.

Y hay un tercer elemento, que es el más relevante para este capítulo. La competencia por el ascenso no es un examen: **es un juego cuyas reglas fueron fijadas por quienes ascendieron antes.** Los criterios de promoción de una organización son el producto acumulado de las preferencias de sus direcciones sucesivas. Si el perfil B —ambición sin vocación— es más eficaz en ese juego, entonces el juego se vuelve progresivamente más adecuado a ese perfil, porque quienes lo ganaron fijan las reglas de la ronda siguiente.

De donde la formulación correcta, que este libro sostiene sin que implique ningún desprecio hacia quien ocupa esas posiciones:

> ***Haber llegado a la cima demuestra competencia para llegar a la cima. Es una información valiosa y no es la información que se necesita.***

La consecuencia práctica es una sola y es exigente: **las dos capacidades deben evaluarse por separado, con procedimientos distintos y por evaluadores distintos.** Una organización que evalúa el ascenso y da por probada la aptitud para el ejercicio ha cometido el error de confundir un indicador con aquello que representa, que es el objeto entero de este libro.

15.6 · Una advertencia sobre el uso de este capítulo

Un capítulo que propone distinguir motivaciones puede convertirse con facilidad en algo indeseable, y conviene decir con claridad qué no autoriza.

No autoriza a juzgar el interior de nadie. Los cinco discriminantes no leen intenciones: examinan conducta pasada verificable y respuestas cuya estructura —no cuya sinceridad— resulta informativa. La diferencia es crítica. Una organización que empiece a especular sobre las motivaciones reales de sus candidatos habrá sustituido un criterio verificable por una sospecha, y la sospecha se distribuye, como la indulgencia del capítulo 11, según la simpatía y la proximidad.

No autoriza a excluir a quien desea el poder. Ya está dicho: el perfil deseable no es el que carece de ambición.

No autoriza a tratar el resultado como definitivo. La vocación no es un rasgo fijo. Una persona puede llegar con vocación y perderla —el capítulo 14 explica con qué mecanismo—, y puede llegar sin ella y adquirirla en el ejercicio, que es más frecuente de lo que la literatura admite y ocurre habitualmente por una vía concreta: el contacto no mediado con las consecuencias.

De ahí que la evaluación de la vocación no pertenezca únicamente al momento de la selección. Pertenece al ciclo completo, y su instrumento en el ejercicio no es la entrevista sino la proximidad, que es el capítulo 18.

15.7 · Instrumento: la entrevista de vocación

Siete preguntas, diseñadas para un comité de selección o para un consejo que deba cubrir una posición de radio amplio. Su orden importa: las tres primeras establecen el objeto, las tres siguientes buscan el rastro en la conducta pasada, y la última es la única que se dirige al futuro.

De cada pregunta se indica qué informa, porque una pregunta cuyo valor diagnóstico el entrevistador desconoce produce una conversación agradable y ningún dato.

1. ¿Qué problema concreto quiere resolver desde esta posición? *Informa de:* especificidad del objeto. Verifique si la respuesta sería idéntica para un puesto equivalente en otro sector. Si lo es, describe la posición y no el trabajo.

2. ¿Qué no haría nunca en este puesto, aunque fuera legal y ventajoso? *Informa de:* si el objeto excluye cursos de acción. Descarte las respuestas genéricas sobre honestidad: pida una exclusión específica de este trabajo, derivada de su contenido.

3. ¿Qué parte de este trabajo le resulta ingrata, y por qué la aceptaría igualmente? *Informa de:* si conoce el trabajo. Quien ha pensado en el contenido sabe qué parte no le gusta. Quien ha pensado en la posición describe el conjunto como atractivo, porque lo que le atrae no está en el detalle.

4. ¿Ha hecho antes este trabajo, o algo próximo, sin la posición y sin el reconocimiento? *Informa de:* transferibilidad. Busque el rastro en la trayectoria, no en la respuesta. Es el indicador más fiable de los siete.

5. ¿A qué oportunidad de avance ha renunciado, y por qué? *Informa de:* la jerarquía real entre posición y trabajo, verificada en un caso pasado. La ausencia total de casos es informativa; no es concluyente, pero obliga a buscar la respuesta por otra vía.

6. ¿Qué hizo bien su predecesor y qué conviene conservar? *Informa de:* si el criterio es el trabajo o la autoría. Atención a las dos respuestas evasivas características: la descalificación global y el elogio genérico.

7. ¿Qué debería ocurrir con esto cuando usted no esté, y qué hará durante su mandato para que ocurra? *Informa de:* horizonte. Es la pregunta que no puede responderse sin haber pensado en un plazo que no beneficia a quien responde, y la única cuyo contenido no puede improvisarse.

Una indicación final sobre el procedimiento, que importa tanto como las preguntas. **Este bloque debe evaluarse por separado del resto del proceso y por personas distintas de las que evalúan la competencia técnica.** La razón es la establecida en 15.5: son dos capacidades distintas, y un evaluador que las examine conjuntamente permitirá que la primera —que es visible, cuantificable y familiar— absorba a la segunda, exactamente como el indicador absorbe al propósito en el capítulo 2.

Y una aplicación personal, para el lector que ocupe o aspire a una posición de responsabilidad. Las siete preguntas funcionan hacia dentro, y la cuarta y la quinta son las que no admiten respuesta cómoda, porque su verificación no está en lo que uno piensa de sí mismo sino en lo que hizo cuando nadie le pedía explicaciones.

Queda por examinar qué significa exactamente ocupar la posición una vez alcanzada: qué se recibe con ella y qué se debe a cambio. Porque la cultura contemporánea del éxito ha convertido la cima en un premio, y ese es, probablemente, el error de mayor alcance de todos los examinados en este libro.

CAPÍTULO 16

La cima es una carga, no un premio

16.1 · La inversión aplicada a una carrera

El capítulo 2 describió la Gran Inversión como la alteración de una secuencia: primero el resultado, después las operaciones, y al final una identidad construida hacia atrás para justificar lo que ya se estaba haciendo.

Una carrera profesional tiene la misma estructura, y admite la misma inversión.

En su forma sana, la secuencia es la conocida. Primero, qué trabajo quiere hacerse y para quién: el propósito. Después, las operaciones: la formación, la trayectoria, las posiciones sucesivas que amplían la capacidad de hacer ese trabajo. Finalmente, los resultados: la posición alcanzada, la retribución, el reconocimiento, que sostienen la práctica y son su consecuencia.

En su forma invertida, la posición ocupa el primer lugar. Se persigue como objetivo, las operaciones se organizan para alcanzarla y el propósito se formula al final, hacia atrás, en el discurso de toma de posesión.

De ahí que la formulación cultural dominante sobre el éxito profesional sea, literalmente y no por analogía, **la Gran Inversión en escala individual**. La cima entendida como premio es el resultado situado en la primera posición.

Las dos concepciones producen, en el momento de la llegada, dos frases distintas. Y esas dos frases contienen todo lo que este capítulo tiene que desarrollar:

> *«Ahora tengo derecho a más.»*
>
> *«Ahora respondo por más.»*

Ninguna de las dos es un enunciado sobre el carácter de quien la pronuncia. Son enunciados sobre qué se cree haber obtenido. La primera describe la posición como un patrimonio adquirido mediante esfuerzo, con la consecuencia lógica de que su titular puede disponer de él. La segunda la describe como un encargo recibido, con la consecuencia de que su titular responde por él.

Y conviene observar de inmediato una cosa que se pierde si el asunto se plantea en términos morales: **la primera frase no es injusta, es inexacta.** Los capítulos 6 y 7 establecieron por qué. Una posición de responsabilidad no es un objeto que pueda poseerse, porque su contenido consiste en decisiones sobre otras personas, y esas personas no forman parte del patrimonio de nadie. Quien dice «ahora tengo derecho a más» ha cometido un error de descripción antes que una falta.

16.2 · Qué se recibe y qué se debe

Una posición de alta responsabilidad entrega cosas reales, y este libro no las considera sospechosas. Conviene enumerarlas, porque la conversación pública sobre el asunto oscila entre la envidia y la apología, y ninguna de las dos posiciones permite distinguir.

Se recibe **retribución superior**. Se recibe **información reservada**, que es probablemente el activo más valioso de todos. Se recibe **acceso**: a personas, a decisiones, a oportunidades futuras. Se recibe **apoyo operativo** que multiplica la capacidad de trabajo. Se recibe **discrecionalidad**, es decir, márgenes de decisión que otros no tienen. Se recibe **deferencia**, con todo lo que el capítulo 14 estableció sobre sus efectos. Y se recibe, en muchos casos, **protección**: jurídica, reputacional, a veces física.

La pregunta no es si todo eso es legítimo. En términos generales lo es, y un sistema que lo eliminara no produciría directivos más virtuosos sino directivos peores, por la misma razón por la que un fiduciario mal retribuido es un fiduciario peligroso.

La pregunta es la del capítulo 7, y es la única que permite ordenar el asunto sin caer ni en el resentimiento ni en la complacencia:

> ***¿Este privilegio aumenta la capacidad de responder por el radio, o aísla de las consecuencias de haberlo ejercido mal?***

Apliquémosla a la lista anterior, porque el resultado es menos obvio de lo que parece y en varios casos depende del diseño y no del elemento.

La **retribución superior** aumenta capacidad cuando permite decidir sin que la propia subsistencia esté en juego y hace innecesario cualquier ingreso paralelo. Aísla cuando su estructura desacopla el cobro de la manifestación de las consecuencias: cuando se percibe antes de que el resultado de las decisiones se conozca, o cuando está garantizada con independencia de él.

La **información reservada** aumenta capacidad por definición. Aísla cuando se convierte en asimetría permanente respecto de quienes deben controlar a su titular, que es la situación que el capítulo 10 examinó.

El **apoyo operativo** aumenta capacidad cuando permite procesar más información antes de decidir. Aísla cuando funciona como filtro que impide la llegada de las malas noticias, que es lo que hace por defecto si nadie lo diseña para lo contrario.

La **protección** aumenta capacidad cuando permite adoptar decisiones impopulares sin temor a represalias personales, que es una condición real de la independencia. Aísla cuando impide que las consecuencias reputacionales, jurídicas o económicas de una decisión equivocada alcancen a quien la tomó.

El caso de la **discrecionalidad** merece una nota, porque es el único cuyo signo depende enteramente de un factor externo. Un margen amplio de decisión es imprescindible para gobernar: quien no puede decidir sin autorización previa no dirige, administra. Lo que determina si ese margen aumenta capacidad o produce aislamiento es la existencia de rendición de cuentas posterior. **Discrecionalidad con rendición de cuentas es autonomía; discrecionalidad sin rendición de cuentas es arbitrariedad**, y la diferencia no está en la amplitud del margen sino en lo que ocurre después.

16.3 · El privilegio más valioso no es lo que se recibe

La enumeración anterior omite deliberadamente el privilegio de mayor valor económico de una posición de alta responsabilidad, porque no consiste en recibir nada.

Consiste en el desacoplamiento entre la decisión y su consecuencia personal.

Es un privilegio invisible, no figura en ningún contrato, no se negocia explícitamente y es, con diferencia, el más costoso para la institución. Opera por cuatro vías, y las cuatro aparecen documentadas en los expedientes de la Parte I.

Por desplazamiento temporal. El mandato medio de una dirección general se sitúa por debajo del plazo en que se manifiestan las consecuencias de sus decisiones estructurales. Quien fija una cuota agresiva, un plazo de inauguración o un requisito de programa habrá cambiado de posición cuando el resultado aparezca. No es una maniobra: es aritmética de calendarios.

Por dispersión de la atribución. El capítulo 7 lo estableció: los sistemas de investigación siguen actos y el diseñador aparece en la cadena de condiciones, no en la de actos. Cuanto más alta es la posición, más difícil resulta imputarle un hecho concreto, y esa dificultad crece precisamente con la capacidad de haber evitado el daño.

Por reversibilidad de la posición personal. Quien ocupa una posición alta y fracasa no queda, en la mayoría de los casos, en la situación de quien pierde su empleo. Dispone de indemnización pactada, de una red profesional que absorbe la caída y de una reputación que se recompone. La consecuencia existe y es de otro orden de magnitud.

Por absorción social. El entorno de una posición alta está compuesto mayoritariamente por personas que dependen de ella, según el indicador del capítulo 14. Ese entorno no transmite la desaprobación que la decisión ha producido fuera, y no lo hace por complicidad sino por incentivo.

De las cuatro vías se deriva la formulación que ordena el resto del capítulo:

> ***El privilegio central del poder no es lo que su titular recibe, sino lo que deja de recibir: las consecuencias. Y las consecuencias son información. De modo que el privilegio que más lo protege es también el que más deteriora su capacidad de decidir bien.***

Esta es la razón por la cual el argumento de este capítulo no es una exigencia moral dirigida contra quien manda, sino una advertencia dirigida a su propio interés. Un directivo protegido de las consecuencias de sus decisiones está en la situación de un piloto con los instrumentos desconectados: cómoda, silenciosa y ciega.

16.4 · El código del sacrificio

De lo anterior se deriva una regla de conducta que es, a mi juicio, la más exigente de este libro y la que menos excepciones admite.

> ***No debe imponerse a otros un costo que uno evita sistemáticamente.***

Conviene precisar los dos términos, porque la formulación corriente de esta idea —predicar con el ejemplo— es demasiado vaga para ser operativa y demasiado fácil de satisfacer con gestos.

«Sistemáticamente» excluye la exigencia de identidad. Hay costos que una posición no puede soportar sin dejar de cumplir su función: quien dirige una operación de crisis no puede ausentarse para compartir el turno de noche de sus equipos, y su presencia simbólica en ese turno sería una pérdida neta. La regla no exige simetría de circunstancias; exige que la excepción sea justificable por la función y no por la comodidad, y que no se acumule hasta convertirse en un régimen distinto.

«Un costo» debe entenderse por categoría de riesgo y no por importe. Es la corrección que hace la regla defendible y que su versión populista pasa por alto. Una reducción salarial del diez por ciento no significa lo mismo para quien tiene una posición holgada que para quien no llega a fin de mes, y aplicar el mismo porcentaje a todos no es equidad: es una equivalencia aritmética que enmascara una diferencia real. Lo que la regla exige es **exposición a la misma categoría de riesgo**, no a la misma cifra.

Esa precisión permite formular la prueba operativa, que es verificable y que la mayoría de las organizaciones suspende:

> ***Cuando esta institución impone un costo general, ¿queda quien lo decidió expuesto a la misma categoría de riesgo que aquellos sobre quienes recae?***

Aplicada a las decisiones habituales, la prueba produce resultados inmediatos. Una reestructuración que reduce plantilla: ¿alcanza el ajuste a la estructura que lo decidió, o exclusivamente a la que lo ejecuta? Una política de contención salarial: ¿opera sobre la retribución variable de quien la dictó? Una exigencia de disponibilidad permanente: ¿la soporta quien la estableció? Una inversión de riesgo elevado: ¿queda la continuidad de quien la aprobó vinculada a su resultado, o únicamente el empleo de quien la ejecuta?

La última pregunta es la más reveladora, y su respuesta habitual explica buena parte de la Parte I de este libro. En la mayoría de las organizaciones examinadas, **el riesgo de las decisiones estratégicas lo soportaba enteramente el nivel de ejecución**, que no las había adoptado, mientras el nivel que las adoptó conservaba posición y retribución con independencia del resultado.

Y conviene extraer la consecuencia menos evidente de esta regla, que no es moral sino informativa. Un decisor expuesto a la misma categoría de riesgo que sus decisiones producen **dispone de información que un decisor protegido no tiene**: percibe la magnitud real del costo que impone, en la única unidad que no admite abstracción, que es la propia. La exposición compartida no es un gesto de solidaridad. Es un instrumento de calibración.

16.5 · Vivir distinto no es el problema

Queda la frontera práctica, que es la que todo directivo necesita y que ningún tratado sobre este asunto suele trazar con precisión.

Quien ocupa una posición de alta responsabilidad vive de manera distinta a la mayoría de las personas afectadas por sus decisiones. Trabaja de otro modo, se desplaza de otro modo, dispone de recursos que otros no tienen y organiza su tiempo de una forma imposible sin apoyo. Nada de eso es censurable, y una doctrina que exigiera austeridad ostensible produciría dos resultados igualmente indeseables: la simulación, que es una forma de la hipocresía del capítulo 11, y la selección

adversa, porque esas posiciones quedarían reservadas a quienes no tienen alternativa mejor.

La frontera no está en el nivel de vida. Está en un criterio que se deriva de la sección 16.3, y que es la aportación práctica de este capítulo:

> ***¿Este arreglo elimina una información que yo necesitaría para decidir bien?***

El criterio produce respuestas incómodas precisamente porque no depende del costo del privilegio, sino de qué señal suprime.

Un directivo de una compañía aérea que vuela en su propia flota, sentado entre pasajeros que no saben quién es, conserva una fuente de información sobre su producto que ningún informe reproduce. El mismo directivo con transporte privado permanente no ha cometido ninguna falta: ha eliminado esa fuente, y la pregunta pertinente es si ha construido otra que la sustituya. Si no la ha construido, el privilegio le ha costado más de lo que le ha dado.

Un responsable de un sistema público de salud que utiliza ese sistema para su propia familia está sometido a las mismas listas de espera que administra. Uno que dispone de cobertura privada no es un cínico: ha perdido un instrumento de medición, y la pregunta es qué lo reemplaza.

Un directivo cuyos hijos estudian en el sistema educativo que regula, cuya vivienda está en la ciudad cuyo transporte decide y cuya jubilación depende del régimen que reforma tiene acceso a una clase de información que ninguna consultoría entrega. No porque sea más virtuoso, sino porque **sus decisiones le vuelven**.

De donde la formulación final, que sustituye la exhortación a la austeridad por algo verificable:

El problema no es vivir mejor. El problema es dejar de recibir las consecuencias. Y todo privilegio que suprima una consecuencia obliga a construir deliberadamente la información que esa consecuencia transportaba.

Es una obligación asumible y es cara. Sustituir el trato directo con un cliente por un sistema fiable de escucha, o la experiencia propia de un servicio por su medición independiente, cuesta dinero y tiempo directivo. Casi ninguna organización lo hace, y la razón no es el costo: es que la pérdida de esa información no produce ninguna señal en el momento en que ocurre. Es, una vez más, el fenómeno del capítulo 4: lo que desaparece de la medición no se percibe como pérdida.

16.6 · Instrumento: el inventario del privilegio

Un ejercicio de una hora, aplicable a la propia posición o a las de un órgano de gobierno. Produce una tabla y una lista de tareas.

Paso 1. Enumere todos los privilegios asociados a la posición, incluidos los que no figuran en el contrato: retribución y su estructura temporal, indemnizaciones pactadas, coberturas, información, acceso, apoyo, discrecionalidad, protección, y cualquier arreglo práctico que modifique la vida cotidiana de quien la ocupa.

Paso 2. Clasifique cada uno en tres columnas.

CLASIFICACIÓN	CRITERIO	TRATAMIENTO
Capacidad	Aumenta la aptitud para responder por el radio	Conservar, y verificar periódicamente que sigue cumpliendo esa función
Compensación	Retribuye una carga o un riesgo real asumido	Conservar, y verificar que la carga existe y es proporcional
Aislamiento	Suprime una consecuencia o una información	Rediseñar, o compensar con una fuente sustitutiva explícita

Paso 3. Para cada elemento de la tercera columna, responda por escrito: **¿qué información suprime?** y **¿qué la sustituye, quién la produce y con qué periodicidad llega?** La segunda pregunta sin respuesta convierte el elemento en un pasivo, en el sentido literal del capítulo 13.

Paso 4. Aplique la prueba de la exposición compartida a las tres últimas decisiones que impusieron un costo general.

Paso 5. Examine el elemento que este libro considera decisivo y que suele quedar fuera de todo escrutinio: **la estructura temporal de la retribución y de la salida.** ¿Se percibe alguna parte relevante de la contraprestación antes de que las consecuencias de las decisiones correspondientes puedan conocerse? ¿Está pactada una compensación por cese con independencia del desempeño? Si la respuesta a cualquiera de las dos es afirmativa, existe un desacoplamiento explícito entre decisión y consecuencia personal, y ese desacoplamiento fue negociado y firmado, no heredado.

Una observación final, dirigida al lector que ocupe una de estas posiciones y que puede haber leído todo lo anterior como un reproche.

No lo es. La concepción de la cima como premio perjudica en primer lugar a quien la sostiene, y por una razón que tiene poco que ver con la ética. Un premio se disfruta y se agota; una carga tiene sentido. Quien llega arriba esperando una recompensa encuentra en su lugar un volumen considerable de responsabilidad, soledad decisoria y hostilidad, y no dispone de ningún marco que le explique para qué está soportando todo eso. La decepción que sigue es una de las causas más frecuentes, y menos reconocidas, del deterioro que el capítulo 14 describió.

Quien llega entendiendo que responde por más no recibe menos. Recibe lo mismo, con una diferencia decisiva: sabe qué está haciendo con ello.

Y esa comprensión, para ser operativa, necesita convertirse en reglas concretas de conducta. Son doce, y son el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 17

Los doce códigos del custodio

17.1 · Qué es un código y qué no es

Los capítulos anteriores han establecido un principio, su medida, su límite, su fundamento y sus condiciones. Nada de eso gobierna una decisión concreta. Un principio opera sobre la comprensión; lo que opera sobre la conducta es una regla que puede recordarse en el momento en que la decisión se presenta, y que indica qué hacer sin exigir que se reconstruya la teoría completa.

Eso es un código, y conviene precisar tres cosas sobre el que sigue.

No son conceptos, son reglas. Las distinciones conceptuales ya están hechas en los capítulos 6 a 16. Aquí no se repiten: se convierten en conducta. Por eso cada código se presenta con cuatro elementos y no con una explicación: la formulación, **el disparador** —la situación concreta en la que la regla se activa, que es el elemento que hace un código utilizable—, el error correlativo, y la verificación que permite a un tercero comprobar su cumplimiento.

No son doce virtudes. Un código no describe a una persona admirable; describe una conducta exigible en una situación identificable. La diferencia importa porque las virtudes no admiten verificación y las conductas sí, y porque el capítulo 15 estableció que una organización que empieza a evaluar el interior de las personas sustituye un criterio por una sospecha.

No son una jerarquía. Los doce operan en situaciones distintas y ninguno prevalece sobre otro. Lo que los ordena es la frecuencia con la que sus disparadores aparecen en la vida de una posición de responsabilidad.

Una observación final antes de empezar, que vale para los doce y que el lector debería tener presente al leerlos. **Casi todos se activan en situaciones que no parecen difíciles.** Las decisiones moralmente arduas —aquellas en las que el conflicto es visible y el costo evidente— son minoría, y precisamente por ser visibles reciben deliberación, consulta y documentación. El daño examinado en la Parte I de este libro no se produjo en esas decisiones. Se produjo en decisiones que en su momento parecieron rutinarias.

17.2 · Código primero: no confundir poder con propiedad

> ***Las facultades, los recursos y el acceso que la posición confiere no forman parte del patrimonio personal de quien la ocupa, y no pueden emplearse en relaciones que pertenecen a la persona y no al cargo.***

El disparador. Cualquier decisión discrecional sobre la asignación de algo que la posición controla: un contrato, una plaza, una excepción, un dato, una recomendación, un acceso. El código no se activa en la gran decisión estratégica, sino en la petición pequeña, formulada por alguien conocido, sobre un asunto de escasa cuantía.

El error correlativo. No es la corrupción, que es un fenómeno distinto y más simple. Es el **deslizamiento de la titularidad**: la lenta conversión de las facultades del cargo en capital relacional propio. Empieza por el lenguaje —mi equipo, mi empresa, mi gente— y termina en una situación donde el ocupante ha construido, con recursos del encargo, una red de obligaciones recíprocas que responden a él y no a la institución.

Ese es el daño real, y conviene subrayarlo porque suele pasar desapercibido: no es que se sustraiga nada, sino que **se transfiere la lealtad**. Una organización cuyos niveles intermedios deben su posición a la benevolencia personal de un directivo ha dejado de tener niveles intermedios y

tiene una clientela, con la consecuencia que el capítulo 10 estableció: la información hacia arriba deja de ser información y se convierte en una forma de pago.

La verificación. Tome las últimas diez decisiones discrecionales de asignación. Para cada una: ¿puede justificarse íntegramente por el encargo, sin referencia a la relación personal con el beneficiario? Y la prueba más severa, que es la del capítulo 8 aplicada aquí: **¿sobreviviría el criterio empleado a su publicación**, no la decisión, sino el criterio?

17.3 · Código segundo: no confundir posición con legitimidad

> ***La autoridad confiere el derecho a decidir. No confiere la corrección de la decisión, y no puede ofrecerse como su razón.***

El disparador. El momento en que alguien cuestiona una decisión y la respuesta más económica disponible es alguna variante de *porque lo he decidido yo*: la invocación del cargo, la referencia a la visión de conjunto que el interlocutor no tiene, o el desplazamiento del asunto hacia la pregunta de quién es competente para plantearlo.

La precisión que hace la regla operativa, y sin la cual se convierte en una exigencia de consenso permanente que haría ingobernable cualquier institución: el código **no niega el derecho a decidir sin acuerdo.** Ese derecho es la razón de ser de la autoridad, y un directivo que solo pudiera decidir con conformidad general no dirigiría. Lo que el código regula no es la facultad, sino **la razón que se ofrece**. Decidir contra la opinión del equipo es legítimo; decidir contra la opinión del equipo *alegando la posición* es sustituir un argumento por un título.

El error correlativo. La conversión progresiva del cargo en el argumento de todas las decisiones difíciles. Su efecto no es inmediato sino acumulativo, y tiene una forma precisa: **el interlocutor deja de traer objeciones porque ha aprendido que las objeciones no se discuten, se resuelven**

por jerarquía. Es el mecanismo del capítulo 14 —la desaparición de la contradicción espontánea— y en la mayoría de los casos lo produce el propio ocupante sin advertirlo, una respuesta cada vez.

La verificación. Examine las tres últimas decisiones adoptadas contra una objeción interna. ¿Consta en algún lugar la razón sustantiva por la que se descartó la objeción? La ausencia de ese registro es el indicador: una decisión correcta adoptada sin consenso deja constancia de por qué; una decisión adoptada por autoridad no deja constancia de nada, porque no hay nada que consignar.

17.4 · Código tercero: no confundir éxito con propósito

> ***Los buenos resultados no constituyen evidencia de que la institución esté haciendo aquello para lo que existe.***

El disparador, y es el más contraintuitivo de los doce: **este código se activa en los periodos buenos.** No en la crisis, que produce revisión por sí sola, sino en la temporada en que los indicadores suben, el consejo está satisfecho y no hay ninguna razón aparente para examinar nada.

La razón es la establecida en el capítulo 1. Cuando el resultado y el propósito coinciden, una institución gobernada por su propósito y otra gobernada exclusivamente por su resultado son empíricamente indistinguibles. El periodo de bonanza es precisamente aquel en el que la divergencia no produce señal, y por tanto aquel en el que una institución puede desplazarse por completo sin que nadie lo advierta. Cuando la crisis llega y obliga a revisar, el desplazamiento lleva años consolidado.

El error correlativo. Tratar la serie de resultados favorables como validación de la dirección, y en consecuencia **aplazar la revisión del propósito hasta que algo salga mal.** Es el patrón que aparece en los siete expedientes de la Parte I sin excepción: en todos ellos, el periodo en que la inver-

sión se consolidó fue un periodo de excelente desempeño según los indicadores propios de cada institución.

La verificación. Fije la fecha de la última revisión formal del propósito de la organización y compárela con la serie de resultados. ¿Siguió a un mal año o a un buen año? Una institución que solo revisa su dirección cuando los números caen no está revisando su dirección: está buscando explicaciones. Y una segunda comprobación, más incómoda: **¿ha revisado alguna vez esta organización un negocio, una línea o una práctica que funcionaba bien?**

17.5 · Código cuarto: no confundir popularidad con verdad

> ***La aprobación y el rechazo que una decisión produce informan sobre su recepción, no sobre su corrección.***

El disparador. Cualquier situación en la que la reacción a una decisión sea intensa, en cualquiera de las dos direcciones. La intensidad es el disparador, no el signo.

Esto conviene subrayarlo porque la formulación habitual de este código solo contempla una mitad. La versión corriente advierte contra el halago: no dejarse arrastrar por el aplauso, no decidir por lo que gustará. Es correcta e insuficiente, porque describe el error de los débiles y deja intacto el error de los fuertes.

Los dos errores correlativos, y el segundo es el que afecta a las personas que este libro tiene por lectores.

El primero es la **capitulación**: adoptar la decisión que producirá aprobación, medir el acierto por la reacción, y ajustar progresivamente el criterio propio hasta que coincida con la expectativa ajena. Es un error de carácter débil y es visible desde fuera.

El segundo es la **inversión del contrarian**: tratar la oposición como evidencia de estar en lo cierto. Se apoya en una observación verdadera —las decisiones correctas son con frecuencia impopulares en el momento de adoptarse— y la convierte en un criterio inservible, porque de que algunas decisiones correctas sean impopulares no se sigue que la impopularidad sea señal de corrección. La mayoría de las decisiones impopulares son simplemente malas.

Este segundo error es más peligroso que el primero por tres razones: es indistinguible desde dentro de la firmeza legítima; se refuerza con cada crítica, porque la crítica se interpreta como confirmación; y afecta específicamente a los directivos con más capacidad de sostener una posición, que son quienes tienen mayor radio.

La verificación, que resuelve los dos errores a la vez y es una de las preguntas más útiles de este libro: **¿mantendría esta decisión si la reacción fuera exactamente la contraria?**

Si la respuesta es no, la decisión está determinada por la recepción, y da igual en qué dirección. Y una comprobación de segundo orden, que localiza al contrarian: **¿cuándo fue la última vez que esta persona cambió de posición ante una crítica?** La respuesta «nunca» no describe firmeza: describe un sistema sin entrada de información.

17.6 · Código quinto: no confundir libertad con ausencia de responsabilidad

> ***Que ninguna norma lo prohíba no significa que esté permitido. El espacio que la norma deja abierto es el espacio donde la responsabilidad opera sin ayuda.***

El disparador. El momento en que alguien —un asesor jurídico, un director financiero, uno mismo— constata que una operación no está prohibida. Esa constatación tiene una propiedad peculiar: **se presenta subjeti-**

vamente como el final de la deliberación cuando en realidad es su comienzo.

El error correlativo. Tratar la licitud como autorización. Y el dato que convierte este código en el más importante de los seis primeros está en la Parte I completa: **las siete decisiones examinadas eran lícitas en el momento en que se adoptaron.** No hubo en ninguna de ellas una norma que impidiera lo que se hizo. El daño se produjo íntegramente dentro del espacio que la regulación deja abierto, que es además el espacio donde una organización sofisticada pasa la mayor parte de su tiempo, porque las normas cubren lo previsible y la actividad económica relevante ocurre en lo no previsto.

De ahí una consecuencia que conviene enunciar sin rodeos, porque contradice la práctica de gobierno corporativo dominante: **la función jurídica no puede responder esta pregunta.** El cumplimiento normativo determina si algo es lícito, que es una pregunta necesaria y distinta. Una organización que resuelva sus dilemas éticos en el departamento legal ha delegado la decisión en la única función que, por definición de su cometido, no puede evaluarla.

La verificación. Aplique el principio del capítulo 12 a las decisiones adoptadas en los últimos doce meses en ausencia de norma aplicable: **¿trasladan un costo a alguien que no participó en la decisión ni consintió el riesgo?** Y una comprobación de proceso: cuando una operación se aprueba tras un informe jurídico favorable, ¿queda constancia de alguna deliberación posterior a ese informe? Si el informe de licitud cierra el expediente, el código no está operando.

17.7 · Código sexto: no confundir compasión con impunidad

> ***La atención a las circunstancias de una persona no puede suprimir la consecuencia de su conducta, y menos aún cuando esa persona es próxima, leal o valiosa.***

El disparador. Este código no se activa ante el incumplimiento de un desconocido, que se resuelve solo. Se activa cuando **falla alguien cercano**: un colaborador leal, un directivo valioso, alguien que ha sostenido a la organización en momentos difíciles, alguien cuya salida costaría cara.

Es el disparador más frecuente de los doce y el que menos deliberación recibe, porque la situación no se presenta como un dilema ético sino como un juicio ponderado sobre el interés de la organización. Y con frecuencia ese juicio es correcto: la sustitución de una persona valiosa es costosa y el error puede ser irrepetible.

El error correlativo. No es la benevolencia, que puede ser acertada. Es la **asimetría no examinada**: conceder por proximidad lo que no se concedería por criterio. El capítulo 11 estableció el mecanismo con precisión: la indulgencia sin criterio no se distribuye igualitariamente, sino según la simpatía, la proximidad y la capacidad de explicarse, y esas tres cosas siguen al poder.

El efecto, además, no se detiene en el caso. Toda excepción concedida por proximidad es observada por el resto de la organización, que extrae de ella la información correcta: **no que la institución sea compasiva, sino que la consecuencia depende de la relación.** Y esa es una de las enseñanzas más corrosivas que una organización puede transmitir, porque desplaza el esfuerzo de todos desde el desempeño hacia la relación con quien decide.

La verificación. Es la más simple de los doce y la más reveladora. Examine las últimas cinco excepciones concedidas —a una norma, a un plazo, a una consecuencia disciplinaria, a un estándar de desempeño— y responda una sola pregunta sobre cada una: **¿qué relación tenía el beneficiario con quien la concedió?**

Si la distribución de las excepciones se correlaciona con la proximidad, el código no está operando, con independencia de lo justificada que estuviera cada excepción considerada por separado. Esa es la propiedad del

fenómeno que lo hace difícil de detectar desde dentro: **cada caso tiene una buena razón, y el patrón no la tiene.**

Y una precisión final, que evita que este código se convierta en dureza. Lo que el código exige no es negar la excepción, sino **someterla al criterio y no a la relación**: si la circunstancia que la justifica es real, debe justificar también la excepción para quien no es próximo, y la comprobación consiste en preguntarse si se concedería en ese caso. El capítulo 11 lo estableció en su forma general: la compasión determina el modo y la medida de la ejecución, dentro de los límites que la justicia ha fijado. El código sexto es esa regla aplicada al caso en que quien falla es de los nuestros.

Los seis códigos restantes tratan de situaciones menos frecuentes y más decisivas: el sacrificio que se exige, la distancia que se tolera, el control que uno acepta sobre sí mismo, la sucesión que se prepara, y el momento en que conservar la posición exige traicionar aquello para lo que se recibió.

17.8 · Código séptimo: no confundir justicia con venganza

> ***La consecuencia que se impone debe medirse por lo que reduce la probabilidad de que el daño se repita, no por lo que satisface la ofensa recibida.***

El disparador. El caso en que la conducta indebida ha perjudicado personalmente a quien debe decidir sobre ella: una deslealtad, una filtración, una crítica pública, una maniobra interna. El código no se activa ante el incumplimiento neutro, que se resuelve con el procedimiento; se activa cuando quien juzga es también quien fue dañado.

El error correlativo. No es la severidad. Una consecuencia dura puede ser exactamente la correcta, y la indulgencia tiene sus propios costos, examinados en el capítulo 11. El error es el **desplazamiento del criterio**:

la consecuencia deja de medirse por su efecto sobre la conducta futura y empieza a medirse por su adecuación a la ofensa.

Y tiene dos firmas reconocibles desde fuera. La primera es la **desproporción selectiva**: una severidad que no guarda relación con la aplicada a conductas equivalentes sin componente personal. La segunda, más reveladora, es el **exceso de forma**: la decisión se ejecuta de un modo que no añade eficacia y sí añade humillación —la comunicación pública innecesaria, la salida inmediata y visible, la retirada de atributos simbólicos—. Ese exceso no cumple ninguna función correctiva y su presencia indica con precisión qué criterio está operando.

La verificación. Dos preguntas, y la segunda es la que decide. ¿Se habría impuesto esta misma consecuencia si la conducta hubiera perjudicado a la organización sin perjudicarme a mí? Y: **¿qué parte de esta decisión dejaría de tener sentido si nadie llegara a enterarse de que se adoptó?** La parte que solo funciona siendo conocida no pertenece a la corrección: pertenece a la restitución del agravio.

Una salvaguarda procesal, que es la única defensa fiable contra un error que nadie detecta en sí mismo: **cuando el decisor es también el afectado, la determinación de la consecuencia debería corresponder a otro.** No la investigación ni el juicio sobre los hechos, que pueden mantenerse; la medida. Es la misma lógica por la que un juez se abstiene, y su ausencia en la práctica directiva no obedece a ninguna razón defendible.

17.9 · Código octavo: no exigir lo que uno no asume

> ***Antes de pedir a alguien que soporte un costo, hay que poder responder qué costo equivalente soporta quien lo pide.***

El capítulo 16 estableció este principio en su forma institucional, con su precisión decisiva: la exposición se mide por categoría de riesgo y no por

importe. El código añade lo que aquel capítulo no cubría, que es **el momento de la petición individual**.

El disparador. No la política general, sino la conversación concreta: pedir a alguien que trabaje un fin de semana, que se traslade, que asuma un proyecto con alta probabilidad de fracaso, que acepte una retribución inferior a la de mercado, que sostenga una decisión impopular ante su propio equipo.

El error correlativo. La **asimetría no formulada**. En el momento de pedir, la persona que pide rara vez explicita qué está asumiendo ella, y con frecuencia no lo ha calculado. No hay ocultación: simplemente la pregunta no se plantea, porque la petición se presenta como una necesidad de la organización y no como una transferencia de costo entre dos personas, que es lo que es.

Y hay una variante específica que conviene nombrar porque es la más frecuente en organizaciones bien gestionadas: **pedir un riesgo que uno ya ha cubierto.** El directivo que encarga un proyecto de resultado incierto habiendo asegurado previamente que el fracaso no afectará a su propia posición está transfiriendo íntegramente el riesgo a quien lo ejecuta, mientras conserva íntegramente el beneficio del éxito. La operación es perfectamente legítima en términos contractuales y es, en términos de custodia, exactamente lo que el capítulo 4 llamó externalización.

La verificación. En cada petición relevante, formular en voz alta y ante la persona a la que se pide: **qué asume quien pide, y qué ocurre con esa persona si la cosa sale mal.** La formulación explícita tiene dos efectos, y ambos son deseables: obliga a calcularlo, que en muchos casos no se ha hecho; y convierte la asimetría, cuando existe, en un dato disponible para ambas partes en lugar de en un descubrimiento posterior.

17.10 · Código noveno: mantener la proximidad

> ***La distancia entre quien decide y quien soporta la consecuencia crece por sí sola. Mantener la proximidad exige una acción deliberada y periódica.***

El disparador es la ausencia de disparador, y ahí reside la dificultad de este código. Los ocho anteriores se activan ante una situación reconocible. Este se incumple sin que ocurra nada: la distancia aumenta por el funcionamiento normal de la organización –por las cuatro vías que el capítulo 14 describió– y su aumento no produce ninguna señal.

De ahí que sea el único de los doce que no puede formularse como una respuesta y debe formularse como una **cuota**: una cantidad fija de contacto no mediado, calendarizada, protegida frente a la urgencia y no sustituible por informes.

El error correlativo. La sustitución del contacto por su representación. Una visita organizada, con agenda preparada y interlocutores seleccionados, no es proximidad: es una presentación en otro formato. El capítulo 18 desarrolla los requisitos que hacen la diferencia; baste aquí con el criterio mínimo: **la conversación tiene que poder ir a donde el interlocutor decida, y el interlocutor no debe depender de quien escucha.**

La verificación. Es la del capítulo 14 y se contesta con el calendario: cuántas horas de los últimos noventa días transcurrieron con personas que soportan las consecuencias de estas decisiones y no dependen de quien las toma. La respuesta habitual, en posiciones consolidadas, es cero o próxima a cero, y el hecho de que esa respuesta no alarme a nadie es el diagnóstico.

17.11 · Código décimo: diseñar controles sobre uno mismo

> ***Quien ocupa la posición más alta de una institución es la única persona que puede instalar controles eficaces sobre esa posición, y solo puede hacerlo antes de necesitarlos.***

Este es, a mi juicio, el código más importante de los doce, y el menos practicado.

El disparador. El comienzo del mandato. Exclusivamente el comienzo, y por una razón que conviene desarrollar porque determina toda la eficacia del mecanismo.

Un control sobre la posición superior tiene tres propiedades incómodas. Es costoso: reduce el margen de maniobra de quien lo instala. Es de utilidad invisible: si funciona, no ocurre nada, y lo que no ocurre no se contabiliza. Y su instalación tiene un significado social que varía drásticamente con el momento: **instalado al principio, se lee como seriedad; instalado después, se lee como confesión.**

De la tercera propiedad se sigue la ventana. Al comienzo de un mandato, quien llega dispone de un capital político considerable, de la ausencia de expedientes que proteger y del hecho de que todavía no hay ninguna decisión propia que un control pudiera cuestionar. Es el único momento en que el costo de instalarlo es bajo y su credibilidad es máxima. A partir de ahí, ambas cosas se deterioran de manera monótona.

El error correlativo. No es negarse a los controles, que sería visible y objetable. Es **aplazarlos**: aceptar el principio, reconocer su conveniencia y situarlos en un momento posterior en el que, invariablemente, resultarán más caros, más sospechosos y más fáciles de posponer otra vez.

Los cuatro requisitos de un control que funciona, porque la mayoría de los que las organizaciones instalan no cumplen ninguno:

1. **Irrevocabilidad por el controlado.** Un control que quien lo soporta puede suspender no es un control: es una declaración de intenciones con procedimiento. Debe ser removible únicamente por un órgano distinto, y esa condición debe quedar establecida en el mismo acto de su creación.
2. **Independencia de la persona que lo ejerce.** Quien controla no puede ser nombrado, evaluado ni removido por quien es controlado. Es la cláusula del capítulo 6 y descalifica a la mayoría de los comités de auditoría existentes.
3. **Activación automática.** El control no debe depender de que alguien decida activarlo, porque esa decisión recaerá sobre personas con incentivos para no tomarla. Debe dispararse por criterios objetivos y previamente fijados: umbrales de importe, tipos de operación, plazos, reiteración de incidencias.
4. **Consecuencia definida de antemano.** Un control que detecta y no produce ninguna consecuencia predeterminada genera información y no corrección, y se convierte con el tiempo en el paso 5 de la anatomía del capítulo 2.

La verificación. Enumere los controles que pesan efectivamente sobre la posición más alta de la organización y examine cada uno contra los cuatro requisitos. Después, la pregunta que decide: **¿cuántos de ellos fueron instalados a iniciativa de quien los soporta?** Un directivo que no ha instalado ninguno no ha incumplido ninguna norma, y ha dejado sin construir el único mecanismo que podría protegerlo de sí mismo en el margen donde el capítulo 9 reconoció que no llega nada externo.

17.12 · Código undécimo: preparar la sucesión desde el principio

> ***La preparación del relevo empieza el primer día del mandato y forma parte del encargo, no de su final.***

El disparador. El nombramiento. No un momento posterior, y la precisión es todo el contenido del código: una sucesión que se prepara cuando la salida se aproxima llega siempre tarde, porque formar a alguien capaz de ocupar una posición de responsabilidad lleva años y no meses.

El error correlativo, y conviene examinarlo con cuidado porque no es un descuido sino una respuesta racional a un incentivo real. Desarrollar a un sucesor competente produce, para quien ocupa la posición, tres costos inmediatos y ningún beneficio inmediato: consume tiempo directivo escaso; transfiere a otra persona información y relaciones que constituyen parte del valor propio; y crea dentro de la organización una alternativa visible al ocupante actual.

Ese tercer elemento es el decisivo, y explica por qué el incumplimiento de este código es tan general. **Un sucesor preparado reduce el costo de sustituir a quien está**, y por tanto debilita su posición negociadora. La conducta de no prepararlo no obedece a negligencia: obedece a que el sistema de incentivos premia la indispensabilidad.

De ahí que este código, a diferencia de los demás, no pueda sostenerse únicamente como regla personal. Requiere que la organización **retire el incentivo**, y el capítulo 22 examina cómo: evaluando explícitamente la preparación del relevo como parte del desempeño, y tratando la ausencia de sucesor identificable como un incumplimiento y no como una circunstancia.

La verificación. Tres preguntas, y la tercera es la que informa. ¿Quiénes son las dos o tres personas que podrían ocupar esta posición? ¿Qué se ha hecho en los últimos doce meses para prepararlas, con hechos y no con

intenciones? Y: **¿qué información, relación o competencia existe hoy exclusivamente en la cabeza de quien ocupa el puesto?** Ese inventario es, en términos del capítulo 13, el pasivo diferido de la posición, y su magnitud mide con precisión cuánto perdería la institución en una salida imprevista.

17.13 · Código duodécimo: estar dispuesto a perder la posición

> ***Cuando conservar la posición exija actuar contra aquello para lo que fue recibida, la posición cede.***

Es el último de los doce porque es el que da sentido a los once anteriores. Un código que no contuviera esta regla sería un conjunto de buenas prácticas aplicables mientras resulten compatibles con la permanencia, y su valor terminaría exactamente donde empieza la dificultad.

El disparador. La primera vez —no la más grave, la primera— en que mantener la posición requiere una acción contraria al encargo: firmar lo que no se debe firmar, callar lo que debería decirse, sostener públicamente lo que se sabe falso, ejecutar una instrucción que se considera indebida.

El problema técnico de este código, que lo distingue de todos los anteriores: **en el momento en que se activa, el razonamiento de quien debe aplicarlo está comprometido.** La situación concurre con presión temporal, con consecuencias personales severas, con información incompleta y con un conjunto de racionalizaciones disponibles que son, además, parcialmente ciertas: que marcharse no arreglará nada, que el sucesor será peor, que desde dentro se puede corregir más, que este caso concreto no es lo bastante grave.

Ninguna de esas cuatro afirmaciones es falsa en general. Todas son verdaderas en algunos casos. Y esa es precisamente la razón por la que la decisión no puede tomarse en el momento en que se presenta.

La forma operativa del código es, por tanto, anticipada:

> ***Formular por escrito, al comienzo del mandato y antes de que ninguna situación lo exija, qué condiciones concretas obligarían a dimitir.***

No un principio general —renunciaría si me pidieran algo inmoral—, que no excluye nada y por tanto no gobierna nada. Condiciones específicas, referidas al contenido de este encargo: qué instrucción no ejecutaría, qué dato no ocultaría, qué decisión no firmaría, qué línea de resultado no perseguiría por esa vía. El documento no se publica y su función no es comprometerse ante nadie: es **haber decidido en frío lo que no podrá decidirse en caliente**, y disponer después de un texto propio que confronte las racionalizaciones cuando aparezcan.

El error correlativo. El desplazamiento del umbral. No la traición, que es rara, sino el mecanismo del capítulo 4: cada situación se evalúa por referencia a la anterior y no al punto de partida, y una serie de cesiones marginales, cada una defendible, produce una distancia total que nadie recorrió deliberadamente. El documento escrito al principio es el único punto fijo disponible contra ese desplazamiento.

La verificación es la única de los doce que no puede hacerla un tercero, y por eso este código cierra la lista: **¿existe ese documento?** El capítulo 21 examina el momento en que se aplica.

17.14 · Cómo usar los doce

Tres indicaciones finales, porque un código mal utilizado produce un daño específico.

No son un instrumento de autoevaluación. Leídos como una lista para calificarse, producen exactamente lo contrario de su función: una sensa-

ción de conformidad general con incumplimientos concretos invisibles. El capítulo 14 estableció por qué —el deterioro afecta a la capacidad de percibirlo— y de ahí que once de las doce verificaciones estén construidas sobre evidencia documental o sobre observación de terceros, y no sobre introspección.

Son asimétricos en dificultad, y el reparto es preciso. Los seis primeros exigen no engañarse: su cumplimiento es principalmente cognitivo y su costo, bajo. Los seis últimos exigen pagar un precio: exponerse, ceder margen, formar a quien podría reemplazarnos, admitir un control, arriesgar la posición. La distinción importa porque una persona puede cumplir escrupulosamente los seis primeros y no cumplir ninguno de los seis últimos, y esa combinación —lucidez sin costo— describe con precisión a una parte considerable de las direcciones examinadas en la Parte I de este libro.

Y su utilidad depende de reconocer el disparador, no de recordar la regla. Nadie consulta un código en el momento de decidir. Lo que opera en ese momento es el reconocimiento de que la situación pertenece a un tipo: *esto es una petición discrecional a un conocido; esto es una excepción a alguien cercano; esto es una decisión que el informe jurídico ya ha despejado; esto es un buen trimestre y hace tres años que no revisamos nada.* Los doce códigos son, en último término, doce situaciones que aprender a reconocer.

De las doce, una tiene entidad suficiente para ocupar un capítulo propio, porque su incumplimiento no depende de ninguna decisión y su cumplimiento exige un diseño. Es la novena, y es lo que sigue.

CAPÍTULO 18

Proximidad

18.1 · Dos clases de información, no dos cantidades

La recomendación de que los directivos mantengan contacto con la realidad de su organización es tan frecuente en la literatura de gestión que ha perdido cualquier contenido operativo. Se formula como una virtud —estar cerca de la gente— y se cumple mediante rituales cuya inutilidad todos los participantes perciben y ninguno menciona.

Este capítulo sostiene algo distinto y más técnico: **el contacto directo y los sistemas de información agregada transportan clases distintas de información, no cantidades distintas de la misma información.** Y de ahí que no sean sustituibles, del mismo modo que un análisis de sangre y una radiografía no lo son.

La distinción es la siguiente.

Los sistemas agregados informan sobre la distribución. Dicen cuánto, con qué frecuencia, en qué dirección, comparado con qué. Son extraordinariamente superiores al contacto directo en todo lo que se refiere a magnitud, tendencia y representatividad, y cualquier directivo que sustituyera sus indicadores por sus impresiones personales tomaría peores decisiones. Este capítulo no propone nada semejante.

El contacto directo informa sobre el mecanismo y sobre la cola. Dice cómo ocurre efectivamente aquello que el indicador cuenta, y muestra los casos que la agregación suaviza. Un indicador de reclamaciones informa de cuántas hubo; una conversación con quien reclamó informa

de qué tuvo que hacer para reclamar, cuántas veces lo intentó antes, y qué hacen los que se rindieron y por tanto no aparecen en la cifra.

Hasta aquí, la distinción es útil pero admite la objeción evidente: bastaría con medir mejor. Si el problema es que el indicador no captura el mecanismo, diséñese un indicador que lo capture.

La objeción falla, y el motivo por el que falla es el argumento central de este capítulo:

> ***Un sistema de medición solo puede medir aquello que alguien pensó en medir. Los datos confirman o refutan hipótesis; no las generan. El contacto no mediado es la única fuente de variables que nadie había anticipado.***

Examinemos la consecuencia con el material de la Parte I. Ninguno de los siete expedientes se habría detectado mediante un indicador mejor diseñado, porque en ninguno de los siete faltaba precisión de medición: faltaba **la variable**. Nadie medía la relación entre la cuota diaria y la conducta de apertura de cuentas, porque a nadie se le había ocurrido que existiera. Nadie medía la relación entre el ritmo exigido y la practicabilidad de los protocolos de seguridad. Nadie medía cuántos gestores de sucursal daban independientemente la misma explicación.

Y todas esas variables eran evidentes para las personas situadas en el punto donde el fenómeno ocurría. No estaban ocultas: estaban en la experiencia cotidiana de quienes no tenían ningún canal para convertirlas en dato.

De donde la formulación operativa que gobierna el resto del capítulo. **La proximidad no es una virtud del decisor. Es el único procedimiento disponible para descubrir qué debería estarse midiendo.**

18.2 · Por qué la distancia crece sola

El capítulo 14 describió las cuatro vías por las que las consecuencias desaparecen de la experiencia de quien decide: el filtro de la información ascendente, la desaparición de la contradicción espontánea, la mediación del contacto y la asimetría del entorno.

Conviene añadir aquí una propiedad de ese proceso que determina cómo hay que combatirlo: **es monótono.** No oscila. Cada mes que pasa sin intervención deliberada, la distancia es mayor que el anterior, porque todos los mecanismos que la producen operan de manera continua y ninguno opera en sentido contrario.

Un ascenso aumenta la distancia. Una reorganización que añade un nivel jerárquico la aumenta. El crecimiento de la organización la aumenta. La mejora de los sistemas de reporte la aumenta, porque sustituye contacto por síntesis con ventaja aparente. Incluso el éxito la aumenta, porque incrementa la demanda sobre el tiempo del directivo y el primer gasto que se recorta cuando el tiempo escasea es aquel cuyo rendimiento no es inmediatamente visible.

Y hay un factor adicional que rara vez se nombra: **el contacto directo es desagradable.** Produce información contradictoria, incompleta, emocionalmente cargada y difícil de procesar; expone al directivo a reproches que no puede resolver en el momento; y compite en su agenda con reuniones donde su intervención produce resultados visibles. Un informe es cómodo, ordenado y respetuoso. Una conversación con alguien perjudicado no es ninguna de las tres cosas.

De la monotonía del proceso se deriva la consecuencia de diseño:

> ***Ninguna disposición personal detiene un proceso monótono. Lo que lo detiene es una obligación con periodicidad fija, protegida frente a la urgencia, y cuyo incumplimiento alguien distinto del obligado advierte.***

Esta es la razón por la que el código noveno del capítulo anterior no podía formularse como una respuesta a una situación, sino como una cuota. Y es también la razón por la que la proximidad, en la práctica de las organizaciones, es la primera de las buenas intenciones que desaparece: no se abandona mediante una decisión, sino mediante una sucesión de aplazamientos individualmente razonables.

18.3 · Por qué fracasa la visita organizada

La forma dominante de proximidad en las organizaciones grandes es la visita: el directivo acude a una planta, una sucursal, un hospital, una obra. Se prepara con antelación, se recorre un itinerario, se conversa con personas seleccionadas y se regresa con impresiones.

Esa práctica no es inútil —tiene valor simbólico interno y ocasionalmente produce un hallazgo— pero no cumple la función descrita en 18.1, y conviene examinar por qué, porque de cada defecto se deriva un requisito.

Primer defecto: la selección del interlocutor. Quien organiza la visita elige con quién habla el directivo, y esa elección la realiza alguien evaluado por ese mismo directivo. No hace falta mala fe: cualquier persona razonable en esa posición selecciona a quien se expresa bien, conoce el contexto y no creará una situación incómoda. El criterio es sensato y produce exactamente el sesgo que anula la información.

Segundo defecto: la presencia de la cadena jerárquica. El interlocutor habla delante de su superior inmediato, que habla delante del suyo. Todo lo que se diga quedará con quien permanecerá allí cuando el directivo se haya marchado. La asimetría no es de poder respecto de quien escucha: es de permanencia.

Tercer defecto: la preparación. Cuando la fecha se conoce, lo que el visitante observa no es la operación: es la operación preparada para ser observada. Y la preparación no es un engaño, es una respuesta racional que cualquiera de nosotros tendría.

Cuarto defecto: la agenda. Una visita con guion permite hablar de lo previsto. La información valiosa, por definición de 18.1, es la que nadie anticipó, y por tanto no figura en ningún guion.

Quinto defecto, y el más importante: la ausencia de retorno. En la inmensa mayoría de los casos, quien habló no llega a saber nunca qué ocurrió con lo que dijo. El efecto de esa omisión es peor que el de no haber preguntado: **enseña a la organización que hablar no produce consecuencias**, y el aprendizaje se transmite con más eficacia que cualquier comunicación interna. La segunda visita encuentra a interlocutores que ya saben cómo funciona esto.

18.4 · Los cinco requisitos

De los cinco defectos se derivan cinco requisitos. Un contacto que cumpla los cinco produce la información de 18.1; uno que incumpla cualquiera de ellos produce, con distinta intensidad, la ceremonia.

1. El interlocutor no lo elige la organización. Debe seleccionarse por un mecanismo que la cadena jerárquica no controle: al azar sobre una lista completa, por rotación estricta, por autoselección abierta, o por un tercero sin interés en el resultado. La condición es modesta de implantar y es la que más resistencia genera, lo cual es en sí mismo informativo.

2. Sin cadena jerárquica presente. La conversación ocurre sin la presencia de los superiores del interlocutor. Es el requisito más incómodo en términos de relación interna y el menos negociable: su incumplimiento invalida el resto.

3. Sin agenda. El tema lo fija el interlocutor. La única intervención admisible de quien escucha es una pregunta de apertura suficientemente amplia —qué haría usted distinto si pudiera; qué es lo peor de trabajar aquí; qué no funciona y todos saben que no funciona— y des-

pués, silencio. La disciplina de no conducir la conversación es lo que separa esta práctica de una entrevista.

4. Independencia o protección del interlocutor. O bien la persona no depende de quien escucha, o bien existe una protección efectiva y conocida para quien dice algo inconveniente. La segunda opción es más difícil que la primera y su credibilidad no depende de lo que se prometa, sino de lo que le ocurrió al último que habló, que es un dato que toda la organización conoce con precisión.

5. Retorno documentado. Todo lo escuchado produce una de tres respuestas explícitas y comunicadas a quien lo dijo: se corrige, no se corrige por esta razón concreta, o se estudia con este plazo. El cierre del bucle es lo que convierte la práctica en un canal y su ausencia lo que la convierte en teatro.

Una observación sobre el conjunto: los cinco requisitos son de diseño y ninguno depende de la calidad personal de quien escucha. Un directivo escéptico que cumpla los cinco obtendrá mejor información que uno sinceramente interesado que incumpla dos, y esa es la prueba de que el problema nunca fue de disposición.

18.5 · El límite: escuchar no es representar

Hay un modo de leer este capítulo que hay que cerrar, porque es el más halagador para el lector directivo y el más contrario a todo lo establecido en la Parte III.

La lectura es la del gobernante que desciende a escuchar. Un poder benévolo, atento, informado por contacto directo, que corrige sus decisiones gracias a lo que oye. Es una figura antigua, resulta atractiva y tiene un defecto estructural: **deja intacta la asimetría.** Quien es escuchado sigue dependiendo enteramente de que quien escucha decida atenderle, y el mecanismo entero descansa sobre una disposición personal que el capítulo 14 ha demostrado inestable.

La posición de este libro exige por tanto una distinción explícita:

> ***La proximidad es un instrumento de calibración de quien decide. No es un mecanismo de representación de quien resulta afectado, y no puede sustituirlo.***

Los dos cumplen funciones distintas y ninguno hace el trabajo del otro. La proximidad corrige el déficit de información del decisor, que es un problema del decisor. La representación corrige el déficit de poder del afectado, que es un problema del afectado. Una organización que implante escrupulosamente los cinco requisitos de 18.4 y no construya nada más habrá mejorado sus decisiones y no habrá alterado en nada la posición de quienes las soportan.

De ahí se sigue además una limitación práctica que conviene reconocer con franqueza: **lo que se escucha en contacto directo está sesgado hacia lo decible.** Por bien diseñado que esté el encuentro, la persona que habla con alguien poderoso modula lo que dice, y modula más cuanto más grave es lo que podría decir. Existe un umbral por encima del cual la información no circula por este canal en ningún caso: nadie denuncia una irregularidad grave en una conversación de veinte minutos con el consejero delegado.

Por eso la proximidad es el primero de tres niveles y no el único. Los tres se requieren simultáneamente, y su necesidad crece con el radio de consecuencias del capítulo 7.

Nivel primero: exposición directa del decisor. Los cinco requisitos de 18.4. Función: generar hipótesis, descubrir variables no medidas, calibrar la magnitud real de lo que se decide. Su límite es el sesgo hacia lo decible.

Nivel segundo: canal independiente permanente. Una vía por la que la información llegue sin pasar por la jerarquía ni por el propio decisor: una función de defensa del usuario o del empleado, una investigación cualitativa periódica encargada a un tercero, un mecanismo de denun-

cia con protección efectiva. La condición es la del capítulo 6: quien lo opera no puede ser nombrado, evaluado ni removido por aquellos sobre quienes informa. Función: captar lo que no se dice cara a cara.

Nivel tercero: representación con capacidad de detener. Alguien que no solo transmite el interés de los afectados, sino que puede impedir una decisión que lo vulnere. Es lo que el capítulo 13 exigía para el futuro y lo que el capítulo 29 desarrollará en el ámbito público. Función: sustituir la benevolencia por una restricción.

El orden es de menor a mayor exigencia y también de menor a mayor eficacia. Y la relación entre ellos es la que ordena todo este libro: **el primero depende del carácter, el segundo del diseño, el tercero del reparto del poder. Los tres son necesarios porque cada uno cubre exactamente lo que los otros dos dejan fuera.**

18.6 · Instrumento: el diseño de exposición

Un protocolo en cinco decisiones, aplicable a una posición concreta. Produce un compromiso calendarizado y verificable, no una intención.

1. La cuota. Fije un número de horas al trimestre de contacto no mediado, en función del radio de la posición. Una referencia razonable para una dirección general es entre seis y diez horas trimestrales, distribuidas en encuentros cortos y frecuentes antes que en una jornada larga. La magnitud importa menos que dos propiedades: **que esté en el calendario antes que cualquier otra cosa, y que su cancelación requiera la autorización de un tercero**, por la razón del apartado 18.2.

2. La selección. Establezca el mecanismo por el que se elegirá al interlocutor, y déjelo por escrito antes del primer encuentro. Si el mecanismo permite que alguien de la cadena jerárquica influya en la elección, no sirve.

3. La apertura. Fije la pregunta con la que abrirá cada encuentro y no la cambie. La invariabilidad permite comparar respuestas a lo largo del

tiempo y entre unidades, lo cual convierte una impresión en una serie. Tres formulaciones que funcionan: *¿qué es lo que no funciona y todo el mundo aquí sabe que no funciona?*; *¿qué le pedimos que sea incompatible con otra cosa que también le pedimos?*; *¿qué se está midiendo de su trabajo que no captura lo más importante que hace?*

4. El retorno. Defina el plazo y la forma en que cada persona escuchada recibirá una respuesta, y quién responde de que se cumpla. Sin esto, el protocolo es teatro y la segunda ronda será peor que la primera.

5. El registro de hallazgos. Mantenga una lista de las cosas aprendidas por esta vía que no figuraban en ningún informe. Es el indicador de rendimiento del instrumento y es la prueba de 18.1.

Y una única verificación diagnóstica, que puede aplicarse ahora mismo a cualquier organización sin implantar nada:

> ***Nombre las tres últimas cosas relevantes que la dirección de esta institución aprendió y que no estaban en ningún cuadro de mando. ¿Cuándo las aprendió, por qué vía, y cuánto tiempo llevaban siendo evidentes para las personas que las conocían?***

La distancia entre esas dos últimas fechas es la medida exacta de lo que este capítulo trata. En los siete expedientes de la Parte I, esa distancia se midió en años, y en dos de ellos en más de una década.

Establecida la necesidad de saber lo que no se sabe, queda la disposición que la hace posible y que ninguna posición de poder favorece: la de admitir, ante otros y ante uno mismo, que hay algo que no se sabe.

CAPÍTULO 19

El derecho a decir «no sé»

19.1 · Por qué el éxito repetido produce certeza falsa

La explicación corriente de la soberbia directiva es que el éxito se sube a la cabeza. Es una descripción moral y no explica nada. Hay una explicación mecánica, y es considerablemente más útil porque indica dónde intervenir.

Quien decide observa resultados y no observa contrafactuales.

Un directivo toma una decisión, y a continuación observa lo que ocurre. Lo que no observa —lo que nadie puede observar— es lo que habría ocurrido si hubiera decidido de otro modo. De ahí que toda su experiencia acumulada consista en pares de la forma *decidí esto y ocurrió aquello*, sin ningún término de comparación.

La consecuencia es que **la retroalimentación disponible sobreestima sistemáticamente la contribución del propio juicio.** Los resultados buenos se atribuyen a la decisión; los malos admiten la explicación del entorno, que con frecuencia es cierta. Y en ambos casos falta el dato que permitiría distinguir el acierto de la coincidencia, porque ese dato no existe.

A esto se añade un segundo mecanismo, de naturaleza estadística y sin ninguna implicación moral. Las posiciones altas están ocupadas por quienes las alcanzaron, y quienes las alcanzaron son, en una proporción no despreciable, aquellos cuyas apuestas salieron bien. Si un número suficiente de personas competentes toma decisiones de resultado parcialmente aleatorio, algunas acumularán series favorables por razones

que no tienen que ver con su juicio, y esas personas serán precisamente las que asciendan. **La población de altos directivos está enriquecida en trayectorias no representativas**, y cada uno de sus miembros ha vivido su propia trayectoria como evidencia.

Un tercer mecanismo cierra el circuito, y es el del capítulo 14: la conformidad que recibe una decisión es idéntica para una decisión buena y una mala, de modo que la reacción del entorno no aporta ninguna corrección.

De los tres juntos se sigue una conclusión que conviene enunciar sin dramatismo: **una posición de alta responsabilidad es un entorno epistémicamente hostil.** No porque haya nadie engañando a nadie, sino porque produce una experiencia subjetiva de acierto que no guarda relación fiable con la calidad del juicio, y no suministra ningún mecanismo espontáneo para detectar la diferencia.

Este capítulo trata de los procedimientos que sí la detectan, y empieza por el más elemental, que es también el más caro.

19.2 · El costo real de decir «no sé»

La recomendación habitual en este punto es la humildad: reconocer los límites del propio conocimiento, admitir errores, mostrarse falible. Es correcta como principio y es inútil como consejo, porque ignora que la incertidumbre expresada desde una posición de poder **tiene un costo real y no imaginario**.

Conviene examinarlo, porque de su análisis sale la formulación útil.

Cuando una persona sin autoridad dice que no sabe algo, aporta una opinión más al conjunto. Cuando lo dice quien ocupa la posición superior de una sala, ocurre algo distinto: **no se añade una opinión, se abre una vacante.** El grupo estaba esperando una dirección y lo que recibe es un espacio. Y ese espacio se llena de inmediato, casi siempre con la opinión de quien tenga más seguridad en la sala, que no es necesariamente quien tenga mejor información.

De ahí tres efectos que cualquier directivo experimentado conoce y que la literatura de la humildad no contempla. La incertidumbre expresada sin más **transfiere carga decisoria** a quien no la tiene asignada ni la puede soportar. **Paraliza la ejecución**, porque nadie avanza mientras el asunto parece abierto. Y, si se repite, **desplaza la autoridad** hacia quien sí afirma, con independencia de su acierto.

Esos efectos son reales. Por eso la conducta dominante –fingir certeza– no es un defecto de carácter: es una respuesta racional a un problema de coordinación que la recomendación ingenua no resuelve.

La formulación correcta es por tanto más exigente y bastante más útil:

> ***La incertidumbre sin procedimiento es abdicación. La incertidumbre con procedimiento es dirección. Lo que un directivo no puede permitirse no es no saber: es dejar el no saber sin resolver.***

Un enunciado completo de incertidumbre tiene cuatro componentes, y los cuatro son necesarios. **Qué no se sabe**, delimitado con precisión y no como una duda general. **Qué sí se sabe**, que casi siempre es más de lo que la incertidumbre sugiere. **Cómo y cuándo se resolverá**: quién lo averigua, por qué medio, con qué plazo. Y **qué se hace mientras tanto**, porque la actividad no se suspende.

Formulada así, la incertidumbre no abre ninguna vacante. Asigna trabajo, fija un plazo y mantiene la ejecución, que es exactamente lo que se espera de quien dirige. Y produce además un efecto secundario de considerable valor: **legitima la incertidumbre en los niveles inferiores.** Una organización donde el vértice nunca duda es una organización donde nadie puede informar de que algo no está claro, que es el mecanismo del capítulo 10 en su forma más costosa.

19.3 · Ocho frases

Lo que sigue no es un catálogo de virtudes sino ocho enunciados concretos, con indicación de qué hace posible cada uno. La prueba de este apartado es sencilla: un directivo que no haya pronunciado ninguno de los ocho en los últimos seis meses tiene un problema, y probablemente no es el único que lo tiene.

1. «No lo sé; lo averigua tal persona, por esta vía, para esta fecha.» Es el enunciado completo de 19.2. Hace posible que la organización distinga entre lo que está decidido y lo que está pendiente, distinción que sin él se pierde y que produce la mayor parte de los malentendidos de ejecución.

2. «Me equivoqué en esto, y esto es lo que cambia por ello.» La segunda cláusula es la que importa. Un reconocimiento de error sin consecuencia operativa es un gesto y se percibe como tal. Con ella, el reconocimiento se convierte en información y establece el precedente de que admitir es compatible con seguir dirigiendo.

3. «He cambiado de opinión, y esto es lo que me hizo cambiarla.» Hace posible que la evidencia tenga efecto sobre las decisiones y que la organización lo sepa. Su ausencia produce el fenómeno del capítulo 17: personas que dejan de aportar información porque han comprobado que no mueve nada.

4. «Decido con información insuficiente porque el plazo no admite más, y asumo ese riesgo.» Es el enunciado que distingue al directivo del temerario y del paralizado. Nombra la insuficiencia sin usarla como excusa anticipada, y atribuye explícitamente el riesgo a quien decide y no a quien ejecuta.

5. «No estoy de acuerdo, pero la decisión es tuya.» Hace real la delegación. Sin este enunciado, delegar consiste en trasladar la ejecución

conservando la decisión, que es la forma más extendida de delegación y la que destruye la capacidad de los niveles intermedios.

6. «Lo que dices contradice lo que yo creía. Explícamelo.» Es el más barato de los ocho y el que más rendimiento produce. Convierte la contradicción en una contribución solicitada, y su efecto sobre la disposición de la sala a objetar es inmediato y visible.

7. «Esta es la evidencia que me haría revisar esta decisión.» Es el requisito del capítulo 10 aplicado a la conducta personal. Quien no puede nombrar ninguna evidencia capaz de modificar su posición no llegó a ella mediante evidencia, y este enunciado obliga a comprobarlo antes de que la discusión se personalice.

8. «Esto no es mi campo. ¿Quién sabe de esto aquí?» Corrige la tercera confusión del capítulo 14 —la capacidad tomada por superioridad general— y tiene un efecto organizativo desproporcionado respecto de su costo: establece que la competencia técnica es una fuente de autoridad independiente de la jerarquía, lo cual es la condición para que la información técnica llegue arriba sin degradarse.

19.4 · De la disposición al procedimiento

Las ocho frases dependen de una disposición personal, y este libro ha sostenido desde el capítulo 1 que las disposiciones personales importan y no bastan. Lo que sigue son cuatro procedimientos que producen el mismo efecto sin depender de que nadie esté dispuesto a nada.

Primero: el criterio de revisión fijado antes de decidir.

En el momento de adoptar una decisión relevante se consigna por escrito qué resultado observable obligaría a revisarla, y en qué plazo se comprobará. Dos líneas.

Su eficacia procede de que se escribe **antes** de que exista ningún compromiso público con el acierto. Después, el mismo enunciado es imposible: reconocer en el mes octavo que el criterio de fracaso se ha

cumplido es sencillo si el criterio se fijó en el primero, y es una capitulación si hay que formularlo en el octavo. El capítulo 25 convierte esto en obligación institucional; aquí basta como práctica personal.

Segundo: el examen anticipado del fracaso.

Antes de cerrar una decisión importante, el grupo se sitúa mentalmente dieciocho meses después, con el supuesto de que la decisión ha salido mal, y cada participante escribe por separado por qué salió mal.

El cambio de forma de la pregunta —de *¿qué riesgos tiene esto?* a *ya ha fracasado: explíquelo*— produce una diferencia de rendimiento considerable y bien conocida por quien lo haya practicado. La primera formulación admite la respuesta cortés; la segunda obliga a producir un mecanismo concreto. Y la escritura separada previa a la discusión es imprescindible, porque impide que la primera intervención fije el rango de las demás.

Tercero: la objeción asignada.

En las decisiones de radio amplio se designa nominalmente a una persona con el encargo explícito de construir el mejor argumento contra la opción preferida, y se le concede tiempo y acceso a información para hacerlo.

La asignación formal es lo que hace funcionar el mecanismo, y por una razón que el capítulo 12 permite formular con precisión: **convierte la objeción en cumplimiento de una tarea en lugar de en un acto de valor personal**, es decir, elimina el diferencial de costo entre objetar y callar. Sin ese cambio, la objeción depende de la disposición individual a pagar un precio, y el capítulo 18 ya estableció qué ocurre con las conductas que dependen de eso.

Una precisión sobre su implantación: el papel debe rotar y debe recaer sobre personas con criterio propio y posición suficiente. Asignado siempre a la misma persona, se convierte en un rasgo de carácter atribuido a ella y deja de escucharse.

Cuarto, y es el que resuelve el problema de 19.1: el registro de decisiones.

En el momento de decidir se consignan cinco campos: qué se decide, qué se espera que ocurra, con qué grado de confianza, qué supuestos lo sostienen y qué haría revisar la decisión. Se archiva y se revisa en la fecha prevista.

Este procedimiento tiene una propiedad que ninguno de los otros tres posee: **reconstruye el contrafactual ausente.** No el de la decisión alternativa, que es inaccesible, sino algo casi tan valioso —la expectativa que se tenía en el momento de decidir, antes de que el resultado la contaminara—. Y con esa expectativa escrita, la comparación posterior distingue por primera vez entre tres cosas que la memoria funde: **acertar por buen juicio, acertar por suerte y fallar con buen juicio.**

La tercera categoría es la que ninguna organización sabe reconocer y la que más importa. Un sistema que solo evalúa resultados castiga las decisiones correctas de resultado adverso y premia las incorrectas de resultado favorable, y en consecuencia enseña a sus directivos a optimizar la apariencia del resultado en lugar de la calidad de la decisión, que es el mecanismo del capítulo 2 aplicado al juicio directivo.

Hay además un efecto acumulativo que conviene mencionar porque es el que convierte el registro en algo más que una disciplina. Al cabo de dos o tres años, el registro permite calcular con qué frecuencia las previsiones formuladas con alta confianza resultaron correctas. Ese número —la calibración— es la única medida objetiva disponible de la calidad del propio juicio, y casi ningún directivo del mundo la posee sobre sí mismo.

19.5 · La fortaleza está en el sistema, no en el acierto

Queda extraer la conclusión que ordena el capítulo y que conviene formular con cuidado, porque contradice la imagen dominante del liderazgo.

La pregunta que las organizaciones se hacen sobre su dirección es: **¿qué calidad tiene el juicio de quien decide?** Es una pregunta razonable, es la que gobierna los procesos de selección, y tiene un defecto que la hace casi inútil: su respuesta no es observable con fiabilidad, por las tres razones del apartado 19.1.

La pregunta correcta es otra, y sí es observable:

> ***¿Cuánto tarda esta organización en descubrir que la decisión del vértice era equivocada, y qué ocurre cuando lo descubre?***

Esta pregunta tiene tres ventajas decisivas sobre la primera. Es medible: hay una fecha en que la decisión se adoptó, una fecha en que su carácter erróneo era determinable con la información existente, y una fecha en que se corrigió. Es independiente de la persona: mide una propiedad del sistema, que sobrevive al relevo. Y es accionable: cada uno de los tres plazos puede reducirse mediante diseño, mientras que la calidad del juicio ajeno no admite intervención directa.

De ahí la reformulación del asunto completo:

Una organización robusta no es la que tiene un vértice que acierta. Es la que detecta el error del vértice antes de que sea caro, y dispone de un procedimiento para corregirlo que no requiere que el vértice lo reconozca.

Esta última cláusula es la más exigente y la que separa una intención de un diseño. Un sistema cuya corrección dependa del reconocimiento del error por parte de quien lo cometió tiene, en el mejor de los casos, la fiabilidad de una disposición personal sometida a los tres mecanismos de 19.1. El capítulo 25 está dedicado a construir la alternativa.

Y conviene cerrar con la implicación que este capítulo tiene para quien ocupa la posición, porque es la menos evidente y la que más le conviene. Un directivo que instala estos cuatro procedimientos no está

reduciendo su autoridad: **está trasladando el riesgo de su error desde su persona hacia un sistema que lo absorbe.** Sin ellos, cada equivocación relevante se convierte en un asunto sobre él —su criterio, su credibilidad, su continuidad—, y esa personalización es precisamente lo que hace imposible corregir a tiempo. Con ellos, el error es un dato previsto que el procedimiento gestiona.

La humildad epistémica, entendida así, no es una virtud del carácter. Es una transferencia de riesgo, y es la más rentable de cuantas puede hacer quien manda.

19.6 · Instrumento: el registro de decisiones

Cinco campos, una página por decisión, exclusivamente para decisiones de radio amplio —entre diez y veinte al año en una dirección general, no más—.

CAMPO	QUÉ SE CONSIGNA
Decisión	Qué se decide y qué alternativas se descartaron
Expectativa	Qué se espera que ocurra, con magnitudes y fechas siempre que sea posible
Confianza	Alta, media o baja. Sin esta columna, todas las previsiones parecen retrospectivamente igual de firmes
Supuestos	Qué tiene que ser cierto para que la expectativa se cumpla. Es el campo que más información produce al revisarlo
Criterio de revisión	Qué resultado observable obligaría a revisar la decisión, y en qué fecha se comprueba

La revisión. En la fecha fijada, tres preguntas: ¿se cumplió la expectativa? ¿se cumplieron los supuestos? y —la que separa el juicio de la suerte— **¿el resultado se explica por lo que preveíamos o por algo que no habíamos considerado?**

La calibración anual. Una vez al año, agrupe las decisiones por nivel de confianza declarado y calcule el porcentaje de aciertos en cada grupo.

Un decisor bien calibrado acierta aproximadamente en la proporción que declaró. Los dos resultados habituales son informativos y opuestos: quien acierta muy por debajo de su confianza declarada tiene un problema de exceso de certeza; quien acierta muy por encima está declarando menos confianza de la que tiene, lo cual no es modestia sino una forma de protegerse por anticipado del error.

Una advertencia sobre el uso, que este libro tiene la obligación de hacer después de todo lo dicho en el capítulo 2. El registro de decisiones no debe emplearse para evaluar a las personas. En el momento en que la calibración se convierta en un indicador de desempeño, dejará de medir el juicio y empezará a medir la habilidad para formular expectativas conservadoras y criterios de revisión inverificables. Es un instrumento de uso propio, y su valor depende enteramente de que nadie tenga interés en que arroje un buen resultado.

Establecido cómo se decide bien sin certeza, queda la cuestión de por qué alguien debería seguir a quien decide así. Porque la autoridad que este capítulo describe no procede del cargo, y conviene examinar de dónde procede exactamente.

CAPÍTULO 20

Autoridad institucional y autoridad moral

20.1 · Dos capacidades con productos distintos

La distinción entre la autoridad que confiere un cargo y la que procede de la conducta es antigua y se repite habitualmente en términos edificantes. Formulada así resulta cierta e inservible. Conviene por tanto definir ambas por su producto, que es observable, y no por su origen, que no lo es.

La autoridad institucional produce cumplimiento. Es la capacidad de obtener una conducta determinada mediante la disposición de consecuencias: retribución, promoción, asignación de recursos, permanencia. Su alcance es preciso y su límite también: **opera sobre la conducta observable y verificable.** Donde la verificación no llega, la autoridad institucional no llega.

La autoridad moral produce adhesión. Es la capacidad de que otros adopten un criterio como propio, y su rasgo distintivo es el complementario del anterior: **opera exactamente donde la verificación no alcanza.**

De estas dos definiciones se deriva la prueba que hace la distinción operativa, y que es la única formulación de este asunto que este libro considera útil:

> ***La diferencia entre las dos autoridades se mide en lo que ocurre cuando nadie está mirando.***

Y de ahí también la posición de este capítulo en el libro. El capítulo 9 reconoció que todo fundamento de la custodia deja un margen sin cubrir: aquel en el que la decisión no será observada por nadie con capacidad de actuar sobre ella. En el plano personal, lo que opera en ese margen es el carácter. En el plano organizativo, lo que opera es esto: **la autoridad moral es el mecanismo por el cual el criterio de quien dirige gobierna conductas que él no puede verificar.**

No es, por tanto, un adorno del liderazgo. Es la única tecnología disponible para extender un criterio más allá del alcance del control, y toda organización que opere en entornos complejos —es decir, todas— depende de ella para la mayor parte de lo que hacen sus miembros.

20.2 · Dos variables independientes

La formulación corriente trata ambas autoridades como puntos de una misma escala, de modo que quien tiene mucha de una tendría poca de la otra. Es falso: son variables independientes, y su combinación produce cuatro situaciones con comportamientos distintos.

	AUTORIDAD MORAL BAJA	AUTORIDAD MORAL ALTA
Autoridad institucional alta	Cumplimiento verificado. Costoso y frágil	Dirección efectiva. Es la combinación que este libro persigue
Autoridad institucional baja	Irrelevancia	Influencia sin capacidad de ejecución

Las dos casillas de la diagonal merecen examen, porque son las que el debate suele malinterpretar.

Autoridad institucional alta con autoridad moral baja no es simplemente una situación peor. Es una situación **cara**, y su costo es calculable. Cuando el criterio de quien dirige no gobierna la conducta no observada, la organización tiene que verificar. Y verificar cuesta: supervisión, aprobaciones, controles, auditoría, sistemas de reporte, tiempo directivo dedicado a comprobar en lugar de a decidir.

De ahí una formulación que conviene retener porque convierte una cuestión ética en una magnitud económica:

> ***La autoridad moral se mide, en términos prácticos, como la reducción del costo de verificación que una organización necesita para obtener la misma conducta.***

Un directivo con autoridad moral alta obtiene conducta correcta en los casos que nadie revisará; uno sin ella obtiene conducta correcta en los casos que se revisan, y tiene que pagar la revisión. La diferencia entre ambos no aparece en ningún estado financiero como partida, y está distribuida en el conjunto de la estructura de control.

Y hay una consecuencia dinámica que agrava el asunto. La verificación, más allá de cierto umbral, **produce el comportamiento que pretendía corregir**: comunica desconfianza, desplaza el criterio hacia el cumplimiento formal y enseña a la organización que lo relevante es lo que se comprueba. Es el paso 5 de la anatomía del capítulo 2. De modo que el déficit de autoridad moral no solo es caro: tiende a autoperpetuarse.

Autoridad moral alta con autoridad institucional baja es la situación de quien es escuchado y no puede ejecutar. Este libro no la romantiza. La influencia sin capacidad de asignar recursos ni de imponer consecuencias no gobierna nada, y la figura del consejero íntegro sin poder efectivo es, en la práctica institucional, una forma de decoración. **Las dos autoridades son necesarias y ninguna sustituye a la otra**: la insti-

tucional determina qué ocurre en los casos verificables, la moral en los demás.

20.3 · La coherencia y su asimetría

La autoridad moral tiene una sola fuente, y conviene definirla con precisión para que no se confunda con tres cosas que se le parecen.

> ***Autoridad moral es la correspondencia observada entre lo que alguien afirma, lo que exige y lo que hace, verificada específicamente en los casos donde esa correspondencia le resultó costosa.***

Los dos elementos del final son los que hacen la definición operativa.

Observada, porque la coherencia que nadie ha visto no produce autoridad. Esto no es una invitación a exhibirla —el capítulo 17 estableció que lo que solo funciona siendo conocido pertenece a otro registro— sino una constatación sobre el mecanismo: la autoridad moral se construye en decisiones que otros presencian, y en una organización grande la mayoría de las decisiones del vértice no las presencia casi nadie. De ahí que se transmita fundamentalmente por relato, con todo lo que eso implica de deformación.

En los casos costosos, por la razón del capítulo 1 aplicada aquí: cuando la coherencia es gratuita, quien la practica y quien la simula son indistinguibles. La autoridad moral se construye íntegramente en el subconjunto de decisiones donde afirmar y hacer coincidieron a pesar de que coincidir costó algo, y ese subconjunto es pequeño.

Ahora la propiedad decisiva, que explica por qué este activo se comporta de manera tan distinta de cualquier otro:

> ***La autoridad moral se acumula de forma lineal y se destruye de forma discontinua. Cien actos coherentes la incrementan marginalmente; un solo acto incoherente en un caso costoso la anula.***

La asimetría no es un capricho de la psicología colectiva. Tiene una lógica precisa, y es la de cualquier enunciado general: **la coherencia es una predicción sobre la conducta futura.** Cuando una organización atribuye autoridad moral a alguien, está formulando una hipótesis —esta persona hará lo que dice también cuando le cueste— y actuando en consecuencia. Cada caso confirmatorio refuerza marginalmente la hipótesis; un solo contraejemplo la refuta, porque una predicción con excepciones no permite predecir.

De ahí tres consecuencias prácticas.

Primera: no hay reserva acumulada que gastar. La intuición de que una trayectoria larga permite absorber una inconsistencia es falsa, y quienes la sostienen suelen descubrirlo tarde. Lo que una trayectoria larga produce es una caída mayor, porque la hipótesis refutada era más fuerte.

Segunda: la recuperación no es simétrica a la pérdida. Reconstruir exige una serie nueva de casos costosos observados, y exige además que la explicación del contraejemplo sea creíble. En la mayoría de los casos, el plazo excede el mandato.

Tercera, y la más útil: el caso pequeño cuenta igual que el grande. La refutación de una predicción no depende de la magnitud del contraejemplo sino de su claridad. Una excepción concedida a un allegado en un asunto menor —el sexto código del capítulo 17— informa sobre la conducta futura tanto como una decisión de cien millones, y es además considerablemente más visible para el conjunto de la organización, porque los asuntos menores ocurren delante de todos.

20.4 · Tres cosas que no son autoridad moral

La definición anterior excluye tres fenómenos que con frecuencia se le confunden, y las tres confusiones tienen consecuencias.

No es reputación. La reputación es lo que se cree sobre alguien; la autoridad moral es lo que se predice sobre su conducta futura. Se construyen por vías distintas —la reputación admite gestión, difusión y corrección; la predicción solo se modifica con casos— y se destruyen a velocidades distintas. La confusión entre ambas explica la ineficacia de la mayor parte del gasto en comunicación interna: se dirige a la primera cuando el problema está en la segunda.

No es carisma. El carisma produce seguimiento con independencia de la coherencia, y esa independencia es exactamente lo que lo hace peligroso: genera adhesión sin el mecanismo que la corregiría cuando dejara de estar justificada. Una organización que confunde ambas cosas queda desprovista de su único instrumento de evaluación del vértice, porque la adhesión persistirá al margen de la conducta. Conviene por tanto tratar el carisma como un factor de riesgo y no como una cualidad directiva, y compensarlo con más control y no con menos.

No es popularidad. Es la distinción del cuarto código del capítulo 17 y vale la pena repetirla aquí en su forma positiva: la autoridad moral es compatible con decisiones profundamente impopulares, y con frecuencia se construye en ellas, siempre que la impopularidad no proceda de una incoherencia. Lo que destruye la adhesión no es decidir contra el interés de alguien; es decidir contra lo que uno mismo afirmó.

Y una cuarta precisión, que es la que impide que este capítulo se convierta en una hagiografía del líder íntegro. **La autoridad moral puede gastarse en la dirección equivocada.** Quien la posee encuentra menos resistencia, recibe menos objeciones y es sometido a menos verificación, que es precisamente su utilidad y también su riesgo. El capítulo 14 des-

cribió lo que le ocurre a quien deja de recibir contradicción, y la autoridad moral es una de las formas más eficaces de dejar de recibirla.

De donde una regla que se sigue del décimo código del capítulo 17 y que conviene enunciar aquí: **cuanto mayor es la autoridad moral de quien dirige, más necesarios son los controles formales sobre su posición, y menos probable resulta que alguien los proponga.** Instalarlos corresponde por tanto a quien los soporta, y es una de las pocas cosas que solo él puede hacer.

20.5 · Obediencia y criterio

De todo lo anterior se sigue una redefinición del poder directivo que conviene enunciar con precisión, porque su versión edificante circula ampliamente y no dice nada.

La versión edificante afirma que el verdadero líder no impone, inspira. Es agradable y es falsa en su omisión: un directivo que no pueda imponer nada no dirige, y las decisiones difíciles se ejecutan porque alguien tiene la facultad de exigir que se ejecuten. La autoridad institucional no es una forma degradada de poder: es su instrumento indispensable.

La formulación correcta distingue entre dos productos y afirma cuál es más valioso, sin negar el otro:

> ***La autoridad institucional obtiene que se ejecute una instrucción. La autoridad moral obtiene que se adopte un criterio. La diferencia se manifiesta en todos los casos que la instrucción no previó, que son la mayoría.***

Examinemos qué significa esto en la práctica. Una instrucción cubre la situación para la que fue escrita. Un criterio cubre las situaciones análogas, las nuevas y aquellas en las que la instrucción produciría un resultado contrario a su propósito. La diferencia entre una organización cuyos miembros ejecutan instrucciones y otra cuyos miembros han

adoptado un criterio no se aprecia en las operaciones previstas —donde ambas se comportan igual— sino exactamente en el mismo lugar donde se aprecia todo lo demás en este libro: **en los casos no contemplados.**

Y es el lugar donde ocurrió el daño de la Parte I. En aquellos expedientes no faltaban instrucciones; sobraban. Lo que faltaba era un criterio que hubiera permitido a alguien, en el nivel de ejecución, reconocer que la instrucción y el propósito habían dejado de coincidir.

De ahí la prueba operativa de este capítulo, que es también su conexión con el siguiente y con el capítulo 22:

> ***¿Qué ocurre con la conducta de esta organización cuando quien la dirige no está presente, no puede verificar, o ya no ocupa la posición?***

La respuesta admite tres estados. Si la conducta se deteriora de inmediato, lo que había era cumplimiento y la autoridad era íntegramente institucional. Si se mantiene mientras dura la expectativa de retorno, había cumplimiento con memoria. Si se mantiene indefinidamente, y en particular si se mantiene ante situaciones que nadie había previsto, el criterio fue adoptado y la autoridad era moral.

Ese tercer estado es el único que sobrevive a la salida de quien dirige, y es por tanto el único que satisface el sexto verbo del capítulo 6: transmitir en condiciones de ser recibido.

20.6 · Instrumento: la medición de la autoridad moral

La autoridad moral parece por definición inmedible, y no lo es. Lo que no admite medición es la virtud de una persona; lo que sí admite medición es **el producto que este capítulo ha definido**, y para eso existen cinco indicadores observables.

1. El cociente de verificación. Estime qué proporción de las decisiones relevantes de un nivel determinado requiere aprobación previa, revi-

sión posterior o justificación documental ante un superior. Compárela con la de organizaciones equivalentes y, sobre todo, con la de esta misma organización cinco años atrás. Un cociente creciente indica un déficit de criterio compartido que la estructura está compensando con control, y su costo es acumulativo.

2. La conducta en ausencia. Identifique tres decisiones tomadas por niveles intermedios durante una ausencia prolongada de la dirección o en situaciones no previstas por ninguna instrucción. ¿Se resolvieron aplicando el criterio de la casa o esperando a que alguien decidiera? La segunda respuesta —la espera— es el indicador más frecuente y el más costoso, porque no produce ningún error visible y paraliza.

3. El caso costoso recordado. Pregunte, a personas de distintos niveles y por separado, si pueden nombrar una ocasión en que esta dirección renunció a algo valioso porque su propio criterio lo exigía. Si nadie recuerda ninguna, no hay material sobre el que la autoridad moral pudiera haberse construido, con independencia de la integridad efectiva de quien dirige. Y si los recuerdos coinciden en el mismo caso, ese caso es el activo, y conviene saber cuál es.

4. La mala noticia no solicitada. Es el indicador del capítulo 10 y aquí adquiere su lectura específica: la información inconveniente que llega sin haber sido pedida circula por adhesión y no por cumplimiento, porque ninguna instrucción puede ordenar a alguien que informe de algo que nadie sabe que existe.

5. La adopción del criterio frente a la ejecución de la instrucción. Examine tres casos recientes en los que la aplicación literal de una norma interna habría producido un resultado contrario a su propósito. ¿Alguien lo advirtió y actuó en consecuencia, asumiendo el riesgo de apartarse de la letra? ¿Qué le ocurrió después?

Ese último elemento —qué le ocurrió después— es el que determina el valor de todo el capítulo, y conviene cerrar con él porque resume la relación entre las dos autoridades.

La autoridad moral de quien dirige no se construye con lo que hace: se construye con lo que la organización observa que él permite, protege y sanciona. Un directivo coherente que sanciona a quien se apartó de la letra para servir al propósito ha enseñado, en un solo acto, que el criterio no gobierna nada. Y esa enseñanza alcanza a toda la organización, mientras que su coherencia personal solo la presencian unos pocos.

Establecido de dónde procede la autoridad que no otorga el cargo, queda la situación que la pone a prueba y en la que todo lo construido en esta parte del libro se resuelve o se pierde: aquella en que conservar la posición exige actuar en contra de aquello para lo que fue recibida.

CAPÍTULO 21

La prueba final

21.1 · La forma real de la prueba

La versión que circula de esta situación es la de la orden inmoral: alguien con autoridad exige algo manifiestamente indebido, y el subordinado debe elegir entre obedecer y marcharse. Es una imagen nítida, es infrecuente y es la menos útil de todas las posibles, porque en ella la decisión es difícil de ejecutar pero trivial de identificar.

La forma real es otra, y su rasgo distintivo es que **nunca se presenta como una elección entre la posición y el propósito.**

Se presenta como una sucesión de ajustes. Un objetivo que se acepta sabiendo que solo es alcanzable forzando algo. Un informe que se firma con una omisión defendible. Una advertencia técnica que se traslada con menos énfasis del que merecía, porque insistir habría consumido capital político necesario para otra cosa. Una decisión que se apoya públicamente sin compartirla, en aras de la unidad del equipo. Una persona a la que se sanciona sabiendo que el sistema la puso en esa posición.

Ninguno de esos actos es una traición. Cada uno tiene una justificación razonable y cada uno es, aisladamente, defendible ante cualquiera. Y su acumulación produce exactamente el fenómeno que el capítulo 4 describió: una distancia que nadie recorrió deliberadamente.

Por eso la prueba no puede identificarse por la gravedad del acto. Tiene que identificarse por **un cambio en la forma de la pregunta**, y ese cambio es observable en uno mismo si se sabe qué buscar.

> ***La pregunta sana es: ¿qué exige el encargo, y qué me costará? La pregunta invertida es: ¿qué puedo hacer sin perder esta posición?***

Las dos parecen versiones de lo mismo y son opuestas en su estructura. En la primera, el propósito es el objetivo y la posición es el costo que se evalúa. En la segunda, **la posición se ha convertido en la restricción dentro de la cual se optimiza el propósito.**

Eso es, literalmente, la Gran Inversión en la escala de una decisión personal. El resultado —conservar el puesto— ha pasado a ocupar la primera posición, y el propósito se ajusta a lo que ese resultado permita. Y como toda inversión, no requiere ninguna mala intención: la segunda pregunta es la que cualquier persona razonable se formula bajo presión, porque es la que corresponde a quien tiene responsabilidades, una hipoteca y un equipo que depende de él.

La prueba final, por tanto, no empieza el día en que alguien pide algo indebido. **Empieza el día en que la posición deja de ser un medio y se convierte en un dato del problema.**

21.2 · Las cuatro razones para quedarse, examinadas

Cuando la situación se presenta, aparecen cuatro argumentos. Este libro sostiene que los cuatro son a veces verdaderos, y que esa es exactamente la razón por la que resultan peligrosos: un argumento siempre falso se descarta; uno que a veces es correcto exige un criterio para distinguir cuándo.

Lo que sigue es ese criterio. Para cada argumento, la condición en la que es legítimo y la comprobación que lo distingue de su uso como coartada.

Primero: «marcharme no arreglará nada».

Cuándo es cierto. Cuando la salida no transmite ninguna información —se produce en silencio, se atribuye a razones personales y nadie sabrá por qué ocurrió— y cuando el sucesor enfrentará exactamente las mismas restricciones. En esas condiciones, la salida es efectivamente un gesto privado sin consecuencia pública.

La comprobación. **¿Está en mi mano que la salida transmita información?** La mayoría de las veces lo está, al menos parcialmente: dejando constancia escrita de las razones ante el órgano de gobierno, ante el regulador o ante quien corresponda. Un argumento que se apoya en la inutilidad de una salida silenciosa, sin haber examinado si la salida tenía que ser silenciosa, no es un argumento: es una descripción de la opción más cómoda.

Segundo: «el que venga será peor».

Cuándo es cierto. Cuando existe evidencia concreta sobre quién ocuparía la posición y sobre su criterio. Ocurre, y en algunos contextos institucionales es determinante.

La comprobación, y es demoledora: **¿qué he hecho yo para que haya un sucesor mejor disponible?** Es el undécimo código del capítulo 17. Quien no ha preparado a nadie durante su mandato ha creado él mismo la condición que ahora invoca como razón para permanecer. El argumento es circular y su circularidad es verificable con una sola pregunta.

Tercero: «desde dentro puedo corregir más».

Es el más sólido de los cuatro, el más frecuente y el más peligroso, porque suele ser cierto al principio y deja de serlo sin que nadie lo advierta.

Cuándo es cierto. Cuando se está efectivamente corrigiendo algo. No cuando existe la posibilidad teórica de hacerlo.

La comprobación. Es una de las más útiles de este libro, porque convierte una racionalización en una hipótesis falsable con historial: **nombre tres cosas concretas que haya corregido desde dentro en los últimos doce meses.**

Si hay tres, el argumento está sostenido por evidencia y probablemente sea correcto. Si hay una, conviene examinar su magnitud. Si no hay ninguna, la hipótesis ha sido puesta a prueba durante un año y ha sido refutada, y lo que queda es una afirmación sobre el futuro sostenida contra el registro del pasado. Ese es exactamente el punto en el que este argumento deja de describir una estrategia y empieza a describir una permanencia.

Cuarto: «este caso no es tan grave».

Cuándo es cierto. Con frecuencia. La mayoría de los casos no son graves, y una persona que dimitiera ante cada imperfección sería inservible para cualquier organización real.

La comprobación. Es la única de las cuatro que no puede hacerse en el momento, y por eso el duodécimo código del capítulo 17 exige un documento escrito al comienzo del mandato. La pregunta no es si este caso es grave, que se evalúa siempre por comparación con el anterior y por tanto siempre resulta menor. La pregunta es: **¿cuál era el umbral que yo mismo fijé antes de que esto ocurriera, y dónde está este caso respecto de él?**

Sin ese punto fijo externo al ciclo, la evaluación de la gravedad se desplaza con la conducta, y el desplazamiento es el fenómeno, no un error de juicio dentro de él.

21.3 · Las razones legítimas para no marcharse

Este capítulo estaría incompleto —y sería, además, deshonesto— si se detuviera en los cuatro argumentos anteriores tratándolos como excusas. Hay razones para permanecer que no son coartadas, y conviene enunciarlas con la misma firmeza, porque el modelo heroico de la dimisión tiene defectos graves que rara vez se examinan.

Primera: la dimisión también puede ser una externalización.

Quien se marcha resuelve su propia posición y transfiere el problema. Si de esa permanencia dependían personas —un equipo, un conjunto de beneficiarios, un proceso en curso—, la salida traslada a terceros un costo que ellos no eligieron, mientras quien la ejecuta obtiene algo de considerable valor personal: dejar de ser responsable.

Esa es la objeción más seria contra el modelo heroico, y es una aplicación directa del capítulo 12: **la integridad personal no puede financiarse con costos que recaen sobre quien no participó en la decisión.**

Segunda: la dimisión es, en ocasiones, la opción barata.

Marcharse es rápido, es limpio, produce una conciencia tranquila y termina el conflicto. Permanecer sosteniendo una posición incómoda durante años, soportando aislamiento interno y corrigiendo lentamente lo que se puede corregir, es considerablemente más duro y no produce ningún reconocimiento. Un marco que premiara sistemáticamente la salida estaría premiando, en una parte de los casos, la menor tolerancia al conflicto.

Tercera: hay posiciones que no deben quedar vacantes.

En determinadas funciones —control interno, seguridad, supervisión técnica, garantías jurídicas—, la salida de quien sostiene el criterio deja el puesto disponible para quien no lo sostenga, y el efecto neto es el contrario del pretendido. La permanencia puede ser aquí una forma de custodia y no de complicidad.

De estas tres razones se deriva la reformulación que, a mi juicio, resuelve el capítulo y corrige el planteamiento habitual del asunto:

> ***La disposición a perder la posición no es la disposición a marcharse. Es la disposición a ser destituido.***

La diferencia es de la mayor importancia práctica. Dimitir es un acto que uno controla, que puede ejecutarse en cualquier momento y que

termina la exposición. Negarse a hacer algo y permanecer hasta que otro decida qué hacer con uno es una posición distinta: mantiene el servicio hasta el último día, obliga a quien pretende el acto indebido a asumir el costo visible de remover a quien se opone, y deja un registro.

De ahí que el duodécimo código no se formule como *dimitiré si ocurre X*, sino como **no ejecutaré X; si la consecuencia es mi destitución, la acepto.** Esa formulación resuelve simultáneamente las tres objeciones anteriores: no externaliza, porque uno permanece en el puesto mientras se lo permitan; no es la opción barata, porque es la más costosa de las disponibles; y no deja la posición vacante por iniciativa propia.

21.4 · El punto en que el poder cambia de dueño

Hay un momento identificable en el que una posición deja de servir a su encargo y empieza a servir a quien la ocupa. No es un acto: es un desplazamiento del criterio, y tiene una firma reconocible desde fuera.

> ***La firma es la coincidencia sostenida entre el interés declarado de la institución y el interés personal de quien la dirige.***

Conviene precisar la palabra sostenida, porque sin ella el indicador sería absurdo. La coincidencia ocasional es normal y deseable: la mayor parte del tiempo, lo que conviene a una organización conviene también a quien la dirige bien, y ese alineamiento es precisamente lo que un buen diseño de incentivos persigue.

Lo que informa es la **ausencia de divergencias.** En un periodo de varios años, cualquier dirección honesta habrá encontrado media docena de ocasiones en que lo que convenía a la institución no convenía a su propia posición: una información que debía hacerse pública y le perjudicaba, una decisión correcta que reducía su ámbito, un reconocimiento que correspondía a otro, un error propio que debía consignarse.

Si en el registro de un mandato no aparece ninguna de esas ocasiones, hay dos explicaciones posibles: una coincidencia extraordinariamente afortunada entre ambos intereses, o la sustitución silenciosa de uno por otro.

La segunda es más probable, y su mecanismo no requiere ninguna deshonestidad consciente. Consiste en que el interés propio deja de aparecer como un término de la deliberación y pasa a operar como un filtro previo: las opciones que lo perjudican no se rechazan, **se vuelven menos plausibles.** Quien decide encuentra genuinamente mejores argumentos contra ellas. Es la tercera versión, en este libro, del fenómeno del capítulo 4: lo que no entra en la deliberación no es derrotado en ella.

21.5 · Ocho decisiones

Lo que sigue son ocho situaciones concretas. Ninguna es dramática, todas son frecuentes, y en cada una el criterio aplicado revela cuál de las dos preguntas del apartado 21.1 está operando.

1. Un error propio que nadie ha detectado y que no se detectará. ¿Se consigna?

2. Un mérito de un subordinado del que uno recibe el reconocimiento por su posición. ¿Se corrige la atribución ante quien la hizo?

3. Una información desfavorable cuya publicación no es obligatoria. ¿Se comunica a quienes la necesitarían para decidir sobre sus propios asuntos?

4. Una decisión correcta que reduciría el ámbito, el presupuesto o la relevancia de la propia área. ¿Se propone?

5. Un candidato claramente mejor que uno mismo para una función que uno desempeña. ¿Se le abre camino o se le sitúa en otro lugar?

6. Una crítica pública que es parcialmente correcta. ¿Se reconoce la parte correcta, o se responde al conjunto defendiendo el conjunto?

7. Una norma interna cuya aplicación literal perjudica a quien no debería ser perjudicado, y cuyo incumplimiento nadie sancionaría pero tampoco protegería. ¿Se asume el riesgo?

8. Una oportunidad de obtener una ventaja personal legítima —un contacto, una información, una posición futura— derivada de la función. ¿Se declara?

Ninguna de las ocho tiene consecuencias externas. En las ocho, la conducta observada es idéntica para quien resuelve bien y para quien resuelve mal, porque nadie las está observando. Y ese es precisamente el motivo por el que constituyen la prueba: son el margen del capítulo 9, el que ningún mecanismo alcanza, descrito en ocho situaciones reconocibles.

21.6 · Instrumento: el protocolo de la línea

Cuatro componentes. Los tres primeros se preparan antes; el cuarto es el más práctico y el menos discutido.

1. El documento. Es el del duodécimo código: escrito al comienzo del mandato, antes de que nada lo exija, con condiciones específicas y no con principios generales. Qué instrucción no ejecutaría, qué dato no ocultaría, qué decisión no firmaría. Se revisa una vez al año sin modificarlo a la baja por razones sobrevenidas, que es exactamente la tentación que el documento existe para contener.

2. La forma de la negativa. Negarse tiene una técnica, y su ausencia convierte una posición defendible en un conflicto personal. Tres requisitos: **por escrito**, porque una negativa verbal no existe y quien la recibe puede reconstruirla a su conveniencia; **con razones referidas al encargo** y no a la conciencia propia, porque la objeción de conciencia es fácil de tratar como una peculiaridad personal y la objeción fundada en el propósito de la institución obliga a responderla; y **con una alternativa**, siempre que exista, porque una negativa sin alternativa se lee

como obstrucción y una negativa con alternativa obliga a discutir el fondo.

3. El registro. Constancia de qué se advirtió, a quién, en qué fecha y con qué respuesta. No como instrumento de defensa personal, aunque también sirva para eso, sino por la razón del capítulo 10: si el asunto se resuelve mal, el registro es la única información que quedará sobre el hecho de que existía una alternativa y alguien la señaló.

4. La condición material de la independencia.

Este componente rara vez aparece en la literatura sobre ética directiva y es, en la práctica, el que decide la mayoría de los casos.

Quien no puede permitirse perder el puesto no puede negarse. No por debilidad de carácter: porque las consecuencias de la negativa recaerían sobre personas que no participaron en la decisión —su familia, sus compromisos adquiridos—, y el capítulo 12 estableció que la integridad personal no puede financiarse con costos que recaen sobre terceros.

De ahí se sigue que la independencia moral tiene una precondición patrimonial, y que esa precondición es construible. Conviene enunciarla sin eufemismos: **un fondo equivalente a entre doce y veinticuatro meses de gasto, un nivel de endeudamiento que no exija la continuidad del ingreso actual, y una red profesional mantenida activa fuera de la organización.**

Los tres elementos son decisiones ordinarias de gestión personal, ninguno requiere ingresos extraordinarios, y su ausencia explica más renuncias a la propia posición —en el sentido moral del término— que cualquier defecto de carácter. Un directivo cuyo tren de vida se ajusta exactamente a su retribución máxima ha eliminado su propia capacidad de negarse, y lo ha hecho mediante una serie de decisiones que en su momento parecían no tener ninguna relación con esto.

Y una observación final sobre el conjunto de la Parte IV, que este capítulo permite formular. Los capítulos 14 a 20 han descrito lo que el poder hace a quien lo ejerce, cómo se distingue la vocación, qué obliga

la posición, qué códigos la gobiernan, cómo se mantiene la proximidad, cómo se decide sin certeza y de dónde procede la autoridad. Todo eso se pone a prueba en un único punto: **el momento en que sostener el criterio cuesta la posición.**

Quien atraviesa ese momento conservando el criterio no ha demostrado ser mejor persona que los demás. Ha demostrado algo más útil y más verificable: que en su caso el encargo estaba efectivamente por encima de la posición, que es lo único que este libro entiende por custodia.

Y queda una última cuestión, que es la que separa a quien sostuvo el criterio de quien además construyó algo: qué ocurre con todo ello el día en que esa persona ya no esté.

CAPÍTULO 22

Construir algo que funcione sin ti

22.1 · La indispensabilidad es una transferencia de valor

En la cultura profesional corriente, volverse indispensable se considera un logro. Se enseña como estrategia de carrera, se busca deliberadamente y quien lo consigue obtiene una posición negociadora considerable.

Examinado desde la institución, el mismo fenómeno tiene otro nombre: **una concentración de riesgo que su contabilidad no registra.**

La asimetría es exacta y conviene enunciarla en términos económicos, porque es la única forma de que una discusión sobre sucesión deje de ser una conversación sobre generosidad. Cuando una persona concentra información, relaciones y criterio que nadie más posee, ocurren simultáneamente dos cosas: **ella captura poder de negociación, y la institución absorbe fragilidad.** El beneficio es privado, identificable e inmediato. El costo es institucional, difuso y se manifiesta únicamente en un escenario —la salida imprevista— cuya probabilidad nadie estima y cuyo impacto nadie ha calculado.

Es, con precisión, el fenómeno del capítulo 4: beneficio concentrado, costo externalizado, ausente de toda medición.

Y tiene una particularidad que lo hace especialmente estable: **el sistema premia a quien lo produce.** Los mercados de seguros conocen el riesgo de persona clave y lo tarifican; la gobernanza interna de la mayoría de las organizaciones no lo mide, no lo penaliza y con frecuencia lo confunde con compromiso. De modo que la conducta que lo genera no solo no se corrige, sino que se reconoce.

Conviene subrayar que casi nunca es deliberada. La indispensabilidad no suele construirse: **se acumula** por cuatro vías, todas ellas consecuencia de hacer bien el trabajo.

Concentración informacional. El historial de por qué se hicieron las cosas como se hicieron, los antecedentes de cada relación, los criterios tácitos que distinguen el caso normal del excepcional. Ese material se acumula en una cabeza porque es donde llega, y no se escribe porque escribirlo no produce ningún rendimiento visible.

Concentración decisional. Quien decide bien y rápido recibe más decisiones. Su equipo aprende que llevarle los asuntos produce resoluciones acertadas, y en consecuencia deja de resolverlos. El efecto de segundo orden es el grave: **con el tiempo, el equipo deja de traer decisiones y empieza a traer preguntas**, que es una categoría distinta y que no desarrolla criterio en nadie.

Concentración relacional. Las contrapartes externas —clientes, reguladores, socios, financiadores— establecen la relación con la persona y no con la institución. Es eficiente a corto plazo y produce una situación en la que la salida de una persona se lleva consigo parte del patrimonio relacional de la organización.

Ausencia de codificación. El criterio con el que se decide nunca se formula explícitamente, porque quien lo aplica no necesita formularlo. Y un criterio no formulado no puede transmitirse; solo puede observarse, y únicamente por quienes estén presentes cuando se aplica.

22.2 · Influencia legítima y dependencia

Hay una objeción evidente a lo anterior y conviene resolverla antes de continuar, porque de otro modo el capítulo parecería pedir a los directivos que no dejen huella.

Un buen directivo **debe** modificar su organización. Debe imprimir un criterio, establecer prioridades, corregir prácticas y elevar el estándar. Una dirección cuya marcha no dejara ninguna diferencia habría

sido irrelevante, y la aspiración a no ser indispensable no puede convertirse en la aspiración a no ser importante.

La distinción es la siguiente, y es verificable:

> ***¿Lo que construí es un criterio que la organización ha adoptado, o es la costumbre de consultarme?***

Si es lo primero, la marcha del directivo deja intacto lo construido: el criterio sigue operando, porque reside en las personas que lo aplican. Si es lo segundo, la marcha lo disuelve, porque lo que existía era un procedimiento cuyo componente central era él.

Y la prueba práctica es la del capítulo 20 aplicada aquí: **la conducta ante los casos no previstos.** Una organización que ha adoptado un criterio resuelve razonablemente las situaciones nuevas. Una que ha adquirido la costumbre de consultar se detiene ante ellas, y esa detención —que no produce ningún error visible y por tanto no aparece en ningún informe— es el costo real de la dependencia.

22.3 · Qué se transmite y qué no

La mayor parte de los esfuerzos de sucesión fracasan por un error de método: suponen que el problema es documental. Se elaboran manuales, se levantan procedimientos, se graban sesiones de traspaso. Todo eso es necesario y resuelve la parte fácil.

Conviene distinguir tres clases de contenido, porque cada una se transmite por una vía distinta y solo la primera admite documentación.

Las reglas se transmiten bien por escrito. Qué se hace en cada caso previsto, con qué límites, según qué procedimiento. Un manual las conserva sin pérdida.

Los criterios se transmiten mal por escrito. Un criterio es una regla de decisión para casos no enumerados, y su formulación explícita siempre resulta o demasiado general para ser aplicable o demasiado especí-

fica para ser extensible. Se transmiten mediante **la explicación de decisiones concretas**: no *este es nuestro criterio*, sino *decidimos así en este caso y no en aquel, y esta es la diferencia que lo explica*. Es un trabajo lento, se hace caso a caso y es lo primero que desaparece cuando la agenda aprieta.

El juicio no se transmite en absoluto. Lo que permite a alguien percibir que una situación es anómala antes de poder decir por qué, o estimar la fiabilidad de un interlocutor, o intuir qué falta en un informe, no es comunicable. **Solo se adquiere decidiendo y observando el resultado**, y esa es la razón por la cual la preparación de un sucesor no puede consistir en explicarle nada.

De lo anterior se deriva el método, y es más exigente de lo que las organizaciones suponen:

> ***Un sucesor se prepara decidiendo de verdad, con consecuencias reales, mientras quien ocupa la posición todavía está ahí para absorber el riesgo sistémico de sus errores.***

Los tres elementos son necesarios. **Decisiones de verdad**: no simulaciones ni asuntos menores, sino materias que importan y en las que la respuesta no es evidente. **Consecuencias reales**: el sucesor debe soportar el resultado, incluido el reproche, porque el aprendizaje procede del costo y no de la observación. **Con el titular presente**: que es lo que distingue este método de la sucesión por accidente, porque permite que el error ocurra en el único periodo en que la institución puede permitírselo.

Y de ahí la formulación que conviene retener, porque invierte la intuición protectora de la mayoría de los directivos:

> ***Un sucesor que nunca se ha equivocado bajo su mandato no ha sido preparado. Ha sido protegido.***

Es también el criterio que distingue la preparación genuina de su apariencia. Un número considerable de organizaciones tiene planes de sucesión formales, con candidatos identificados, programas de desarrollo y evaluaciones periódicas. Casi ninguna ha permitido que esos candidatos tomen decisiones cuyo fracaso habría sido visible.

22.4 · La excepción fundacional

Este capítulo tiene una excepción legítima y conviene delimitarla, porque su omisión produciría un consejo dañino para una parte de los lectores.

En la fase fundacional, la dependencia personal es eficiente y en buena medida inevitable. Una organización naciente carece de procedimientos, de historial y de criterio compartido, y sustituir todo eso por el juicio de una o dos personas no es un defecto de diseño: es la única forma de operar con velocidad suficiente para sobrevivir. Un fundador que institucionalizara prematuramente convertiría a su organización en una burocracia antes de que tuviera nada que administrar.

El problema no es, por tanto, que la dependencia exista. Es que **se conserve después del momento en que dejó de ser necesaria**, y ese momento tiene indicadores observables:

- La organización ha adquirido **compromisos cuyo horizonte excede el del fundador**: contratos plurianuales, obligaciones con terceros, personas cuya carrera depende de su continuidad.
- El número de decisiones diarias supera la capacidad de una sola persona, de modo que la dependencia ha dejado de producir velocidad y ha empezado a producir **cuellos de botella**.

– Existen ya prácticas estables que podrían formularse como criterio, es decir, hay algo que codificar.

Cuando concurren los tres, la dependencia ha cambiado de signo: era una ventaja competitiva y se ha convertido en el principal riesgo de la organización. Y la transición no ocurre sola, porque quien tendría que ejecutarla es exactamente quien perdería posición con ella.

22.5 · La sucesión como obligación y no como amenaza

El capítulo 17 estableció por qué el undécimo código se incumple con tanta generalidad: preparar a un sucesor competente produce tres costos inmediatos para quien ocupa la posición y ningún beneficio inmediato, y el tercero de esos costos —crear una alternativa visible a uno mismo— reduce su poder de negociación.

De ahí que este sea el único de los doce códigos que no puede sostenerse como regla personal. Mientras la organización premie la indispensabilidad, pedir a sus directivos que renuncien a ella equivale a pedirles que se perjudiquen voluntariamente, y el capítulo 1 estableció qué ocurre con las conductas que dependen de eso.

La corrección exige cuatro medidas institucionales. Las cuatro son ordinarias y ninguna requiere una reforma profunda; lo que requieren es la decisión de tratar la sucesión como parte del desempeño y no como una cortesía de fin de mandato.

Primera: la preparación del relevo se evalúa. Figura como componente explícito en la evaluación anual de toda posición de radio amplio, con la misma formalidad que los resultados. Un directivo excelente sin sucesor identificable no es un directivo excelente: es una excelencia que la organización perderá íntegramente.

Segunda: nadie se promueve sin relevo. Regla simple y de efecto desproporcionado: una condición de la promoción es haber preparado a quien ocupe el puesto que se deja. Convierte la formación del sucesor

en un interés propio de quien la ejecuta, que es la única forma fiable de que ocurra.

Tercera: el inventario de persona clave se levanta y se revisa. Qué información, relación o competencia existe hoy exclusivamente en una cabeza, y qué plan hay para cada partida. Es, en los términos del capítulo 13, el pasivo diferido de cada posición, y su magnitud mide con precisión lo que la institución perdería en una salida imprevista.

Cuarta: la ausencia se practica. Es la más eficaz y la más incómoda, y es el instrumento que cierra este capítulo.

22.6 · Instrumento: la prueba de ausencia y el documento de entrega

La prueba de ausencia. Una vez al año, quien ocupa la posición desaparece durante tres semanas: sin consultas, sin acceso, sin excepciones para asuntos importantes. La fecha se fija con antelación y no se elige un periodo tranquilo, porque un periodo tranquilo no prueba nada.

Se registran cinco observaciones:

1. **Qué decisiones se tomaron** y cuáles se aplazaron a la espera del regreso. La segunda lista es el diagnóstico.
2. **Qué se resolvió mal**, y si el error procede de falta de criterio, de falta de información o de falta de autoridad formal. Las tres exigen correcciones distintas: la primera es de formación, la segunda de acceso, la tercera de delegación.
3. **A quién se acudió** cuando hizo falta decidir. La respuesta identifica al sucesor real, que con frecuencia no coincide con el designado.
4. **Qué contrapartes externas preguntaron por la persona** en lugar de tratar con la institución. Es la medida de la concentración relacional.
5. **Qué no se supo** hasta el regreso, y por qué vía habría debido saberse.

El valor de esta prueba procede de una propiedad que ningún plan de sucesión documental posee: **produce evidencia en lugar de previsiones.** Un plan describe lo que se cree que ocurriría; la ausencia muestra lo que ocurre. Y su costo es bajo, porque el periodo es corto y controlado, que es exactamente lo contrario de la salida imprevista para la que se está preparando la organización.

Una advertencia sobre su aplicación, coherente con todo lo dicho en el capítulo 2: **la prueba no debe emplearse para evaluar al equipo.** En el momento en que sus resultados tengan consecuencias personales para quienes quedaron, dejará de medir la capacidad de la organización y empezará a medir la habilidad de sus miembros para aparentar normalidad durante tres semanas, que es una competencia distinta y sin ningún valor.

El documento de entrega. El sexto verbo del capítulo 6 y la contrapartida del inventario inicial del capítulo 13. Es el producto final de un mandato y debería exigirse con la misma formalidad que las cuentas anuales.

APARTADO	CONTENIDO
Estado recibido	El inventario levantado al inicio, sin modificaciones retrospectivas
Estado entregado	Las mismas partidas, medidas del mismo modo
Consumido y repuesto	Qué capacidad se agotó para sostener los resultados del periodo y qué se repuso: mantenimiento, talento, reservas, confianza de terceros
Compromisos vivos	Obligaciones contraídas con vencimiento posterior al mandato, con importe y fecha
Pasivo diferido	Lo que el capítulo 13 exige registrar: qué costo se trasladó al futuro, a cuánto asciende y quién lo soportará
Decisiones pendientes	Las que se dejaron abiertas deliberadamente para no comprometer al sucesor, que es una forma de custodia y debe constar como tal
Margen de decisión	Qué opciones quedan abiertas para quien venga, y cuáles se cerraron
Persona clave	Qué sigue residiendo exclusivamente en la cabeza de quien se marcha

La última fila es la que evalúa honestamente el mandato completo, y su lectura suele ser incómoda: en la mayoría de las salidas, esa casilla contiene lo más valioso que la organización tenía.

22.7 · La pregunta que cierra la Parte IV

La Parte IV empezó con una constatación desagradable: el poder modifica a quien lo ejerce, lo hace por mecanismos identificables y su deterioro afecta a la capacidad de percibirlo. Y ha terminado en un lugar que conviene explicitar, porque no es el que un lector habría anticipado.

Ninguno de los nueve capítulos ha propuesto que quien dirige sea mejor persona. Lo que han propuesto es una serie de disposiciones **verificables**: evaluar la vocación con evidencia de conducta pasada, cla-

sificar los privilegios según supriman o no información, reconocer doce situaciones, mantener una cuota de contacto no mediado, registrar las decisiones para poder calibrarlas, medir la autoridad moral por el costo de verificación que ahorra, escribir en frío el umbral que no se cruzará, y construir a quien podría reemplazarnos.

Todas ellas comparten una propiedad, y es la razón por la que esta parte del libro no es un tratado de virtudes: **ninguna requiere que la persona sea excepcional, y todas requieren que pague un costo.** Es una diferencia importante. La virtud no es exigible; el costo sí, y su pago deja constancia.

De ahí la pregunta con la que cierra esta parte, que es la del servidor público en su forma más antigua y que ahora puede formularse con contenido preciso:

> ***¿Qué queda detrás de mí que no dependa de mí?***

No qué logré, que se mide en resultados del periodo y admite cualquier lectura favorable. No qué construí, que puede haber sido una dependencia. **Qué queda en condiciones de seguir funcionando cuando yo no esté**, que es la única respuesta que no puede fabricarse al final, porque su preparación ocupa el mandato entero.

Y con eso se agota lo que el carácter puede hacer. Las nueve disposiciones de esta parte funcionan en una persona y no se transmiten: no sobreviven a su relevo, no obligan a su sucesor y no protegen a ninguna institución de quien llegue sin ellas. Para que un criterio persista más allá de una biografía hace falta otra cosa, que es exactamente lo que el capítulo 9 anticipó cuando estableció que el carácter y las instituciones cubren, cada uno, lo que el otro deja fuera.

La Parte V trata de lo que queda cuando el carácter no basta.

CAPÍTULO 23

Cómo se selecciona y se forma a un custodio

23.1 · La competencia es un multiplicador, no una garantía

Hay una intuición extendida según la cual el problema del liderazgo contemporáneo es un déficit de competencia: si las posiciones de responsabilidad estuvieran ocupadas por personas más capaces, los resultados serían mejores.

El material de este libro la desmiente de manera bastante contundente, y conviene examinarlo porque de esa constatación depende todo el capítulo.

Repasemos los siete expedientes desde el ángulo de la capacidad técnica. El dispositivo que distinguía una prueba de laboratorio de una conducción real era un logro de ingeniería: exigía modelar las condiciones del ensayo, detectarlas con fiabilidad y modificar el comportamiento del motor sin producir anomalías perceptibles. La manipulación de una clasificación académica requirió aplicar ingeniería inversa a la función que convertía los datos en posición, identificar qué variables movían el resultado al menor costo y sostener la operación durante años sin ser detectada. La arquitectura de incentivos que produjo tres millones y medio de cuentas no solicitadas era un diseño sofisticado: cuotas acumulativas, calibración estadística de objetivos, sistemas de seguimiento individual. La presentación de un sistema de control de vuelo ante un regulador como extensión de otro preexistente exigía un conocimiento preciso del régimen de certificación.

Ninguno de esos daños fue producido por incompetentes. **Todos requirieron competencia superior a la media, y varios de ellos la mejor disponible en su sector.**

De ahí la formulación que ordena este capítulo:

> ***La competencia no es neutra respecto del daño. Es su multiplicador. Amplifica la dirección en la que se aplica, y no contiene ninguna información sobre esa dirección.***

La consecuencia para la selección es inmediata y es grave: **un proceso que evalúe exclusivamente la capacidad está seleccionando amplificación sin dirección.** Y como el capítulo 15 estableció que el filtro del ascenso mide intensamente la ambición y es neutral respecto de la vocación, el resultado agregado de nuestros sistemas de selección es una población de directivos con alta capacidad de ejecución, alta determinación para alcanzar posiciones y ninguna verificación del criterio con el que las ocuparán.

Eso no describe a un conjunto de personas indebidas. Describe un sistema que mide dos variables de tres.

23.2 · Doce criterios evaluables

Lo que sigue no es un perfil de personalidad ni una lista de virtudes. Son doce categorías de **evidencia observable**, con indicación de qué buscar en cada una y de qué predice. La restricción que las gobierna es la del capítulo 15: ninguna se apoya en declaraciones de intención, porque las declaraciones son gratuitas; todas se apoyan en conducta pasada verificable, en el registro documental o en el testimonio de terceros que no dependen del candidato.

1. Historial de decisiones caras. Tres decisiones en las que eligió la opción más costosa porque su criterio lo exigía, con cifra, fecha y contra-

parte verificable. Es el instrumento del capítulo 1 aplicado a una persona. *Predice:* si el criterio gobierna o describe.

2. Relación con el error propio. ¿Puede nombrar tres errores con consecuencia material, explicar qué los causó y qué cambió en su forma de decidir a raíz de ellos? *Qué buscar:* la especificidad. Los errores genéricos —«fui demasiado exigente», «confié demasiado»— son formas de elogio. *Predice:* capacidad de autocorrección, que el capítulo 19 estableció como la única defensa contra un entorno epistémicamente hostil.

3. Atribución del mérito. ¿A quién atribuye sus logros, y esa atribución es verificable con las personas nombradas? *Qué buscar:* nombres concretos y contrastables, no reconocimientos genéricos al equipo. *Predice:* la conducta ante el segundo de los ocho casos del capítulo 21.

4. Trato a quien no le es útil. Referencias no de sus superiores ni de sus pares, sino de subordinados de dos niveles por debajo, de personas que dejaron su equipo y de proveedores pequeños. *Predice:* mejor que ningún otro indicador, la conducta futura cuando la asimetría de poder sea máxima. Es también el criterio que más resistencia genera en los procesos de selección, y esa resistencia es informativa.

5. Conducta en la derrota. Qué hizo después de un fracaso relevante o de una promoción que no obtuvo. *Qué buscar:* si permaneció y sostuvo el trabajo, si se marchó, si dañó a quien fue promovido. *Predice:* la reacción ante el desplazamiento futuro, que toda posición acaba enfrentando.

6. Relación con el dinero. No el patrimonio, que es irrelevante, sino **la estructura**: si su nivel de vida y su endeudamiento exigen la continuidad del ingreso actual. Es la condición material de la independencia del capítulo 21, y es evaluable con una conversación directa. *Predice:* la capacidad efectiva de negarse.

7. Firmeza y revisión, conjuntamente. Un caso en que sostuvo una posición impopular con argumento, y un caso en que cambió de posición ante evidencia. *Qué buscar:* ambos. Quien solo tiene el primero es el con-

trarian del cuarto código; quien solo tiene el segundo carece de criterio propio. *Predice:* el comportamiento ante la reacción, en cualquiera de sus dos direcciones.

8. Lo que rechazó. Qué oportunidades de avance declinó y por qué. *Qué buscar:* casos, no principios. *Predice:* la jerarquía real entre la posición y el trabajo.

9. Trayectoria de sus subordinados. Cuántas de las personas que dirigió han crecido profesionalmente, y dónde están hoy. *Es, a mi juicio, el mejor predictor individual de los doce*, por tres razones: es difícil de fabricar, mide un resultado y no una intención, y captura simultáneamente capacidad de formar, disposición a no retener talento y trato efectivo. *Predice:* el undécimo código del capítulo 17.

10. Conducta ante información inconveniente. Qué hizo la última vez que supo algo que le perjudicaba y que nadie más conocía. *Predice:* el comportamiento en el margen del capítulo 9, que es el único que ningún mecanismo alcanza.

11. Tolerancia a la ambigüedad. Si puede sostener un asunto abierto sin cerrarlo prematuramente, y si distingue entre lo que sabe y lo que supone cuando se le pregunta. *Qué buscar:* en la propia entrevista, con qué frecuencia responde afirmando y con qué frecuencia delimita. *Predice:* la conducta del capítulo 19.

12. Estado de lo que dejó. Qué encontró y qué entregó en su última posición, medido en las dimensiones del capítulo 22: capacidad instalada, sucesor disponible, compromisos vivos, pasivo diferido. *Predice:* el sexto verbo, y es el único criterio que evalúa un mandato completo.

Dos indicaciones sobre el uso del conjunto.

La primera es la del capítulo 15 y es de procedimiento: **estos doce criterios deben evaluarse por personas distintas de las que evalúan la capacidad técnica, y su resultado debe presentarse por separado.** Si se examinan conjuntamente, la competencia —que es visible, cuantificable y

familiar— absorberá al resto, exactamente como el indicador absorbe al propósito en el capítulo 2.

La segunda es una advertencia sobre el efecto perverso previsible. En el momento en que estos criterios se conozcan y se apliquen sistemáticamente, aparecerán candidatos preparados para satisfacerlos: con tres errores narrados, con una renuncia ejemplar en el expediente, con las referencias adecuadas. Es la ley de la optimización proporcional del capítulo 3 y no admite solución definitiva. La única defensa disponible es la que sostiene los doce: **la exigencia de evidencia verificable con terceros que no dependen del candidato**, que es considerablemente más cara de fabricar que un relato.

23.3 · Las cuatro relaciones

De los doce criterios, cuatro merecen desarrollo propio porque cada uno captura una relación con un objeto distinto, y porque juntos predicen la mayor parte de la conducta relevante en una posición de responsabilidad. No son rasgos de personalidad: son **patrones de conducta ante cuatro cosas que toda posición de poder pone en juego.**

La relación con el dinero. No informa el patrimonio. Informa la estructura, y por dos vías distintas.

La primera es la del capítulo 21: quien necesita el ingreso actual para sostener sus compromisos no dispone de la capacidad de negarse, con independencia de su criterio. La segunda es más fina y se refiere al papel que el dinero ocupa en la evaluación que la persona hace de sí misma. Quien lo trata como medida de su valía está expuesto a una presión permanente que no cesa con ninguna cantidad, porque una medida de valía no admite suficiencia —es la asimetría del capítulo 1 aplicada a una biografía—. Quien lo trata como recurso puede responder a la pregunta de cuánto necesita, y esa respuesta es el mejor indicador disponible en esta categoría.

La relación con el reconocimiento. Es la más difícil de evaluar y la más predictiva de las decisiones que el capítulo 21 examinó, porque el reconocimiento es la moneda en la que se paga la mayor parte de las cesiones pequeñas.

Qué buscar: si la persona puede trabajar durante periodos prolongados sin atribución pública; si cede el crédito de manera verificable; y —el indicador más útil— **cómo reacciona cuando el reconocimiento se atribuye erróneamente a otro.** La reacción desproporcionada ante un error de atribución menor informa más que cualquier declaración sobre el trabajo en equipo.

La relación con la crítica. Aquí hay que distinguir tres patrones, y solo el tercero sirve.

El primero es la **absorción**: la persona acepta toda crítica, ajusta su posición ante cada objeción y no sostiene nada. No es humildad; es ausencia de criterio, y produce en la práctica una organización que no puede planificar porque su dirección se desplaza con la última conversación.

El segundo es el **rechazo**: toda crítica se interpreta como incomprensión, hostilidad o interés. Es el contrarian del cuarto código y es el más frecuente en posiciones consolidadas.

El tercero es la **discriminación**: la persona distingue entre la crítica que aporta información y la que no, acepta la primera de manera visible y sostiene su posición ante la segunda con argumento y sin descalificar a quien la formuló. La prueba es la del séptimo criterio: hacen falta los dos casos, y quien solo puede ofrecer uno tiene el defecto correspondiente.

La relación con el fracaso. Es la que mejor predice el comportamiento en la crisis, que es cuando la conducta importa más y cuando menos tiempo hay para evaluarla.

Qué buscar en un fracaso pasado: si la explicación que da incluye elementos bajo su control; si permaneció para reparar o se marchó; qué ocurrió con las personas que dependían de él; y si puede describir el fracaso sin

convertirlo en una historia de aprendizaje, que es la forma contemporánea de no reconocerlo. **La narración de un fracaso que termina en una lección resulta sospechosa por su misma pulcritud**: los fracasos reales dejan costos que no se compensan y personas que no se recuperaron, y quien los examinó de verdad los menciona.

23.4 · Formar antes de promover

La secuencia habitual en las organizaciones es la inversa de la que este capítulo propone, y la inversión no es casual: responde a la misma lógica que el resto del libro ha ido describiendo.

La secuencia habitual es **promover y después formar**. Se selecciona por competencia demostrada en el puesto anterior, se nombra, y a continuación se ofrece formación directiva: programas, seminarios, acompañamiento. La formación llega cuando la persona ya ocupa la posición, es decir, cuando ya está sometida a los mecanismos del capítulo 14 y cuando el costo de descubrir que no era la elección correcta es máximo.

La secuencia que se deriva de este libro es **formar antes, y formar a más personas de las que serán promovidas.** Tiene tres consecuencias que conviene enunciar porque las tres son costosas y las tres son el precio de que el sistema funcione.

Primera: hay que formar a quienes no serán promovidos. Si solo se forma al candidato designado, la formación se convierte en un rito de paso y pierde su función selectiva, porque nadie puede ser descartado sin que el descarte sea un fracaso institucional.

Segunda: la formación tiene que producir información sobre quien la recibe. Un programa que solo transmite contenidos no informa de nada. Uno construido sobre decisiones con consecuencia produce, además del aprendizaje, el material de los doce criterios: cómo reacciona esta persona ante el error, ante la crítica, ante la atribución del mérito, ante la información inconveniente.

Tercera: la formación relevante no es un curso. Es la combinación de cuatro elementos, y solo el primero es transmisible en un aula.

23.5 · Los cuatro componentes de una escuela de custodia

Primero: el marco conceptual. Las distinciones de las Partes I a III de este libro: la secuencia y su inversión, el radio de consecuencias, la diferencia entre licitud y legitimidad, los cuatro niveles del capítulo 10, la asimetría entre quien decide y quien soporta. Se enseña en aula, ocupa poco tiempo y es la parte fácil.

Segundo: el método del caso, construido sobre fracasos.

Aquí está la corrección más importante que este capítulo propone a la formación de élites tal como se practica. La enseñanza directiva dominante se construye sobre casos de éxito: organizaciones que hicieron algo notable y prosperaron. Y el capítulo 1 estableció por qué ese material no puede enseñar lo que se pretende: **cuando el propósito y el resultado coinciden, la organización gobernada por su propósito y la gobernada por su resultado son indistinguibles.** Un caso de éxito no permite discriminar entre ambas, y por tanto no transmite ningún criterio.

Lo que sí transmite criterio es el fracaso documentado, y por una razón precisa: en un fracaso se ve **la secuencia completa de decisiones razonables** que condujo al desenlace, y el estudiante puede identificar en qué punto habría decidido igual. Esa identificación —la constatación de que uno mismo habría hecho lo mismo— es el único contenido formativo que este capítulo considera efectivo, porque desactiva la explicación por la maldad ajena, que es la que permite no aprender nada.

De ahí que un currículo de custodia se construya con expedientes como los siete de la Parte I: con su documentación original, con las actas, con los correos internos, con los informes de las comisiones de investigación. Y que la pregunta del caso no sea *qué hicieron mal*, que produce una respuesta cómoda, sino: **¿en qué punto exacto, con la información dis-**

ponible en ese momento y los incentivos vigentes, habría usted decidido de otro modo, y qué le habría costado?

Tercero: la exposición. Los cinco requisitos del capítulo 18, aplicados sistemáticamente a quien está en formación: contacto no mediado con las personas que soportan las consecuencias de las decisiones de la organización, sin cadena jerárquica presente y sin agenda. En la práctica, es el componente que produce el mayor cambio observable y el que primero se recorta por razones de agenda.

Cuarto: la decisión real con consecuencia y con tutela. Es el método del capítulo 22: decisiones que importan, resultado que el candidato soporta, y un titular presente que absorbe el riesgo sistémico del error. Sin este componente, los tres anteriores producen personas informadas y no producen juicio, que es la distinción del capítulo 22 y no admite atajo.

23.6 · Instrumento: el expediente de custodia

El instrumento de este capítulo es un documento y un procedimiento. El documento reúne, para cada candidato a una posición de radio amplio, la evidencia correspondiente a los doce criterios, con su fuente.

ELEMENTO	FUENTE ADMISIBLE
Decisiones caras, errores, rechazos, conducta en la derrota	Casos concretos con fecha y contraparte contrastable
Trato a quien no le es útil	Referencias de subordinados a dos niveles, de personas que dejaron su equipo y de proveedores pequeños
Trayectoria de subordinados	Registro verificable de dónde están hoy
Estado de lo que dejó	Documento de entrega de su última posición, según el capítulo 22
Relación con el dinero, firmeza y revisión, tolerancia a la ambigüedad	Entrevista estructurada, conducida por evaluadores distintos de los técnicos

El procedimiento consta de cuatro reglas, y las cuatro son restricciones sobre quién evalúa y cómo:

1. **Separación.** El expediente lo elabora y lo valora un equipo distinto del que evalúa la capacidad técnica, y se presenta en un documento separado ante el órgano que decide.
2. **Evidencia con terceros.** Ninguna casilla se rellena con el relato del candidato. La entrevista orienta la búsqueda; la verificación la hace el evaluador.
3. **Registro de las carencias.** El expediente no produce una calificación, sino una lista de lo que falta: el criterio sin evidencia, la referencia que no se pudo obtener, la posición anterior de la que no hay documento de entrega. Esa lista es el material de la decisión, y su longitud informa por sí sola.
4. **Conservación.** El expediente se archiva y se revisa al final del mandato contra lo que efectivamente ocurrió. Es la aplicación del registro de decisiones del capítulo 19 al proceso de selección, y es la única forma de que una organización aprenda a seleccionar en lugar de repetir.

23.7 · El objetivo

Conviene cerrar esta parte del libro enunciando con precisión qué se persigue, porque la formulación ingenua —formar personas íntegras— es a la vez inalcanzable y menos exigente de lo que parece.

> ***El objetivo no son personas que no necesiten ser vigiladas. Son personas que decidan bien en el margen donde la vigilancia no llega, dentro de sistemas que corrijan cuando esas personas fallen.***

Las dos mitades son necesarias y ninguna sustituye a la otra, y esa es la tesis que el capítulo 24 desarrollará en su forma completa. Un sistema que confiara en el carácter estaría desprotegido ante quien no lo tenga, y el capítulo 15 estableció que el filtro del ascenso no lo detecta. Un sistema que confiara solo en el control estaría desprotegido en el margen que el capítulo 9 identificó y que ningún mecanismo alcanza, y produciría además el efecto del capítulo 20: costos de verificación crecientes y criterio decreciente.

Y hay una última observación que esta parte del libro permite hacer y que conviene dejar consignada. Los nueve capítulos anteriores han descrito una exigencia considerable: reconocer lo que el poder hace, distinguir la vocación de la ambición, tratar la posición como carga, cumplir doce códigos, mantener proximidad, decidir sin certeza, construir autoridad por coherencia, sostener el criterio a costa del puesto y preparar a quien nos reemplace.

Ninguna organización puede exigir todo eso a sus directivos. **Pero cualquier organización puede exigir la evidencia de que lo han hecho antes**, que es de lo que trata este capítulo, y puede construir las condiciones para que hacerlo no sea heroico, que es de lo que trata la parte siguiente.

Porque la conclusión de la Parte IV, después de nueve capítulos dedicados al carácter, es que el carácter no escala. Funciona en una persona, dura lo que dura su mandato y no obliga a su sucesor. Para que un criterio persista más allá de una biografía hace falta que esté inscrito en algo que sobreviva a las personas.

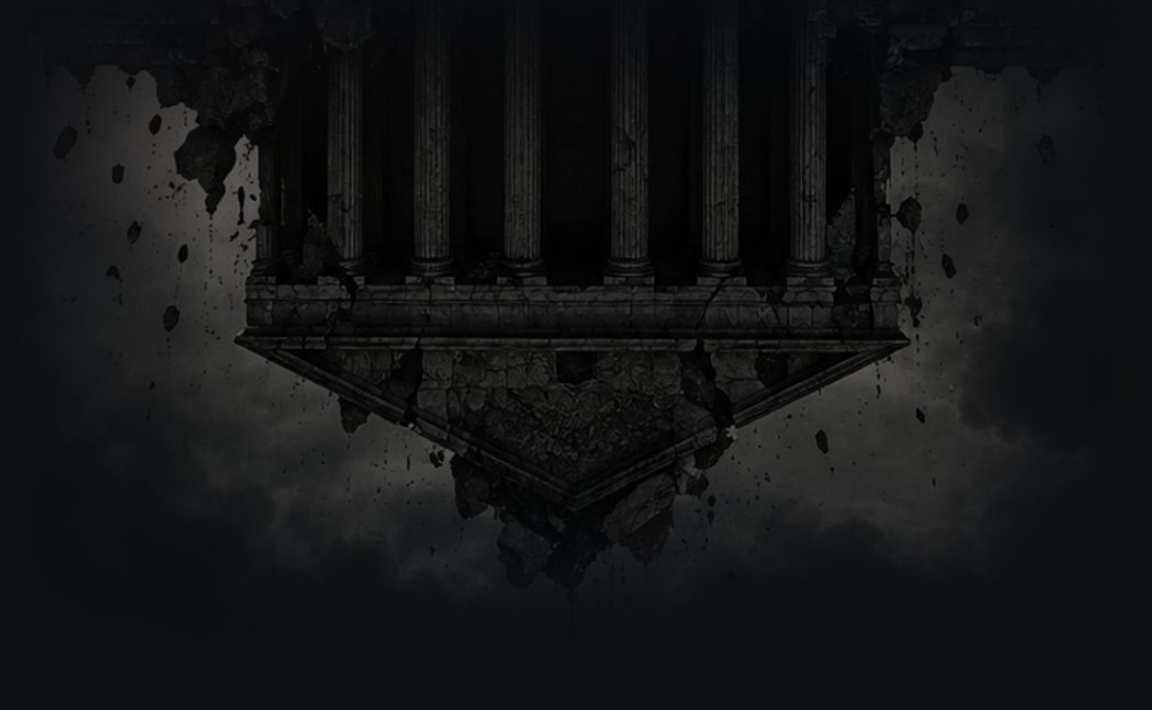
Eso es una institución, y es lo que sigue.

PARTE

V

LA ARQUITECTURA

La palanca estructural: cómo se diseña un mundo donde lo correcto sea el camino de menor resistencia. Capítulos 24 a 27.



CAPÍTULO 24

Carácter más instituciones

24.1 · La pregunta está mal formulada

La discusión sobre cómo mejorar el comportamiento de las instituciones se organiza habitualmente como una elección entre dos escuelas.

Una sostiene que el problema es de personas: hacen falta mejores líderes, más integridad, formación ética, una cultura sólida. La otra sostiene que el problema es de diseño: las personas responden a incentivos, la virtud no es escalable y lo que hace falta son reglas, controles y sistemas de medición correctamente construidos.

Este capítulo sostiene que la pregunta de cuál de las dos importa más está mal formulada, y no por conciliación sino por una razón técnica: **las dos escuelas operan sobre conjuntos de decisiones que no se solapan.**

La demostración procede de lo ya establecido.

Las instituciones operan sobre lo observable, lo recurrente y lo previsto. Una regla puede gobernar una conducta si esa conducta es verificable, si se repite con frecuencia suficiente para justificar el costo de la regla, y si alguien la anticipó al redactarla. Fuera de esas tres condiciones, la institución no alcanza: no porque esté mal diseñada, sino porque no hay nada a lo que agarrarse.

El carácter opera sobre lo no observado, lo singular y lo no previsto. Es el margen del capítulo 9, las decisiones del capítulo 21 que nadie presencia, las situaciones que ninguna instrucción contempló y que el

capítulo 20 identificó como el lugar donde se manifiesta la diferencia entre cumplimiento y criterio.

Los dos conjuntos son complementarios y su frontera es nítida. Preguntar cuál importa más equivale a preguntar si es más importante el techo o los cimientos.

Pero de esta formulación se deriva algo más útil que una conciliación, y es una **proporción variable** que permite decidir dónde invertir el esfuerzo en cada caso concreto:

> ***En cualquier posición, la proporción de decisiones consecuentes que resultan efectivamente verificables es menor de lo que su organización supone. Y esa proporción decrece a medida que crece el radio.***

La razón es directa. Una posición de ejecución toma muchas decisiones repetitivas, previstas y comprobables: el diseño institucional puede gobernar la mayor parte de su conducta. Una posición de radio amplio toma pocas decisiones y casi todas son singulares, de consecuencias diferidas y sin precedente exacto. Su contenido es precisamente aquello que no pudo anticiparse, porque lo anticipable se delegó hacia abajo en forma de procedimiento.

De donde la conclusión que justifica la existencia simultánea de las Partes IV y V de este libro:

Cuanto mayor es el radio de una posición, mayor es la proporción de sus decisiones que ninguna institución puede alcanzar, y por tanto mayor es su dependencia del criterio de quien la ocupa. Exactamente en el punto donde más daño puede producirse es donde menos llega el control, y ese es el motivo por el cual un libro que rechaza la confianza en la virtud tuvo que dedicar diez capítulos al carácter.

24.2 · Las dos negaciones y sus mecanismos de fallo

Cada una de las dos escuelas, llevada a su forma pura, produce un modo de fallo identificable. Conviene examinarlos con el mismo detalle, porque la mayoría de las organizaciones padece uno de los dos y ninguna se reconoce en él.

El moralismo institucional

Es la posición que confía en seleccionar buenas personas y recordarles sus obligaciones. Su repertorio es reconocible: declaraciones de valores, códigos de conducta, formación en ética, campañas de cultura, mensajes del primer ejecutivo sobre la integridad.

Su mecanismo de fallo está establecido desde el capítulo 4 y es la prueba de sustitución: **si se cambian las personas y el resultado persiste, la causa no estaba en las personas.** El dato que cierra la discusión no es teórico. Las siete organizaciones examinadas en la Parte I disponían, en el momento de los hechos, de códigos de conducta, programas de formación ética y declaraciones de valores. Una de ellas tenía el documento fundacional más citado de la historia empresarial del siglo XX. Otra distribuía a todos sus empleados un folleto que excluía expresamente empujar productos y crecer por el hecho de crecer.

Ninguno de esos instrumentos alteró el resultado, y el capítulo 2 explicó por qué: no estaban desactivados por hipocresía, sino por categoría. Un valor entre valores siempre pierde contra un valor con unidad de medida.

Hay además un efecto de segundo orden que agrava el fallo y que el capítulo 11 nombró. El moralismo institucional **consume la energía que habría producido la corrección**: una organización que responde a un problema estructural con más formación ética ha actuado, ha gastado y ha dejado intacta la causa, y lo ha hecho con la conciencia de haber respondido.

El mecanicismo

Es la posición contraria y es hoy la dominante en la gestión profesional: si las personas responden a incentivos, diséñense incentivos correctos, contrólese lo que importa y prescíndase de suposiciones sobre la virtud de nadie.

Tiene a su favor un argumento sólido —es el argumento de este libro desde el capítulo 1— y tres límites estructurales que no admite reconocer sin dejar de ser lo que es.

Primer límite: la regla cubre lo anticipado. Todo lo demás queda fuera, y lo demás es la mayor parte de lo que ocurre en una posición de radio amplio.

Segundo límite: toda regla abre un espacio entre su letra y su propósito, y ese espacio será ocupado. No por corrupción, sino por competencia: el capítulo 23 estableció que la capacidad es un multiplicador, y una organización llena de personas capaces sometidas a reglas estrictas producirá, de manera fiable, el aprovechamiento inteligente del margen. Las siete decisiones de la Parte I eran lícitas.

Tercer límite, y es el decisivo: el mecanicismo no es neutral respecto del carácter. Lo erosiona.

Esta afirmación merece desarrollo porque es la aportación específica de este capítulo. Un sistema de control comunica una hipótesis sobre quienes lo soportan, y esa hipótesis es leída con precisión. Cuando una organización somete a verificación cada decisión de una persona, le está informando de que su criterio no es un insumo del sistema. La respuesta racional a esa información es **dejar de aportarlo**: limitarse a lo verificable, no asumir responsabilidad por lo que la regla no exige, y trasladar hacia arriba toda decisión que el procedimiento no resuelva.

Ese efecto es acumulativo y produce exactamente lo que el capítulo 20 describió: costos de verificación crecientes y criterio decreciente, en una espiral donde cada incremento del control justifica el siguiente. Y

tiene una consecuencia que cierra el círculo del fallo: **una organización que ha erosionado el criterio de sus miembros ha quedado enteramente dependiente de sus reglas, justo en el momento en que aparece la situación que ninguna regla previó.**

24.3 · Los dos fallos no son simétricos en el tiempo

Consideremos los dos experimentos mentales que la discusión habitual plantea, porque su comparación produce una regla práctica de asignación de esfuerzo.

Caso primero: una institución bien diseñada en manos de personas sin criterio. Las reglas siguen operando, los controles detectan lo detectable, los incentivos orientan la conducta verificable. El deterioro se produce en el margen: decisiones singulares mal resueltas, aprovechamiento del espacio entre letra y propósito, ausencia de corrección en lo que nadie mira. Es un deterioro **lento, parcial y reversible**, porque la institución sobrevive a esas personas y el siguiente ocupante hereda una estructura intacta.

Caso segundo: una persona íntegra dentro de incentivos perversos. El capítulo 12 estableció qué ocurre: su libertad efectiva depende del diferencial de costo entre la opción correcta y la fácil, y ese diferencial lo fija el sistema. Si es alto, la persona íntegra tiene tres salidas y ninguna buena: pagar el costo hasta agotarse, adaptarse gradualmente por el mecanismo del desplazamiento de la norma, o marcharse.

La tercera es la más frecuente, y su consecuencia agregada es la más grave de las tres:

> ***Un sistema con incentivos perversos no corrompe principalmente a las personas de criterio. Las expulsa. Y las expulsa selectivamente, porque son exactamente quienes tienen mayor disposición a pagar el costo de irse y mayor capacidad de colocarse en otro lugar.***

Es una selección adversa operando sobre el tiempo: cada ciclo, la organización pierde una fracción de quienes más criterio aportaban y retiene a quienes mejor toleran la contradicción. Es un deterioro **rápido, general y difícilmente reversible**, porque lo que se pierde no es una estructura sino un conjunto de personas que ya no están.

De la asimetría entre ambos casos se deriva una regla de asignación de esfuerzo que conviene retener, porque contradice la práctica habitual:

En el corto plazo, corrija los incentivos. En el largo plazo, construya instituciones. Nunca invierta en exhortación. El primer término actúa sobre el deterioro rápido; el segundo, sobre el que sobrevive a las personas; y el tercero es el único que no actúa sobre nada, y es el que consume la mayor parte del presupuesto que las organizaciones destinan a este asunto.

24.4 · Los siete niveles

La doble palanca no opera en dos planos sino en siete, y conviene ordenarlos porque cada uno aporta algo que ninguno de los otros puede aportar y porque la mayor parte de los programas de reforma actúan sobre uno solo.

El criterio de ordenación es el horizonte temporal: cada nivel opera en un plazo más largo que el anterior y con menor capacidad de intervención directa.

NIVEL	QUÉ APORTA QUE NINGÚN OTRO APORTA	HORIZONTE
1. La persona	La decisión en el margen no observado	Inmediato
2. El carácter formado	La estabilidad de esa decisión en el tiempo y bajo presión	Años
3. La comunidad próxima	La norma informal: qué se considera aceptable entre pares	Años
4. La institución	La persistencia del criterio más allá de las personas	Décadas
5. La economía	El conjunto de opciones efectivamente disponibles y su costo relativo	Décadas
6. El poder	Quién puede modificar los cinco anteriores y ante quién responde	Generaciones
7. El futuro	La restricción sobre todo lo anterior: lo que no puede consumirse	Indefinido

Dos observaciones sobre la tabla.

La primera se refiere al **tercer nivel**, que es el menos atendido y el que mejor explica una parte considerable de la conducta organizativa. Entre la persona y la institución opera la norma informal del grupo próximo: lo que los pares consideran aceptable, lo que se comenta y lo que se tolera. Es un nivel que ninguna regla alcanza y que actúa con una intensidad superior a la de cualquier código escrito, porque la sanción que aplica –la pérdida de estima de quienes uno respeta– es inmediata, no admite recurso y no requiere ningún procedimiento.

De ahí que un instrumento particularmente eficaz y particularmente barato consista en **modificar la composición del grupo de referencia** de quien decide: a qué foros profesionales pertenece, con qué colegas de otras organizaciones se compara, ante quiénes tendría que explicar lo que hace. Es, en la práctica, el mecanismo por el que funcionan los colegios profesionales cuando funcionan.

La segunda se refiere al **quinto nivel**, y es la razón por la que este libro dedica la Parte VI a dominios que un tratado sobre liderazgo no incluiría. El capítulo 12 estableció que la libertad efectiva de una persona depende del diferencial de costo entre la opción correcta y la fácil. Ese diferencial no lo fija su organización: lo fijan las condiciones del sector, la presión competitiva, el régimen fiscal, la regulación y el horizonte de los inversores. Una empresa aislada que decida elevar sus estándares soporta un costo que sus competidores no soportan, y ese es el límite exacto de lo que puede lograrse en el cuarto nivel sin tocar el quinto.

24.5 · La absorción y su costo

La relación entre los siete niveles no es aditiva. Cuando uno falla, **los demás absorben la deformación**, y esa absorción tiene un costo y un límite que conviene hacer explícitos, porque describen lo que ocurre efectivamente en la mayoría de las organizaciones reales.

Cuando fallan los incentivos —el quinto nivel—, absorbe el carácter. Las personas de criterio compensan con esfuerzo personal lo que el sistema empuja en la dirección contraria: dedican tiempo no retribuido a hacer las cosas bien, asumen conflictos que podrían evitar, renuncian a beneficios que el sistema les ofrecería. Funciona, y se paga en dos monedas: **agotamiento y salida selectiva**. Es el mecanismo del apartado 24.3, y su límite es el número de años que una persona puede sostener esa compensación.

Cuando falla la institución —el cuarto nivel—, absorbe la comunidad próxima. En ausencia de procedimientos fiables, los equipos desarrollan normas informales que suplen la función: se sabe a quién consultar, qué no se hace aunque no esté prohibido, cómo se resuelve lo que el manual no resuelve. Funciona bien y tiene dos límites severos: **no sobrevive a la rotación** y no es exigible, de modo que un cambio de personas la disuelve sin dejar rastro.

Cuando falla el carácter —los niveles primero y segundo—, absorbe la institución. El sistema añade controles, aprobaciones y verificación. Funciona en lo observable y se paga con el costo creciente del apartado 24.2 y con la erosión del criterio de quienes sí lo tenían, que es el efecto más caro de los tres.

De este análisis se deriva la conclusión operativa del capítulo, y es la que permite diagnosticar una organización sin auditarla:

> ***Toda organización está absorbiendo, en algún nivel, el fallo de otro. La pregunta diagnóstica no es qué funciona mal, sino quién está pagando la compensación y cuánto tiempo puede seguir pagándola.***

Y hay una señal única que delata la absorción antes de que el sistema ceda, porque es la primera en aparecer y la más fácil de observar: **la salida de personas competentes que se marchan sin conflicto y sin explicación clara.** No es una anomalía de retención. Es el indicador adelantado de que el carácter está compensando un fallo estructural y de que la compensación ha llegado a su límite en algunos individuos antes que en otros.

24.6 · Instrumento: el diagnóstico de la doble palanca

Ante cualquier problema recurrente de conducta organizativa, tres preguntas determinan sobre qué palanca actuar. El error habitual —y el más caro— consiste en aplicar la respuesta de una a un problema de la otra.

Pregunta 1 – La prueba de sustitución. Si sustituyéramos a las personas implicadas por otras de criterio demostrado, dejando intactos objetivos, incentivos, mediciones y plazos, ¿se reproduciría el problema?

- **Sí** → es un problema de diseño. Toda intervención sobre las personas –formación, sanción, sustitución– será un gasto sin efecto. Pase a la pregunta 2.
- **No** → es un problema de personas. Pase a la pregunta 3.

Pregunta 2 – El diferencial de costo. ¿Cuánto le cuesta a una persona en esa posición hacer lo correcto, comparado con lo fácil? Cuantifíquelo en la unidad que corresponda: tiempo, dinero, riesgo profesional, conflicto.

La respuesta indica la magnitud de la intervención necesaria. Y hay un umbral práctico que conviene fijar: **si hacer lo correcto exige una conducta que solo una minoría sostendría durante años, el problema no se resolverá con personas mejores, porque el sistema está seleccionando su propia sustitución.**

Pregunta 3 – El alcance del control. Para las decisiones implicadas, ¿qué proporción es efectivamente verificable por alguien distinto de quien las toma?

- **Proporción alta** → el problema admite solución institucional: controles, aprobaciones, medición.
- **Proporción baja** → ninguna solución institucional funcionará, y la intervención tiene que dirigirse a la selección y la formación del capítulo 23, más a la construcción de los canales de información del capítulo 18. Es el caso característico de las posiciones de radio amplio.

La regla de asignación que cierra el instrumento, y que resume la Parte V entera antes de desarrollarla:

SI EL PROBLEMA ES…	ACTÚE SOBRE…	NO ACTÚE SOBRE…
Recurrente, verificable, con personas sustituibles	Incentivos y medición	La cultura
Recurrente, no verificable, en posiciones de radio amplio	Selección, formación y canales de información	Los controles
Singular, atribuible a una persona, no reproducible	La persona	El sistema
Aparece en varias unidades a la vez	El nivel superior que fija sus condiciones	Las unidades

La última fila es la más útil y la menos aplicada. **Un problema que aparece simultáneamente en unidades que no se comunican entre sí no puede explicarse por ninguna de ellas**, y toda intervención dirigida a las unidades será, con certeza, una intervención sobre síntomas. Es la conclusión del capítulo 3 convertida en regla de gestión.

Establecida la división del trabajo entre las dos palancas, la Parte V se ocupa de la segunda. Y empieza por la propiedad que el capítulo 1 identificó como criterio de calidad institucional y que ninguna de las siete organizaciones examinadas poseía: la capacidad de detectar y corregir el propio error sin que nadie tenga que reconocerlo primero.

CAPÍTULO 25

Instituciones que se corrigen

25.1 · La magnitud que sustituye a la perfección

El capítulo 1 estableció que el criterio de calidad de una institución no puede ser la ausencia de errores, porque es inalcanzable, y que en su lugar debe emplearse la capacidad de autocorrección. Conviene ahora convertir esa afirmación en algo medible, porque de otro modo es una preferencia retórica.

La magnitud es la siguiente, y procede del capítulo 19:

> ***La latencia de corrección: el tiempo transcurrido entre el momento en que un error era determinable con la información disponible y el momento en que se corrigió.***

Su virtud es que descompone en tres intervalos, cada uno con causas distintas y con intervenciones distintas, de modo que una organización puede saber cuál de los tres tiene averiado.

Intervalo primero: de la decisión a la determinabilidad. Desde que se decide hasta que existe, en algún lugar del mundo, información suficiente para saber que fue un error. Es el intervalo menos comprimible: depende de la naturaleza del asunto y de la velocidad con que las consecuencias se manifiestan.

Intervalo segundo: de la determinabilidad al conocimiento institucional. Desde que alguien podría saberlo hasta que la institución lo sabe, en el sentido de que la información ha llegado a quien puede

actuar sobre ella. Es el intervalo donde se produce la mayor parte del daño examinado en este libro, y el más comprimible mediante diseño.

Intervalo tercero: del conocimiento a la corrección. Desde que la institución sabe hasta que actúa. Es el intervalo de la admisión, y su duración no depende de la información sino del costo de reconocer.

La descomposición tiene un valor diagnóstico inmediato, porque las tres averías se confunden habitualmente. Una organización que tarda en corregir suele atribuirlo a falta de información —intervalo primero—, cuando en la práctica la información existía y el retraso se produjo en el segundo o en el tercero. Los expedientes de la Parte I lo confirman con notable consistencia: en seis de los siete hubo constancia documental de que alguien dentro de la institución había identificado el mecanismo antes del desenlace.

De ahí la formulación que ordena el capítulo, y que reasigna el esfuerzo de manera contraria a la práctica habitual:

Las instituciones invierten en detectar y fallan en transmitir y en admitir. El presupuesto va al primer intervalo y el problema está en el segundo y el tercero.

25.2 · La cadena de ocho eslabones

La autocorrección no es una capacidad sino una cadena de ocho operaciones, y una cadena falla por su eslabón más débil. Conviene enumerarlas señalando cuál falla en la práctica, porque el reparto no es el que se supone.

1. Detectar. Que alguien perciba la anomalía. *Rara vez falla.* En un sistema con miles de personas, las anomalías son percibidas casi siempre, y casi siempre primero por quienes están más cerca del fenómeno.

2. Decir. Que quien la percibió la comunique. *Falla con frecuencia*, y por la razón del capítulo 12: depende del diferencial de costo entre hablar y callar, que el sistema fija.

3. Escuchar. Que la comunicación sea recibida por alguien que no tenga interés en desestimarla. *Falla habitualmente*, porque el receptor natural es el superior jerárquico, que suele ser el responsable del indicador que la anomalía pone en duda.

4. Agregar. Que los casos individuales se sumen y el patrón se haga visible. *Es el eslabón que falla con más consecuencias*, y es la cuarta forma de degradación del capítulo 10: cada dato existe, ninguno se oculta, y no hay lugar donde la serie aparezca como serie.

5. Admitir. Que la institución reconozca internamente que hay un problema estructural. *Falla en proporción al volumen de decisiones anteriores que el reconocimiento obligaría a reabrir.* Es el paso 6 de la anatomía del capítulo 2.

6. Corregir. Que se modifique la causa y no el síntoma. *Falla cuando la corrección se dirige al nivel de ejecución*, que es el error del capítulo 4.

7. Reparar. Que se compense a los afectados. *Falla por omisión del elemento que lo distingue del pago*, según el capítulo 6: una institución que indemniza sin modificar el procedimiento ha comprado el derecho a repetir el daño.

8. Prevenir. Que la modificación alcance a los casos análogos que todavía no han producido daño. *Falla casi siempre*, porque la presión para cerrar el asunto desaparece en cuanto el caso concreto queda resuelto.

La distribución de los fallos indica dónde debe concentrarse el diseño. Los eslabones 2, 3 y 4 son responsables de la mayor parte de la latencia, son los más baratos de corregir y son los que reciben menos inversión, porque no producen ningún entregable visible. Un sistema de auditoría refuerza el primer eslabón, que rara vez es el que falla.

25.3 · Diez mecanismos

Lo que sigue son diez dispositivos concretos. De cada uno se indica qué eslabón refuerza y **cómo falla cuando se implanta mal**, que es la parte que los manuales omiten y donde se pierde la mayor parte del esfuerzo.

1. La posición del agregado. Una función cuyo cometido explícito sea sostener la visión conjunta de las señales de daño —quejas, incidencias, expedientes disciplinarios, rotación anómala, devoluciones, reclamaciones, demandas— y presentarla periódicamente al órgano de gobierno. *Refuerza el eslabón 4.* **Falla si depende jerárquicamente de quien responde del indicador que el agregado podría desmentir**, que es como está organizada en la mayoría de las instituciones.

2. El canal que no pasa por la línea. Una vía por la que la información pueda llegar sin atravesar al superior inmediato. *Refuerza el eslabón 3.* **Falla si su receptor forma parte de la cadena de mando**, y falla igualmente si no produce respuesta: un canal sin retorno enseña que no sirve, y el aprendizaje es permanente.

3. La protección efectiva de quien informa. *Refuerza el eslabón 2.* Y aquí está la observación decisiva, que cualquier directivo que haya intentado implantar esto reconocerá: **la protección no se establece por política, se establece por precedente.** Ninguna declaración modifica el cálculo de quien duda; lo que lo modifica es lo que le ocurrió a la última persona que habló, dato que toda la organización conoce con precisión y que ninguna política puede contradecir. De ahí que el primer caso sea el que fija el régimen, y que casi siempre se gestione mal por resolverse en un momento en que nadie advierte que está sentando un precedente.

4. La declaración y neutralización de conflictos. Con el estándar fiduciario del capítulo 6 y no con el estándar administrativo: no basta con que el conflicto no haya afectado la decisión; hay que poder demostrarlo, y en caso de duda el interesado se abstiene. *Refuerza los eslabones*

3 y 5. **Falla cuando se convierte en un registro anual de formularios**, que produce constancia documental de diligencia sin producir ninguna abstención.

5. La auditoría del conjunto de opciones. Es el instrumento del capítulo 4 y no existe en ninguna práctica de control que yo conozca: examinar periódicamente, en el nivel de ejecución, **qué salidas tiene efectivamente una persona cuando las exigencias que recibe son incompatibles entre sí.** *Refuerza el eslabón 1 en el único punto donde la detección sí falla:* el que percibe la anomalía es quien la padece, y no la reporta porque la ha interpretado como una insuficiencia propia.

6. La revisión de decisiones, no de resultados. Post-mortem obligatorio de las decisiones de radio amplio, con el registro del capítulo 19: ¿se cumplió la expectativa?, ¿se cumplieron los supuestos?, ¿el resultado se explica por lo previsto o por algo no considerado? *Refuerza los eslabones 5 y 8.* **Falla si se ejecuta solo sobre los fracasos**, porque entonces se convierte en una investigación de responsabilidades y deja de producir información; la revisión debe aplicarse también a los aciertos, que es donde aparecen las decisiones correctas por razones equivocadas.

7. La separación entre quien produce el dato y quien lo necesita. Independencia orgánica de las funciones de medición, control de calidad, auditoría interna y análisis de riesgo, con la cláusula del capítulo 6: no pueden ser nombradas, evaluadas ni removidas por aquellos sobre quienes informan. *Refuerza los eslabones 3 y 4.* **Falla cuando la independencia es formal y la carrera profesional del titular depende de la unidad que audita.**

8. El escalamiento automático. Umbrales objetivos y fijados de antemano –importe, reiteración, tipo de operación, antigüedad de una incidencia sin resolver– que trasladan un asunto al nivel superior sin que nadie tenga que decidir trasladarlo. *Refuerza el eslabón 3.* Es el tercer requisito del décimo código del capítulo 17 y su valor procede de que

elimina la decisión de escalar, que recae siempre sobre alguien con incentivos para no tomarla.

9. La rotación de funciones sensibles. En posiciones donde la relación prolongada con una contraparte o con un expediente genera captura, la rotación periódica actúa como reinicio. *Refuerza los eslabones 1 y 5*, porque quien llega nuevo ve lo que el anterior había normalizado. **Falla si se aplica con periodos tan cortos que impiden adquirir criterio**, que es el error opuesto y produce funciones de control incompetentes.

10. La reparación con modificación. Toda compensación a un afectado va acompañada de la identificación del procedimiento que produjo el daño y de su modificación documentada. *Refuerza los eslabones 7 y 8.* **Falla cuando la reparación se gestiona en la función jurídica con criterio de minimización del costo**, que es el criterio correcto para un litigio y el equivocado para una corrección.

Una observación sobre el conjunto. Ninguno de estos diez mecanismos es novedoso; casi todos existen, en alguna forma, en cualquier organización de cierto tamaño. Lo que los distingue en el diseño que aquí se propone es una sola cosa, y conviene enunciarla porque es la diferencia entre el control y su apariencia: **en los diez, la condición decisiva es la independencia del agente respecto de aquello sobre lo que actúa.** Es la misma cláusula, repetida diez veces, y es la que se incumple en las diez.

25.4 · El criterio de fracaso definido de antemano

De los diez mecanismos, uno merece desarrollo propio porque actúa sobre el intervalo más difícil de comprimir —el tercero, el de la admisión— y porque su costo de implantación es prácticamente nulo.

Toda decisión de radio amplio debe llevar consignados, en el momento de adoptarse, tres elementos: qué resultado observable indicaría que fue equivocada, en qué fecha se comprobará, y quién está obligado a comprobarlo.

Es el requisito del capítulo 10 convertido en obligación institucional, y su eficacia procede de una propiedad temporal que conviene hacer explícita porque es todo el mecanismo:

> ***El costo de reconocer un error se fija en el momento de decidir, no en el momento de reconocerlo.***

Examinemos la diferencia. Si en el mes decimoctavo alguien tiene que argumentar que una decisión fue equivocada, está formulando una acusación: contradice a quien la adoptó, cuestiona el juicio que la sostuvo y pone en duda todo lo edificado sobre ella. El costo social de esa intervención es alto y recae íntegramente sobre quien la hace, lo cual explica que casi nadie la haga.

Si el criterio se fijó en el mes cero, la misma intervención consiste en constatar que una condición previamente acordada se ha cumplido. No contradice a nadie: **ejecuta un plan que el propio decisor aprobó.** El reconocimiento del error deja de ser una confesión y pasa a ser un trámite, y su costo cae en un orden de magnitud.

Hay tres requisitos de redacción sin los cuales el mecanismo no funciona, y los tres se incumplen habitualmente.

El criterio tiene que ser observable por un tercero. «Si el proyecto no está funcionando» no es un criterio; «si a los doce meses la tasa de adopción está por debajo del cuarenta por ciento» lo es. Un criterio que requiera el juicio de quien decidió no es un criterio: es una prórroga indefinida.

La fecha tiene que ser anterior al punto de no retorno. Un criterio de revisión fijado para después de que la decisión sea irreversible cumple la forma y no cumple ninguna función. Este requisito obliga a una comprobación adicional que rara vez se hace: identificar en qué momento la decisión deja de ser reversible, que es un dato valioso por sí mismo.

La comprobación tiene que estar asignada a alguien que no sea el decisor. Por la razón que atraviesa todo este capítulo.

25.5 · Hacer que corregir sea prestigioso

Los diez mecanismos anteriores producen información. Ninguno determina qué hace la organización con quien la aporta, y ese es el factor que decide si el sistema funciona, porque es el que fija el diferencial de costo del capítulo 12.

La regla es la siguiente, y es una asimetría deliberada:

> ***El encubrimiento debe sancionarse más severamente que el error encubierto.***

El fundamento no es moral sino informativo. Un error reconocido a tiempo produce un daño acotado y un aprendizaje; el mismo error ocultado produce un daño mayor, elimina el aprendizaje y degrada además la fiabilidad de toda la información que esa persona aportará en el futuro. La diferencia entre ambos desenlaces es sustancial, y un régimen de consecuencias que no la refleje está informando a la organización de que el cálculo racional es ocultar.

Y la formulación general, que vale mucho más allá de este capítulo:

Lo que un sistema sanciona con más dureza determina lo que ese sistema deja de ver. Una organización que castiga severamente el error y con indulgencia su ocultación no obtiene menos errores: obtiene la misma cantidad de errores y menos información sobre ellos.

De ahí tres exigencias de diseño.

Primera: separar la consecuencia del error de la consecuencia del reporte. Deben resolverse en procedimientos distintos y por personas distintas, o la segunda quedará contaminada por la primera. En la práctica, esto significa que quien informa de un error propio accede a un

régimen de consecuencia atenuada que debe estar escrito y ser conocido de antemano, porque un beneficio discrecional no modifica el cálculo de nadie.

Segunda: gestionar el primer caso como lo que es. El precedente lo fija el primer expediente relevante, casi siempre se resuelve sin advertirlo, y el resultado se difunde por la organización con una fidelidad que ninguna comunicación interna alcanza. Conviene por tanto tratar ese primer caso con la deliberación de una decisión estratégica, porque lo es.

Tercera, y es la única que efectivamente cambia el régimen: hacer visible una promoción. El prestigio de corregir no se establece declarándolo. Se establece cuando la organización observa que alguien que reconoció públicamente un error costoso siguió ascendiendo. Mientras ese caso no exista, cualquier política al respecto será leída —correctamente— como una declaración sin respaldo.

25.6 · La institución que no comete errores

Queda un diagnóstico que este capítulo permite formular con precisión aritmética, y que resulta contraintuitivo para cualquier órgano de gobierno.

Considérese una institución que adopta algunos miles de decisiones relevantes al año. Con cualquier tasa de error realista —y la más favorable que puede suponerse en actividad compleja está en el orden de unas pocas unidades por ciento— el número esperado de errores detectables es de varias decenas anuales.

Una organización que reporte a su consejo dos o tres incidencias en un ejercicio no está informando de un desempeño excepcional. **Está informando de un fallo de medición**, y la magnitud de la discrepancia entre el número esperado y el número reportado es una medida directa de cuánto de su realidad operativa no está llegando a su órgano de gobierno.

La formulación general cierra el capítulo y conviene retenerla:

> ***La ausencia de errores reconocidos no indica salud. Indica que la institución no está mirando, o que está mirando y lo que ve no llega. En ambos casos, el indicador correcto no es la cifra de errores: es la proporción entre los que se reconocen y los que cabría esperar.***

Esto invierte, además, la lectura habitual de un órgano de gobierno. Un consejo que recibe un volumen creciente de incidencias no está ante una organización que se deteriora: está, con alta probabilidad, ante una organización cuyos eslabones 2, 3 y 4 han empezado a funcionar. La confusión entre ambas lecturas es uno de los motivos por los que los sistemas de reporte se degradan precisamente cuando empiezan a producir información.

25.7 · Instrumento: la auditoría de la cadena

Dos ejercicios. El primero mide; el segundo localiza la avería.

Primero: el cálculo de la latencia. Tome los tres últimos problemas relevantes que la institución haya reconocido. Para cada uno, establezca cuatro fechas:

FECHA	CÓMO SE DETERMINA
Decisión o inicio del problema	Registro documental
Determinabilidad	¿En qué momento existía información suficiente para saberlo? Se reconstruye preguntando a quienes estaban más cerca
Conocimiento institucional	¿Cuándo llegó a alguien con capacidad de actuar?
Corrección efectiva	¿Cuándo se modificó la causa, no el síntoma?

Los tres intervalos que resultan son el diagnóstico. **Un segundo intervalo largo indica un problema de transmisión: eslabones 2, 3 y 4. Un tercer intervalo largo indica un problema de admisión: eslabón 5, y remite al costo de reabrir lo ya decidido.**

Segundo: la auditoría de los ocho eslabones. Para cada uno, una verificación:

1. **Detectar.** ¿Quién estaba más cerca del fenómeno y qué percibió? Reconstrúyalo preguntando, no revisando informes.
2. **Decir.** ¿Lo comunicó? Si no, ¿qué le habría costado hacerlo?
3. **Escuchar.** ¿A quién llegó, y esa persona respondía del indicador que el asunto ponía en duda?
4. **Agregar.** ¿Existía algún lugar donde este caso y los análogos apareciesen juntos? ¿Quién lo mira y con qué periodicidad?
5. **Admitir.** ¿Cuántas decisiones anteriores habría obligado a reabrir el reconocimiento, y quién las había adoptado?
6. **Corregir.** ¿La medida adoptada actuó sobre la causa o sobre quien la ejecutó?
7. **Reparar.** ¿Se compensó a los afectados y se modificó el procedimiento? ¿Las dos cosas?
8. **Prevenir.** ¿Se buscaron los casos análogos que aún no habían producido daño?

Una última indicación sobre el uso, coherente con todo lo anterior. **Esta auditoría no debe encargarse a la función de cumplimiento normativo**, por la razón que el capítulo 17 estableció y que conviene repetir aquí en su forma institucional: el cumplimiento verifica la conformidad con reglas, y la autocorrección se refiere a la subordinación de las operaciones al propósito, que ocurre íntegramente en el espacio que las reglas dejan abierto. Son dos funciones distintas y la primera no puede desempeñar la segunda.

Corresponde al órgano de gobierno, es su trabajo más importante, y ocupa en la mayoría de los consejos una fracción despreciable del tiempo que dedica a revisar resultados.

Y queda pendiente el problema que atraviesa este capítulo sin haber sido resuelto: todos los mecanismos descritos operan sobre información, y toda información es una medición. Si la medición es el instrumento con el que una institución conoce su estado, y si la medición es también el mecanismo por el cual se produjo la inversión en los siete expedientes de la Parte I, entonces la pregunta pendiente es cómo se mide sin volver a generar el problema que la medición debía detectar.

CAPÍTULO 26

Medir lo que importa

26.1 · El problema que este capítulo tiene que resolver

Este libro ha sostenido dos afirmaciones que, tomadas juntas, producen una dificultad seria.

La primera: lo que no se mide no se vuelve secundario, se vuelve invisible, y desaparece del espacio donde se toman las decisiones. De ahí se sigue que aquello que importa debe medirse.

La segunda: toda medición con consecuencias genera sobre sí misma una presión de optimización proporcional al dinero que mueve, y esa presión recae primero sobre las variables más fáciles de declarar y más difíciles de verificar. De ahí se sigue que medir aquello que importa lo pondrá en riesgo.

La combinación no es una paradoja retórica: es el problema técnico central del diseño institucional, y una propuesta que lo ignore reproducirá la enfermedad con números de mejor aspecto. Cualquier lector que haya vivido la implantación de un cuadro de mando con criterios de sostenibilidad, cultura o propósito reconocerá el fenómeno: al cabo de tres ejercicios, las unidades han aprendido a producir esos indicadores y nadie sabe si el fenómeno subyacente ha mejorado.

Este capítulo no promete una solución definitiva, porque no la hay. La presión de optimización es una propiedad de los sistemas de medición con consecuencias y no puede eliminarse sin eliminar la consecuencia, que es lo que hace útil al indicador. Lo que sí existe son siete reglas de diseño que **retrasan el deterioro, lo hacen detectable y encarecen la manipulación**, y eso es todo lo que puede aspirarse.

Antes de las reglas, una distinción sin la cual ninguna funciona.

26.2 · Tres categorías que no admiten el mismo tratamiento

La mayor parte de los cuadros de mando integrados cometen un error de categoría antes de contener un solo número: tratan como magnitudes homogéneas cosas que se comportan de manera radicalmente distinta.

Hay tres, y cada una exige un régimen propio.

Primera: las restricciones. Dignidad, seguridad, legalidad, veracidad. El capítulo 8 estableció su naturaleza: son condiciones de frontera y no objetivos, son binarias, no admiten compensación con desempeño superior en otra dimensión y se verifican antes de la deliberación.

De ahí la regla que el capítulo 8 anticipó y que aquí adquiere su forma operativa:

> ***Las restricciones no van en el cuadro de mando. Van en la puerta de entrada al cuadro de mando.***

Es una regla de diseño y no una figura. Una restricción incluida como eje de un cuadro de mando integrado queda sometida a la aritmética del cuadro —ponderación, compensación, promedio—, y esa aritmética presupone intercambiabilidad. En el momento en que la seguridad de un producto es uno de seis ejes con peso del quince por ciento, la organización ha establecido formalmente que un desempeño excelente en los otros cinco compensa un fallo en el primero. Y lo ha hecho sin que nadie lo decidiera: lo decidió la estructura del instrumento.

El tratamiento correcto es el de un filtro previo: una decisión que infringe una restricción **no entra en la evaluación**, con independencia de sus demás méritos. Y alguien debe tener la facultad de que ese filtro produzca un resultado negativo, porque un filtro que no puede detener nada es, como estableció el capítulo 8, un trámite documental que

empeora la situación al producir constancia de diligencia sin producir diligencia.

Segunda: los indicadores de dirección. Volumen, eficiencia, calidad, satisfacción, plazo, margen. Son magnitudes de flujo, admiten grados, admiten compensación entre sí y son el contenido legítimo de un cuadro de mando. Son también las que sufren toda la presión de optimización, y a ellas se dirigen las siete reglas de este capítulo.

Tercera: las magnitudes de capacidad. Es la categoría que casi ningún sistema de medición contiene y la que el capítulo 13 identificó como la única resistente a la inversión: no lo que se produjo en el periodo, sino **qué queda disponible al terminarlo.**

Su propiedad decisiva, ya establecida, es que no pueden optimizarse a corto plazo sin destruirse: cualquier intento de mejorar el indicador consumiendo la sustancia que representa se registra de inmediato como deterioro en la propia magnitud. Un directivo que quisiera exhibir una cifra favorable de capacidad instalada tendría que instalar capacidad.

Ejemplos operativos, para que la categoría no quede abstracta: estado de los activos frente a su vida útil restante; profundidad del banco de sucesores por posición crítica; rotación de personal con criterio en funciones de control; antigüedad media de las incidencias sin resolver; margen de maniobra financiero no comprometido; y conocimiento técnico residente en más de una persona.

Las tres categorías juntas producen la estructura que este capítulo propone: **una puerta, un tablero y un balance.** La puerta verifica restricciones y puede cerrarse. El tablero orienta la dirección y admite ponderación. El balance mide lo que queda, y es lo único que evalúa un mandato completo.

26.3 · Primero el propósito, después el indicador

La secuencia de construcción de un sistema de medición reproduce, en pequeño, la secuencia del capítulo 1, y su inversión produce los mismos efectos.

La secuencia sana tiene cuatro pasos y el segundo es el que se omite siempre.

Uno: formular el bien humano que la unidad produce, en los términos del capítulo 5: personas concretas, el bien que reciben, y al menos una conducta que se excluye para obtenerlo.

Dos: enumerar las formas en que ese bien podría dejar de producirse mientras los indicadores mejoran. Este paso es el que distingue un diseño serio de un ejercicio de cuadro de mando, y consiste en hacer explícito, antes de elegir ninguna métrica, **el catálogo de las divergencias posibles.** Si el bien es una relación financiera útil para el cliente y el indicador candidato es el número de productos contratados, la divergencia previsible es la apertura de productos que el cliente no necesita. Enunciarla antes cuesta veinte minutos; descubrirla después costó tres mil millones de dólares.

Tres: elegir indicadores, sabiendo ya cuáles son sus modos de fallo.

Cuatro: diseñar, para cada divergencia previsible del paso dos, un contraindicador que la detecte. Es la operación que las siete organizaciones de la Parte I no realizaron y que, en todos los casos, habría bastado.

De este cuarto paso se deriva la primera y más importante de las siete reglas del capítulo:

> ***Ningún indicador viaja solo. Toda magnitud de producción se publica emparejada con la magnitud del costo que su maximización desplazaría.***

Los emparejamientos son evidentes en cuanto se buscan y ninguno es costoso de construir. Productos por cliente, con tasa de cancelación temprana y de uso efectivo. Unidades por hora, con siniestralidad y rotación. Plazo de entrega de obra, con incidencias estructurales en los primeros cinco años. Volumen de operaciones, con reclamaciones por unidad. Posición en una clasificación, con resultados verificados de los estudiantes.

La regla tiene un efecto adicional que conviene subrayar porque explica la resistencia que encuentra: **el par no puede optimizarse simultáneamente por las vías baratas.** Abrir cuentas no solicitadas mejora el primer término del par y deteriora el segundo de manera automática. La única forma de mejorar ambos es producir el fenómeno real, que es exactamente lo que el sistema pretendía incentivar.

26.4 · Seis reglas más

Segunda regla: el dato no lo produce quien es evaluado por él.

Es la regla más eficaz de las siete y la más incumplida. En los siete expedientes de la Parte I, la unidad evaluada producía su propia cifra: la escuela declaraba sus datos a la clasificación, la división declaraba sus ventas, el fabricante declaraba su conformidad, la oficina nacional declaraba su déficit.

La corrección no exige desconfianza sino separación orgánica, y admite tres formas de intensidad creciente según el radio: **verificación por muestreo** de un tercero independiente; **medición directa por una función separada**, con la cláusula del capítulo 6 sobre nombramiento y remoción; y **medición en el afectado y no en el emisor**, que es la más robusta de las tres. La diferencia entre preguntar a una sucursal cuántos productos colocó y preguntar a una muestra de clientes qué productos usan es la diferencia entre un dato manipulable y uno que no lo es sin incurrir en fraude.

Tercera regla: no se publica la función de agregación.

Esta regla es contraintuitiva y procede directamente del expediente universitario del capítulo 3. Allí, un participante aplicó ingeniería inversa a los criterios de la clasificación para identificar qué variables convenía falsear al menor costo. La operación fue posible porque la función que convertía los datos en posición era conocida.

De ahí la regla: un sistema de evaluación puede y debe publicar **qué se mide** —sin eso no orienta a nadie— y no debe publicar **con qué pesos exactos se combina**, ni mantener esos pesos estables indefinidamente. La razón es que una función de agregación publicada y estable es, literalmente, **una especificación técnica de cómo optimizar la apariencia al menor costo**, y su publicación equivale a entregar el manual de su propia manipulación.

La objeción evidente es la transparencia, y conviene atenderla: un evaluado tiene derecho a saber cómo se le juzga. La respuesta es que lo tiene, y ese derecho se satisface publicando las dimensiones, los criterios y los umbrales de restricción. Lo que no está obligado a publicarse —y lo que resulta contraproducente publicar— es la aritmética exacta de la ponderación.

Cuarta regla: el indicador tiene fecha de caducidad.

La presión de optimización es acumulativa: un indicador nuevo mide razonablemente y un indicador con cinco años de antigüedad mide la habilidad acumulada de la organización para producirlo. De ahí que todo indicador deba llevar, como toda decisión según el capítulo 25, una fecha de revisión y un criterio de retirada.

El criterio de retirada es específico y es el núcleo técnico de este capítulo: **se compara el indicador con una medición independiente del fenómeno que representa, obtenida por un método que la unidad no controla.** Contacto no mediado del capítulo 18, muestreo externo, medición en el afectado. Si la divergencia entre ambos supera un umbral fijado de antemano, el indicador ha dejado de representar el fenómeno y debe sustituirse.

Es la única defensa efectiva contra el deterioro de un indicador, y conviene ser explícito sobre su alcance: no impide la divergencia, la **detecta**. La ley de la optimización proporcional no admite solución; admite vigilancia periódica con un instrumento distinto del vigilado.

Quinta regla: la retribución no se vincula a un indicador único ni se percibe antes que las consecuencias.

Dos condiciones y ambas son necesarias. La primera porque un indicador único concentra toda la presión de optimización en una sola variable, que es la configuración más frágil posible. La segunda por la razón del capítulo 16: una contraprestación que se cobra antes de que las consecuencias se manifiesten desacopla la decisión de su resultado en el único punto donde ese acoplamiento tendría efecto disciplinante.

La forma práctica es conocida y poco aplicada: componente diferido con plazo comparable al horizonte en que se manifiestan las consecuencias de las decisiones de esa posición, y reversibilidad de lo devengado si en ese plazo aparece un daño imputable al periodo.

Sexta regla: el desempeño se lee como perfil, no como número.

Una unidad no obtiene una calificación: obtiene un vector de valores en dimensiones distintas, y ese vector se interpreta. La agregación a un número único destruye la información que el sistema multidimensional existía para producir y devuelve el problema al punto de partida, porque un número único vuelve a ser maximizable.

Esto exige del órgano evaluador un trabajo que la calificación agregada le ahorraba, y esa es precisamente la razón por la que se agrega. Conviene decirlo sin rodeos: **la agregación a un escalar es una transferencia de esfuerzo desde quien evalúa hacia el sistema de medición, y su costo es la reaparición de la inversión.**

Séptima regla: el principio de quién paga se incorpora al registro.

Es la promesa del capítulo 4 y su forma es contable. Toda decisión de radio amplio produce un asiento con tres campos: **quién obtiene el**

beneficio, quién soporta el costo, y quién no tuvo voz. Y, cuando el costo es diferido, los cuatro datos del capítulo 13: qué se difiere, cuánto, a qué plazo y quién lo soportará.

Su eficacia no procede de que nadie calcule nada con esos campos. Procede de la propiedad establecida en el capítulo 4: **lo que tiene asiento entra en la deliberación y lo que no lo tiene desaparece de ella.** Las siete organizaciones examinadas no decidieron trasladar costos a terceros; decidieron sobre las magnitudes que figuraban en su cuadro de mando, y esa columna no figuraba.

26.5 · Las cinco dimensiones de una organización

Aplicadas las reglas anteriores, un sistema de medición completo cubre cinco dimensiones. No son cinco ejes ponderables —la primera pertenece a la puerta y la quinta al balance—, y su enumeración conjunta sirve para verificar que ninguna queda fuera.

DIMENSIÓN	QUÉ MIDE	RÉGIMEN
Integridad	Cumplimiento de las restricciones: seguridad, legalidad, veracidad, trato a las personas	Puerta. Binaria
Bienestar de las personas	Condiciones efectivas de quienes trabajan y de quienes son atendidos, medidas en ellos y no en el emisor	Tablero, con pares
Calidad de la decisión	Latencia de corrección, calibración del registro del capítulo 19, proporción de errores reconocidos frente a los esperados	Tablero
Valor neto	Valor generado menos daño producido, con el daño estimado y no supuesto igual a cero	Tablero
Custodia de recursos	Capacidad disponible al cierre: activos, talento, confianza, margen, conocimiento distribuido	Balance

La cuarta merece una nota, porque es la que produce más resistencia técnica. **El principio de valor neto no exige cuantificar con precisión el daño**; exige que el daño figure con una estimación explícita en lugar

de figurar implícitamente como cero. La objeción habitual —que el daño no es medible con fiabilidad— es correcta y no sostiene la conclusión que se pretende extraer de ella: una estimación imprecisa y declarada es superior a la omisión, porque la omisión no es neutral sino que equivale a afirmar que el daño es nulo, que es la estimación menos precisa de todas.

26.6 · Un tablero para una sociedad

La misma arquitectura se aplica a la medición del desempeño de un país, donde el problema de la inversión es idéntico y de consecuencias mayores.

El producto interior bruto es un indicador excelente para aquello que mide: el valor de la producción. Conviene señalarlo con claridad porque la crítica corriente le atribuye pretensiones que sus propios creadores rechazaron expresamente: nunca fue concebido como medida del bienestar, y su empleo como tal no es un defecto del indicador sino de su uso. Es, en los términos de este libro, un caso de manual: **una magnitud correcta que ocupó la posición del propósito.**

Un tablero civilizatorio coherente con lo anterior cubriría siete dominios, cada uno con su par de contraindicadores:

Salud y esperanza de vida, con su distribución y no solo su media. **Educación efectiva**, medida en competencias verificadas y no en años cursados ni en titulaciones expedidas. **Seguridad material**, con la proporción de hogares capaces de absorber un gasto imprevisto. **Confianza institucional**, medida en conducta —cumplimiento voluntario, uso de servicios públicos por quienes pueden pagarlos— y no en encuestas de opinión. **Cohesión**, con movilidad intergeneracional efectiva. **Estado del patrimonio natural**, en términos de tasa de regeneración y no de existencias. Y **margen de decisión futuro**: deuda con relación a la capacidad de atenderla, compromisos irreversibles adquiridos, y estado de la infraestructura frente a su vida útil.

El séptimo es el que ningún país mide y el único inmune a la inversión, por la razón del capítulo 13.

26.7 · Instrumento: las siete reglas

El instrumento de este capítulo es la lista de verificación de un sistema de medición, propio o heredado. Siete preguntas, y cada respuesta negativa identifica una vía concreta de deterioro.

1. **¿Las restricciones están en la puerta o en el tablero?** Si figuran como ejes ponderables, la organización ha establecido formalmente que se compensan.
2. **¿Cada indicador de producción tiene su par de costo?** Si viaja solo, la vía barata de mejorarlo está abierta.
3. **¿Quién produce el dato es evaluado por él?** Si la respuesta es sí, el dato es una declaración.
4. **¿Está publicada la función de agregación?** Si lo está, se ha entregado la especificación de su manipulación.
5. **¿Tiene el indicador fecha de revisión y criterio de retirada por divergencia, comprobado con un método independiente?** Si no, su validez se deteriora sin que nadie lo advierta.
6. **¿La retribución depende de un indicador único, y se percibe antes de que las consecuencias se manifiesten?** Dos preguntas, dos vías de fallo.
7. **¿Existe la columna de quién paga, incluido el costo diferido?** Si no existe, ese costo vale cero en toda deliberación.

Y una verificación final que resume el capítulo y puede aplicarse sin implantar nada:

> ***Tome el indicador más importante de su organización y pregunte a tres personas del nivel de ejecución cuál es la forma más barata de mejorarlo. La respuesta llegará de inmediato, será concreta y, con alta probabilidad, no consistirá en producir el fenómeno que el indicador pretende medir.***

Esa respuesta ya existe dentro de la organización, se conoce en el nivel donde se aplica y no ha llegado nunca al órgano que diseñó el indicador. Es, una vez más, la distancia del capítulo 18 entre lo que se sabe abajo y lo que se mide arriba.

Establecido cómo medir sin destruir lo medido, queda el dominio donde este problema alcanza su forma más aguda, porque en él la magnitud que ocupó la posición del propósito es la más maximizable de todas y tiene además una obligación jurídica a su favor.

CAPÍTULO 27

Capitalismo de misión

27.1 · La objeción que hay que despejar primero

Todo lo dicho en los capítulos anteriores encuentra, en el ámbito de la empresa, una objeción que se presenta como definitiva y que conviene tratar antes que ninguna otra cosa, porque mientras siga en pie el resto del capítulo es literatura.

La objeción dice: un administrador de una sociedad mercantil no es libre de subordinar el resultado al propósito, porque tiene un deber legal de maximizar el valor para los accionistas. Puede compartir personalmente todo lo que este libro sostiene y seguir estando obligado a hacer lo contrario.

Es una creencia extendida entre directivos, entre críticos de la empresa y entre buena parte de la prensa económica. Y es, en su formulación literal, incorrecta.

Un trabajo comparado de referencia sobre derecho societario europeo lo formula sin ambages: contrariamente a la creencia generalizada, los administradores no están por lo general sujetos a una obligación legal de maximizar los beneficios para sus accionistas. El fundamento es la aceptación, en prácticamente todas las jurisdicciones, de alguna versión de la regla del juicio empresarial, conforme a la cual los administradores desinteresados e informados disponen de discrecionalidad para actuar en lo que consideran el mejor interés a largo plazo de la sociedad como entidad separada, aunque ello no suponga perseguir la maximización del valor para el accionista a corto plazo.

Conviene además precisar a quién se debe el deber, porque la imprecisión habitual en este punto no es inocua. En el derecho británico, el deber se debe a la sociedad y no directamente a los accionistas, y su exigencia corresponde a la propia sociedad a través de su consejo, o excepcionalmente a los socios mediante una acción derivada en nombre de aquella.

El contenido de ese deber en el régimen británico es especialmente instructivo, porque su redacción incorpora expresamente aquello que la objeción considera imposible. El administrador debe actuar del modo que considere, de buena fe, más adecuado para promover el éxito de la sociedad en beneficio del conjunto de sus socios, y al hacerlo está obligado a atender, entre otros factores, a seis expresamente enumerados: las consecuencias probables a largo plazo de cualquier decisión, los intereses de los empleados, las relaciones con proveedores y clientes, el impacto sobre la comunidad y el medio ambiente, la reputación por altos estándares de conducta y la equidad entre los socios. Y las notas explicativas de la propia ley advierten que no basta con rendir una atención meramente formal a esos factores, y que en muchos casos los administradores tendrán que actuar para cumplir con esa parte del deber.

Hay más: la norma reconoce expresamente que una sociedad puede tener finalidades distintas del beneficio de sus socios, y en tal caso el deber se modifica para exigir al administrador que actúe del modo que considere de buena fe más adecuado para promover el éxito de la sociedad mediante la consecución de esas finalidades.

La honestidad exige señalar de inmediato la lectura restrictiva, que también existe y que es la dominante en la práctica. Conforme a ella, los intereses de terceros son instrumentales: los administradores deben tomarlos en consideración si —y solo en la medida en que— afecten al valor para el accionista, de modo que servir esos intereses no es en sí mismo el objeto de sus decisiones.

De modo que la situación real no es la que describe la objeción, y tampoco es la que a este libro le convendría. Es la siguiente:

> ***El derecho no obliga a maximizar el resultado a corto plazo, concede discrecionalidad amplia para atender al largo plazo y exige expresamente considerar a los afectados. Lo que no hace es imponer la subordinación del resultado al propósito. La deja disponible.***

Y entonces aparece la pregunta que importa: si la ley lo permite, **¿por qué casi nadie lo hace?**

La respuesta está en la misma literatura y es la que reorganiza todo este capítulo. Cuando los administradores persiguen la maximización del valor a corto plazo, ello no suele ser producto de una obligación legal, sino de las presiones que les imponen los mercados financieros, los accionistas activistas, la amenaza de una adquisición hostil y los esquemas de retribución vinculados a la cotización.

Es decir: **la restricción no es jurídica sino estructural.** Y esa constatación es una buena noticia, porque una restricción estructural es un problema de diseño de incentivos, que es exactamente el objeto de este libro, mientras que una prohibición legal habría cerrado la discusión.

De ahí la formulación del problema del que se ocupa el resto del capítulo. No se trata de cambiar lo que los administradores deben: se trata de **modificar las cuatro presiones que hacen costoso hacer lo que ya pueden hacer.** El horizonte del capital, el mercado de control societario, la estructura de la retribución y el régimen de información. Las cuatro son modificables, tres de ellas por la propia sociedad y la cuarta por el legislador.

Fuentes: ausencia de obligación legal de maximizar beneficios, regla del juicio empresarial y las presiones que explican la conducta efectiva; el deber se debe a la sociedad y no directamente a los accionistas, y el reconocimiento de finalidades distintas; los factores del artículo 172 y la advertencia sobre la atención meramente formal; la lectura instrumental dominante en la práctica.

27.2 · Ni socialismo ni mercado soberano

Antes de continuar conviene situar la posición de este capítulo respecto de las dos que ocupan el debate, porque no es intermedia entre ambas sino de otra naturaleza.

No es una crítica del mercado. El precio es un mecanismo de coordinación sin sustituto conocido: agrega información dispersa entre millones de personas que no se conocen, la comprime en una sola magnitud comparable y la transmite sin autoridad central. Ninguna alternativa hace ese trabajo, y las que se han intentado produjeron escasez, arbitrariedad y concentración de poder político. Este libro no las propone.

Tampoco es una apología. La objeción de este capítulo al mercado no es que funcione mal, sino que **se le ha atribuido una función que no puede desempeñar**: la de determinar qué es correcto. Un mecanismo que asigna recursos con eficiencia no produce por ello juicios morales, y tratar su resultado como veredicto es un error de categoría de la misma familia que todos los examinados en este libro.

La posición, por tanto, es la del capítulo 1 aplicada a la empresa: **una cuestión de orden en la secuencia.** La empresa existe para producir un bien —un producto, un servicio, una capacidad— del que otras personas obtienen algo. El beneficio es la condición que le permite seguir haciéndolo y la señal de que lo está haciendo de manera sostenible. Cuando ocupa la primera posición, la empresa conserva su actividad y pierde la razón por la que esa actividad importaba.

El nombre que este libro da al orden correcto es **capitalismo de misión**, y conviene distinguirlo de tres cosas con las que se confunde. No es filantropía corporativa, que consiste en destinar una fracción del resultado a fines ajenos a la actividad. No es responsabilidad social en su forma habitual, que suele operar como gestión de reputación y que el capítulo 11 explicó por qué agotó su propio vocabulario. Y no es la doctrina de las partes interesadas en su versión declarativa, que enumera a

quienes hay que tener en cuenta sin establecer ninguna jerarquía y por tanto sin resolver ningún conflicto.

Es más simple y más exigente que las tres: **la actividad principal de la empresa —no una fracción de su resultado— se ordena al bien que produce, y el beneficio se trata como condición de esa producción.**

27.3 · La suficiencia del beneficio

El capítulo 1 dejó pendiente una promesa: si el beneficio es combustible y no motor, la pregunta de cuánto se necesita tiene respuesta. Conviene darla, porque es la diferencia entre una afirmación retórica y un criterio de gestión.

La magnitud se compone de cinco partidas, y las cuatro primeras figuran en cualquier plan financiero solvente.

Primera: el costo del capital. El retorno que los proveedores de fondos exigen por asumir el riesgo de la actividad. No es una concesión al accionista: es el precio de un recurso escaso, y una empresa que no lo cubre está destruyendo valor y consumiendo el ahorro de otros.

Segunda: la reinversión necesaria para mantener la capacidad productiva. No la que permite crecer: la que impide que el activo se deteriore. Es la regla de la tasa del capítulo 13, y su omisión es la forma más extendida de liquidar capital contabilizándolo como renta.

Tercera: la reserva para un ciclo adverso. Dimensionada por la profundidad histórica de las recesiones del sector y no por el optimismo del plan vigente.

Cuarta: la inversión en capacidad futura. Lo que la empresa necesita destinar hoy a seguir siendo relevante dentro de una década.

Y quinta, que casi nunca se calcula y que este libro considera indispensable: la capacidad de financiar la corrección de un error grave propio.

Esta quinta partida merece desarrollo, porque convierte en cifra una de las tesis centrales del libro. Una organización que no puede permitirse retirar su propio producto del mercado, indemnizar a quienes dañó y modificar el procedimiento que lo produjo **está estructuralmente obligada a ocultar sus errores**, con independencia de la integridad de sus directivos. El capítulo 25 estableció que el intervalo de la admisión depende del costo de reconocer; esta partida es ese costo, provisionado por adelantado.

El caso del capítulo 1 lo ilustra con precisión: la retirada de octubre de 1982 costó más de cien millones de dólares y fue posible porque la compañía podía pagarlos. Una empresa idéntica en todo salvo en su solidez financiera habría tenido, ante la misma decisión, un dilema distinto y una respuesta previsible.

La suma de las cinco partidas es un número, no una aspiración. Y por encima de ese número, la pregunta relevante deja de ser cuánto más puede obtenerse y pasa a ser **en qué se emplea el excedente**, que es una pregunta con respuestas distintas y todas legítimas: precio, salarios, inversión, dividendo, reducción de deuda. Lo que la suficiencia elimina no es el beneficio: es la ausencia de criterio para decidir sobre él.

27.4 · Propiedad real y obligada

El capítulo 6 estableció que la propiedad y la custodia son dos capas sobre el mismo objeto, y que la segunda crece con la capacidad de la primera para afectar a quien no la tiene. Aplicado a un activo productivo, el principio produce una figura que conviene nombrar con precisión.

La tradición del pensamiento social europeo la llamó **hipoteca social**, y el término es útil siempre que se despoje de su origen y se formule en términos estrictamente estructurales:

> ***Todo activo cuyo uso determina condiciones de vida de personas que no participaron en su adquisición lleva incorporada una obligación que no depende de la voluntad de su titular y que no altera su título.***

Los tres elementos de la definición hacen el trabajo. **No depende de la voluntad del titular**, porque de lo contrario sería filantropía y variaría con el temperamento de cada propietario. **No altera el título**, porque el capítulo 6 cerró expresamente la lectura expropiatoria: quien posee conserva la facultad de disponer, vender, legar y obtener retorno. Y **su intensidad depende del alcance de las consecuencias**, según la ley de proporcionalidad, de modo que una vivienda propia y una infraestructura crítica no soportan la misma carga aunque ambas sean propiedad privada.

Esto tiene una consecuencia práctica que conviene extraer, porque es donde la figura deja de ser doctrina y se vuelve gestión: **la obligación recae sobre el activo y no sobre su propietario actual.** Se transmite con él. Quien adquiere una planta, una red, una cartera de clientes o una concesión adquiere también las obligaciones que su uso genera sobre terceros, y no puede alegar que las contrajo su antecesor. Es exactamente el régimen que el derecho aplica a las cargas reales, y su extensión a este ámbito no requiere ninguna innovación conceptual.

27.5 · Lo que el precio no puede transportar

El mercado es un instrumento de una precisión notable dentro de un dominio determinado, y la mayor parte de los errores en este debate consisten en no delimitar ese dominio.

El precio transporta información sobre la disposición a pagar de quienes participan en el intercambio, ponderada por su capacidad de pago. Es una cantidad enorme de información y se transmite casi sin costo. De ahí procede todo lo que el mercado hace bien.

Y de ahí se derivan también, con exactitud, las tres cosas que un precio no puede transportar. No son fallos: son consecuencias de su definición.

Primera: los costos que recaen sobre quien no participa en el intercambio. El precio recoge lo que el comprador está dispuesto a pagar y lo que el vendedor está dispuesto a aceptar. Quien soporta un costo sin ser parte no figura en la operación, y por tanto no figura en el precio. Es el conjunto de la tercera columna del capítulo 4 —quien no tiene voz—, y su exclusión es estructural y no accidental.

Segunda: las preferencias de quienes carecen de capacidad de pago. El precio pondera el deseo por el dinero disponible para satisfacerlo. Una necesidad intensa sin capacidad de pago produce una señal débil, y una preferencia trivial con gran capacidad de pago produce una señal fuerte. El mecanismo funciona exactamente como fue diseñado, y su resultado no es una medida de la importancia relativa de las necesidades humanas.

Tercera: los intereses de quienes todavía no existen. No participan, no pagan y no pueden negociar. Su ausencia del precio es absoluta.

De estas tres exclusiones se sigue la delimitación que este capítulo propone y que permite decidir caso por caso sin doctrina previa:

> ***El resultado de un mercado es legítimo dentro del dominio en que todos los afectados participan en él. Fuera de ese dominio, el precio no está equivocado: está callado, y lo que llene ese silencio no será el mercado.***

Esta formulación tiene una virtud práctica considerable frente a las dos posiciones habituales. No exige decidir en abstracto si los mercados son buenos o malos: exige examinar, para cada mercado concreto, **quiénes soportan consecuencias sin participar**, que es una pregunta empírica con respuesta. Un mercado de bienes de consumo ordinario entre par-

tes informadas tiene un dominio amplio y una zona de silencio estrecha. Un mercado cuyo producto genera efectos difusos sobre terceros, cuyos compradores no pueden verificar lo que adquieren o cuyas consecuencias se manifiestan a treinta años tiene una zona de silencio ancha, y el capítulo 3 documentó lo que ocurre en ella.

27.6 · Eficiencia no es justicia

Queda una confusión que atraviesa la discusión económica pública y que conviene desmontar con precisión técnica, porque su versión vaga —que la eficiencia no lo es todo— no sirve para decidir nada.

La eficiencia es una propiedad de una asignación respecto de una distribución inicial dada. Un resultado eficiente es aquel en el que no cabe mejorar la situación de nadie sin empeorar la de otro. Esa definición no contiene ninguna información sobre la distribución de partida, y es compatible con cualquiera: una asignación en la que una persona lo tiene todo puede ser perfectamente eficiente.

De ahí que la eficiencia sea un criterio necesario y radicalmente incompleto. Necesario, porque una asignación ineficiente desperdicia recursos que podrían servir a alguien, y el desperdicio no beneficia a nadie. Incompleto, porque no distingue entre distribuciones iniciales y por tanto no puede pronunciarse sobre la única cuestión que estaba en discusión.

Y hay una segunda observación, menos conocida y de mayor consecuencia práctica, que conecta este capítulo con el 13.

Todo cálculo de eficiencia intertemporal incorpora una tasa de descuento, y la tasa de descuento es un parámetro moral disfrazado de parámetro técnico.

Descontar consiste en determinar cuánto vale hoy un beneficio o un daño que se producirá dentro de treinta años. Es una operación imprescindible: sin ella no podría compararse ninguna inversión. Pero la elección de la tasa determina el resultado de manera decisiva, y con tasas

habituales en la evaluación de proyectos, un daño sustancial a cuarenta años vista se reduce a una fracción menor de su magnitud.

Esa reducción no es un hallazgo empírico. Es una decisión sobre cuánto pesan las personas futuras frente a las presentes, adoptada en forma de coeficiente y ejecutada por un analista que no la formuló y que con frecuencia no sabe que la está tomando. Es, en el vocabulario del capítulo 4, el caso más puro de una cuestión que no se sacrifica en la deliberación sino que desaparece de ella: el término existe, está en la hoja de cálculo, y nadie lo discute porque tiene aspecto de supuesto técnico.

De ahí una exigencia concreta que este libro propone para toda evaluación de proyectos con consecuencias a largo plazo: **la tasa de descuento empleada debe declararse explícitamente ante el órgano que decide, junto con el resultado que arrojaría el mismo cálculo con una tasa sustancialmente inferior.** No para sustituir una por otra, sino para que la elección se haga donde corresponde, que es en el órgano de gobierno y no en el modelo.

Y la formulación general que cierra esta primera mitad del capítulo y que resume su posición:

El mercado responde bien a la pregunta de cómo asignar recursos entre usos alternativos. No responde a la pregunta de qué merece hacerse, ni a la de quién debe soportar el costo de hacerlo, ni a la de cuánto pesan quienes no están en la sala. Esas tres preguntas son anteriores al mercado, y una sociedad que las delegue en él no ha elegido un mecanismo eficiente: ha renunciado a responderlas.

La segunda mitad de este capítulo se ocupa de cómo se traduce todo lo anterior en decisiones concretas de diseño: internalización de los costos que hoy recaen sobre terceros, capital con horizonte compatible con la actividad que financia, estructura de la retribución directiva, condición del trabajo y criterios de distribución del excedente.

27.7 · Tres palancas de diseño

La zona de silencio del apartado 27.5 no se corrige con exhortaciones a las empresas. Se corrige modificando el mercado para que el precio transporte lo que hoy no transporta. Hay tres palancas disponibles, y de cada una conviene enunciar el mecanismo y sus límites, porque las tres tienen costos reales que sus defensores suelen omitir.

Primera: internalizar los costos que hoy recaen sobre terceros.

El mecanismo es conceptualmente simple: hacer que el costo aparezca en el precio de quien lo genera, de modo que el sistema de señales vuelva a funcionar sin necesidad de que nadie decida nada por motivos morales. Un costo internalizado deja de requerir virtud: se convierte en un dato económico ordinario.

De las formas disponibles, la que este libro considera más prometedora y menos empleada es la **garantía financiera previa para riesgos irreversibles**: la obligación de constituir, antes de iniciar una actividad, una provisión o un aval que cubra el costo estimado de desmantelamiento, restauración o reparación del daño que esa actividad podría producir.

Su virtud procede de lo establecido en el capítulo 13: convierte un pasivo diferido, difuso y ausente de toda contabilidad en **una partida presente en el balance**. Y produce dos efectos simultáneos que ningún otro instrumento consigue a la vez. El primero es informativo: obliga a estimar el daño posible antes de causarlo, con lo que la magnitud entra en la deliberación en lugar de valer cero. El segundo es selectivo: los proyectos cuyo costo de reparación excede su rentabilidad dejan de ser viables, que es exactamente el resultado correcto y el que hoy no se produce porque la reparación la paga otro.

Sus límites, que son reales. La estimación del daño es difícil y toda cifra será discutible; una garantía sobredimensionada bloquea actividad legítima y concentra el mercado en los operadores grandes, que son

quienes pueden financiarla; y ningún mecanismo nacional resuelve el desplazamiento de la actividad hacia jurisdicciones que no lo exigen, que es la objeción más seria y la que remite al capítulo 34.

Segunda: capital con horizonte compatible con la actividad que financia.

El apartado 27.1 estableció que la restricción real no es jurídica sino estructural, y que una de sus cuatro presiones es el horizonte de los proveedores de fondos. Una empresa cuya base accionarial rota cada pocos meses está gobernada, de hecho, por una población que no estará presente cuando se manifiesten las consecuencias de sus decisiones estructurales. No es una patología moral de los inversores: es una consecuencia de que el instrumento que poseen es líquido y su horizonte, el de su propia evaluación.

Los mecanismos que alinean el horizonte del capital con el de la actividad son conocidos y están desigualmente extendidos: derechos de voto crecientes con la permanencia, de modo que la influencia se gane con el tiempo de tenencia; tratamiento fiscal diferenciado según el periodo de mantenimiento; y la propiedad a través de fundaciones o fideicomisos, una figura poco frecuente en el mundo anglosajón y bien establecida en el norte de Europa, donde varias compañías industriales de primer orden están controladas por fundaciones cuyo horizonte es, por construcción, indefinido.

Sus límites. El capital paciente protege a la dirección de la presión de corto plazo, y esa misma protección la blinda frente a la remoción cuando lo hace mal. Es el problema del atrincheramiento y no es menor: los mecanismos que impiden que un mal accionista destruya una buena empresa impiden también que un buen accionista sustituya a una mala dirección. La objeción es correcta y obliga a una condición: **todo mecanismo de capital paciente debe ir acompañado de un régimen reforzado de rendición de cuentas**, en el sentido del capítulo 25. Estabilidad sin rendición de cuentas no es horizonte largo: es inmunidad.

Tercera: la economía circular como asignación de una responsabilidad, no como consigna ambiental.

El modelo dominante —extraer, producir, desechar— tiene una propiedad que rara vez se nombra: **el costo de la última fase no lo soporta quien diseñó el producto.** La corrección no es una exhortación al reciclaje, sino un desplazamiento de la responsabilidad: si el productor responde del destino final de lo que fabrica, el diseño cambia sin que nadie tenga que pedírselo, porque la durabilidad, la reparabilidad y la recuperación de materiales pasan a ser variables de su propia cuenta de resultados.

El derecho a la reparación es la manifestación más concreta de este principio, y su discusión pública ilustra bien el fenómeno: un producto deliberadamente irreparable traslada un costo al comprador y al sistema de residuos, y ese traslado no figura en el precio.

Sus límites. No todos los materiales admiten recuperación económicamente viable, la logística inversa tiene su propia huella, y una obligación mal calibrada encarece productos básicos con efecto regresivo sobre quien menos puede pagarlos.

27.8 · El trabajo no es un insumo como los demás

La contabilidad de una empresa trata el trabajo como un factor de producción entre otros, sujeto a las mismas operaciones de optimización que la energía o los materiales. Es una simplificación necesaria para el cálculo y produce, aplicada sin corrección, un error identificable.

> ***El trabajo es el único insumo que experimenta el proceso productivo.***

De esa singularidad se derivan consecuencias que la contabilidad no registra y que no son sentimentales sino económicas.

Un material sometido a una exigencia excesiva se rompe y el costo aparece de inmediato en la partida correspondiente. Una persona sometida a una exigencia excesiva **absorbe el costo**, durante un tiempo, y lo hace en dimensiones que ningún sistema contable recoge: salud, atención, criterio, disposición a señalar problemas. El costo existe, se está pagando, y aparece con retardo y bajo otras rúbricas —siniestralidad, rotación, errores, ausencia de iniciativa— que rara vez se atribuyen a su causa.

El expediente laboral del capítulo 3 lo mostró en su forma más nítida: la tasa exigida se derivaba del objetivo productivo y no de lo que un cuerpo puede sostener, y los documentos internos del personal técnico de seguridad habían identificado la relación.

De ahí tres criterios de diseño, ordenados por su rendimiento y no por su coste.

Primero: la previsibilidad, que es casi gratuita y casi nunca se concede. La incertidumbre sobre el horario y sobre el ingreso de las próximas semanas impone un costo considerable sobre la vida de una persona —imposibilidad de organizar cuidados, de estudiar, de aceptar un segundo compromiso— y su valor para la empresa, comparado con ese costo, suele ser modesto. Es el caso más claro de externalización barata: un beneficio pequeño para quien decide y un costo grande para quien lo soporta.

Segundo: el conjunto de opciones dentro del puesto. Es el capítulo 12 aplicado al trabajo: qué margen tiene efectivamente una persona cuando las exigencias que recibe son incompatibles entre sí. La auditoría correspondiente es el quinto mecanismo del capítulo 25 y es, probablemente, la intervención de mayor rendimiento y menor costo disponible en este dominio.

Tercero: la formación como capacidad y no como gasto. En los términos del capítulo 13, una empresa que consume la capacidad de trabajo de su personal sin reponerla está liquidando capital y contabilizándolo

como renta. La formación efectiva es la reposición de ese activo, y su tratamiento como partida de gasto recortable en los ejercicios difíciles es un error de clasificación contable antes que una decisión de gestión.

Y conviene una precisión, porque este apartado invita a una lectura que el libro no sostiene. **Nada de lo anterior implica que la flexibilidad sea ilegítima.** Un régimen laboral rígido protege a quienes están dentro y encarece el acceso de quienes están fuera, con efectos documentados sobre el empleo de los más jóvenes y los menos cualificados. La disyuntiva es real y este libro no la resuelve con una preferencia. Lo que sostiene es más estrecho: **la flexibilidad cuyo beneficio es pequeño para la empresa y cuyo costo es grande para la persona no es flexibilidad, es transferencia**, y la diferencia entre ambas es verificable caso por caso con las preguntas del capítulo 4.

27.9 · La retribución directiva

De las cuatro presiones del apartado 27.1, esta es la única que el consejo de una empresa puede modificar por sí solo, en una sesión, sin cambiar de accionistas ni esperar al legislador. Es también la que menos se modifica.

Cinco criterios de diseño, derivados de capítulos anteriores y no de ninguna doctrina sobre lo que es justo cobrar.

Primero: ningún indicador único. Por la razón del capítulo 26: una sola variable concentra toda la presión de optimización en el punto más frágil posible. Un esquema vinculado exclusivamente a la cotización o al beneficio por acción es una instrucción precisa sobre qué debe maximizarse a costa de lo demás.

Segundo: horizonte de devengo comparable al horizonte de las consecuencias. Si las decisiones estructurales de una posición manifiestan sus efectos a cinco o diez años, una retribución que se consolida en uno o tres está desacoplando sistemáticamente la decisión de su resultado. Es el privilegio invisible del capítulo 16, negociado y firmado.

Tercero: reversibilidad de lo ya devengado. Si en el plazo de manifestación aparece un daño imputable al periodo, la parte correspondiente se recupera. Sin esta cláusula, el diferimiento solo retrasa el cobro; con ella, lo condiciona.

Cuarto: desempeño relativo y no absoluto. Un esquema que premia el resultado absoluto retribuye movimientos sectoriales que la dirección no produjo y penaliza caídas que tampoco produjo. La comparación con un grupo de referencia aísla, imperfectamente, la contribución atribuible.

Quinto: componente vinculado a magnitudes de capacidad. Es la tercera categoría del capítulo 26: estado de los activos, profundidad del banco de sucesores, rotación en funciones de control, conocimiento distribuido. Es la única parte del esquema que no puede mejorarse consumiendo el futuro.

Queda la cuestión de la magnitud, que domina la discusión pública y que este libro trata de manera deliberadamente procedimental. Hay argumentos serios en ambas direcciones: la escasez de personas capaces de dirigir organizaciones complejas es real y el mercado de esas posiciones es internacional; y la proporción entre la retribución más alta y la mediana de una organización comunica a todos sus miembros una información sobre el valor relativo de su aportación, con efectos sobre la cohesión que no son despreciables.

Este libro no fija una proporción, y conviene explicar por qué no lo hace: sería una posición aplicada del tipo que el capítulo 9 dejó fuera de su alcance. Lo que sí sostiene es una exigencia de procedimiento, coherente con todo lo anterior: **la proporción debe ser conocida, debe ser decidida explícitamente por el órgano de gobierno como tal proporción, y debe poder explicarse ante quienes están en el otro extremo de ella.** Es la prueba de la justificación del capítulo 8, aplicada al asunto donde más incomoda.

27.10 · El excedente y el piso

Establecida la suficiencia, queda el destino del excedente, y aquí el libro se detiene en un punto preciso por una razón de método.

La distribución del excedente entre precio, salarios, inversión, dividendo y reducción de deuda es una decisión legítima de gobierno de cada empresa, y no existe una respuesta correcta general. Lo que el marco de este libro sí determina son dos límites, uno por abajo y otro por arriba.

El límite inferior es una restricción, no un objetivo. Deriva del capítulo 8: existe un umbral por debajo del cual la retribución del trabajo no permite a una persona sostener una vida digna en el lugar donde vive, y ese umbral funciona como condición de frontera y no como variable a optimizar. Una empresa cuya viabilidad dependa de operar por debajo de él no está siendo eficiente: está financiando su actividad con una transferencia desde sus empleados o desde el sistema público que los complementa.

Dónde se sitúa exactamente ese umbral, con qué instrumento se garantiza y con qué efectos sobre el empleo son preguntas empíricas y políticas de considerable dificultad, sobre las que existe desacuerdo legítimo entre personas informadas. Este libro no las resuelve, y el capítulo 35 examina las posiciones.

El límite superior no se refiere a la magnitud sino a la conversión. La concentración de riqueza no constituye por sí misma un problema para este marco. Lo constituye en un punto identificable: **cuando la capacidad económica se convierte en capacidad de determinar las reglas bajo las cuales se compite.** En ese momento deja de ser un resultado del mercado y pasa a ser poder sobre el mercado, con un radio de consecuencias que ninguna rendición de cuentas acompaña. Es el objeto del capítulo 35 y se anticipa aquí porque delimita lo que este capítulo sos-

tiene: **el marco no tiene nada que objetar a la riqueza y sí a la captura.**

27.11 · Por qué esto es mejor capitalismo

Queda la afirmación que da sentido al capítulo, y conviene sostenerla con argumentos económicos y no con una apelación al bien.

Primero: la inversión destruye valor de manera sistemática y cuantificable. Los expedientes de la Parte I no describen empresas que sacrificaron rentabilidad por moralidad; describen destrucciones de valor de primer orden. Más de tres mil millones de dólares en un caso; más de treinta mil millones en otro; una compañía que pasó del primer puesto de una clasificación a la centésima posición; una institución pública que consumió dieciséis años y una cantidad considerable de recursos públicos defendiendo un sistema contable defectuoso. En todos ellos, el costo de la corrección temprana era una fracción minúscula del costo de la corrección tardía. **La inversión de fines y medios no es rentable: es cara y su factura llega con retraso.**

Segundo: la confianza es un factor de producción. El capítulo 20 lo estableció en términos de costo de verificación: una organización en la que el criterio está distribuido obtiene la misma conducta con una fracción del control. Esa diferencia es un costo real, distribuido en toda la estructura y ausente de cualquier partida específica. Lo mismo vale hacia fuera: un proveedor que confía reduce sus garantías, un cliente que confía reduce su verificación, un regulador que confía reduce su inspección. La confianza no es un activo intangible en sentido contable difuso: es una reducción medible de costos de transacción.

Tercero, y es el argumento decisivo para un lector que se considere defensor del mercado: la alternativa a la autocorrección no es la ausencia de corrección, es la regulación externa. Toda inversión de fines que produce daño visible termina en una intervención normativa, y esa intervención tiene tres propiedades invariables: llega después del

daño, la diseña quien no conoce la operación, y se aplica por igual a quienes causaron el problema y a quienes no.

De ahí que el capitalismo de misión sea, correctamente entendido, **la posición promercado**: es el único mecanismo que conserva la decisión dentro de la empresa. Una industria que no se corrige a sí misma está eligiendo, sin saberlo, que la corrija alguien peor situado para hacerlo.

27.12 · Instrumento: la conversión

Seis decisiones, en este orden, para una empresa que quiera pasar del orden invertido al orden sano. El orden importa: cada una vuelve practicable la siguiente.

1. Declarar el propósito con sus exclusiones. El capítulo 5 fijó el requisito: personas concretas, el bien que reciben, y al menos una conducta que la empresa se prohíbe para obtenerlo. Sin la tercera parte, el ejercicio es descriptivo.

2. Calcular la suficiencia. Las cinco partidas del apartado 27.3, incluida la quinta. El número resultante convierte toda discusión posterior sobre el excedente en una conversación con criterio.

3. Emparejar cada indicador. La primera regla del capítulo 26. Ningún indicador de producción se publica sin la magnitud del costo que su maximización desplazaría.

4. Reestructurar el horizonte de la retribución. Los cinco criterios del apartado 27.9. Es la única de las cuatro presiones que el consejo puede modificar por sí solo.

5. Instalar los tres niveles de información. Exposición directa, canal independiente y representación con capacidad de detener, según el capítulo 18. Sin ellos, las cuatro decisiones anteriores se evaluarán con datos producidos por las unidades evaluadas.

6. Abrir la columna de quién paga. La séptima regla del capítulo 26, incluido el pasivo diferido del capítulo 13.

Y una verificación final que permite saber si la conversión ha ocurrido de verdad o solo en el lenguaje, y que es la del capítulo 1: **¿puede esta empresa nombrar tres decisiones de los últimos dos años en las que eligió la opción más costosa porque su propósito lo exigía, con cifra, fecha y responsable, y una oportunidad rentable y legal que rechazó?**

Si no puede, la conversión no ha empezado, con independencia de cuántos de los seis pasos figuren ejecutados en el papel.

Cierre de la Parte V. El capítulo 24 estableció la división del trabajo entre carácter e instituciones y la asimetría temporal de sus fallos. El 25 convirtió la autocorrección en una magnitud medible y en una cadena de ocho eslabones con sus diez mecanismos. El 26 resolvió el problema que el libro arrastraba desde la Parte I: cómo medir sin regenerar la inversión. Y el 27 ha aplicado los tres a la institución que concentra la mayor parte de la capacidad productiva de una sociedad.

Todo ello opera dentro de una organización. Queda el nivel que fija las condiciones en las que todas las organizaciones operan y que el capítulo 24 identificó como el quinto de los siete: el poder público, sus límites, su forma de decidir y los dominios donde su intervención es legítima o excesiva.

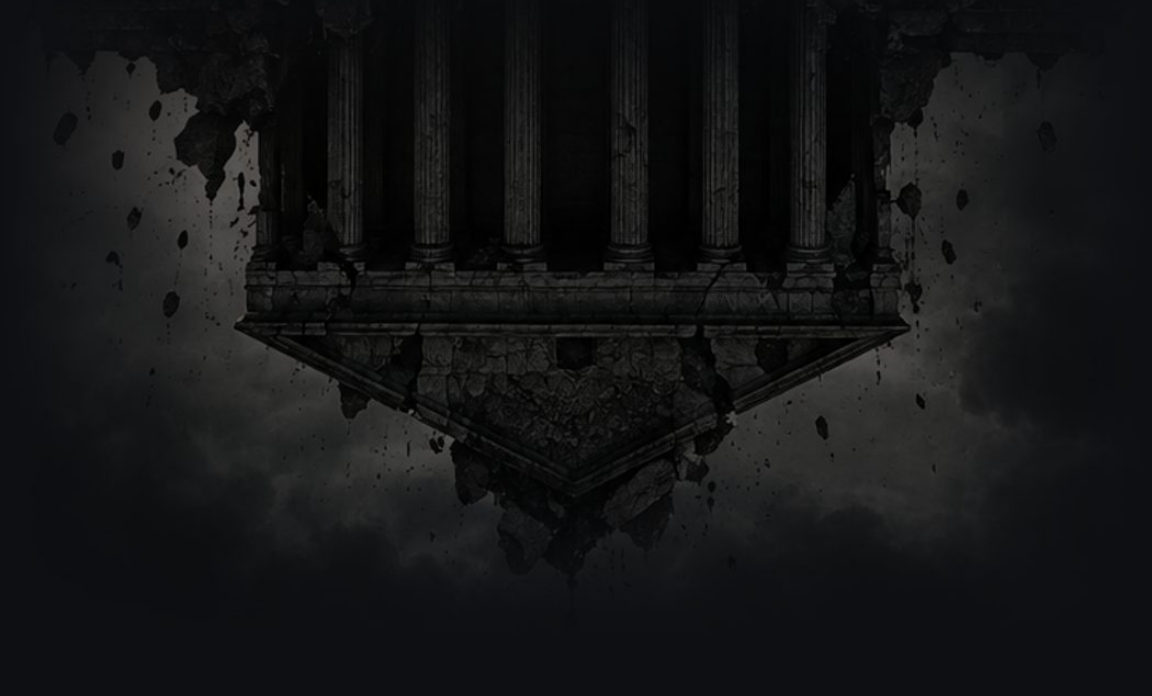
Es la Parte VI.

PARTE

VI

EL PODER ORDENADO

La aplicación del principio dominio por dominio: Estado, democracia, derecho, tecnología, naturaleza, crisis, mundo y desigualdad. Capítulos 28 a 35.



CAPÍTULO 28

Un Estado adecuado a su función

28.1 · La pregunta por el tamaño es la pregunta equivocada

El debate público sobre el Estado se organiza en torno a una magnitud: más Estado o menos. Gasto sobre producto, número de empleados públicos, extensión de la regulación, presión fiscal. Las dos posiciones disponibles son partidarias de incrementar o de reducir esa magnitud, y la discusión se repite con notable estabilidad desde hace un siglo sin producir ninguna convergencia.

Este libro sostiene que la pregunta está mal formulada por la misma razón que la del capítulo 24: **pregunta por una cantidad cuando el problema es de función.**

La demostración es sencilla y procede de la experiencia comparada. Existen Estados de gasto elevado que protegen eficazmente a sus ciudadanos, y Estados de gasto elevado que los someten. Existen Estados reducidos en sociedades ordenadas y prósperas, y Estados reducidos en territorios donde la ausencia de autoridad pública ha sido ocupada por poderes que nadie eligió y a los que nadie puede reclamar. La magnitud no predice el resultado, y una variable que no predice el resultado no puede ser la variable relevante.

La pregunta que este libro propone en su lugar procede del capítulo 7 y es aplicable a cualquier institución pública concreta:

> ***¿Qué radio de consecuencias tiene esta capacidad pública, y qué rendición de cuentas la acompaña?***

Formulada así, la cuestión deja de admitir una respuesta ideológica general y pasa a exigir un examen caso por caso, que es lo que un marco de custodia puede aportar a una discusión estancada.

Y produce de inmediato una observación que resulta incómoda para ambas posiciones, y que este libro considera central:

Desde el punto de vista de la persona afectada, un Estado que la somete y un Estado incapaz de protegerla producen el mismo resultado: quedar sujeta a un poder que no puede controlar. En el primer caso ese poder es público y en el segundo es privado o criminal, pero la posición de quien lo padece es idéntica: soporta consecuencias de decisiones ajenas sin capacidad de evitarlas, verificarlas ni reclamar contra ellas, que es exactamente la definición de la tercera columna del capítulo 4.

De ahí que la disyuntiva entre abuso estatal e insuficiencia estatal no sea una elección entre dos males opuestos, sino **dos formas del mismo fallo**: la existencia de poder sin rendición de cuentas. Y de ahí también que las dos tradiciones políticas que dominan el debate estén cada una defendiendo, correctamente, la mitad del problema.

28.2 · Tres funciones y una prohibición

Si el criterio no es el tamaño, hace falta un criterio de competencia. Este libro lo deriva de sus propios principios y no de ninguna doctrina previa sobre el Estado, y produce tres funciones legítimas y una prohibición.

Primera función: ordenar.

El capítulo 6 estableció que toda capacidad significativa se ejerce sobre un patrimonio recibido: lengua, derecho, moneda, infraestructura, expectativa de cumplimiento. Buena parte de ese patrimonio no se sostiene solo. Un sistema jurídico que hace exigibles los contratos, una moneda estable, un registro de la propiedad fiable, una infraestructura común y un régimen de orden público son las condiciones sin las cuales

la cooperación entre desconocidos —que es lo que llamamos economía— resulta imposible.

Esta función no es un añadido al mercado: **es su condición de existencia**, y su desatención no produce más libertad económica sino su sustitución por relaciones de fuerza. El capítulo 27 señaló que el precio transporta información sobre lo que las partes están dispuestas a aceptar; esa disposición presupone que ninguna de ellas puede imponerse por otros medios.

Segunda función: proteger derechos.

Es la función custodial propiamente dicha y se deriva directamente de los capítulos 8 y 12: impedir la instrumentalización de las personas y la externalización del daño hacia quien no participó en la decisión.

Su alcance es más amplio de lo que la formulación tradicional sugiere. Incluye la protección frente al poder público —que es lo que la tradición liberal desarrolló con mayor rigor— e incluye igualmente la protección frente a poderes privados de radio amplio, por la razón que el capítulo 7 estableció: la obligación no se funda en la naturaleza jurídica del poder sino en el alcance de las consecuencias que produce. Un Estado que protege a sus ciudadanos del abuso oficial y los deja indefensos ante un poder económico capaz de determinar sus condiciones de vida ha cumplido la mitad de su función.

Tercera función: crear condiciones.

Deriva del capítulo 12 y de su segunda variable: la libertad efectiva de una persona depende del conjunto de opciones realmente disponible, y ese conjunto lo determinan en buena medida la salud, la formación y la seguridad material con las que llega a la vida adulta. Una libertad formal sin ninguna opción practicable no es una libertad restringida: es una libertad nominal.

Este libro sostiene la función y **no fija su nivel ni su instrumento**, y conviene declararlo con claridad porque es aquí donde se sitúa el desacuerdo político legítimo. Cuánta educación pública, con qué financia-

ción, con qué grado de provisión directa o de transferencia, con qué efectos sobre el incentivo al trabajo y sobre la iniciativa privada, son cuestiones empíricas y políticas de considerable dificultad sobre las que personas informadas y de buena fe mantienen posiciones opuestas. El capítulo 35 examina esas posiciones sin resolverlas.

Lo que el marco sí determina es el criterio de evaluación: **una política de esta tercera función es buena en la medida en que amplía el conjunto de opciones efectivamente disponibles y devuelve capacidad de decisión a la persona; y es mala en la medida en que la sustituye, la administra indefinidamente o la convierte en dependiente de quien la asiste.**

Y la prohibición: el Estado no puede fabricar virtud.

Es la cuarta pieza y es la que delimita a las tres anteriores. El capítulo 12 la enunció y aquí adquiere su forma completa.

La coerción puede producir conducta. No puede producir criterio, y la razón es la del capítulo 24: un sistema que obtiene conformidad mediante verificación comunica que el juicio propio no es un insumo, y la respuesta racional a esa información es dejar de aportarlo. Aplicado a escala de una sociedad, el mecanismo produce ciudadanos que cumplen exactamente lo exigible y que han trasladado su responsabilidad moral al legislador.

De ahí una consecuencia que conviene extraer y que ninguna de las dos tradiciones suele aceptar: **toda ampliación del ámbito de lo obligatorio reduce el ámbito de lo meritorio**, y una sociedad en la que todo lo correcto es obligatorio ha eliminado la posibilidad misma de actuar bien, porque ha convertido toda conducta correcta en obediencia. No es un argumento contra la ley, que es indispensable. Es un argumento contra la creencia de que la ley es el instrumento adecuado para todo lo que importa.

28.3 · Qué debe ser delito

La prohibición anterior exige un criterio operativo, porque la frontera entre lo que debe obligarse y lo que debe dejarse al criterio es precisamente donde se decide el carácter de un régimen político.

Cinco condiciones, y las cinco deben concurrir. Su valor no está en ninguna por separado sino en su exigencia conjunta, que descarta una parte considerable de la legislación penal contemporánea de cualquier país.

Primera: daño identificable a un tercero que no consintió. Es el principio del capítulo 12 en su forma penal. La conducta que afecta exclusivamente a quien la realiza queda fuera, por la razón del capítulo 8: una restricción que protege a la persona de sí misma tiene que tratarla como incapaz.

Segunda: la conducta es especificable. Debe poder describirse de modo que una persona razonable sepa de antemano si la está cometiendo. Los tipos penales de contorno difuso no producen menos daño: producen aplicación selectiva, que es una forma de arbitrariedad con apariencia de legalidad.

Tercera: la aplicación es posible sin intrusión desproporcionada. Una prohibición que solo puede hacerse efectiva mediante vigilancia generalizada tiene un costo que no figura en el debate sobre su conveniencia, y ese costo recae sobre la totalidad de la población y no sobre los infractores.

Cuarta: el efecto esperado de la prohibición es mejor que el de su ausencia. Es una pregunta empírica y casi nunca se formula. Debe incluir los efectos de segundo orden documentados: mercados ilegales, transferencia de la actividad a operadores violentos, criminalización de poblaciones enteras, y desplazamiento de recursos policiales desde delitos con víctima hacia delitos sin ella.

Quinta: la medida es reversible. Toda norma penal debería llevar la fecha de revisión y el criterio de fracaso del capítulo 25, por la misma razón: el costo de derogar una ley que no funciona se fija en el momento de aprobarla.

Conviene señalar que este criterio no es de izquierda ni de derecha. Aplicado con rigor, descarta prohibiciones que defiende cada una de las dos tradiciones, y esa incomodidad simétrica es, como en el capítulo 7, una señal razonable de que el criterio no procede de ninguna de ellas.

28.4 · Quién debe decidir

Establecido qué puede hacer el poder público, queda la cuestión de qué nivel debe hacerlo. La regla que este libro adopta es antigua y su fundamento aquí no es doctrinal sino informativo y custodial:

> ***Una decisión corresponde al nivel más próximo con capacidad efectiva para tomarla, porque ese nivel dispone de mejor información sobre el caso concreto y soporta una proporción mayor de sus consecuencias.***

Los dos motivos son los del libro entero. El primero es el del capítulo 18: la información relevante sobre cómo ocurren efectivamente las cosas reside donde ocurren, y cada nivel de agregación la pierde. El segundo es el del capítulo 4: quien soporta las consecuencias de una decisión recibe una señal que quien no las soporta no recibe.

Pero una regla de subsidiariedad enunciada sin sus excepciones es una consigna antiestatal, y las excepciones son tres, precisas y decisivas.

Primera: cuando el nivel próximo externaliza hacia el amplio. Es el caso de manual y no admite discusión: una decisión local cuyos costos recaen fuera del territorio que la adopta no es una decisión local. Un vertido aguas arriba, una política fiscal que atrae actividad a costa de la

base de otros, una relajación de estándares que desplaza el riesgo. La regla de subsidiariedad no ampara esas decisiones: las excluye, por aplicación directa del principio del capítulo 12.

Segunda: cuando el nivel próximo carece de capacidad. Competencia técnica, escala mínima, recursos. Una función asignada a un nivel que no puede desempeñarla no está descentralizada: está desatendida, y el resultado es indistinguible de su ausencia. Esta excepción es la que convierte la subsidiariedad en una regla exigente y no en una coartada: **obliga a construir la capacidad del nivel próximo, no a devolverle la competencia y desentenderse.**

Tercera: cuando la mayoría local somete a una minoría local. La proximidad no confiere legitimidad moral. Un poder próximo es más fácil de controlar y también más fácil de capturar, y la restricción del capítulo 8 no admite excepciones territoriales. La protección de la persona frente a la mayoría es precisamente la función que no puede descentralizarse, porque el nivel que habría de ejercerla es el que produce la amenaza.

28.5 · Cinco pruebas para una ley

Lo que sigue son cinco verificaciones aplicables a cualquier norma antes de aprobarla. Ninguna requiere una reforma constitucional y todas producen un documento breve que puede acompañar al texto legal.

1. El propósito declarado y falsable. ¿Qué se pretende conseguir, expresado de modo que pueda comprobarse si se ha conseguido? Un preámbulo que enumera aspiraciones no cumple el requisito. Debe poder responderse: ¿qué magnitud observable debería moverse, en qué dirección y en qué plazo?

2. La columna de quién paga. Quién obtiene el beneficio, quién soporta el costo, quién no tuvo voz. Es la séptima regla del capítulo 26 aplicada al legislador, y su ausencia explica buena parte de la legislación

cuyo efecto principal recae sobre personas que no participaron en su discusión.

3. La cláusula de revisión y el criterio de fracaso. Fecha en que se comprobará el efecto, magnitud que indicaría que la norma no funciona, y órgano obligado a comprobarlo. Es el capítulo 25 aplicado a la ley, y su justificación es la misma: **el costo de derogar una norma fallida se fija en el momento de aprobarla.** Sin esta cláusula, la derogación exige que alguien reconozca un error propio, y por eso casi nunca ocurre: los ordenamientos jurídicos crecen de manera monótona por la misma razón por la que crecen los sistemas de control del capítulo 24.

4. La prueba del cumplimiento real. ¿Qué le ocurre a quien no puede cumplir? No a quien no quiere: a quien carece de los medios, la información o la capacidad administrativa. Toda norma tiene un costo de cumplimiento, ese costo es aproximadamente fijo y por tanto **regresivo respecto del tamaño del obligado**. Una exigencia idéntica para una corporación con departamento jurídico y para un operador de tres personas no es igualdad ante la ley: es una ventaja competitiva concedida al grande, y es el mecanismo por el que una parte considerable de la regulación produce concentración de mercado sin proponérselo.

5. La prueba de la captura. ¿Quién redactó materialmente este texto, quién propuso cada excepción, y a quién benefician sus detalles técnicos? Es la más incómoda de las cinco y el objeto del apartado siguiente.

28.6 · Blindar al Estado contra la captura

El capítulo 27 estableció que el problema no es la concentración de riqueza sino su conversión en capacidad de determinar las reglas. Aquí se examina el mecanismo de esa conversión, que no consiste en lo que la conversación pública suele imaginar.

La imagen corriente de la captura es la corrupción: un pago a cambio de una decisión. Ese fenómeno existe, es un delito y se combate con los instrumentos del capítulo 4 aplicables a la apropiación. Pero es la forma

menos eficiente y menos frecuente de captura, y concentrar la atención en ella deja intactos los tres mecanismos que hacen el trabajo.

Primero: la asimetría en la producción del texto. Las normas técnicas las redactan personas que conocen la materia, y quienes conocen la materia trabajan mayoritariamente en el sector regulado. No hay nada ilegítimo en ello y no existe alternativa completa: un legislador sin acceso a ese conocimiento produciría normas peores. El efecto, sin embargo, es que una parte sustancial del contenido efectivo de la regulación —los umbrales, las excepciones, los periodos transitorios, las definiciones técnicas— procede de los propios obligados.

La contramedida no es prohibir esa participación, que sería contraproducente, sino **hacerla trazable**: registro público de qué organización propuso cada disposición, con el texto propuesto y el texto finalmente aprobado. Es una medida de costo administrativo bajo y de efecto considerable, porque desplaza la discusión desde la intención hacia el dato.

Segundo: la asimetría de persistencia. Un interés concentrado dedica atención permanente a la norma que le afecta; un interés difuso no dedica ninguna, porque el beneficio individual de hacerlo es menor que su costo. De ahí que las normas tiendan a deteriorarse a favor del interés concentrado no en el momento de su aprobación —que es cuando hay atención pública— sino **en sus modificaciones sucesivas**, que ocurren sin audiencia.

La contramedida es procedimental: someter las modificaciones técnicas al mismo régimen de publicidad y de prueba que la norma original, y asignar a alguien la función de representar el interés difuso con dedicación permanente. Es el tercer nivel del capítulo 18 trasladado al ámbito normativo.

Tercero, y es el más eficaz: la complejidad. Una norma compleja favorece sistemáticamente a quien puede pagar especialistas para interpretarla, aprovechar sus intersticios y anticipar sus cambios. Y su compleji-

dad no suele ser deliberada: resulta de la acumulación de excepciones razonables, cada una justificada en su momento.

De ahí una proposición que este libro sostiene y que conviene enunciar con la cautela que merece:

> ***La complejidad normativa es, en ausencia de otra explicación, un indicador de captura acumulada. No prueba que nadie la haya buscado; prueba que sus efectos favorecen a quien tiene capacidad de navegarla, y que ese resultado se produjo sin que nadie lo decidiera.***

La contramedida es la simplificación periódica con evaluación de efectos distributivos, y su dificultad es conocida: cada excepción tiene un defensor identificable y su supresión tiene un opositor concentrado, mientras el beneficio de simplificar es difuso. Es, una vez más, la estructura del capítulo 4.

Y queda el mecanismo transversal a los tres, que es el que más atención recibe y el que peor se regula: **el movimiento de personas entre el regulador y el regulado.** El problema no es que un funcionario pase al sector privado, que es legítimo y con frecuencia deseable, porque un regulador que no conoce la industria regula mal. El problema es la **expectativa**: un funcionario cuya carrera futura depende del sector que hoy supervisa no necesita recibir ninguna oferta para verse afectado en su criterio, y ninguna declaración de conflictos captura ese efecto porque el conflicto no existe todavía.

La única contramedida eficaz es temporal y de costo real: periodos de incompatibilidad suficientemente largos, compensados económicamente, porque un periodo de incompatibilidad no retribuido selecciona para las funciones de supervisión a quienes no tienen alternativa profesional en el sector, que es exactamente el criterio contrario al deseable.

28.7 · Instrumento: la ficha de una norma

Un documento de una página que acompaña a toda disposición con radio significativo, y que un órgano legislativo, un consejo regulador o incluso una dirección corporativa que dicta normas internas puede exigir sin ninguna reforma previa.

CAMPO	CONTENIDO
Propósito falsable	Qué magnitud observable debe moverse, en qué dirección y en qué plazo
Quién gana / quién paga / quién no tuvo voz	Grupos identificables, no categorías
Costo de cumplimiento	Estimación para el obligado típico y para el obligado más pequeño
Revisión	Fecha, criterio de fracaso y órgano obligado a comprobarlo
Reversibilidad	Qué ocurre si se deroga, y si la situación admite retorno
Trazabilidad del texto	Quién propuso cada disposición y qué se modificó respecto de la propuesta

Y una verificación final, que es la del capítulo 5 aplicada al poder público y que puede formularse ante cualquier autoridad:

> ***Nombre tres decisiones de esta administración, en los últimos dos años, que fueron impopulares o costosas en términos políticos y se adoptaron porque su función lo exigía. Y nombre una norma derogada porque su criterio de fracaso se cumplió.***

La segunda parte de la pregunta es la que informa. Los ordenamientos jurídicos crecen y casi nunca se contraen, no porque todas sus normas funcionen, sino porque nadie tiene asignada la tarea de comprobar cuá-

les no lo hacen y porque quien la comprobara estaría contradiciendo a quien las aprobó. Es el tercer intervalo del capítulo 25 —el de la admisión— operando a escala de un Estado.

Establecidos los límites y la función del poder público, queda la cuestión de cómo se decide quién lo ejerce y qué autoriza esa decisión. Porque el procedimiento por el cual una sociedad designa a quien gobierna determina quién recibe la capacidad, y no determina lo que puede hacerse con ella.

CAPÍTULO 29

Democracia más allá del voto

29.1 · Qué decide una elección

El capítulo 6 estableció la arquitectura del encargo fiduciario: alguien constituye, alguien administra y alguien recibe el beneficio. El capítulo 9 añadió que, una vez constituido el encargo, quien puede exigir su cumplimiento no es el constituyente sino el beneficiario.

Aplicada a un mandato público, esa arquitectura produce una distinción que la conversación política contemporánea confunde con notable regularidad, y de cuya confusión se derivan la mayor parte de los abusos que ambas orillas denuncian en la otra.

> ***Una elección designa al fiduciario. No reescribe los términos del encargo.***

El voto resuelve una pregunta —quién recibe la capacidad— con un procedimiento que este libro considera superior a todos los conocidos, por razones que conviene enunciar porque no son sentimentales. Permite sustituir a quien gobierna sin violencia, que es históricamente una conquista rara. Obliga a quien ejerce el poder a rendir cuentas periódicamente ante quienes lo soportan. Y distribuye la decisión entre todos los afectados en lugar de concentrarla en quienes ya tienen otras formas de poder.

Lo que el voto no resuelve es una pregunta distinta: **qué es legítimo hacer con la capacidad recibida.** Y no la resuelve por la misma razón

por la que el consentimiento del capítulo 9 no podía fundar la custodia: el procedimiento designa a un administrador, y un administrador no adquiere, por el hecho de haber sido designado, la facultad de disponer del patrimonio en contra de su fin.

De esta distinción se sigue una consecuencia que conviene desarrollar porque tiene más filo del que parece:

Los beneficiarios de un mandato público no coinciden con quienes lo otorgaron.

El electorado es un subconjunto de los afectados, y no el más amplio. Quedan fuera quienes no votaron, quienes votaron en contra, los menores de edad, los residentes sin derecho de sufragio, los habitantes de territorios vecinos sobre los que las decisiones producen efectos, y —el conjunto que el capítulo 13 examinó— quienes todavía no existen y recibirán el estado del mundo que resulte.

De ahí que la expresión *la gente que me eligió* y la expresión *aquellos ante quienes respondo* designen conjuntos distintos, y que la sustitución de la segunda por la primera sea uno de los mecanismos más eficaces de deterioro del mandato público. No requiere ninguna deshonestidad: basta con atender a quien produce la señal, que es exactamente el fenómeno del capítulo 4.

29.2 · Mayoría y legitimidad

La afirmación anterior conduce a una cuestión delicada que este libro no puede eludir y que exige precisión, porque una formulación descuidada produce una posición antidemocrática y otra produce una tautología.

La posición de este libro es la siguiente:

> ***La regla de la mayoría es el mejor procedimiento disponible para decidir entre opciones legítimas. No es un procedimiento para determinar qué opciones son legítimas.***

Es la distinción del capítulo 8 aplicada a la política. La dignidad opera como condición de frontera y no como valor ponderable: no entra en la deliberación, delimita el conjunto de opciones que entran. Una mayoría puede decidir entre políticas fiscales, modelos sanitarios, prioridades de gasto y estrategias educativas, y su decisión es legítima aunque sea equivocada. Lo que no puede hacer es instrumentalizar a una persona, porque esa opción no estaba en el conjunto.

Y de inmediato la objeción, que es seria y que conviene tomar en su versión más fuerte: **¿quién determina entonces qué opciones son legítimas?** Si la respuesta es un tribunal, una comisión de expertos o un texto interpretado por una minoría profesional, se ha sustituido el gobierno de la mayoría por el gobierno de quienes controlan la definición de la frontera, que es el autoritarismo del propósito del capítulo 8 con otra vestimenta.

La respuesta de este libro tiene tres partes y ninguna resuelve del todo el problema, que no admite solución completa.

Primera: la restricción es estrecha y enumerable. No es un catálogo abierto de derechos en expansión, sino un conjunto reducido de prohibiciones referidas a la instrumentalización de personas. Cuanto más amplia se hace la lista de lo que la mayoría no puede decidir, menos queda para decidir y más poder acumula quien administra la lista. La contención del alcance no es una concesión al mayoritarismo: es la condición para que la restricción siga siendo defendible.

Segunda: el guardián de la frontera debe ser auditable. Un órgano facultado para invalidar decisiones mayoritarias tiene, en los términos del capítulo 7, un radio enorme, y le corresponde por tanto un régimen de rendición de cuentas proporcional: publicidad de sus razonamientos, obligación de motivar, composición no monopolizada por una sola corriente, y mecanismos de revisión. Un guardián inauditable reproduce el problema del capítulo 10.6.

Tercera, y es la que conviene declarar sin disimulo: la frontera exacta está en disputa legítima. Existen dos modos de fallo reales y documentados, y las dos tradiciones políticas contemporáneas tienden a ver solo uno. Uno es el mayoritarismo sin límites, que produce la opresión de minorías con procedimiento impecable. El otro es la expansión de la revisión judicial o técnica hasta el punto de vaciar la deliberación democrática, sustituyendo decisiones políticas por interpretaciones. Ambos son fallos del mismo marco y este libro no dispone de una fórmula que los evite a la vez.

Lo que sí puede afirmar es el criterio de examen: **ante cada caso concreto, ¿se está impidiendo a la mayoría instrumentalizar a alguien, o se está sustrayendo a la deliberación una decisión que legítimamente le corresponde?** La pregunta no se responde en abstracto y se responde razonablemente bien caso por caso.

29.3 · Por qué el ciudadano no vigila

La teoría democrática describe al ciudadano como principal y al gobernante como agente. La práctica muestra a un principal que no supervisa, que dispone de poca información sobre lo que su agente hace y que evalúa su desempeño con criterios groseros y a intervalos largos.

La explicación habitual de ese desajuste es cívica: apatía, desinterés, falta de cultura política. Es una explicación moral y este libro la rechaza por la misma razón por la que rechazó todas las anteriores. La explicación correcta es estructural y consta de una sola proporción:

> ***El costo de informarse adecuadamente sobre una decisión pública recae íntegramente sobre el ciudadano. El peso de su voto en el resultado es, en cualquier electorado grande, prácticamente nulo. La ignorancia no es un defecto cívico: es una respuesta racional a esa desproporción.***

La consecuencia metodológica es importante y ordena el resto del capítulo. **Toda reforma que consista en pedir a los ciudadanos que se informen mejor fracasará**, por la misma razón por la que fracasa la exhortación en el capítulo 24: no modifica la proporción que produce la conducta.

Las reformas que funcionan actúan sobre uno de los dos términos. O **reducen el costo de supervisar**, haciendo la información más accesible, comparable y verificable. O **aumentan el peso de la decisión individual**, reduciendo el número de personas que deciden.

La segunda vía es la que explica un conjunto de mecanismos que llevan décadas ensayándose y cuyo fundamento rara vez se formula con precisión.

29.4 · Los mecanismos, y sus límites

Las asambleas ciudadanas por sorteo. Un grupo relativamente reducido de personas seleccionadas al azar sobre el censo, con corrección de representatividad, recibe información de especialistas con posiciones contrapuestas, delibera durante un periodo prolongado y emite una recomendación sobre un asunto acotado.

El fundamento de su eficacia es exactamente el de la proporción anterior, y conviene enunciarlo porque casi nunca se dice: **funcionan porque restauran la relación entre el costo de informarse y el peso de la propia decisión.** Un participante entre un centenar tiene una influencia real sobre el resultado, y por tanto informarse le resulta racional. No se trata de que las personas sorteadas sean mejores ciudadanos: se trata de que están en una posición distinta.

Sus límites, que son serios y deben declararse. No responden ante nadie: sus miembros no fueron elegidos, no pueden ser removidos y no volverán a rendir cuentas, de modo que carecen precisamente de lo que hace valioso el voto. Su resultado depende en medida considerable de quién selecciona a los expertos y de cómo se formula la pregunta, lo cual desplaza el poder hacia los organizadores sin que ese desplazamiento sea

visible. Y su legitimidad es frágil ante quienes no participaron, porque un ciudadano cualquiera no tiene motivo para considerarse representado por un grupo del que no formó parte y al que no eligió.

De ahí que este libro las considere **un complemento y no un sustituto**: útiles para asuntos acotados, técnicamente complejos y bloqueados por el ciclo electoral, y no aptas para decisiones distributivas generales ni para nada que exija legitimidad de origen.

Los presupuestos participativos. Asignación directa por los vecinos de una fracción del gasto local. Su virtud es que actúan sobre decisiones cuyas consecuencias los participantes soportan directamente, que es la condición del capítulo 4 para que una decisión produzca señal correcta.

Sus límites. Funcionan para asignación entre alternativas comprensibles y no para disyuntivas que exigen conocimiento técnico o cuyo beneficio es difuso y a largo plazo. Y tienden a favorecer a los grupos con mayor capacidad de organización y asistencia, que no son los de mayor necesidad, lo cual puede producir el resultado contrario al que se pretendía.

La deliberación estructurada en el propio procedimiento legislativo. Es la vía menos llamativa y probablemente la de mayor rendimiento: audiencias con obligación de responder por escrito a las objeciones técnicas recibidas, comparecencias de los afectados y no solo de los sectores organizados, y publicación de la trazabilidad del texto según el capítulo 28.

Su límite. No modifica la proporción del apartado 29.3 para el ciudadano común: mejora la calidad de la decisión sin mejorar su supervisión.

29.5 · Participación con información

La vía complementaria a la anterior consiste en reducir el costo de supervisar, y aquí el capítulo 10 proporciona el instrumento: la separación de los cuatro niveles.

Una parte considerable de la discusión política consiste en desacuerdos que parecen irresolubles porque mezclan hechos, inferencias, valores

y decisión. Un participante afirma un valor y el otro responde con un dato; uno impugna un hecho y el otro lo interpreta como hostilidad; ambos concluyen que el adversario es deshonesto, y en ese punto la conversación ha terminado aunque continúe.

De ahí tres exigencias aplicables a la comunicación pública, ninguna de las cuales requiere que nadie modere nada:

Primera: separar el hecho de la valoración en la propia formulación. No como ejercicio de neutralidad, sino porque un desacuerdo sobre valores es legítimo y no se resuelve con evidencia, mientras que uno sobre hechos sí se resuelve y conviene no confundirlos. La política democrática consiste precisamente en decidir entre valores en conflicto; lo que no puede es decidir sobre hechos.

Segunda: declarar qué evidencia obligaría a revisar la posición. Es la séptima frase del capítulo 19 trasladada al ámbito público, y es la exigencia más productiva de las tres. Una posición política respecto de la cual ninguna evidencia imaginable produciría revisión no es una hipótesis sobre el mundo: es una identidad, y conviene que quien la sostiene lo sepa y que quien la escucha también.

Tercera: distinguir entre el adversario y el enemigo. Es una distinción con consecuencias operativas y no una apelación a la cortesía. Un adversario sostiene una posición distinta sobre un asunto y puede tener razón en parte; con él se negocia y de él se aprende. Un enemigo es alguien cuya posición se explica por su malicia, y ante esa descripción no hay negociación posible, porque no se negocia con la malicia: se la derrota.

La razón por la que este libro considera esa distinción central es estructural y no moral. **Una sociedad que ha sustituido adversarios por enemigos ha perdido la capacidad de corregirse**, por el mismo mecanismo del capítulo 25: la información que procede del otro bando queda descalificada por su origen, y con ella desaparece la mitad de la evidencia disponible sobre los propios errores.

29.6 · Custodia distribuida

Las secciones anteriores permiten formular la concepción de la democracia que se deriva de este libro, y que difiere de las dos versiones corrientes.

La versión minimalista la describe como un mecanismo de selección y remoción pacífica de gobernantes. Es correcta y es insuficiente: describe el procedimiento y no dice nada de la relación.

La versión maximalista la describe como el gobierno del pueblo, expresión de una voluntad colectiva. Es problemática porque esa voluntad no existe como objeto unitario: existen preferencias distintas de personas distintas, agregadas por un procedimiento, y tratar el resultado de la agregación como una voluntad con contenido propio es el paso previo a que alguien se arrogue su interpretación.

La concepción que este libro propone es la tercera:

> ***La democracia es un régimen de custodia distribuida: la capacidad de decidir sobre asuntos comunes está repartida entre todos los afectados, cada uno con un radio pequeño, y quienes reciben capacidades concentradas las reciben en encargo y responden por ellas ante un conjunto que excede al de quienes los eligieron.***

De esta formulación se derivan las dos mitades del asunto, y su simetría es lo que la hace útil.

Hacia arriba: quien gobierna es fiduciario, con las cinco obligaciones del capítulo 6 y la ley de proporcionalidad del capítulo 7. Hacia abajo: **el ciudadano no es un beneficiario pasivo de un servicio**, sino el titular de un radio propio, reducido pero no nulo, del que responde en la misma medida.

29.7 · Los deberes del ciudadano, en su justa medida

El apartado anterior invita a un desarrollo que este libro debe hacer con cuidado, porque el género tiene una tentación característica y perjudicial: trasladar hacia el ciudadano una responsabilidad que corresponde a quienes tienen radio amplio.

Conviene por tanto enunciar la regla antes que la lista. **La ley de proporcionalidad opera en las dos direcciones.** Un ciudadano tiene un radio de consecuencias modesto, y por tanto sus obligaciones son modestas. Un libro que exigiera a los ciudadanos la misma disposición que a quienes diseñan sistemas de incentivos estaría cometiendo el error que denuncia: distribuir la responsabilidad en proporción inversa a la capacidad de haber evitado el daño.

Con esa advertencia, los deberes que se derivan del radio ciudadano son cinco y son exigibles:

1. No externalizar el daño propio. Es el único deber universal que el capítulo 12 estableció, y en el ámbito cívico significa lo que cabe esperar: no trasladar a otros el costo de las decisiones propias, incluido el costo de no participar.

2. Verificar antes de difundir. El capítulo 10 estableció que la infraestructura informativa se degrada por uso marginal que no paga su costo. Difundir una afirmación no verificada es exactamente ese uso, y es hoy la forma más extendida y menos reconocida de daño ciudadano, porque su costo individual es cero y su costo agregado es considerable.

3. Cumplir los compromisos y contribuir al sostenimiento de lo que se usa. Sin más elaboración: es la contrapartida del patrimonio recibido del capítulo 6.

4. Juzgar a quien gobierna por lo que hace y no por quién es. Es la aplicación ciudadana de la prueba del capítulo 5: qué decisiones costosas adoptó, qué ajustó cuando propósito y resultado chocaron. Es más exi-

gente de lo que parece, porque obliga a aplicar el mismo criterio a quien uno votó y a quien no.

5. Sostener la distinción entre adversario y enemigo, por la razón estructural del apartado 29.5.

Y conviene cerrar con la proporción, porque es lo que impide que esta lista se convierta en una coartada: **estos cinco deberes, cumplidos íntegramente por toda la ciudadanía de un país, no habrían impedido ninguno de los siete expedientes de la Parte I de este libro.** Todos ellos ocurrieron en el nivel de diseño, y su corrección corresponde a quienes ocupan ese nivel. El ciudadano custodio no es la solución del problema que este libro examina. Es la condición para que la solución sea exigible.

29.8 · Instrumento: las cinco preguntas al mandato

El protocolo del capítulo 5, traducido al ámbito público. Es aplicable por un periodista, por un órgano de control, por un votante ante un candidato o por un gobernante ante sí mismo.

1. ¿Ante quiénes responde este mandato? No a quién representa: ante quiénes responde. La respuesta correcta incluye a los tres conjuntos del capítulo 9 —afectados presentes, no representados y futuros— y no solo al electorado propio. Una respuesta que se limite a los votantes ha confundido el origen de la designación con el destinatario del encargo.

2. ¿Qué decisiones costosas en términos políticos ha adoptado porque su función lo exigía? Con fecha y con el costo identificado. Es la pregunta del capítulo 1 y su ausencia de respuesta es el diagnóstico.

3. ¿Qué evidencia le haría cambiar su posición sobre su política principal? Es el capítulo 19 aplicado aquí, y su valor está en lo que revela la incapacidad de responderla.

4. ¿Qué norma o programa propio ha revisado o derogado porque no funcionaba? Es la verificación del capítulo 28, y en la práctica la responde casi nadie.

5. ¿Qué queda en pie cuando usted no esté? Es el capítulo 22: qué capacidad institucional deja instalada, qué sucesión ha preparado, qué compromisos ha contraído que excedan su mandato y qué margen de decisión deja a quien venga.

Una advertencia sobre el uso de las cinco, coherente con todo lo anterior. **No están diseñadas para descalificar a nadie**, y empleadas con ese fin producirán exactamente el resultado que el apartado 29.5 identificó como más destructivo. Están diseñadas para desplazar la evaluación política desde la identidad hacia la conducta, que es el único terreno donde una discusión pública puede producir corrección.

Establecido cómo se designa y se controla a quien ejerce el poder público, queda el instrumento mediante el cual ese poder actúa sobre las personas, y que concentra su forma más severa: la capacidad de privar de libertad, de patrimonio y de reputación a un ciudadano concreto.

CAPÍTULO 30

Derecho: proteger, responsabilizar, restaurar

30.1 · Tres funciones, en orden de profundidad

El derecho hace tres cosas distintas, y la confusión entre ellas explica buena parte de la insatisfacción pública con su funcionamiento. Conviene separarlas porque cada una responde a una pregunta diferente y se evalúa con un criterio diferente.

Proteger. Impedir que el daño se produzca. Es la función más valiosa y la menos visible, porque su éxito consiste en que no ocurra nada. Opera mediante prohibiciones, deberes de cuidado, requisitos previos y capacidad efectiva de intervención.

Responsabilizar. Establecer quién responde de un daño ya producido y con qué consecuencia. Es la función más visible, la que organiza el debate público sobre la justicia y la que este capítulo examina con más detalle porque es donde el marco de este libro entra en conflicto con la doctrina vigente.

Restaurar. Reparar el daño en la medida de lo posible y restituir a los afectados a una posición desde la cual puedan seguir. Es la función más olvidada y, para el marco de este libro, la que determina si las dos anteriores sirvieron de algo.

El orden importa. Un sistema que protege bien necesita responsabilizar poco; uno que responsabiliza con severidad y protege mal está administrando consecuencias sobre daños que podría haber evitado. Y un sis-

tema que responsabiliza sin restaurar ha resuelto la cuestión de la atribución y ha dejado al afectado exactamente donde estaba.

30.2 · El problema que el derecho no sabe resolver

El capítulo 4 estableció que la responsabilidad se mide por la capacidad de haber modificado la estructura que hizo probable el daño, y no por la participación en el acto que lo produjo. El capítulo 7 añadió que los sistemas de investigación siguen actos y que el diseñador no aparece en la cadena de actos sino en la de condiciones.

Conviene ahora examinar por qué ocurre eso, porque no es un defecto de los investigadores sino una consecuencia de la estructura de la responsabilidad jurídica.

Para imputar responsabilidad penal a una persona, prácticamente cualquier ordenamiento exige la concurrencia de cuatro elementos: **una persona identificable, un acto voluntario suyo, un elemento subjetivo —dolo o imprudencia— y una relación de causalidad entre ese acto y el daño.**

Examinemos ahora el daño estructural del capítulo 4 contra esos cuatro requisitos.

La **persona identificable** existe en el nivel de ejecución y se difumina en el de diseño, donde las decisiones son colegiadas, sucesivas y distribuidas entre órganos.

El **acto voluntario** falla por completo: el capítulo 4 mostró que el daño no fue ejecutado sino compuesto a partir de actos parciales, cada uno de los cuales resulta inocuo por separado. Firmar una cláusula de compensación, establecer un requisito de programa, elegir una clasificación técnica y retirar una referencia de un manual no constituyen, individualmente, ningún acto ilícito.

El **elemento subjetivo** falla igualmente. No hubo intención de dañar, y con frecuencia tampoco previsión concreta del daño en los términos que exige la imprudencia punible.

Y la **causalidad** se diluye en la proporción exacta en que la acción se fragmenta.

De donde una conclusión que conviene enunciar con precisión porque explica un fenómeno que suele atribuirse a la impunidad deliberada:

> ***El nivel de ejecución satisface los cuatro requisitos de la imputación y el nivel de diseño no satisface ninguno. La distribución inversa de la sanción que el capítulo 3 documentó no es el resultado de un encubrimiento: es el resultado previsible de aplicar correctamente una doctrina construida para otro tipo de daño.***

Esto tiene una implicación que va más allá del derecho penal. Significa que **el instrumento con el que una sociedad expresa su reproche más severo es estructuralmente incapaz de alcanzar la posición donde se produce el daño de mayor radio.** Y significa también que reclamar mayor dureza no corrige nada: una escala de penas más alta aplicada al mismo conjunto de imputables agrava la asimetría en lugar de reducirla.

30.3 · Tres vías de corrección, con sus límites

Existe doctrina disponible para este problema, y en buena medida existe ya en forma fragmentaria, del mismo modo que el fideicomiso del capítulo 6 y el usufructo del capítulo 13 existían antes de que este libro los invocara. Tres vías, ninguna completa.

Primera: deberes de posición en lugar de imputación por acto.

Consiste en desplazar el objeto de la prueba. En lugar de acreditar que el diseñador causó el daño —que es lo que no puede probarse—, se define un **deber afirmativo asociado a la posición**, y se acredita su incumplimiento, que sí es demostrable.

Los deberes correspondientes se derivan directamente de este libro: diseñar sistemas de incentivos que no hagan probable la conducta dañosa; mantener los canales por los que la información inconveniente asciende; sostener la posición del agregado del capítulo 25; y actuar sobre un riesgo conocido dentro de un plazo. El incumplimiento de cualquiera de ellos es un hecho negativo pero acreditable: existen o no existen los canales, se actuó o no se actuó tras conocer el riesgo.

Esta vía existe ya en fragmentos: los deberes de cuidado en materia de seguridad laboral, los regímenes de responsabilidad personal de altos directivos en el sector financiero de varias jurisdicciones, y las figuras que sancionan el fallo organizativo en materia de homicidio empresarial. Están dispersos, se aplican a sectores concretos y carecen de principio unificador. La propuesta de este libro es el principio: **el deber se gradúa por el radio de consecuencias de la posición, no por el sector de actividad.**

Sus límites, que son reales. Existe un riesgo de deslizamiento hacia la responsabilidad objetiva, en el que se responde del resultado con independencia de la diligencia, y ese régimen produce dos efectos indeseables: castiga a quien hizo bien su trabajo y tuvo mala suerte, y disuade a las personas competentes de aceptar posiciones de riesgo, con lo que selecciona exactamente al perfil contrario al del capítulo 23. La contención es la que este libro ha sostenido desde el capítulo 19: **se responde de la calidad del sistema de decisión, no del resultado.**

Segunda: consecuencias que modifiquen la estructura y no solo el patrimonio.

La sanción típica a una organización es una multa, y la multa tiene dos defectos que la práctica ha demostrado con abundancia.

El primero es que **se incorpora al costo de operación**. Una multa previsible y cuantificable es un precio, y un precio se compara con el beneficio de la conducta que lo genera. El capítulo 3 lo mostró en su forma más pura: veinte millones de euros de corrección frente a doce mil setecientos millones de beneficio operativo.

El segundo es más grave y casi nunca se señala: **la multa recae sobre quien no decidió.** La paga la organización, es decir, sus accionistas actuales —que con frecuencia no lo eran cuando ocurrieron los hechos—, sus clientes vía precio, y sus empleados vía ajuste. Quienes adoptaron las decisiones han cobrado su retribución variable y, en muchos casos, ya no están. Es una externalización, con la estructura exacta del capítulo 4, ejecutada por el propio sistema sancionador.

Las consecuencias que sí alcanzan la causa son de otro tipo: obligación de modificar procedimientos concretos bajo supervisión con plazo; publicación del expediente completo; inhabilitación temporal para funciones de dirección de las personas cuya posición incumplió el deber; y, en el ámbito de la contratación pública, exclusión temporal. Todas ellas tienen una propiedad que la multa no tiene: **no pueden incorporarse al presupuesto.**

Tercera: admitir el patrón como prueba.

El capítulo 10 identificó la supresión del agregado como la forma más eficaz de degradación de la verdad: cada dato existe, ninguno se oculta, y no hay lugar donde la serie aparezca como serie. El procedimiento judicial reproduce esa estructura, porque examina casos individuales y el patrón no es parte de ninguno de ellos.

La corrección consiste en admitir la serie como elemento probatorio del incumplimiento de un deber de posición: no para acreditar el dolo, que seguiría sin existir, sino para acreditar que **el riesgo era conocible y que el deber de detectarlo estaba incumplido.** Veinte gestores de sucursal declarando de manera independiente la misma explicación no prueban la inocencia de ninguno de ellos por separado; prueban, en conjunto, que la institución disponía de información suficiente para dudar de su propio sistema y no la procesó.

Su límite. El patrón es evidencia de fallo sistémico y no de responsabilidad individual, y su uso para imputar a una persona concreta sin más elementos sería un abuso. Sirve para acreditar el incumplimiento del deber de la posición, que es una imputación distinta y más modesta.

30.4 · El castigo y sus tres límites

Este libro sostiene que el castigo es legítimo, y conviene decirlo sin rodeos porque el resto del capítulo podría sugerir lo contrario. Una sociedad que no impone consecuencias a quien daña deliberadamente a otro no es más humana: **abandona a la víctima y comunica a todos los demás que el daño es gratuito.**

Lo que el castigo no puede ser es ilimitado, y sus límites son tres.

Primero: la proporcionalidad. La consecuencia se gradúa por la gravedad del hecho y por la responsabilidad efectiva, en el sentido del capítulo 4. Una pena desproporcionada no produce más disuasión: produce la percepción de arbitrariedad, que es lo que erosiona el cumplimiento voluntario del que depende todo sistema jurídico, porque ninguno puede sostenerse mediante la coacción sobre una mayoría que no lo acepta.

Segundo: la restricción al hecho voluntario y especificable. Es la segunda condición del capítulo 28. Nadie puede responder de lo que no pudo prever ni evitar, y esa es la frontera que la primera vía del apartado anterior debe respetar para no degenerar en responsabilidad objetiva.

Tercero, y es el más olvidado: el castigo no debe exceder lo que la prevención requiere. Todo lo que se añade por encima de ese umbral no protege a nadie; satisface una demanda de reproche, que es legítima como emoción y no es una función del derecho. Es el séptimo código del capítulo 17 aplicado a escala institucional.

Y conviene incorporar aquí un hallazgo de la investigación criminológica lo bastante sólido y lo bastante ignorado como para merecer mención: **la certeza de la consecuencia disuade con mucha más eficacia que su severidad.** Un sistema en el que la probabilidad de ser detectado es baja y la pena nominal es altísima disuade peor que uno en el que la detección es probable y la pena moderada. La consecuencia para la polí-

tica pública es directa y contraria al impulso habitual: ante un problema delictivo, invertir en capacidad de detección produce más resultado que elevar las penas, y esa segunda medida es la que se adopta casi siempre porque su costo es cero y su visibilidad inmediata.

30.5 · La desigualdad ante la ley no se produce donde se busca

La formulación clásica —nadie por encima de la ley, nadie por debajo— es correcta y se incumple habitualmente, aunque no principalmente por el mecanismo que la imaginación pública supone.

La corrupción de jueces existe, es grave y es minoritaria en los sistemas jurídicos consolidados. La desigualdad efectiva se produce por tres vías más discretas y considerablemente más eficaces.

Primera: el costo de acceder al procedimiento. Un derecho que solo puede hacerse valer mediante un proceso costoso es, para quien no puede costearlo, una declaración. La asimetría no está en la norma sino en la capacidad de activarla, y esa capacidad se distribuye como se distribuyen los recursos.

Segunda: la capacidad de sostener la duración. Es la más decisiva y la menos discutida. Un litigio prolongado tiene efectos radicalmente distintos sobre las dos partes: para una organización es una partida presupuestaria; para una persona es su vida en suspenso durante años. De ahí que **la duración funcione como un mecanismo de negociación**: la parte que puede esperar obtiene un acuerdo favorable de la que no puede, con independencia de quién tenga razón. El expediente del servicio postal del capítulo 3 lo ilustra: los demandantes obtuvieron una transacción de cincuenta y ocho millones de libras cuyas costas consumieron cuarenta y siete, y a cada uno de los más de quinientos reclamantes le quedaron en torno a veinte mil.

Tercera, y es la que conecta con todo este libro: las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos.

Un acuerdo transaccional con cláusula de confidencialidad convierte una corrección pública en una transacción privada. Es legítimo en su origen –las partes disponen de sus intereses– y produce un efecto sistémico que ninguna de ellas persigue: **impide la formación del agregado.**

Cada caso se resuelve, cada afectado recibe una compensación, y la serie no existe en ningún lugar. El siguiente afectado no sabe que hubo un anterior; el regulador no ve el patrón; y la institución que produjo el daño no enfrenta en ningún momento la magnitud acumulada de lo que está haciendo. Es la cuarta forma de degradación del capítulo 10, ejecutada mediante un instrumento jurídico ordinario y sin que nadie oculte nada.

De ahí una propuesta concreta que este libro sostiene y que no requiere prohibir los acuerdos: **la confidencialidad puede alcanzar la identidad de las partes y la cuantía, y no puede alcanzar la existencia del hecho ni su descripción genérica**, que deben quedar en un registro accesible al menos para el supervisor competente. La distinción preserva el interés legítimo de las partes y restituye la posibilidad del agregado.

30.6 · Reparar no es pagar

La tercera función del derecho es la que el marco de este libro considera decisiva y la que los sistemas jurídicos atienden peor, porque su lógica está construida alrededor de la atribución y no de la restitución.

El capítulo 6 estableció la distinción y aquí corresponde desarrollarla. **Una reparación completa tiene cuatro elementos, y la ausencia de cualquiera de ellos la convierte en otra cosa.**

Primero: el reconocimiento del hecho. Que se establezca públicamente qué ocurrió. Es lo primero que reclama casi cualquier afectado y lo que los acuerdos sin admisión de responsabilidad expresamente niegan. Su valor no es simbólico: mientras el hecho no esté reconocido, el

afectado sigue soportando además la carga de sostener su propia versión.

Segundo: la atribución de la responsabilidad. Quién responde y por qué. El capítulo 11 estableció por qué importa: sin atribución no hay reparación posible, solo asistencia, y la diferencia entre ambas es que la primera deja al dañado como receptor de una gracia y la segunda lo restituye como titular de un derecho.

Tercero: la compensación material, en la medida en que el daño la admita.

Cuarto: la modificación del procedimiento que produjo el daño. Es el elemento que distingue la reparación del pago, y la formulación del capítulo 6 conviene repetirla aquí porque es una de las más duras del libro: **una institución que indemniza sin modificar el procedimiento ha comprado el derecho a repetir el daño.**

Y hay una razón adicional, que suele pasar inadvertida y que este libro considera importante. Para un afectado por un daño institucional, el cuarto elemento es con frecuencia **el que más le importa**, por encima de la compensación: saber que lo que le ocurrió no le ocurrirá a otro es lo que convierte su experiencia en algo distinto de una desgracia privada. Un sistema que atiende los tres primeros elementos y omite el cuarto está compensando a la persona y desatendiendo lo que la persona pedía.

30.7 · Instrumento: el examen de una respuesta jurídica

Seis preguntas aplicables a cualquier decisión sancionadora o reparadora: una sentencia, una sanción administrativa, un acuerdo transaccional, un expediente disciplinario interno.

1. ¿Alcanza la respuesta al nivel donde se fijaron las condiciones? Si solo alcanza al ejecutor, la respuesta es ineficaz con independencia de su severidad, por el argumento del apartado 30.2.

2. ¿La consecuencia puede presupuestarse? Si es exclusivamente económica y previsible, se incorporará al costo de operación. Debe contener al menos un componente que no admita ese tratamiento.

3. ¿Recae sobre quien decidió, o sobre quien heredó la decisión? Una sanción que paguen accionistas, clientes o empleados que no participaron reproduce la externalización que pretendía corregir.

4. ¿Se ha modificado el procedimiento? Con identificación del procedimiento concreto, plazo y responsable de verificar. Sin este elemento, la respuesta es un pago.

5. ¿Queda constancia del hecho fuera del expediente cerrado? Es la cuestión de la confidencialidad y del agregado. Si el caso desaparece al cerrarse, el siguiente se investigará desde cero.

6. ¿Se ha preguntado al afectado qué necesita? Es la más simple, la más omitida y la que produce respuestas que ningún baremo anticipa. En una proporción considerable de los casos, lo que el afectado pide es más barato y más útil que lo que el sistema le ofrece: una explicación de qué ocurrió, un reconocimiento, y la seguridad de que el procedimiento ha cambiado.

Con el derecho examinado en sus tres funciones, queda el dominio donde todas ellas llegan tarde por construcción, porque su objeto se transforma más rápido de lo que cualquier sistema normativo puede seguir, y donde el capítulo 3 identificó la variante de la inversión que no admite corrección sino únicamente contención.

CAPÍTULO 31

Tecnología: del «podemos» al «debemos»

31.1 · Por qué lo posible se despliega solo

Que algo pueda hacerse es un hecho. Que deba hacerse es una decisión. La distancia entre ambos enunciados es evidente cuando se formula así, y desaparece con notable regularidad en la práctica.

Conviene examinar por qué desaparece, porque la explicación habitual —la codicia de quien desarrolla, la fascinación de los técnicos— es moral y no explica la constancia del fenómeno. La explicación estructural consta de tres elementos y ninguno requiere que nadie desee nada indebido.

Primero: el argumento de la inevitabilidad. Si la capacidad existe, alguien la desplegará; si no somos nosotros, será un competidor, y probablemente con menos cuidado. El razonamiento es a menudo correcto en los hechos, y tiene la propiedad de convertir una decisión en una constatación: quien lo formula no está eligiendo desplegar, está describiendo lo que va a ocurrir de todos modos. Es, en el vocabulario del capítulo 4, un reencuadre que sitúa la conducta fuera del alcance de las categorías que la evaluarían.

Segundo: la asimetría de la inversión. En el momento en que la pregunta sobre el despliegue se plantea, el desarrollo ya está pagado. Todo el costo es hundido y todo el beneficio está por delante, de modo que la decisión de no desplegar se presenta como una pérdida cierta frente a un daño incierto. Ninguna organización procesa bien esa comparación.

Tercero, y es el decisivo: no desplegar no tiene defensor.

Esta observación merece desarrollo porque es una cuestión de diseño organizativo y no de cultura. Dentro de una empresa tecnológica, cada opción disponible tiene una posición que la sostiene: el producto defiende el lanzamiento, comercial defiende el calendario, ingeniería defiende la arquitectura, jurídico defiende el cumplimiento. **La opción de no desplegar no corresponde al cometido de nadie**, y por tanto no se argumenta con la misma energía, no dispone de recursos analíticos propios y no tiene a quién atribuir su éxito, porque su éxito consiste en que no ocurra nada.

De ahí que el capítulo 3 identificara en el dominio tecnológico la variante de la inversión que no admite corrección sino únicamente contención, y que dejara pendientes tres elementos de defensa estructural. Este capítulo los desarrolla, y el tercero de ellos responde directamente a esta tercera razón.

31.2 · Las ocho preguntas antes de desplegar

El instrumento central del capítulo es un protocolo previo, aplicable a cualquier despliegue con radio significativo: un producto, una función, un modelo, un sistema de decisión automatizada. Ocho preguntas, y lo relevante no es su contenido —varias son evidentes— sino **que exista un momento del procedimiento en que deban responderse por escrito y ante alguien con capacidad de detener.**

1. ¿Qué bien humano concreto produce, y para quién? Con el requisito del capítulo 5: personas identificables y no categorías. Una respuesta formulada en términos de capacidad técnica —*permite procesar x veces más rápido*— describe la herramienta y no el bien.

2. ¿Qué capacidad humana sustituye, y es recuperable si el sistema falla? Es el objeto del apartado 31.3.

3. ¿Quién decide su uso y quién soporta las consecuencias? Las tres preguntas del capítulo 4, aplicadas aquí.

4. ¿Qué información necesita y con qué autorización se obtiene? Con el estándar de consentimiento del capítulo 8: que se sepa a qué se accede, que exista alternativa de costo no desproporcionado y que sea revocable.

5. ¿Qué ocurre cuando falla? No si falla. Todo sistema falla, y la pregunta correcta se refiere al modo: falla de manera visible o silenciosa, gradual o catastrófica, con posibilidad de intervención humana o sin ella.

6. ¿Es reversible el despliegue? Es el objeto del apartado 31.5 y el criterio dominante del capítulo.

7. ¿Qué error sería tolerable y cuál no? Todo sistema estadístico produce dos tipos de error y su proporción es una decisión de diseño, no un dato técnico. Determinar cuál de los dos es más grave —y, por tanto, hacia cuál se calibra el sistema— es una decisión moral que toma quien fija el umbral, y que en la práctica toma un ingeniero sin que nadie se lo haya planteado como tal.

8. ¿Qué clase de conducta hace más barata, y cuál más cara? Es la pregunta del capítulo 12 aplicada a la tecnología, y la que mejor anticipa los efectos sociales de segundo orden. Toda herramienta modifica los precios relativos de las conductas posibles, y esa modificación produce más consecuencias agregadas que su función declarada.

31.3 · Sustitución y atrofia

Toda herramienta sustituye una capacidad humana, y la capacidad sustituida se atrofia. Es un hecho antiguo, no es lamentable en sí mismo y no admite una posición general.

Nadie sostiene hoy que la pérdida de la orientación por las estrellas haya empobrecido a la humanidad, porque esa capacidad no se necesita

en ninguna otra parte. La escritura sustituyó buena parte de la memoria oral y la operación fue, en conjunto, extraordinariamente favorable.

De modo que la pregunta pertinente no es si una tecnología sustituye una capacidad, porque todas lo hacen. Es esta:

> ***¿Sigue siendo necesaria esa capacidad en algún escenario, y es recuperable cuando el sistema que la sustituyó no está disponible?***

El caso que mejor ilustra la cuestión procede de la aviación, donde se ha discutido durante décadas con datos: la automatización de cabina redujo drásticamente la siniestralidad y, al mismo tiempo, generó una preocupación documentada sobre la degradación de la pericia manual de los pilotos, precisamente porque el escenario en que esa pericia resulta indispensable es aquel en que la automatización ha fallado. Las dos cosas son ciertas a la vez, y la respuesta del sector no ha sido renunciar a la automatización sino **exigir el mantenimiento periódico de la capacidad sustituida**.

Esa es la forma general de la respuesta y se aplica mucho más allá de la aviación. Cuando una capacidad sustituida sigue siendo necesaria en el escenario de fallo, su mantenimiento debe diseñarse explícitamente, con periodicidad y costo asumidos, porque no se conservará sola.

Y hay una segunda distinción que conviene introducir, referida a las capacidades cuya sustitución no tiene escenario de fallo visible: **el criterio propio, la atención sostenida y la tolerancia al esfuerzo cognitivo.** Su atrofia no produce ningún accidente identificable; produce una degradación difusa que no aparece en ninguna serie estadística y que por tanto, en los términos del capítulo 4, desaparece del espacio donde se toman las decisiones.

Este libro no dispone de evidencia concluyente sobre la magnitud de ese fenómeno y no la fingirá. Lo que sí puede afirmarse es la asimetría de la deliberación: los beneficios de una tecnología son inmediatos,

medibles y atribuibles, y los costos de este tipo son diferidos, difusos y no atribuibles. Una comparación entre ambos términos que trate el segundo como cero no es neutral: es una estimación, y la menos precisa disponible.

31.4 · Quién controla y quién soporta

La tercera pregunta del protocolo merece desarrollo propio, porque en el dominio tecnológico la separación entre quien decide y quien soporta alcanza su forma más extrema.

En una relación comercial ordinaria, quien compra un producto lo evalúa, lo compara y puede abandonarlo. En un sistema técnico complejo, esas tres capacidades desaparecen: el usuario no puede verificar cómo funciona, no dispone de una alternativa que evaluar en los mismos términos y, cuando el sistema se ha integrado en su actividad, no puede abandonarlo sin un costo desproporcionado.

El usuario de un sistema técnico se encuentra, por tanto, en la tercera columna del capítulo 4 —soporta consecuencias sin capacidad de verificar ni de evitar— con independencia de que haya consentido formalmente.

Y a esa asimetría se añade el fenómeno que el capítulo 7 anticipó y que constituye el problema de gobernanza más relevante de la última década:

> ***La acumulación, en un mismo actor, de poder tecnológico, informativo, cultural y económico produce un radio agregado sin precedente en el marco institucional que heredamos, porque ese marco fue diseñado suponiendo que esas cuatro formas residían en instituciones distintas y se limitaban entre sí.***

El punto no es que ese actor sea peor que los anteriores. Es que las contenciones existentes —competencia, regulación sectorial, prensa inde-

pendiente, poder político— fueron construidas cada una contra una forma de poder, sobre el supuesto de que las demás operarían como contrapeso. Un actor que determina simultáneamente la infraestructura sobre la que otros operan, el orden en que la información llega a las personas, los criterios de prestigio de una cultura y el acceso a un mercado no encuentra ese contrapeso en ninguna parte, y no porque haya vencido a nadie: porque el sistema de contrapesos presupone una distribución que ya no existe.

La consecuencia, en los términos de este libro, es directa: **cuando el radio crece y la rendición de cuentas no crece con él, la ley de proporcionalidad se incumple**, y su incumplimiento no depende de la conducta del titular. Es una condición estructural que este libro considera el asunto pendiente más urgente del dominio tecnológico, por delante de cualquier debate sobre una tecnología concreta.

31.5 · La reversibilidad se diseña antes

El capítulo 13 estableció la reversibilidad como variable crítica de toda decisión con consecuencias diferidas. En el dominio tecnológico adquiere una propiedad adicional que conviene enunciar porque determina el momento de la intervención:

> ***La reversibilidad de una tecnología decrece con su adopción. Cuanto más se integra en la actividad de quienes la usan, más caro resulta abandonarla, y ese encarecimiento es independiente de la calidad de la tecnología.***

Un sistema del que dependen los procesos de miles de organizaciones, los datos acumulados durante años y las competencias que su personal ha desarrollado no se sustituye aunque aparezca uno mejor. La dependencia no procede de la superioridad del producto sino del costo de la transición, y ese costo lo produce el propio éxito.

De ahí que la ventana para exigir reversibilidad esté al principio, exactamente por la razón del décimo código del capítulo 17: **las condiciones que un actor poderoso podría aceptar sin dificultad cuando aún no lo es se vuelven inaceptables después, y su exigencia posterior se lee como hostilidad.**

Los tres requisitos concretos de la reversibilidad son conocidos y su discusión pública lleva años estancada, lo cual es en sí mismo informativo: **portabilidad efectiva de los datos** en formato utilizable y no meramente descargable; **interoperabilidad** que permita a un tercero ofrecer una alternativa sin reconstruir el ecosistema completo; y **capacidad de salida** sin pérdida del historial acumulado.

Ninguno de los tres es técnicamente difícil. Los tres reducen la ventaja de quien ya está dentro, y esa es la totalidad de la explicación de su lentitud.

31.6 · La inteligencia artificial como caso límite

Este capítulo ha tratado hasta aquí la tecnología como herramienta: algo que alguien usa desde una posición. Existe una categoría que altera esa relación y conviene examinarla con sobriedad, evitando tanto la alarma como el entusiasmo, porque ambas dispensan de pensar.

Lo que distingue a los sistemas capaces de decidir no es su grado de inteligencia, que es una discusión sin criterio acordado. Es una propiedad estructural y verificable:

> ***Son la primera tecnología que ocupa posiciones en lugar de ser usada desde ellas. Toman decisiones con radio de consecuencias: sobre quién obtiene un crédito, quién es seleccionado para un puesto, qué información recibe una persona, qué prioridad se asigna a un paciente, qué operación se marca como sospechosa.***

Y en el momento en que algo ocupa una posición con radio, el marco entero de este libro le resulta aplicable sin modificación. Las preguntas no son nuevas: son las de los capítulos 6 a 9, formuladas sobre un agente distinto.

¿De quién se recibió la capacidad? De la organización que lo despliega, que a su vez la recibió del patrimonio del capítulo 6.

¿En beneficio de quién se ejerce? Los tres conjuntos del capítulo 9: afectados presentes, no representados y futuros.

¿Ante quién se responde? Aquí está la cuestión, y la respuesta que este libro sostiene es inequívoca y conviene formularla sin ambigüedad:

> ***La responsabilidad no se transfiere al sistema. Permanece íntegramente en quien decidió desplegarlo, por el argumento del radio del diseñador del capítulo 7: quien fija el marco dentro del cual se toman decisiones ajenas responde del conjunto de esas decisiones, y un sistema automatizado es un marco particularmente puro, porque sus decisiones se derivan enteramente de su diseño y de sus datos.***

De esta formulación se deriva la advertencia práctica más importante del apartado, y es una variante del reencuadre lingüístico del capítulo 4: **la automatización ofrece el instrumento de dilución de responsabilidad más eficaz jamás disponible.** La frase *lo decidió el sistema* tiene una propiedad que ninguna otra excusa posee: es literalmente verdadera, es técnicamente verificable y sitúa la conducta fuera del alcance de las categorías morales, porque un sistema no admite reproche. Es la cuarta forma de degradación del capítulo 10 y el mecanismo del capítulo 4, combinados en una sola expresión.

La contramedida es la del capítulo 30: **deberes de posición.** No hace falta determinar si un sistema es responsable —no lo es, y la discusión es un desvío—; hace falta establecer que la posición que autorizó su des-

pliegue responde del cumplimiento de deberes específicos y acreditables: que se verificó su comportamiento en las poblaciones sobre las que iba a operar, que existe registro de sus decisiones, que hay una vía por la que un afectado puede obtener explicación y revisión, y que alguien puede detenerlo.

Y quedan los tres elementos de defensa estructural que el capítulo 3 dejó pendientes, que aquí encuentran su lugar:

Primero: una función independiente que mida la divergencia entre la métrica que el sistema optimiza y el bien que esa métrica representaba. Es la cuarta regla del capítulo 26 aplicada aquí: la medición del fenómeno por un método que el sistema no controla, con umbral de divergencia fijado de antemano.

Segundo: capacidad efectiva de detener un despliegue, no de informar sobre él. Es la respuesta al tercer elemento del apartado 31.1: la opción de no desplegar necesita una posición que la sostenga, con presupuesto propio, acceso a la información técnica y facultad de suspensión. Sin esa posición, esa opción seguirá sin defensor.

Tercero: un techo declarado de compromiso con la métrica. El expediente del capítulo 3 documentó una decisión de no lanzar una corrección si comprometía materialmente la métrica de interacciones. El techo consiste en establecer, por adelantado y por escrito, **qué magnitud de deterioro de la métrica se está dispuesto a aceptar para corregir un daño identificado.** Sin ese número fijado en frío, la decisión se toma en caliente y su resultado es previsible.

31.7 · La pregunta que ninguna innovación responde

Todo lo anterior deja fuera una cuestión que ningún protocolo captura y que conviene nombrar antes de cerrar el capítulo.

Una tecnología puede superar las ocho preguntas, ser reversible, tener control auditable y distribución equilibrada del riesgo, y producir sin embargo una sociedad que nadie eligió. El efecto agregado de millo-

nes de decisiones individualmente razonables no es objeto de ninguna decisión, y por tanto no es objeto de ningún protocolo.

Es, exactamente, el fenómeno del capítulo 4 a escala civilizatoria: **nadie ejecuta el resultado; el resultado se compone.**

Este libro no dispone de un mecanismo que resuelva ese problema, y no fingirá lo contrario. Lo que sostiene es que la pregunta debe formularse en algún lugar, con periodicidad, por alguien cuyo cometido sea formularla, y que ese lugar no puede ser la empresa que despliega ni el regulador que autoriza, porque ninguno de los dos tiene competencia sobre el agregado.

Es una de las funciones que el capítulo 13 asignó a la representación anticipada y que el capítulo 29 examinó en su forma deliberativa. La pregunta es: **¿qué clase de sociedad produce esto, y alguien la ha elegido?**

31.8 · Instrumento: el protocolo de despliegue

Tres componentes, y el tercero es el que hace funcionar a los dos primeros.

Componente uno: las ocho preguntas del apartado 31.2, respondidas por escrito antes del despliegue, con las respuestas archivadas y revisables. La exigencia de escritura no es burocrática: obliga a formular lo que de otro modo permanece implícito, y produce el registro que permitirá evaluar la decisión después.

Componente dos: la clasificación por reversibilidad, según el capítulo 13, con la justificación escrita de por qué no se adoptó la alternativa reversible más próxima cuando el despliegue es irreversible. Y los tres requisitos del apartado 31.5 exigidos desde el inicio, no cuando la dependencia ya se ha formado.

Componente tres: la posición que puede decir que no. Con los cuatro requisitos del décimo código del capítulo 17: irrevocabilidad por el con-

trolado, independencia de quien la ejerce, activación automática por criterios objetivos y consecuencia definida de antemano.

Y una verificación única que resume el capítulo y que puede formularse ante cualquier organización tecnológica:

> ***Nombre el último despliegue que esta organización detuvo o retrasó por razones que no fueran técnicas ni jurídicas, quién lo decidió y qué le ocurrió después a esa persona.***

Si no hay ninguno, la respuesta no indica que no haya habido motivos. Indica que no existe la posición.

Establecido el criterio para la capacidad que fabricamos, queda el dominio donde la capacidad no la fabricamos y sin embargo disponemos de ella: aquello que recibimos sin haberlo producido y que el capítulo 13 estableció que administramos en régimen de usufructo.

CAPÍTULO 32

La naturaleza no es un inventario

32.1 · Una cuestión contable antes que moral

La discusión ambiental se plantea habitualmente como una cuestión de valores: si la naturaleza posee un valor propio o si su valor deriva enteramente de su utilidad para las personas. Es una discusión legítima, tiene siglos y no va a resolverse aquí.

Este capítulo no la necesita, y conviene declararlo al empezar porque determina su alcance: **el argumento que sigue se sostiene íntegramente aunque se adopte la posición más estrictamente utilitaria disponible.** Un lector que sostenga que la naturaleza no tiene ningún valor al margen de lo que proporciona a los seres humanos encontrará aquí exactamente el mismo razonamiento que uno que sostenga lo contrario.

El argumento es contable y consta de dos proposiciones.

Primera: los sistemas naturales prestan funciones que son insumos de producción. La regulación del ciclo del agua, la fertilidad del suelo, la polinización, la estabilidad de los regímenes de precipitación, la capacidad de absorción de residuos y la regulación térmica no son bienes ambientales en un sentido distinto del económico: son **condiciones de producción**, tan reales como una carretera o una red eléctrica, y su sustitución artificial —cuando es posible— tiene un costo perfectamente cuantificable.

Segunda: esos insumos no figuran en ninguna contabilidad. Ni en la de las empresas que los emplean ni en la de los Estados que administran

el territorio. No aparecen como activo cuyo deterioro se amortice, ni como pasivo cuyo consumo se provisione.

Y el capítulo 26 estableció qué significa exactamente la ausencia de una magnitud en un registro: **no es neutralidad, es una estimación.** Un insumo que no figura en la contabilidad está valorado en cero, y cero es la estimación menos precisa disponible sobre el valor de la fertilidad de un suelo o de la disponibilidad de un acuífero.

De ahí la formulación que ordena el capítulo y que no requiere ninguna premisa nueva:

> ***El problema no es que tratemos mal a la naturaleza. Es que la tratamos como un inventario del que se extrae sin registrar la salida, y esa es una operación que ninguna organización aceptaría en ningún otro activo.***

Y conviene extraer la consecuencia inmediata, porque explica una parte considerable de la conducta que suele atribuirse a insensibilidad. Una empresa que agota un recurso natural no está desobedeciendo a su contabilidad: la está obedeciendo con exactitud, porque en ella la extracción aparece como ingreso y el agotamiento no aparece en absoluto. Es, en los términos del capítulo 13, **liquidación de capital contabilizada como renta**, ejecutada con conformidad técnica impecable.

32.2 · La estabilidad como supuesto de diseño

Hay una segunda razón, independiente de la anterior y de naturaleza distinta, que un lector escéptico suele encontrar más persuasiva que cualquier argumento sobre el valor de la naturaleza.

Casi toda la infraestructura material de la vida moderna fue diseñada bajo supuestos de estabilidad de los sistemas naturales, y esos supuestos están escritos en sus parámetros.

Un sistema de drenaje urbano se dimensiona para un régimen de precipitación con determinados periodos de retorno. Una presa se calcula sobre una serie hidrológica histórica. Un cultivo se implanta donde la ventana térmica y la disponibilidad hídrica lo permiten. Una póliza de seguro se tarifica sobre una frecuencia esperada de siniestros. Una ciudad costera se edifica sobre una cota. Un puerto, una red eléctrica, un trazado ferroviario, un plan de abastecimiento: todos ellos incorporan, en su diseño, una hipótesis sobre el comportamiento futuro de un sistema natural.

De donde la formulación del riesgo, que no requiere invocar ninguna catástrofe:

> ***La consecuencia práctica de la alteración de los sistemas naturales no es primariamente el daño a la naturaleza. Es la invalidación de los supuestos de diseño de la infraestructura construida sobre ella.***

Y esa invalidación tiene una propiedad que la hace especialmente costosa y que conecta con el capítulo 13: **es asimétrica en el tiempo.** La infraestructura tiene vidas útiles de décadas y en algunos casos de un siglo. Las decisiones que la dimensionaron ya se tomaron. La adaptación, cuando es posible, exige reconstruir sobre parámetros nuevos, y su costo no guarda ninguna relación con el que habría tenido evitar la alteración.

Este es, en el vocabulario de este libro, un pasivo diferido de primer orden: **un costo cierto, de magnitud estimable, cuyo vencimiento es posterior al horizonte de quienes lo están generando, y que no figura en ningún balance.**

32.3 · La regla de la tasa, aplicada

El capítulo 13 estableció el criterio y este capítulo se limita a aplicarlo, porque el marco no necesita doctrina ambiental propia:

> ***El aprovechamiento de un recurso es legítimo dentro del límite en que ese recurso se regenera o puede ser sustituido por otro equivalente. Por encima de ese límite no hay aprovechamiento sino consumo de sustancia.***

La aplicación exige, para cada recurso, tres magnitudes: **la existencia disponible, la tasa de regeneración y la tasa de extracción.** Las tres son medibles con las técnicas habituales de cada dominio, y su ausencia en la contabilidad no obedece a una dificultad técnica sino a que nadie está obligado a producirlas.

Conviene señalar que las tres magnitudes son específicas de cada recurso y de cada lugar, y que este libro no propone cifras universales: el rendimiento sostenible de una pesquería, la tasa de recarga de un acuífero o el ritmo de formación de suelo son datos locales que corresponde establecer a quien conoce el sistema. Lo que el marco aporta no es el número, sino **la obligación de tenerlo y de registrar la diferencia.**

Esa obligación produce tres categorías con tratamientos distintos, y la distinción importa porque el debate público las confunde constantemente.

Recursos que se regeneran dentro de un ciclo humano. Bosques gestionados, pesquerías, suelos agrícolas, agua superficial en cuencas equilibradas. Aquí la regla de la tasa opera plenamente y el problema es de gestión: extraer por debajo de la tasa de regeneración es sostenible por definición, y la única dificultad es que la tasa de extracción óptima para cada actor individual excede la que el conjunto puede soportar, que es la estructura clásica de un bien común sobreexplotado del capítulo 10.

Recursos que no se regeneran en ningún plazo relevante. Minerales, combustibles fósiles, acuíferos fósiles. Aquí la regla de la tasa no se aplica y su invocación sería retórica: no existe una tasa sostenible de extracción de algo que no se repone. Lo que sí se aplica es el criterio de

sustitución: el aprovechamiento es defendible en la medida en que **construya la capacidad de sustituirlo**, es decir, en la medida en que el ingreso que produce se invierta en desarrollar la alternativa en lugar de consumirse. Es la diferencia entre un patrimonio que se transforma y uno que se gasta, y es exactamente la distinción del capítulo 13 entre consumir el fruto y consumir la cosa.

Sistemas cuya alteración es irreversible. La extinción de una especie, la desestabilización de un sistema físico de escala planetaria, la contaminación persistente de un acuífero, la pérdida de un suelo cuya formación exige milenios. Aquí no se aplica ninguna tasa ni ninguna sustitución, y rige únicamente el criterio del capítulo 13: **carga de prueba agravada, y justificación escrita de por qué no se adoptó la alternativa reversible más próxima.**

La mayor parte de la confusión del debate ambiental procede de aplicar a una de estas tres categorías los argumentos que corresponden a otra. La objeción de que el ingenio humano ha resuelto siempre las escaseces de recursos es sustancialmente correcta en la segunda categoría, donde la sustitución ha funcionado repetidamente, y es inaplicable en la tercera, donde no hay nada que sustituir.

32.4 · El diseño determina el destino

El capítulo 27 estableció la lógica de la economía circular como asignación de una responsabilidad y no como consigna: si el productor responde del destino final de lo que fabrica, el diseño cambia sin que nadie tenga que pedírselo.

Conviene añadir aquí la razón por la que esa asignación produce más efecto que cualquier campaña de comportamiento, y es una cuestión de posición en la cadena:

> ***Las decisiones que determinan el destino de un producto se toman en su diseño, y el diseño ocurre años antes de que el producto exista. Toda intervención posterior –en el consumidor, en el gestor de residuos, en el reciclador– opera sobre restricciones que ya están fijadas.***

Es el radio del diseñador del capítulo 7 aplicado al objeto material. Un producto cuyas piezas están soldadas en lugar de atornilladas ha decidido, en la mesa de diseño, que no se reparará; uno que combina materiales inseparables ha decidido que no se recuperarán. Ninguna conducta posterior del usuario modifica esas decisiones, y pedírselo es el equivalente material de sancionar al nivel de ejecución por una conducta que el diseño hizo inevitable.

De ahí que la palanca eficaz sea desplazar el costo hacia quien ocupa la posición de diseño, y que su forma concreta sea conocida: responsabilidad del productor sobre el final de la vida útil del producto, con el costo internalizado en el precio.

32.5 · La parte que cada bando omite

Este capítulo llega al punto donde el debate público se vuelve estéril, y conviene atravesarlo con el instrumento del capítulo 4 aplicado sin excepciones, incluidas las que incomodan a cada posición.

La pregunta es la misma de siempre: **quién gana, quién paga, quién no tiene voz.** Aplicada a dos cosas distintas.

Aplicada al daño ambiental, produce un resultado que una de las dos posiciones del debate suele omitir. La localización de instalaciones contaminantes, la exposición a calor extremo, la vulnerabilidad ante inundaciones y la capacidad de trasladarse, de asegurarse o de climatizar una vivienda no se distribuyen al azar: se distribuyen como se distribuye la capacidad económica. **El daño ambiental lo soporta desproporciona-**

damente quien menos capacidad tiene de evitarlo, y eso no es una afirmación ideológica sino una constatación sobre dónde están las cosas y quién puede moverse.

Y hay un segundo escalón, el que el capítulo 13 estableció: una parte considerable del costo recae sobre quienes no participan en ninguna decisión porque todavía no existen.

Aplicada a la transición, la misma pregunta produce un resultado que la otra posición del debate omite con idéntica regularidad. El encarecimiento de la energía es regresivo: representa una fracción mayor del presupuesto de un hogar modesto que de uno acomodado. El cierre de una actividad no distribuye su costo de manera difusa, sino que lo concentra en trabajadores concretos, de sectores concretos, en territorios concretos, con edades y cualificaciones que hacen la recolocación difícil. Y una norma cuyo costo de cumplimiento es fijo perjudica, según el capítulo 28, al operador pequeño más que al grande.

De donde la formulación que este libro sostiene y que no pertenece a ninguna de las dos posiciones:

> ***El mismo principio que exige la transición exige que no la pague quien menos puede pagarla. Una política ambiental que externaliza su costo sobre los más vulnerables incumple exactamente el principio que invoca para justificarse.***

Esa simetría no es una concesión táctica: es la aplicación del capítulo 12 sin excepciones. La prohibición de externalizar el daño no admite una cláusula que exima a las políticas bienintencionadas, y una transición diseñada sin la columna de quién paga producirá —además de su costo humano— la reacción política que acabará por revertirla, que es el modo más eficaz de no conseguir el objetivo que se perseguía.

Las consecuencias operativas son tres y ninguna es novedosa; lo que suele faltar no es el instrumento sino la obligación de aplicarlo.

Primera: toda política ambiental lleva su columna de quién paga, con los grupos identificados y no en agregados, y con la estimación del efecto distributivo. Es la segunda prueba del capítulo 28.

Segunda: la compensación se diseña con la política y no después. Una medida que reconoce su efecto regresivo y remite la compensación a un momento posterior ha decidido, de hecho, que ese efecto se soportará, porque el momento posterior tiene sus propias prioridades presupuestarias.

Tercera: el plazo se ajusta a la capacidad de adaptación de quien debe adaptarse, y no exclusivamente a la urgencia del problema. Un plazo técnicamente óptimo que ninguna población puede cumplir no es una política ambiciosa: es una política que no se ejecutará.

32.6 · Instrumento: el balance del patrimonio natural

El instrumento de este capítulo es un estado contable, aplicable a una empresa, a un municipio o a un territorio. Su valor no está en la sofisticación de sus cifras, que serán imperfectas, sino en que las magnitudes existan y se actualicen, porque el capítulo 4 estableció que lo que tiene asiento entra en la deliberación y lo que no lo tiene desaparece de ella.

COLUMNA	CONTENIDO
Recurso	Cada sistema natural del que depende la actividad: agua, suelo, energía, materiales, capacidad de absorción de residuos
Categoría	Regenerable, no regenerable con sustitución posible, o de alteración irreversible
Existencia disponible	Estimación de la magnitud y de su fuente
Tasa de regeneración	Para los regenerables. Para los demás, la casilla queda expresamente vacía, que es informativo
Tasa de extracción	La que la actividad ejerce efectivamente
Diferencia	El dato central del balance. Su signo determina si se está cosechando el fruto o consumiendo la cosa
Pasivo diferido	Costo estimado de restauración o de sustitución, plazo y quién lo soportará

Y tres verificaciones que acompañan al balance:

1. La prueba de la reversibilidad. Para cada actividad clasificada como de alteración irreversible: ¿cuál era la alternativa reversible más próxima y por qué se descartó? Por escrito, según el capítulo 13.

2. La prueba de la sustitución. Para los recursos no regenerables: ¿qué proporción del ingreso que producen se está destinando a construir su alternativa? Es la diferencia entre transformar un patrimonio y gastarlo.

3. La columna de quién paga, en las dos direcciones. Quién soporta el daño de la actividad actual, y quién soportaría el costo de corregirla. Las dos respuestas son necesarias y casi nunca se producen juntas.

Una última observación sobre el conjunto del capítulo, dirigida al lector que haya llegado hasta aquí con reservas.

Nada de lo anterior exige aceptar ninguna posición sobre el valor intrínseco de la naturaleza, ninguna previsión catastrófica concreta y ningún compromiso político previo. Exige aceptar una sola cosa: que **un insumo del que depende la actividad y que no figura en el regis-**

tro está valorado en cero, y que ninguna organización seria administra así ningún otro activo.

El resto es aritmética.

Y queda un dominio en el que todos los criterios establecidos hasta aquí se suspenden con normalidad y con razones atendibles: aquel en el que la urgencia justifica decidir sin deliberación, actuar sin control y conceder facultades que en circunstancias ordinarias serían inaceptables.

CAPÍTULO 33

Crisis sin cheque en blanco

33.1 · El único momento en que el radio crece y el control decrece

Conviene empezar concediendo lo que la crítica al poder de excepción suele omitir: **las facultades extraordinarias son necesarias y su ausencia mata gente.**

Una autoridad incapaz de actuar con rapidez ante una epidemia, una catástrofe natural, un colapso financiero o una amenaza inminente no está protegiendo la libertad de nadie: está dejando a la población expuesta a un daño que podía evitarse, y el capítulo 28 estableció que esa exposición es, desde el punto de vista de quien la sufre, indistinguible del abuso. Un marco que tratara toda ampliación temporal de facultades como una usurpación estaría exigiendo a las instituciones que fracasen exactamente cuando más importa que funcionen.

Establecido eso, el problema de este capítulo puede formularse con precisión, y es una consecuencia directa de la ley de proporcionalidad:

> ***Una emergencia es el único momento en que el radio de consecuencias de una autoridad se amplía y su rendición de cuentas se reduce simultáneamente. Por la ley del capítulo 7, es exactamente el momento en que debería ocurrir lo contrario.***

Y la reducción del control no es un abuso deliberado: es el resultado de cuatro mecanismos, ninguno de los cuales requiere que nadie se proponga nada indebido.

Primero: la deliberación tiene un costo temporal que la emergencia no admite. Los procedimientos de control —consulta, audiencia, debate, revisión previa— existen porque mejoran las decisiones, y su mejora se paga en días o semanas. Cuando el daño avanza en horas, ese precio deja de ser asumible, y suspenderlos no es una excusa: es una decisión correcta.

Segundo: la asimetría de información alcanza su máximo. Solo el ejecutivo dispone de los datos en tiempo real, y quien controla no puede evaluar una decisión sin la información que la sustenta. Esa asimetría es real, es temporal y produce un efecto duradero: las decisiones adoptadas en ese periodo quedan fuera del alcance del escrutinio ordinario, incluso después.

Tercero, y es el decisivo: la asimetría de los costos del error, tal como los percibe quien decide.

Examinemos la posición de una autoridad ante una amenaza incierta. Si actúa en exceso y la amenaza resulta menor de lo temido, será criticada por prudencia excesiva, y esa crítica es tolerable: nadie puede demostrar qué habría ocurrido sin la medida. Si actúa por defecto y la amenaza se materializa, la consecuencia personal es de otro orden de magnitud, porque el daño será visible, atribuible y contrastable con lo que se advirtió.

> ***En una emergencia, el error por exceso es políticamente barato y el error por defecto es políticamente ruinoso, con independencia de cuál de los dos produzca más daño real.***

Es el mismo fenómeno del capítulo 16: el interés de quien decide diverge del interés de aquellos sobre quienes se decide, y la divergencia no procede de su carácter sino de la estructura de las consecuencias que él mismo soporta. Y conviene señalar su alcance: no afecta solo a los gobernantes. El técnico que recomienda, el asesor jurídico que valida y el funcionario que ejecuta enfrentan la misma asimetría, con lo que el sesgo se acumula a lo largo de toda la cadena en la misma dirección.

Cuarto: la objeción se vuelve prohibitivamente cara. Es el capítulo 12 aplicado a la situación de emergencia: objetar una medida durante una crisis se interpreta como irresponsabilidad, y el diferencial de costo entre objetar y callar alcanza su valor máximo precisamente cuando la calidad de la deliberación importa más.

33.2 · Tres condiciones y una inversión de la carga

De lo anterior se derivan tres requisitos, y ninguno consiste en impedir la medida.

Proporcionalidad, evaluada contra la amenaza actual y no contra la inicial. Una medida proporcionada al riesgo del primer día deja de serlo cuando el riesgo cambia, y el cambio rara vez produce una revisión espontánea porque nadie tiene asignada la tarea de comprobarlo. La proporcionalidad no es una propiedad que una medida tenga: es una relación entre la medida y un estado de cosas que se mueve.

Transparencia sobre el fundamento, aunque la deliberación haya sido rápida. La velocidad justifica prescindir del debate previo; no justifica prescindir del registro. Qué información se tuvo, qué se estimó, qué alternativas se consideraron y por qué se descartaron: es el registro de decisiones del capítulo 19, y su valor es doble, porque permite evaluar después y porque disciplina en el momento.

Reversibilidad incorporada, no prometida. Una medida que se anuncia como temporal y cuya arquitectura no contempla su desmontaje no es temporal: es permanente con una declaración adjunta.

Y el elemento que hace operativos a los tres es una inversión de la carga de la prueba:

> ***La excepción no debe ser combatida por quien la considera innecesaria. Debe ser renovada, con justificación nueva, por quien la considera necesaria.***

La diferencia entre ambos regímenes es la diferencia entre dos direcciones de la inercia, y es todo el diseño.

Una medida que **persiste salvo que alguien la derogue** sobrevive por inercia: derogarla exige una iniciativa, un procedimiento, un promotor y un costo político, y quien lo asuma cargará además con el riesgo del apartado 33.4. Una medida que **expira salvo que alguien la renueve** muere por inercia, y su continuación exige exactamente lo mismo que su adopción: una justificación, una deliberación y una responsabilidad atribuible.

El instrumento correspondiente es la cláusula de caducidad con renovación activa, y su eficacia depende de dos detalles que suelen omitirse y sin los cuales es decorativa. **La renovación debe exigir una justificación nueva**, referida al estado presente de la amenaza y no a la situación que motivó la medida original, porque de otro modo se convierte en un trámite. Y **el plazo debe ser corto en relación con la duración esperada de la emergencia**, para que la renovación ocurra varias veces y cada una constituya una ocasión real de revisión.

33.3 · Cómo la excepción se vuelve infraestructura

La observación de que las medidas de emergencia tienden a permanecer es antigua y se atribuye habitualmente a la codicia de poder de quienes las administran. Como todas las explicaciones de ese tipo en este libro, es insuficiente: no explica la regularidad del fenómeno en instituciones con culturas, regímenes y controles muy distintos.

La explicación estructural consta de cuatro mecanismos.

Primero: la inversión hundida. Una medida de emergencia suele exigir la construcción de una capacidad: un sistema de información, un cuerpo de inspección, un registro, una infraestructura técnica. Una vez construida y pagada, no utilizarla se presenta como un desperdicio, y el argumento es genuinamente atendible. Es la misma asimetría del capítulo 31: todo el costo es hundido y todo el beneficio de su uso está por delante.

Segundo: la unidad que la administra. Toda medida sostenida en el tiempo genera una organización encargada de ejecutarla, con personal, presupuesto, competencias y carrera profesional. Esa organización no es malintencionada: es, como cualquier institución, un sistema que tiende a su propia continuidad, y el capítulo 2 estableció qué ocurre cuando la supervivencia de una institución se convierte en el criterio. La diferencia con una institución ordinaria es que esta nació con fecha de caducidad y su continuidad exige que la excepción persista.

Tercero: la extensión a fines contiguos. Una capacidad construida para una amenaza resulta útil para otras, y cada extensión concreta es defendible por sí sola. Un registro creado para rastrear un contagio sirve para rastrear un delito grave; un sistema de control financiero creado contra el terrorismo sirve contra el fraude fiscal; una facultad de intervención creada para una catástrofe sirve para una urgencia social. Ninguna de esas extensiones es indebida considerada aisladamente, y su acumulación produce una capacidad de vigilancia o de intervención que nadie habría aprobado si se hubiera propuesto de una vez. Es exactamente el mecanismo del capítulo 4: **el resultado no fue ejecutado, fue compuesto.**

Cuarto, y es el que explica la persistencia mejor que los otros tres: la asimetría de la retirada.

> ***Quien mantiene una medida de seguridad no responde de nada. Quien la retira se convierte en el responsable personal e identificable del siguiente incidente, ocurra cuando ocurra y guarde o no relación con la medida.***

Esa asimetría es idéntica a la del apartado 33.1 y opera con más fuerza, porque la decisión de retirar es voluntaria, fechada y atribuible a una persona concreta, mientras que la de mantener es una omisión que nadie registra. Ninguna autoridad razonable acepta ese reparto, y de ahí que la retirada no ocurra casi nunca por iniciativa de quien podría ejecutarla.

La consecuencia de diseño es directa y es la razón por la que la cláusula de caducidad del apartado anterior no es un refinamiento técnico sino el núcleo del asunto: **si retirar exige una decisión, no se retirará; si continuar exige una decisión, se revisará.**

33.4 · La calidad de una emergencia se decide antes

Todo lo anterior describe lo que ocurre durante la crisis y sugiere, por sí solo, una conclusión pesimista: las condiciones que hacen mala la deliberación de emergencia son precisamente las que impiden mejorarla en el momento.

Es correcto, y de ahí se sigue la única intervención eficaz disponible:

> ***Todo lo que mejora una respuesta de emergencia tiene que estar decidido antes de que la emergencia empiece. Durante la crisis no se diseña: se ejecuta lo que estaba diseñado o se improvisa.***

Es el mismo principio del duodécimo código del capítulo 17 y del criterio de fracaso del capítulo 25, aplicado a escala institucional: **haber decidido en frío lo que no podrá decidirse en caliente.**

Cuatro elementos, y los cuatro son baratos en tiempo de calma y no existen casi en ninguna parte.

Primero: el criterio de entrada. Qué umbral objetivo activa las facultades extraordinarias. Su función no es principalmente limitar: es **permitir actuar sin pagar el costo político de la decisión discrecional**. Una autoridad que activa un protocolo porque se cumplió un umbral preestablecido está ejecutando una norma; una que lo hace por decisión propia está asumiendo personalmente el riesgo del apartado 33.1, y ese riesgo es lo que produce el sesgo hacia el exceso. El criterio de entrada, correctamente diseñado, **mejora la calidad de la decisión en ambas direcciones.**

Segundo: el criterio de salida. Definido en el mismo acto y con la misma precisión. Es la aplicación literal del capítulo 25: el costo de terminar una medida se fija en el momento de adoptarla. Con un criterio de salida escrito de antemano, retirar la medida es ejecutar un plan; sin él, es asumir personalmente el riesgo del siguiente incidente.

Tercero: las reservas. Capacidad material y financiera dimensionada en tiempo de calma: existencias estratégicas, capacidad sanitaria de reserva, margen fiscal, redundancia en infraestructuras críticas. Su característica común es que **son ineficientes por definición**, porque consisten en capacidad ociosa, y por tanto son la primera partida que cualquier ejercicio de optimización elimina. El capítulo 13 nombró el fenómeno: es liquidación de capital contabilizada como renta, y su factura llega en la crisis siguiente en forma de decisiones tomadas sin alternativas.

Cuarto: el registro y la revisión posterior obligatoria. Con fecha fijada de antemano, órgano designado y mandato expreso de examinar tanto los excesos como las omisiones. Este último requisito importa:

una revisión que solo examine los abusos producirá, en la crisis siguiente, autoridades paralizadas; una que solo examine las omisiones producirá autoridades que se exceden. Ambas evaluaciones deben hacerse en el mismo documento y por el mismo órgano, precisamente porque el equilibrio entre los dos errores es la cuestión.

33.5 · Instrumento: el protocolo de la excepción

Seis elementos, todos fijados en el acto de adopción de la medida y no después. El instrumento sirve a un gobierno, a un regulador y a la dirección de cualquier organización que declare una situación extraordinaria.

ELEMENTO	CONTENIDO
Amenaza	Qué se pretende evitar, con la magnitud estimada y la información disponible en ese momento
Alcance	Qué facultades se amplían, sobre quién, y cuáles expresamente no
Caducidad	Fecha de expiración automática, con plazo corto respecto de la duración esperada
Renovación	Qué justificación nueva se exigirá, referida al estado presente, y quién debe aprobarla
Criterio de salida	Qué magnitud observable indicará que la medida ya no es necesaria
Revisión posterior	Fecha, órgano y mandato de examinar excesos **y** omisiones

Y tres verificaciones aplicables a cualquier medida extraordinaria actualmente vigente, en cualquier institución:

1. ¿Qué tendría que ocurrir para que esta medida se levantara? Si la respuesta es una apreciación de la autoridad que la administra, la medida es permanente con independencia de lo que diga su denominación.

2. ¿Quién perdería algo si se levantara? La respuesta identifica a la organización del tercer mecanismo del apartado 33.3, y explica por qué la revisión no se produce.

3. ¿Para qué se está usando hoy, y coincide con aquello para lo que se creó? Es la prueba de la extensión a fines contiguos. La respuesta suele ser una lista, cada elemento defendible por separado, y su longitud es la medida del desplazamiento.

Una observación final sobre el conjunto, dirigida a los dos lectores que este capítulo puede tener.

Al lector preocupado por el abuso: nada de lo anterior impide actuar con rapidez ni exige deliberación previa en el momento de la urgencia. Los seis elementos se fijan en el acto de adopción, que puede adoptarse en horas, y ninguno retrasa la ejecución.

Al lector preocupado por la parálisis: los criterios de entrada y de salida del apartado anterior no son limitaciones a la autoridad. Son, sobre todo, **protecciones para quien tiene que decidir**, porque trasladan desde su persona hacia una norma preestablecida el riesgo que hoy soporta él solo y que produce el sesgo sistemático hacia el exceso.

Esa es, en definitiva, la tesis del capítulo y una de las del libro entero: **un procedimiento bien diseñado no restringe a quien decide; le permite decidir bien sin jugarse su posición en cada decisión.**

Establecido el gobierno de la excepción, queda el ámbito en el que las restricciones de este libro encuentran su límite más duro, porque no existe ninguna autoridad que las haga exigibles y porque la unidad dentro de la cual todo lo anterior se ha razonado —la comunidad política— es precisamente lo que allí está en cuestión.

CAPÍTULO 34

Orden internacional

34.1 · La restricción no tiene excepciones territoriales

El capítulo 8 estableció que la dignidad no es un valor ponderable sino una condición de frontera: no entra en la deliberación, delimita el conjunto de opciones que entran. De esa naturaleza se sigue una consecuencia que conviene derivar antes de cualquier otra cosa, porque determina el alcance del capítulo entero.

Una restricción que se aplica solo a algunos no es una restricción. Es una regla de trato preferente, y su fundamento tendría que ser distinto del que la sostiene. Si la razón por la que no puede instrumentalizarse a una persona es que las personas no son material disponible para los fines de otros, esa razón no admite una cláusula territorial: la condición que la produce —ser una persona— no varía con la jurisdicción.

Y hay un segundo argumento, que procede del capítulo 12 y es el de la simetría. Quien sostiene que la restricción le protege a él y no obliga respecto de los extranjeros está afirmando que su dignidad es un límite para todos y la ajena no lo es para él. El capítulo 12 estableció cómo se llama eso: no es una concepción más estrecha del deber, es la reivindicación de un privilegio.

De modo que el punto de partida no admite negociación: **ninguna frontera altera la condición de la persona que la cruza, y ninguna política puede justificarse ante sus destinatarios invocando que los afectados no son nacionales.**

Lo que no se sigue de ahí es la conclusión que suele extraerse, y el resto del capítulo consiste en mostrar por qué no se sigue.

34.2 · Por qué la nación no es un residuo sentimental

De la universalidad de la restricción se deriva con frecuencia una posición cosmopolita según la cual las comunidades políticas son divisiones arbitrarias cuya superación sería moralmente deseable. Este libro sostiene lo contrario, y no por apego sino por un argumento que procede de su propia maquinaria.

El capítulo 9 estableció que un deber solo existe en la medida en que alguien puede exigirlo, y que la casilla decisiva de la relación fiduciaria no es la del constituyente sino la del beneficiario, porque es él quien reclama. El capítulo 25 añadió que la corrección de una institución depende de que exista una vía por la que la información se convierta en decisión.

Ahora la pregunta empírica: **¿dónde existen efectivamente esas condiciones?**

Existen, de manera imperfecta pero real, dentro de comunidades políticas: hay tribunales ante los que reclamar, un sistema de representación, una autoridad obligada a responder, una lengua compartida en la que la deliberación es posible, y una capacidad fiscal que hace exigibles las obligaciones positivas. Entre comunidades políticas, esas condiciones existen de manera considerablemente más débil: los mecanismos internacionales carecen en su mayor parte de capacidad de ejecución, y quien resulta dañado por una decisión adoptada en otro país rara vez dispone de una vía para reclamar.

De donde la formulación que este libro sostiene:

> ***La comunidad política no es una división arbitraria del mundo: es la unidad en la que la rendición de cuentas resulta técnicamente posible. Disolverla sin construir un sustituto que cumpla esa función no produce justicia universal; produce poder sin rendición de cuentas a una escala mayor.***

Esto tiene dos consecuencias simétricas, y la segunda incomoda a la primera posición tanto como la primera incomoda a la segunda.

Hacia el cosmopolitismo: la existencia de las naciones no es un obstáculo moral que superar, sino la infraestructura donde hoy reside la única exigibilidad disponible. Un marco que la debilitara antes de disponer de un sustituto estaría eliminando el mecanismo y conservando el problema.

Hacia el nacionalismo: la nación se justifica por su función, y una función no confiere inmunidad. Si la comunidad política es valiosa porque es el lugar donde alguien responde, entonces **su valor depende precisamente de que responda**, incluido cuando sus decisiones afectan a quienes están fuera de ella. Un Estado que invoca su soberanía para no responder de los efectos que produce sobre extranjeros está invocando la institución contra su propio fundamento.

34.3 · Preferir a los propios y no suspender el límite

La distinción que el apartado anterior exige es la más delicada del capítulo, y la figura del capítulo 6 la resuelve con precisión.

Un fiduciario tiene un deber preferente hacia sus beneficiarios. Administra el patrimonio en su interés y no en el de terceros, y sería un mal fiduciario si repartiera entre extraños lo que le fue confiado para ellos. Esa preferencia no es un defecto de su posición: es su contenido.

Y el mismo fiduciario **no puede defraudar a un tercero en beneficio de sus beneficiarios.** La preferencia opera en la asignación de lo propio; no suspende las obligaciones generales respecto de quienes no son parte.

Trasladada al gobierno de una comunidad política, la distinción produce la línea que este capítulo necesita:

> ***Priorizar el interés de los propios ciudadanos es legítimo y es el contenido del encargo. Suspender la restricción respecto de quienes no lo son no lo es.***

De ahí que las dos posiciones del debate estén, cada una, sosteniendo la mitad correcta. Un gobierno que atendiera por igual a nacionales y no nacionales en la asignación de sus recursos estaría incumpliendo su encargo, y quienes se lo confiaron tendrían razón en reprochárselo. Un gobierno que tratara a los no nacionales como material disponible estaría infringiendo una restricción que no depende de ningún encargo.

Y la formulación operativa de la línea es la prueba del capítulo 8, aplicada sin modificación: **¿podría explicarse esta política, con sus razones verdaderas, a la persona que soporta su costo?** La respuesta no cambia porque esa persona sea extranjera.

34.4 · Migración: qué resuelve el marco y qué deja abierto

Ninguna cuestión pone a prueba lo anterior con más dureza, y conviene por tanto separar con precisión tres conjuntos: lo que el marco determina, lo que deja a la decisión política y lo que excluye.

Lo que el marco deja abierto

Empecemos por aquí, porque es donde el libro se abstiene y conviene que se sepa.

Cuántas personas admite una comunidad política, con qué criterios y en qué condiciones es una decisión legítima de esa comunidad. No se deriva de ningún principio de este libro un volumen, una composición ni un procedimiento de selección. Un país puede decidir admitir a muchos o a pocos, priorizar por cualificación, por vínculo familiar, por necesidad humanitaria o por una combinación, y todas esas opciones caben dentro del marco.

Y existe además un desacuerdo empírico genuino entre personas informadas sobre los efectos de la migración en los salarios de los segmentos que compiten con ella, en el balance fiscal neto según composición y horizonte, y en la cohesión social según ritmo e integración. Este libro no resuelve esas discusiones y desconfía de quien las presente como resueltas en cualquiera de las dos direcciones.

Lo que el marco determina

Primero: la restricción se aplica a toda persona, con independencia de su situación administrativa. No hay un régimen de dignidad para los regulares y otro para los irregulares. La situación administrativa determina qué derechos de permanencia y de acceso tiene una persona; no determina si puede ser instrumentalizada, porque eso no depende de ningún estatuto.

Segundo: la columna de quién paga se aplica honestamente y en las dos direcciones. Es la lección del capítulo 32 y aquí es igual de necesaria.

En una dirección: los beneficios agregados de la migración —crecimiento, sostenimiento demográfico, ocupación de sectores desatendidos, dinamismo— tienden a ser difusos y a distribuirse ampliamente, mientras que **los costos de ajuste se concentran en barrios concretos, en servicios públicos concretos y en segmentos laborales concretos**, que son con frecuencia los de menor renta. Descartar esa constatación como prejuicio es el mismo error que el capítulo 32 identificó en quien

descarta el costo regresivo de la transición ambiental: ambos sustituyen un dato distributivo por una imputación moral, y ambos producen la reacción política que acaba revirtiendo la política que defendían.

En la otra dirección: la migración transfiere al país de destino una capacidad formada y pagada por el país de origen. Un profesional sanitario formado con recursos públicos de un país pobre que ejerce en uno rico representa una transferencia de capital humano cuyo sentido es exactamente el contrario del que suele suponerse, y ese costo tampoco figura en ninguna contabilidad.

Tercero: la deuda de quien contribuyó. Una persona que ha trabajado, cotizado y contribuido durante años a una comunidad ha generado con ella la relación que el capítulo 6 describe: la comunidad ha recibido algo. Cualquier régimen que trate esa contribución como inexistente está tratando a la persona como un insumo del que se dispone, que es la definición del capítulo 27.

Lo que el marco excluye

Y queda un conjunto reducido de políticas que el marco excluye, y conviene enunciarlo con precisión porque la exclusión no depende de la orientación del gobierno que las adopte.

> ***Queda excluida toda política cuyo mecanismo consista en producir sufrimiento en unas personas para que su padecimiento disuada a otras.***

La razón no es sentimental sino estrictamente derivada del capítulo 8: en esa política, las personas que soportan el daño no son el objeto del daño sino **el instrumento de un mensaje dirigido a terceros**. Han dejado de ser destinatarios posibles de la justificación y se han convertido en parámetros de ella, que es la definición operativa de la instrumentalización que ese capítulo estableció.

La distinción con una política restrictiva legítima es nítida y aplicable caso por caso. Una política que impide la entrada, que retorna a quien no cumple los requisitos o que exige condiciones estrictas puede ser dura, discutible y objeto de desacuerdo político, y no instrumentaliza a nadie: su mecanismo es el control del acceso. Una política cuyo efecto disuasorio **depende** de que las condiciones sean penosas —y que perdería su eficacia si dejaran de serlo— ha convertido el sufrimiento en su instrumento.

La prueba para distinguirlas es simple: **¿funcionaría igual esta medida si las condiciones fueran humanas?** Si la respuesta es sí, es una política de control. Si la respuesta es que perdería su efecto, el sufrimiento no es un efecto secundario: es el mecanismo.

34.5 · La carga de justificación del uso de la fuerza

El empleo de la fuerza armada es la decisión de mayor radio que un gobierno puede adoptar, y la ley de proporcionalidad produce en este punto su exigencia más severa: el régimen de justificación debe ser el más estricto de todos los que este libro ha establecido.

Sus elementos son antiguos y conviene enunciarlos en los términos del marco.

Último recurso, acreditado y no afirmado. La condición de último recurso no consiste en declarar que se han agotado las alternativas: consiste en poder enumerarlas, con lo que se intentó, cuándo y con qué resultado. Es el criterio de reversibilidad del capítulo 13 aplicado a la decisión menos reversible que existe.

Proporcionalidad entre el daño que se pretende evitar y el que se producirá, evaluada con una estimación explícita de ambos y no con la comparación entre un daño cierto atribuido al adversario y un costo propio no calculado.

Distinción entre quienes participan y quienes no. Es la restricción del capítulo 8 en su forma más antigua y más incumplida: la población

civil no es un instrumento de presión sobre un gobierno, y una estrategia cuya eficacia dependa de su sufrimiento incurre en la misma operación que el apartado anterior identificó en el ámbito migratorio.

Y la condición que este libro añade y que rara vez figura: el criterio de fracaso definido de antemano. Qué resultado observable indicaría que la intervención no está consiguiendo su objetivo, en qué plazo se comprobará y quién está obligado a comprobarlo. Es el capítulo 25, y su ausencia explica la duración de buena parte de las intervenciones armadas de las últimas décadas: sin criterio fijado en frío, terminar exige que alguien reconozca un error, y el capítulo 21 estableció qué ocurre entonces.

34.6 · La responsabilidad crece con la capacidad, también entre Estados

La ley de proporcionalidad no distingue por naturaleza del sujeto, y aplicada a las relaciones entre comunidades políticas produce una consecuencia que conviene formular con precisión para que no se confunda con una obligación de asistencia ilimitada.

> ***Un país cuyas decisiones —comerciales, financieras, energéticas, regulatorias, migratorias— producen efectos materiales sobre poblaciones que no participaron en ellas tiene, por el radio de esas consecuencias, una obligación de responder por ellas.***

Lo relevante de esta formulación es lo que **no** contiene. No establece un deber general de redistribución entre países, que sería una posición aplicada del tipo que el capítulo 9 dejó fuera del alcance del libro. No sostiene que la riqueza de un país genere por sí misma una deuda. Establece algo más estrecho y más exigible: **la prohibición de externalizar del capítulo 12 no se detiene en la frontera.**

Las aplicaciones son concretas y verificables: una decisión regulatoria que desplaza una actividad contaminante a una jurisdicción con estándares menores no ha reducido el daño, lo ha trasladado; un régimen comercial que exige apertura y mantiene protección en los sectores propios no es un acuerdo sino una asimetría; una política de captación de profesionales formados en países con escasez de ellos transfiere un costo que nadie contabiliza.

Y la aplicación más difícil, que conviene nombrar: **las decisiones cuyos efectos se manifiestan fuera del territorio son precisamente aquellas sobre las que el electorado propio no ejerce ninguna presión**, porque los afectados no votan. Es la tercera columna del capítulo 4 en su forma internacional, y explica por qué esta categoría de daño es la más persistente de todas las examinadas en este libro: no produce ninguna señal en el sistema que podría corregirla.

34.7 · Cooperación que construye capacidad

De lo anterior no se sigue una defensa de la asistencia internacional en su forma habitual, y conviene decirlo porque el criterio del capítulo 28 se aplica aquí sin modificación.

Aquel capítulo estableció que una política de creación de condiciones es buena en la medida en que amplía el conjunto de opciones disponibles y devuelve capacidad de decisión, y mala en la medida en que la sustituye o la administra indefinidamente. Trasladado a la cooperación entre países, el criterio produce una distinción operativa:

Construye capacidad la cooperación que deja instalado algo que funciona sin el cooperante: formación de personal que permanece, infraestructura que el receptor puede mantener, instituciones que adquieren competencia propia, acceso a mercados que permite generar ingresos.

Sustituye capacidad la que crea una dependencia estable: la provisión indefinida de un servicio que la institución local podría prestar, la asistencia cuya interrupción produciría un colapso, y el apoyo canalizado

de modo que debilita a la administración receptora en lugar de fortalecerla.

La segunda no es necesariamente indebida —hay situaciones de emergencia donde sustituir es lo correcto— pero debe declararse como lo que es y con un horizonte, porque una sustitución sin horizonte se convierte en la estructura permanente del apartado 33.3, con su propia organización interesada en su continuidad.

Y el criterio de evaluación, coherente con el capítulo 22: **¿qué queda funcionando cuando el cooperante se retira?** Es la misma pregunta que cierra la Parte IV, formulada entre países.

34.8 · Instrumento: las preguntas de una decisión con efectos externos

Seis preguntas aplicables a cualquier decisión de política exterior, comercial, migratoria o regulatoria con efectos fuera del territorio. El instrumento está diseñado para un consejo de ministros, una comisión parlamentaria o la dirección de una organización internacional.

1. ¿Quién soporta el costo de esta decisión fuera de nuestra jurisdicción? Grupos identificables y no países en abstracto. Es la columna del capítulo 4, con la advertencia de que estos afectados no votan y por tanto no producirán ninguna señal correctiva.

2. ¿Podría explicarse esta decisión, con sus razones verdaderas, a esas personas? La prueba del capítulo 8, sin modificación por razón de nacionalidad.

3. ¿Estamos priorizando lo propio o suspendiendo el límite respecto de lo ajeno? La distinción de 34.3. La primera es el contenido del encargo; la segunda lo infringe.

4. ¿Depende la eficacia de esta medida de que alguien sufra? La prueba de 34.4. Si la medida perdería su efecto en condiciones humanas, el sufrimiento es el mecanismo y no una consecuencia.

5. ¿Trasladamos el daño o lo reducimos? Aplicable a toda decisión regulatoria o ambiental cuyo efecto pueda ser el desplazamiento de la actividad a otra jurisdicción.

6. ¿Qué queda funcionando sin nosotros? Para toda intervención, asistencia o acuerdo de cooperación.

Una observación final sobre el capítulo entero, que es la que conviene retener.

Este es el dominio donde el marco de este libro encuentra su límite más duro, y el texto no lo disimula. Todas las obligaciones aquí enunciadas carecen de una autoridad que las haga exigibles: no hay tribunal ante el que un afectado extranjero pueda reclamar con eficacia, no hay sanción que un Estado poderoso no pueda ignorar, y la representación de quienes soportan las consecuencias fuera del territorio no existe en ningún órgano.

Es decir: **este capítulo describe deberes cuya exigibilidad externa es próxima a cero**, que es exactamente la situación que el capítulo 9 identificó como el límite del fundamento.

Y de ahí se sigue la misma consecuencia que allí. Donde la exigibilidad externa falta, lo que opera es el carácter de quien decide y la calidad de las instituciones que él mismo haya construido para contenerse. No es una conclusión satisfactoria. Es la que el material permite sostener, y este libro prefiere una conclusión incómoda a una arquitectura internacional imaginaria.

Queda el último dominio de esta parte, y es aquel en el que las dos mitades del debate político llevan un siglo sin encontrarse, porque discuten sobre una magnitud cuando el problema está en un umbral y en un punto de conversión.

CAPÍTULO 35

Desigualdad, oportunidad y el piso de dignidad

35.1 · Cuatro fenómenos con un solo indicador

La discusión pública sobre la desigualdad se organiza en torno a una magnitud agregada —habitualmente un índice de concentración de la renta— y produce dos posiciones estables: una que considera su reducción un objetivo central y otra que considera su magnitud irrelevante mientras el nivel absoluto mejore.

El capítulo 26 estableció por qué esa discusión no puede avanzar: **la agregación a un escalar destruye la información que se necesitaba para decidir.** Un índice único trata como una sola magnitud cuatro fenómenos que tienen causas distintas, consecuencias distintas y contramedidas distintas, y cuya suma en un número no informa de ninguno.

Separarlos es la aportación de este capítulo, y una vez separados buena parte del desacuerdo resulta ser un desacuerdo sobre cuál de los cuatro se está discutiendo.

Primero: la desigualdad de resultado entre personas con opciones comparables.

Diferencias de renta y patrimonio entre quienes partieron de posiciones semejantes y tomaron decisiones distintas: estudiar una cosa u otra, asumir riesgo o evitarlo, dedicar más tiempo al trabajo o menos,

emprender o emplearse. Una parte de esas diferencias procede del esfuerzo, otra de la habilidad y otra —sustancial— del azar.

Este libro no considera que esa desigualdad constituya un problema en sí misma, y conviene decirlo sin rodeos: **una sociedad en la que decisiones distintas produjeran resultados idénticos habría eliminado la consecuencia de decidir**, que es una forma de eliminar la agencia. El capítulo 8 rechazó esa operación por las mismas razones por las que rechazó su contraria.

Segundo: la desigualdad del conjunto de opciones de partida.

Es la que el capítulo 12 hace moralmente relevante, y su mecanismo es el establecido allí: la libertad efectiva de una persona depende de las alternativas de que dispone y del costo relativo entre ellas, y esas dos variables quedan determinadas en buena medida por la salud, la formación, la seguridad material y las redes con las que llega a la vida adulta, ninguna de las cuales eligió.

Aquí la desigualdad sí es un problema del marco, y no por comparación entre personas sino por una razón directa: **quien dispone de una sola opción viable no está eligiendo, y las consecuencias de su situación no pueden atribuirse a decisiones que no tuvo ocasión de tomar.**

Tercero: la concentración que se convierte en capacidad de determinar las reglas.

Es el objeto de los dos apartados siguientes y el único de los cuatro en el que la magnitud importa por sí misma, porque el fenómeno aparece por encima de un umbral y no antes.

Cuarto: la pobreza absoluta.

Situaciones por debajo del umbral que el capítulo 8 estableció como condición de frontera. Conviene subrayar que este cuarto fenómeno **no es una cuestión de desigualdad en absoluto**: no depende de la distancia respecto de nadie, sino de una posición respecto de un límite. Una

sociedad podría reducir su índice de concentración sin modificarlo, y podría eliminarlo con un índice elevado.

De la separación se sigue la observación que ordena el capítulo:

> ***Los cuatro fenómenos exigen respuestas distintas. El primero no exige ninguna. El segundo exige ampliar opciones. El tercero exige limitar la conversión. El cuarto exige un piso, y es el único que no admite gradualidad, porque una restricción se satisface o se infringe.***

Y una consecuencia práctica para el debate: gran parte de las discusiones sobre este asunto enfrentan a quien habla del primero con quien habla del cuarto, y ambos tienen razón en lo que dicen y ninguno responde al otro.

35.2 · El punto de conversión

El capítulo 27 anticipó la posición del libro: el marco no tiene nada que objetar a la riqueza y sí a la captura. Corresponde ahora precisar dónde está exactamente la línea, porque una formulación vaga la vuelve inservible.

La riqueza, por sí misma, es un resultado. La ley de proporcionalidad se aplica a ella como a cualquier otra capacidad: quien controla activos cuyo uso determina condiciones de vida de otros tiene obligaciones proporcionales a ese radio, y el capítulo 27 desarrolló cuáles. Nada de eso exige que la magnitud sea un problema.

El problema aparece en un punto identificable:

> ***Cuando la capacidad económica se convierte en capacidad de modificar las reglas bajo las cuales se compite, deja de ser un resultado del mercado y pasa a ser poder sobre el mercado.***

Y la prueba operativa es la misma que este libro ha empleado desde el capítulo 6 para evaluar cualquier control, aplicada ahora al revés:

> ***¿Puede este actor influir en las reglas conforme a las cuales se le evalúa, se le grava o se le supervisa?***

Si la respuesta es afirmativa, la relación fiduciaria se ha roto, porque un administrador que puede modificar los términos de su propio encargo no está sometido a ningún encargo.

Los mecanismos de esa conversión son seis y solo el primero es el que la imaginación pública asocia a la corrupción.

Financiación de la actividad política, en cualquiera de sus formas, directa o indirecta.

Asimetría en la producción normativa. Es el primer mecanismo del capítulo 28: quien conoce la materia redacta la norma técnica, y quien conoce la materia trabaja mayoritariamente en el sector regulado.

Complejidad normativa acumulada. La segunda observación del capítulo 28: una norma compleja favorece sistemáticamente a quien puede pagar especialistas para navegarla.

Capacidad de litigar indefinidamente. El capítulo 30 estableció que la duración de un procedimiento funciona como mecanismo de negociación, y que la parte capaz de esperar obtiene acuerdos favorables con independencia de quién tenga razón.

Propiedad o influencia sobre los medios por los que circula la información, con lo que el capítulo 10 estableció sobre la infraestructura informativa.

Y el sexto, que casi nunca se nombra y que es probablemente el más eficaz: la capacidad de marcharse.

Este último merece desarrollo. Un actor cuya actividad, patrimonio o residencia pueden trasladarse a otra jurisdicción dispone de una posición negociadora que no depende de que ejerza ninguna presión: **la mera posibilidad de la salida modifica las reglas que se le aplican**, porque quien las dicta computa el costo de su marcha. No hay solicitud, no hay contacto, no hay nada que un registro de transparencia pudiera capturar.

Y tiene una propiedad distributiva que conviene señalar sin cargar las tintas: **esa capacidad está desigualmente repartida.** El capital financiero se traslada en horas, la actividad productiva en años, y el trabajador con familia, vivienda y arraigo no se traslada en absoluto. De modo que la presión que esa asimetría ejerce sobre la legislación fiscal y laboral es estructural y opera en una sola dirección, sin que nadie la ejerza deliberadamente. Es el capítulo 34 en su forma económica, y su corrección exige coordinación entre jurisdicciones, que es exactamente lo que aquel capítulo identificó como el límite más duro del marco.

35.3 · El piso y la disputa sobre su nivel

El cuarto fenómeno del apartado 35.1 exige un piso, y conviene precisar su naturaleza antes de entrar en la discusión sobre su altura, porque las dos cosas se confunden constantemente.

Un piso de dignidad es una restricción, no un objetivo de redistribución. Es la categoría del capítulo 8 y del capítulo 26: opera en la puerta y no en el tablero, es binaria y no admite compensación con desempeño superior en otra dimensión. Una sociedad no *tiende hacia* el cumplimiento de una restricción: la satisface o la infringe.

De ahí que la pregunta pertinente no sea cuánta desigualdad es tolerable —que es una pregunta sobre el primer fenómeno— sino si existe alguien por debajo del umbral, que es una cuestión de recuento.

Establecida la naturaleza, la altura del umbral y el instrumento para garantizarlo son objeto de desacuerdo legítimo, y este libro no lo

resuelve. Conviene exponer las dos preocupaciones en su versión seria, porque ambas lo son y quien descarte una de ellas no está discutiendo el problema.

La primera preocupación: un piso demasiado bajo deja personas instrumentalizadas. Alguien cuya única alternativa a aceptar unas condiciones determinadas es no comer no está consintiendo en el sentido que el capítulo 8 estableció: falta la segunda condición, que es disponer de una alternativa cuyo costo no sea desproporcionado. Su relación laboral es formalmente libre y materialmente forzada, y el marco de este libro no puede tratar esa situación como un asunto de preferencias.

La segunda preocupación: un piso mal diseñado produce dependencia permanente, y la dependencia es también una pérdida de capacidad. Un sistema que garantiza un nivel de subsistencia retirándolo en cuanto la persona obtiene ingresos propios genera un tramo en el que trabajar no mejora su situación, y ese tramo es una trampa perfectamente descriptible en los términos del capítulo 12: el conjunto de opciones se ha estrechado por diseño, y quien queda dentro no está eligiendo permanecer.

Las dos preocupaciones son correctas, no se anulan entre sí y señalan fallos distintos del mismo sistema. El marco no determina la altura; determina el criterio de evaluación, que es el del capítulo 28: **una política de piso es buena en la medida en que amplía el conjunto de opciones efectivamente disponibles y devuelve capacidad de decisión, y mala en la medida en que la sustituye o la administra indefinidamente.**

35.4 · Proteger, recuperar, prevenir

Una política social cumple tres funciones distintas, con horizontes distintos y criterios de éxito distintos. Confundirlas produce el fenómeno que este libro examina desde el capítulo 2, y en este dominio lo produce con particular claridad.

Proteger es sostener a quien está por debajo del umbral, ahora. Su horizonte es inmediato y su criterio de éxito es la cobertura: que nadie quede fuera.

Recuperar es devolver a la persona a una posición desde la cual pueda decidir por sí misma. Su horizonte es de meses o años y su criterio de éxito es **la salida**.

Prevenir es actuar sobre las causas que producen nuevas entradas. Su horizonte es de una generación y su criterio de éxito es la reducción del flujo de entrada, no del número de atendidos.

Y aquí aparece la inversión característica de este dominio, que conviene enunciar porque es un caso de manual:

> ***El criterio de éxito de la función de protección es la cobertura. El de la función de recuperación es la salida. Cuando el indicador de cobertura se aplica al conjunto del sistema, la salida deja de medirse, y un programa que retiene indefinidamente a sus beneficiarios aparece en el cuadro de mando como un éxito creciente.***

No hace falta que nadie desee nada indebido. El número de personas atendidas es visible, comparable y atribuible; el número de personas que dejaron de necesitar el programa es difuso, tardío y difícil de atribuir. Es la asimetría del capítulo 4, y su consecuencia es que los sistemas de protección tienden a medir lo que el capítulo 26 llamaría el indicador emancipado de su propósito.

La corrección es la primera regla de aquel capítulo: **ningún indicador viaja solo.** La cobertura se publica emparejada con la tasa de salida sostenida, y ninguna de las dos por separado informa de nada.

35.5 · La igualdad de oportunidades es la posición más exigente

Queda el estándar que ambas tradiciones políticas invocan como terreno común, y conviene examinarlo porque su invocación suele ser menos inocente de lo que parece.

La formulación habitual dice: no perseguimos la igualdad de resultados, que sería injusta y destructiva; perseguimos la igualdad de oportunidades, de modo que cada persona pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su capacidad le permitan.

Es una posición razonable y se presenta como la moderada. **Es, en realidad, la más exigente de todas las disponibles**, y conviene mostrarlo porque quien la invoca rara vez acepta lo que implica.

La igualdad de oportunidades exige que las circunstancias no elegidas no determinen el resultado. Y las circunstancias no elegidas que más determinan el resultado no son las que la política pública alcanza con facilidad —el acceso a la escuela, la gratuidad de la sanidad— sino otras considerablemente más profundas: el vocabulario que un niño ha oído antes de los tres años, la estabilidad de su entorno, el capital relacional de su familia, la información de la que disponen sus padres para orientar sus decisiones, y la herencia.

Una igualdad de oportunidades tomada en serio obligaría a intervenir en el ámbito familiar de un modo que la inmensa mayoría de quienes invocan el principio rechazaría con razón, porque esa intervención colisiona con otras restricciones que este libro también sostiene.

De ahí que la honestidad exija una de dos cosas: aceptar las implicaciones del estándar o moderar su enunciado. Y este libro propone la segunda, con una formulación que es alcanzable y verificable:

> ***No suficiencia de resultados ni igualdad de oportunidades, sino suficiencia de oportunidad: que toda persona disponga de un conjunto de opciones reales por encima de un umbral, con independencia de la distancia que la separe del conjunto de opciones de otra.***

La diferencia entre ambos estándares es práctica y considerable. La igualdad exige una comparación entre personas y, por tanto, una nivelación que no tiene límite natural. La suficiencia exige una comparación con un umbral, y por tanto es acotada, medible y compatible con diferencias amplias por encima de él.

Y tiene una segunda virtud, coherente con el capítulo 26: **es una restricción y no un objetivo optimizable**, de modo que no puede convertirse en el indicador soberano de ningún sistema ni producir la inversión que este libro examina.

35.6 · Instrumento: el diagnóstico en cuatro preguntas

Ante cualquier afirmación sobre desigualdad —en un debate, en un informe, en una propuesta de política— cuatro preguntas determinan de qué se está hablando y qué respuesta corresponde.

1. ¿Hay personas por debajo del umbral? Es una cuestión de recuento y no de distribución. Si la respuesta es afirmativa, existe una restricción infringida, y ninguna consideración sobre eficiencia, incentivos o mérito opera en ese punto, porque una restricción no se pondera.

2. ¿Está determinado el conjunto de opciones por circunstancias no elegidas? Es la pregunta de la suficiencia de oportunidad. Su respuesta se busca en indicadores de movilidad efectiva y no en índices de concentración, que miden otra cosa.

3. ¿Puede algún actor modificar las reglas conforme a las cuales se le evalúa? Es la prueba de la captura del apartado 35.2, y es la única de las cuatro en que la magnitud de la riqueza importa por sí misma.

4. Y si las tres respuestas anteriores son negativas: ¿queda algún problema? La pregunta es deliberadamente incómoda. Si nadie está por debajo del umbral, si las opciones no están determinadas por el origen y si nadie puede modificar las reglas, la desigualdad de resultado que subsista es, para el marco de este libro, la consecuencia legítima de decisiones distintas.

Quien sostenga lo contrario está invocando un quinto fenómeno —la comparación misma como daño— que existe y es real en sus efectos sobre la cohesión, y que conviene defender con sus propios argumentos y no confundir con los cuatro anteriores.

Cierre de la Parte VI. Ocho capítulos, ciento veinte páginas, un solo procedimiento repetido: tomar el principio de custodia, la ley de proporcionalidad y la restricción de la dignidad, y aplicarlos a un dominio sin añadir doctrina nueva.

El resultado es una posición que no coincide con ninguna de las dos tradiciones políticas disponibles y que tampoco se sitúa entre ambas. Un Estado evaluado por su función y no por su tamaño. Una democracia entendida como custodia distribuida, en la que el voto designa al fiduciario sin reescribir el encargo. Un derecho cuya incapacidad para alcanzar el nivel de diseño es una limitación doctrinal y no un encubrimiento. Una tecnología sometida a la pregunta de quién soporta el riesgo y si la decisión es reversible. Una naturaleza tratada como insumo contabilizado y no como inventario del que se extrae sin registrar la salida. Una excepción con fecha de caducidad y renovación activa. Un orden internacional cuyas obligaciones son reales y cuya exi-

gibilidad es próxima a cero. Y una desigualdad desagregada en cuatro fenómenos con cuatro respuestas.

Lo que la Parte VI no contiene es el modo de llegar desde aquí hasta allí. Ninguna de las propuestas anteriores describe cómo se adopta, quién la adopta, en qué orden, con qué costo y contra qué resistencias. Y ese es, en la práctica, el único asunto que decide si un marco como este produce algún efecto o se agrega a la larga lista de arquitecturas coherentes que nadie llegó a construir.

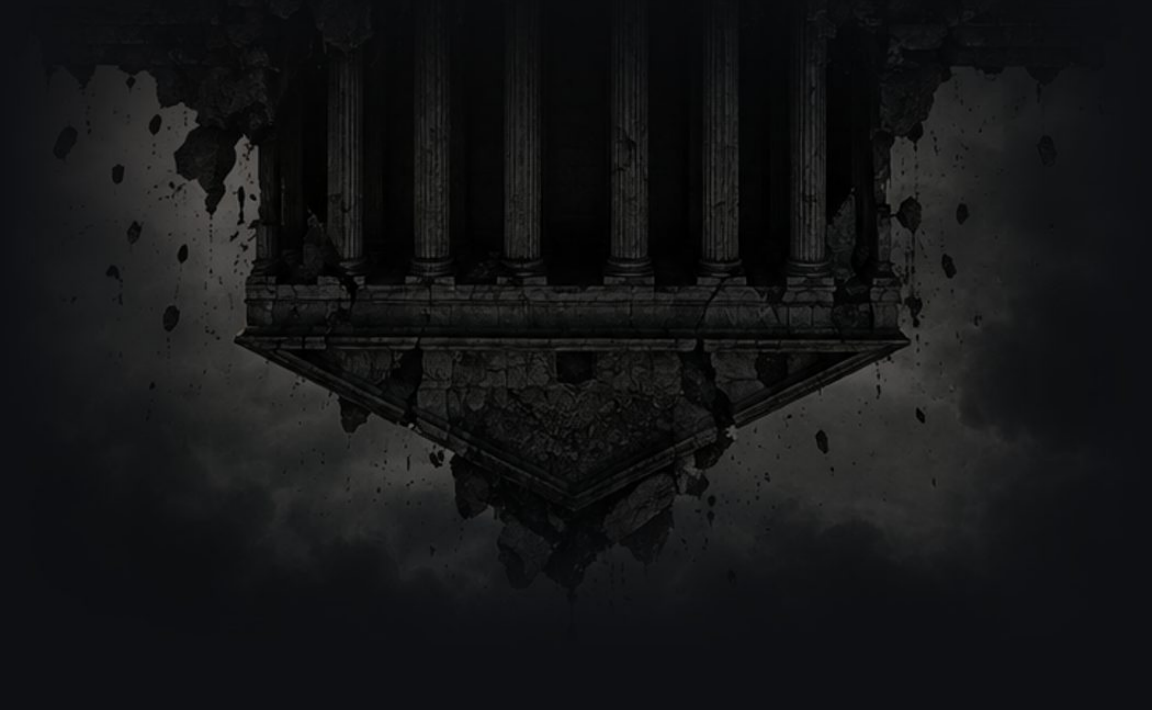
Es la Parte VII.

PARTE

VII

LA TRANSICIÓN

Cómo se hace, quién lo lleva y qué se responde a quienes digan que es imposible. Capítulos 36 a 42, epílogo y caja de herramientas.



CAPÍTULO 36

Por qué no una revolución

36.1 · Quién gana en la ruptura

La impaciencia con el gradualismo es razonable y conviene concederle su fuerza antes de responderla. Un marco que diagnostica un fallo estructural extendido y a continuación propone corregirlo por etapas se expone a una objeción evidente: que el gradualismo es el método preferido de quienes no quieren que nada cambie, y que la prudencia procedimental ha sido históricamente el instrumento más eficaz para que el daño continúe mientras se delibera.

La objeción es correcta en los hechos. La prudencia se invoca con frecuencia como coartada, y este capítulo no la defiende como valor.

Lo que sostiene es una tesis empírica sobre quién se beneficia de la alternativa, y conviene examinarla porque es contraintuitiva para las dos orientaciones políticas que suelen proponer rupturas.

> ***En un periodo de ruptura institucional, las capacidades que determinan el resultado son aquellas que sobreviven al colapso de las instituciones: capital líquido, movilidad, redes de relación, información anticipada y capacidad jurídica. Las cinco están concentradas.***

Examinemos qué significa. Cuando las reglas dejan de ser estables, el valor de tener reglas a favor desaparece y aumenta el valor de poder moverse, esperar, litigar, colocar recursos en otra parte y disponer de

información antes que los demás. Esas capacidades no se distribuyen al azar, y su posesión es precisamente lo que define a quien ya estaba bien posicionado.

Y la contrapartida: **para quien depende de una institución, la continuidad de esa institución es su única protección.** El empleado cuyo contrato es exigible, el pensionista cuyo derecho está reconocido, el paciente en una lista de espera, el litigante con un procedimiento en curso, el pequeño empresario cuyo cobro depende de que un contrato se pueda hacer valer: todos ellos poseen una sola cosa, que es que el sistema funcione mañana como funciona hoy.

De ahí una formulación que este libro sostiene y que no pertenece a ninguna tradición política concreta:

Las instituciones son el patrimonio de quien no tiene otro. Su suspensión, en cualquier dirección ideológica, transfiere ventaja hacia quien dispone de alternativas y retira la única que tienen quienes no las tienen.

Esto vale simétricamente para las dos formas históricas de ruptura. Una transformación revolucionaria que suspende garantías en nombre de una corrección urgente deja a la población sin los instrumentos con los que podría reclamar. Un desmantelamiento acelerado que suprime regulaciones y capacidades públicas en nombre de la eficiencia produce el mismo efecto por la vía contraria. Las dos operaciones se presentan como favorables a los desfavorecidos y las dos producen, en el intervalo, un periodo en el que solo quien puede esperar y moverse está protegido.

36.2 · La objeción decisiva no es la prudencia

El argumento anterior es consecuencialista y por tanto discutible con datos. Hay un segundo argumento que no lo es, y que en el marco de este libro tiene rango superior.

El costo de una transición no recae sobre una abstracción. Recae sobre personas identificables: los trabajadores de una actividad que se cierra, los hogares que soportan un encarecimiento, quienes pierden una prestación durante el periodo de reconstrucción del sistema que la administraba. Y la justificación habitual de ese costo —que el resultado futuro lo compensará— tiene una estructura precisa:

> ***Consiste en tratar a un conjunto de personas presentes como el costo de un beneficio para personas futuras. Es decir, como medio.***

Y el capítulo 8 estableció que la restricción no admite excepciones por razón del fin, porque su función es precisamente delimitar el conjunto de fines perseguibles. La jerarquía de aquel capítulo —el propósito vence al resultado, la persona vence al propósito— no contiene una cláusula que exima a los propósitos de transformación social.

De ahí que el gradualismo de este libro no proceda de una preferencia temperamental por lo lento ni de un cálculo sobre la estabilidad, sino de la misma restricción que ordena todo lo demás: **no se puede construir un orden que prohíbe instrumentalizar personas mediante un procedimiento que instrumentaliza personas.** El método tiene que ser coherente con el principio, o el resultado será el principio derrotado por su método, que es la historia de una buena parte del siglo XX.

36.3 · Gradualismo no es lentitud

Conviene precisar de inmediato qué significa gradualismo aquí, porque su acepción corriente —hacer poco, despacio— no es la que este libro defiende y merece la objeción que recibe.

> ***Gradualismo significa secuencia con retroalimentación: cada paso produce información que corrige el siguiente. Lo contrario no es la rapidez, es la ejecución sin aprendizaje.***

La diferencia es de estructura y no de velocidad. Una reforma rápida que incorpora medición independiente, criterio de fracaso y revisión en fecha es gradualista en el sentido de este libro. Una reforma lenta que se ejecuta durante una década sin comprobar si funciona no lo es: es simplemente lenta, y acumula el mismo error durante más tiempo.

El fundamento es el del capítulo 19 y no necesita desarrollo adicional: quien decide sobre sistemas complejos no dispone de contrafactuales, los efectos de segundo orden son mayoritariamente imprevistos, y la única forma conocida de mejorar una decisión es observar su resultado y corregirla. Una transformación diseñada para ejecutarse completa antes de que sus efectos sean observables ha renunciado por anticipado a ese mecanismo.

Y de ahí la consecuencia práctica que ordena el capítulo siguiente: **la unidad de la transición no es el programa sino el paso**, y cada paso debe llevar incorporados los elementos del capítulo 25 —qué debería ocurrir, en qué plazo, quién lo comprueba y qué indicaría que fracasó—.

36.4 · La demora tampoco es prudencia

Este capítulo estaría incompleto y sería deshonesto si no enunciara con la misma firmeza el error simétrico, que es el que un marco como este produce con más facilidad cuando cae en manos cómodas.

La inacción tiene un costo y ese costo no se contabiliza, por la razón del capítulo 4: es el estado de cosas existente y por tanto no aparece como decisión de nadie. Quien propone una reforma debe justificar su costo; quien la bloquea no tiene que justificar nada, porque el daño que continúa no se atribuye a su omisión. Esa asimetría no es neutral: **favo-**

rece sistemáticamente al statu quo, con independencia de sus méritos.

Y hay un segundo elemento, que procede del capítulo 13 y que suele invocarse en una sola dirección: **la irreversibilidad corre en ambos sentidos.** Aplazar una decisión sobre un proceso irreversible es, en sí mismo, una decisión irreversible. Un acuífero que se agota mientras se delibera no espera a que se alcance un consenso; una infraestructura cuya vida útil termina no concede una prórroga; una capacidad institucional que se pierde con la generación que la portaba no se recupera con un acuerdo posterior.

De modo que la carga de prueba agravada del capítulo 13 no se aplica solo a quien propone actuar. **Se aplica igualmente a quien propone esperar cuando el proceso sobre el que se delibera avanza mientras se delibera.**

La posición correcta no es, por tanto, la lentitud ni la rapidez, sino la contabilidad simétrica de ambos costos: el de actuar mal y el de no actuar. Y el instrumento para esa contabilidad es el que el libro ya tiene: la columna de quién paga, aplicada también a la decisión de no hacer nada.

36.5 · Principios estables, métodos revisables

Queda establecer qué se revisa y qué no, porque un marco que lo revisara todo con los resultados sería oportunismo y uno que no revisara nada sería dogma.

La distinción es la del capítulo 1 y aquí adquiere su forma final:

Los principios no se revisan con los resultados. La restricción de la dignidad, la ley de proporcionalidad, la prohibición de externalizar el daño y el deber de custodia no son hipótesis sobre lo que funciona: son la definición de qué cuenta como funcionar. Una organización que modifica sus principios porque sus resultados fueron malos ha invertido la secuencia, que es lo que este libro entero examina.

Los métodos se revisan siempre y con los resultados. Instrumentos, plazos, umbrales, diseños concretos, incentivos: todos ellos son hipótesis sobre cómo servir al principio, y todos deben llevar su criterio de fracaso.

Y el diagnóstico que se deriva de la distinción es aplicable a cualquier proyecto de reforma, incluido este:

> ***Un proyecto que revisa sus principios cuando los resultados son adversos ha invertido. Un proyecto que nunca revisa sus métodos ha confundido el método con el principio, y defenderá el instrumento cuando el instrumento deje de servir al fin.***

La segunda patología es la más frecuente en los movimientos reformistas y la menos reconocida, porque su apariencia es la de la firmeza.

CAPÍTULO 37

Las cinco fases

37.1 · Por qué existe un orden

Lo que sigue no es un calendario. Es un **grafo de dependencias**: una descripción de qué tiene que existir para que lo siguiente sea posible, técnica y políticamente.

La distinción importa porque un calendario admite adelantarse y un grafo de dependencias no. Varias fases pueden ejecutarse en paralelo, algunas tardarán más que otras según el punto de partida de cada institución, y el orden no impone esperar. Lo que impone es que ciertas cosas no funcionan sin las anteriores, y el motivo en cada caso es específico.

Dos principios ordenan la secuencia.

El primero es informativo. Ninguna reforma puede evaluarse sin datos previos que sirvan de referencia, y ninguna puede defenderse políticamente sin evidencia de que el problema existía. Una medida implantada antes de que el diagnóstico sea público es una medida que su promotor tendrá que justificar con argumentos, y el capítulo 29 estableció que los argumentos pierden ante los intereses concentrados con notable regularidad.

El segundo es de resistencia. El orden va de menor a mayor oposición previsible, y esa progresión no es táctica: **cada fase reduce la resistencia de la siguiente** al haber hecho visible el problema que la siguiente corrige.

37.2 · Fase I — Hacer visible

Contenido. Producir y publicar la información que hoy no existe: la columna de quién gana, quién paga y quién no tuvo voz en las decisiones de radio amplio; el registro de decisiones del capítulo 19 en las posiciones directivas; la posición del agregado del capítulo 25; la trazabilidad de la producción normativa del capítulo 28; el inventario inicial del capítulo 13 en todo mandato que comienza.

Por qué va primero. Tres razones, y la tercera es la decisiva.

Porque es la fase de menor resistencia: oponerse a producir información obliga a explicar por qué, y esa explicación es incómoda de dar en público.

Porque las fases siguientes necesitan la serie histórica que esta produce. Sin medición previa, ninguna reforma posterior podrá demostrar que funcionó, y el capítulo 25 estableció qué ocurre con las medidas cuyo efecto no se comprueba.

Y porque **una parte del problema se corrige solo con esta fase.** No toda: la mayor parte del daño de la Parte I persistió con información disponible. Pero una fracción de las inversiones de fines se sostiene únicamente porque nadie mira el agregado, y esa fracción cede cuando el agregado existe y tiene un destinatario.

Su límite, que conviene declarar. La transparencia es la reforma preferida de quien no quiere ninguna otra, precisamente porque es barata, visible y no modifica ningún incentivo. Una institución que ejecuta la fase I y se detiene ahí ha producido un volumen considerable de datos y ha dejado intacta la estructura que producía el daño. La fase I es necesaria y es, por sí sola, notablemente ineficaz.

37.3 · Fase II — Corregir los precios

Contenido. La modificación de los incentivos que hacen probable la conducta dañosa: el emparejamiento de indicadores del capítulo 26, el

horizonte y la reversibilidad de la retribución del capítulo 27, la internalización de los costos que hoy recaen sobre terceros, y la reducción del diferencial de costo del capítulo 12 en el nivel de ejecución.

Por qué es la segunda y por qué es la decisiva. El capítulo 24 estableció la asimetría temporal: los incentivos perversos deterioran rápido y expulsan selectivamente a quienes tienen criterio, mientras las instituciones se deterioran despacio. De ahí la regla de asignación de esfuerzo: en el corto plazo se corrigen los incentivos.

Es además la fase que produce más cambio por unidad de costo, porque **no requiere que nadie se comporte de manera distinta a como se comportaría racionalmente**: modifica la relación de precios y la conducta sigue.

Por qué no puede ir primero. Porque su diseño exige saber qué divergencias se están produciendo, y esa información la produce la fase I. Un emparejamiento de indicadores construido sin conocer el catálogo de divergencias del capítulo 26 emparejará las magnitudes equivocadas.

37.4 · Fase III — Responsabilidad en el nivel del diseño

Contenido. Los deberes de posición del capítulo 30, las consecuencias que no admiten presupuestación, la matriz de responsabilidad estructural del capítulo 4 incorporada a los procedimientos disciplinarios, y la prueba de la simetría del capítulo 11 antes de sancionar a cualquier nivel de ejecución.

Por qué depende de la fase II, y esta es la dependencia más importante de todo el capítulo.

Un régimen de responsabilidad implantado sobre incentivos que siguen siendo perversos **sanciona a quienes el sistema empujó**. El capítulo 12 lo estableció: cuando el diferencial de costo entre la opción correcta y la fácil supera lo que una persona ordinaria puede soportar, la conducta queda determinada sin que nadie haya prohibido nada. Exigir respon-

sabilidad en esas condiciones no corrige el sistema: añade una consecuencia al final de una cadena que el sistema seguirá produciendo, y su efecto observable serán cinco mil trescientos expedientes.

De modo que el orden entre la fase II y la fase III no es una preferencia metodológica: **es la diferencia entre corregir un sistema y castigar a quienes lo padecen.**

37.5 · Fase IV — Ampliar la voz

Contenido. Los tres niveles de información del capítulo 18 instalados de manera estable; los mecanismos deliberativos del capítulo 29 para asuntos acotados y bloqueados; la representación efectiva de los afectados sin capacidad de reclamar; y la apertura de los procedimientos normativos del capítulo 28.

Por qué la cuarta. Porque la participación sin las tres fases anteriores opera sobre información deficiente, incentivos no corregidos y responsabilidades mal atribuidas, y produce entonces uno de dos resultados igualmente estériles: una deliberación desinformada cuyo resultado no mejora la decisión, o un mecanismo consultivo que legitima lo ya decidido.

Y porque su función específica es distinta de las anteriores. Las tres primeras fases mejoran las decisiones de quien decide. Esta **modifica quién decide**, que es una operación de otra naturaleza y que exige una base previa de legitimidad y de evidencia para no ser percibida —con razón— como un desplazamiento del poder disfrazado de participación.

37.6 · Fase V — La voz del futuro

Contenido. La representación anticipada del capítulo 13 con capacidad de detener decisiones irreversibles; la contabilidad del pasivo diferido incorporada a los estados financieros y presupuestarios; las mayorías reforzadas para compromisos que exceden el mandato de quien los contrae; y el documento de entrega del capítulo 22 exigido en todo relevo.

Por qué la última. Porque es la única que no tiene beneficiario presente y, por tanto, la única que no puede apoyarse en ninguna demanda social. Nadie la reclamará, ningún grupo se movilizará por ella y ningún ciclo electoral la premiará.

Solo puede construirse sobre el capital de legitimidad acumulado en las cuatro fases anteriores, y por una razón que conviene enunciar sin optimismo: **una institución que ha demostrado que corrige lo verificable obtiene el margen necesario para asumir obligaciones que nadie verificará.** Sin ese historial, la fase V se percibe como una restricción impuesta en nombre de intereses que no existen todavía, y esa percepción no es irracional.

37.7 · Instrumento: la matriz de implementación

Diez etapas para cualquier reforma concreta, dentro de cualquier fase. Su valor no está en ninguna etapa aislada sino en que la sexta y la novena existan, que es donde casi todos los programas de reforma fallan.

#	ETAPA	REQUISITO
1	**Diagnóstico con evidencia**	El problema documentado, no supuesto. Con la serie que produjo la fase I
2	**Propósito falsable**	Qué magnitud observable debe moverse, en qué dirección, en qué plazo
3	**Catálogo de divergencias**	Cómo podría cumplirse el indicador sin producir el bien. Antes de elegir la medida
4	**Columna de quién paga**	Grupos identificables, incluido el costo diferido y quién lo soportará
5	**Compensación diseñada con la medida**	No prometida para después, por la razón del capítulo 32
6	**Prueba acotada y reversible**	Ámbito limitado, duración definida, posibilidad real de no extenderla
7	**Medición independiente**	Por quien no responde del resultado de la reforma
8	**Criterio de fracaso y fecha**	Fijados antes, con órgano obligado a comprobarlos
9	**Decisión en la fecha**	Corregir, extender o derogar. Las tres opciones realmente disponibles
10	**Extensión o cierre documentado**	Con el registro de qué se aprendió, disponible para la siguiente

Sobre la etapa 6. Una prueba acotada solo es una prueba si no extenderla es una opción real. Un programa piloto cuya extensión ya está comprometida políticamente antes de conocerse su resultado no es un piloto: es la primera fase de un despliegue, y su evaluación será, previsiblemente, favorable.

Sobre la etapa 9. Es la que falta en la práctica totalidad de los programas de reforma que este libro ha examinado. La fecha llega, nadie tiene asignada la obligación de comprobar, y la medida continúa por la inercia del capítulo 33: si terminar exige una decisión, no terminará. La asignación nominal de esa obligación a una persona concreta, con la

fecha en su calendario, es una de las intervenciones más baratas y de mayor rendimiento disponibles en todo este libro.

Y una observación final sobre las cinco fases, que conviene hacer para que no se lea como un programa de gobierno.

Nada de esto exige una autoridad que lo ejecute en el orden descrito. Las cinco fases describen dependencias, no un plan nacional, y son aplicables en escalas radicalmente distintas: una empresa puede recorrerlas en dos años, una administración local en un mandato, un sector profesional mediante su propia organización, y un Estado en una generación.

Quién puede empezar, con qué recursos y sin esperar a nadie es el objeto del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 38

¿Quién lleva esto?

38.1 · Por qué no un partido

Un marco que describe una patología extendida y propone su corrección suscita de inmediato la pregunta del agente: quién lo adopta, quién lo impulsa, quién lo defiende cuando encuentre resistencia. Y la respuesta convencional en el ámbito político es un partido.

Este libro sostiene que un partido es el vehículo equivocado, y no por razones tácticas sino por tres razones estructurales derivadas de su propio argumento.

Primera: el horizonte. Un partido opera dentro del ciclo electoral, que es precisamente el horizonte cuya brevedad produce la inversión examinada en el capítulo 3. Una organización cuya supervivencia depende de un resultado a cuatro años está sometida a la misma presión que el libro diagnostica, y no dispone de ninguna inmunidad por el contenido de su programa.

Segunda, y es la decisiva: la conversión de un criterio en una posición. Este libro ha sostenido desde el capítulo 9 que su función es entregar un instrumento con el que juzgar cualquier política, incluidas las que él mismo propone. En el momento en que ese criterio pertenece a una facción, **pierde la propiedad que lo hacía útil**: deja de ser una vara de medir y se convierte en la bandera de una parte, de modo que aplicarlo a los adversarios se lee como ataque y aplicarlo a los propios se vuelve inviable. El capítulo 29 estableció qué ocurre cuando la información se descalifica por su origen.

Tercera: no hace falta. Las tres primeras fases del capítulo 37 no requieren legislación. Una empresa puede implantarlas en una sesión de consejo. Un ayuntamiento puede hacerlo por acuerdo de pleno. Una organización profesional puede incorporarlas a su normativa interna. Ninguna necesita permiso de nadie ni mayoría parlamentaria alguna.

De ahí la formulación del agente que este libro propone:

> ***El marco no necesita ser adoptado por una sociedad. Necesita ser adoptado por unidades capaces de hacerlo solas y cuyo resultado sea verificable por las demás.***

Lo que sigue son cinco de esas unidades, en orden de facilidad de adopción y con la limitación de cada una.

38.2 · La empresa como primer laboratorio

Es la unidad con menor costo de entrada, por tres razones concretas.

Puede decidir sola: no necesita convencer a un electorado, no está sometida a un procedimiento de aprobación externo, y las seis decisiones del capítulo 27 están dentro de la competencia de su órgano de gobierno. Dispone además de capacidad de medición, que las fases del capítulo 37 requieren y que la mayoría de las organizaciones públicas no tiene con la misma calidad. Y sus resultados son legibles: los estados financieros, la rotación, la siniestralidad y las reclamaciones permiten a un tercero comprobar si el experimento funcionó.

Su límite, que es real y conviene no minimizar, es el quinto nivel del capítulo 24: una empresa aislada que eleve sus estándares soporta un costo que sus competidores no soportan. Ese diferencial acota lo que puede lograrse sin tocar las condiciones del sector, y es la razón por la cual la unidad siguiente importa tanto.

38.3 · El gobierno local como segundo

La escala local tiene tres propiedades que ninguna otra escala pública reúne, y las tres proceden de capítulos anteriores.

Las consecuencias vuelven a quien decide. Quien gobierna un municipio vive en él, usa sus servicios y encuentra a los afectados en la calle. Es el criterio del capítulo 16 satisfecho por la geografía: el privilegio no ha suprimido la información porque la escala no lo permite.

Los afectados son alcanzables. Los cinco requisitos del capítulo 18 —selección independiente del interlocutor, ausencia de cadena jerárquica, sin agenda, protección e independencia, retorno documentado— son ejecutables con un costo trivial cuando la población es de miles y no de millones.

Y el experimento es barato y comparable. Un error local afecta a pocas personas y se corrige; y existen cientos de unidades con competencias equivalentes, de modo que la comparación entre ellas produce la evidencia que el capítulo 37 exige y que en la escala nacional no puede obtenerse porque no hay grupo de control.

Su límite son las dos primeras excepciones del capítulo 28: la capacidad técnica del nivel próximo y la externalización hacia los vecinos. Un municipio pequeño puede carecer de los medios para ejecutar lo que decide, y sus decisiones pueden trasladar costos fuera de su término.

38.4 · Las profesiones, que son la vía más desaprovechada

Ésta es, a mi juicio, la unidad con mayor rendimiento potencial y la que casi nunca se considera, y el argumento procede directamente del capítulo 24.

Aquel capítulo estableció que entre la persona y la institución opera un tercer nivel —la norma del grupo próximo— que actúa con más intensidad que cualquier código escrito, porque su sanción es inme-

diata, no admite recurso y no requiere procedimiento. Y añadió que un instrumento particularmente eficaz consiste en modificar la composición del grupo de referencia de quien decide.

Una organización profesional es exactamente esa maquinaria, ya construida. Determina quién puede ejercer, fija estándares técnicos, dispone de potestad disciplinaria, administra la exclusión y constituye el grupo ante el cual sus miembros quieren ser respetados.

Y gobierna precisamente a las posiciones que el capítulo 7 identificó como las peor protegidas de cualquier institución: **calidad, seguridad, certificación, auditoría, datos, riesgo de crédito, verificación técnica.** Son posiciones de radio amplio y jerarquía media, sometidas a presión por quienes responden del indicador que ellas podrían desmentir, y cuya protección no depende de su empresa sino de si su profesión respalda al que se niega.

De ahí la propuesta concreta: **una organización profesional puede establecer deberes de posición —en el sentido del capítulo 30— para sus miembros, sin necesidad de ninguna reforma legal.** Puede determinar que un auditor, un ingeniero de seguridad o un responsable de certificación incurre en infracción deontológica si firma bajo condiciones que impiden verificar, y puede sancionarlo. Y, sobre todo, puede hacer lo contrario: **respaldar formalmente a quien se negó**, que es la única forma de modificar el diferencial de costo del capítulo 12 en el punto donde la decisión ocurre.

Una profesión que ampara al que dice que no ha hecho por la integridad de su sector más que cualquier norma dictada desde fuera.

38.5 · La formación

Es la unidad de efecto más lento y mayor alcance, y su contenido está en el capítulo 23: un currículo construido sobre fracasos documentados en lugar de casos de éxito, por la razón que el capítulo 1 estableció —el

éxito no permite distinguir entre una organización gobernada por su propósito y una gobernada por su resultado—.

La vía de adopción es directa y no requiere autorización: cualquier escuela de dirección, facultad de ingeniería, programa de formación de funcionarios o escuela judicial puede sustituir una parte de su método del caso por expedientes como los de la Parte I de este libro, con su documentación original, y formular la pregunta correcta: **¿en qué punto exacto, con la información y los incentivos de ese momento, habría usted decidido de otro modo, y qué le habría costado?**

38.6 · El individuo, en su justa medida

Queda la unidad más pequeña, y conviene tratarla con la advertencia del capítulo 29 para no cometer el error que el libro denuncia.

La ley de proporcionalidad opera en las dos direcciones. Una persona sin posiciones de responsabilidad tiene un radio modesto y obligaciones modestas, y el examen personal del capítulo 5 no es el instrumento de transformación de nada. Ninguno de los siete expedientes de la Parte I se habría evitado con ciudadanos mejores.

Lo que sí tiene sentido en esta escala es distinto y más limitado: aplicar el protocolo a la propia posición, cualquiera que sea; formular las tres preguntas del capítulo 5 a quienes reportan a uno; y, para quien ocupe o vaya a ocupar una posición de radio, instalar los controles del décimo código del capítulo 17 en el momento en que todavía es barato.

38.7 · Cómo se propaga una norma

Una práctica adoptada por unidades aisladas se extiende por tres vías, y conviene conocerlas porque su velocidad y su profundidad son inversas.

Por demostración. La unidad que adoptó el marco produce resultados verificables y otras lo copian. Es la vía más lenta, la más sólida y la que exige que los resultados sean efectivamente legibles, que es la razón por la que la fase I del capítulo 37 va primero.

Por competencia por el talento. Las personas eligen dónde trabajar, y quienes tienen criterio —que son, según el capítulo 24, los primeros en marcharse de los sistemas invertidos— eligen con más información que nadie. Una organización que adopte este marco obtiene una ventaja en un mercado donde la escasez es real.

Y por cascada contractual, que es la vía más rápida y la menos discutida. Un comprador grande que incorpora condiciones a sus proveedores traslada el estándar a cientos de organizaciones de una sola vez, sin legislación y sin persuasión. Es el mecanismo por el que se han extendido, en la práctica, la mayoría de los estándares de calidad y seguridad del mundo industrial.

Y la advertencia que el capítulo 11 obliga a hacer: **la propagación por moda es la más rápida de todas y produce el resultado contrario.** Un vocabulario adoptado sin sus instrumentos agota la capacidad del vocabulario para significar algo, y es exactamente lo que ocurrió en dos décadas con el lenguaje de la responsabilidad social. Es el objeto del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 39

El problema táctico

39.1 · La pregunta que el libro no puede eludir

Hay una objeción que ninguno de los treinta y ocho capítulos anteriores ha respondido y que un lector práctico habrá ido acumulando.

Si el entorno premia a quien persigue primero el resultado, entonces quien subordine el resultado al propósito soporta un costo que su competidor no soporta. Y si eso es cierto, este marco no describe un modo mejor de dirigir: describe una desventaja competitiva con buena prosa, y sus adoptantes serán desplazados por quienes no lo adopten.

La respuesta honesta empieza por una concesión que conviene hacer sin atenuar:

> ***En algunos sectores y en algunos momentos, el marco es efectivamente más caro, y quien lo adopte en solitario perderá. Cualquier respuesta que niegue esto es fraudulenta.***

Lo que existe no es una refutación general de la objeción, sino tres condiciones bajo las cuales deja de aplicarse, y la tarea táctica consiste en identificarlas.

Primera condición: los sectores donde el horizonte es largo por naturaleza. Allí donde el activo tarda décadas en amortizarse, donde la relación con el cliente es de repetición, donde la reputación técnica se construye en generaciones o donde el daño reputacional es catastrófico e irreversible, el marco no es un costo sino la descripción de la estrate-

gia correcta. Infraestructura, seguros, banca de relación, servicios profesionales, productos cuya seguridad es su propiedad principal: en todos ellos, la inversión de fines destruye valor en un plazo que el propio decisor alcanza a ver.

Segunda condición: el momento posterior al fallo. Las siete instituciones de la Parte I atravesaron un periodo en el que la corrección era políticamente posible: los meses siguientes al escándalo, cuando la resistencia interna está desarmada, el costo de no cambiar es visible para todos y el consejo dispone de un mandato que en circunstancias ordinarias no tendría. Ese periodo es breve y se desaprovecha casi siempre en gestión de la comunicación.

De ahí una recomendación práctica: **el diseño de la corrección debe estar preparado antes de que ocurra la crisis que lo hará adoptable.** Es el mismo principio del capítulo 33 aplicado a la reforma organizativa.

Tercera condición: la adopción sectorial. El diferencial de costo desaparece cuando el estándar es común, y esa es la función que el capítulo 38 asignó a las organizaciones profesionales y a la cascada contractual. Una empresa aislada que eleva su estándar paga; un sector que lo eleva conjuntamente modifica el precio de referencia. Es también la razón por la que la regulación bien diseñada es, para quien ya cumple, una ventaja y no una carga.

39.2 · Qué se sacrifica y qué no

De lo anterior no se sigue que un adoptante deba comportarse como si el entorno ya estuviera corregido. Se sigue una jerarquía de cesiones, y su claridad es lo que distingue una estrategia de una capitulación gradual.

Nunca se ceden tres cosas, y las tres son restricciones en el sentido del capítulo 8, de modo que no entran en la ponderación:

La **restricción de la dignidad**: ninguna ventaja competitiva justifica instrumentalizar a una persona.

La **veracidad del registro**: los datos que la organización produce sobre sí misma no se ajustan, porque el capítulo 10 estableció que sin ellos no hay administración posible, solo su apariencia.

Y la **independencia de quien controla**: porque es la cláusula repetida diez veces en el capítulo 25 y su cesión vacía todo lo demás.

Se ceden, en cambio, y sin que ello constituya una traición: la velocidad de implantación, el alcance inicial, la ambición de los instrumentos, la publicidad de la adopción y el orden de las fases cuando las condiciones lo imponen. Todo ello es método, y el capítulo 36 estableció que el método se revisa con los resultados.

La distinción importa porque los proyectos de este tipo no suelen fracasar por una claudicación visible. Fracasan por acumulación de cesiones pequeñas cuya naturaleza nadie clasificó, que es el mecanismo del capítulo 4 operando sobre el propio proyecto.

39.3 · El riesgo real no es el fracaso

El capítulo 11 lo anticipó y conviene desarrollarlo aquí, porque es la amenaza más probable para cualquier marco de este tipo y no consiste en que nadie lo adopte.

Consiste en que lo adopten como vocabulario.

El mecanismo es el de la hipocresía: un lenguaje de custodia transporta una credibilidad acumulada por quienes cumplieron, es barato de invocar y es caro de verificar. De modo que su adopción declarativa produce beneficio inmediato para quien la ejecuta y traslada el costo al propio marco, hasta agotar su capacidad de significar algo. Es lo que ocurrió, en dos décadas, con el vocabulario de la responsabilidad social corporativa, y no hay ninguna razón para suponer que este marco sea inmune.

La única defensa disponible es de diseño y consiste en **vincular el vocabulario a artefactos verificables**, de modo que invocarlo sin ellos sea refutable por cualquiera:

El expediente de decisiones caras, con cifra, fecha y responsable. La oportunidad rentable y legal rechazada. El cálculo de la suficiencia del beneficio. Los indicadores emparejados. El criterio de fracaso de cada decisión relevante y la constancia de su comprobación en fecha. El documento de entrega del mandato anterior. La lista de las personas formadas que hoy ocupan posiciones en otro sitio.

Ninguno de esos artefactos puede producirse retroactivamente, y ésa es toda su virtud. **Un marco cuyo vocabulario no está atado a evidencia documental será adoptado por quienes no lo practican, y su adopción lo destruirá.**

39.4 · Seis señales de que este proyecto ya se invirtió

Este libro ha sostenido desde el capítulo 5 que un marco que no admita la aplicación de su propio criterio a sí mismo está haciendo exactamente lo que enseña a detectar. Lo que sigue es esa aplicación, y está escrita para ser usada contra cualquier proyecto que invoque este marco, incluido el de su autor.

1. El indicador de adopción ha sustituido al indicador de efecto. El proyecto mide cuántas organizaciones lo han adoptado, cuántos ejemplares se distribuyeron, cuántas personas asistieron. Ninguno de esos números informa de si algo mejoró. Es el capítulo 2 en su forma más literal.

2. Los críticos se describen por sus motivos. Cuando las objeciones dejan de contestarse por su contenido y empiezan a explicarse por los intereses de quien las formula, el proyecto ha perdido la capacidad de corregirse, por el mecanismo del capítulo 29: la información procedente del adversario queda descalificada por su origen.

3. Los fracasos propios no están en el registro. El proyecto acumula casos de éxito y no dispone de ningún expediente propio de aplicación fallida. El capítulo 25 estableció que la ausencia de errores reconocidos no indica salud sino un fallo de medición.

4. Los instrumentos se han simplificado para facilitar su difusión. Es la señal más traicionera porque su motivo es legítimo: un protocolo de seis pasos se difunde peor que uno de tres. Y la simplificación elimina invariablemente los elementos costosos —la verificación independiente, el criterio de fracaso, la columna de quién paga—, que son precisamente los que hacían el trabajo.

5. El autor se ha vuelto indispensable. El capítulo 22 lo estableció: si lo construido es un criterio, funciona sin él; si es la costumbre de consultarle, se disuelve cuando no está. Un marco cuya aplicación requiere la presencia de quien lo formuló no es un marco: es una consultoría.

6. El crecimiento del proyecto es la magnitud que se sigue. Es la inversión completa: la institución creada para corregir la inversión de fines ha convertido su propia expansión en su fin, y a partir de ese punto defenderá el marco por las razones exactas que el marco condena.

39.5 · Cuando servir cuesta

Queda la escala personal, y el libro no puede cerrar este capítulo con un consuelo que no tiene.

El capítulo 21 estableció la forma operativa de la decisión: no *dimitiré si ocurre X*, sino *no ejecutaré X; si la consecuencia es mi destitución, la acepto*. Y estableció también su precondición material: quien no puede permitirse perder el puesto no puede negarse, y esa precondición es construible con decisiones ordinarias tomadas años antes.

Lo que este capítulo añade es una advertencia sobre las expectativas, y conviene que sea explícita porque la literatura del género promete sistemáticamente lo contrario.

El costo de sostener el criterio es real, se paga y con frecuencia no se compensa. Quien lo hace no obtiene, en la mayoría de los casos, ni reconocimiento ni ventaja ni una posición mejor más adelante. Los expedientes de la Parte I contienen un ejemplo suficientemente claro: el funcionario que produjo la cifra correcta afrontó quince años de procedimientos penales, y su exoneración llegó una década y media después de los hechos.

Este libro no sostiene que servir sea rentable. Sostiene tres cosas más modestas y verificables: que el costo es menor cuando la decisión se tomó en frío y por escrito, antes de que la situación se presentara; que es menor cuando la independencia material se construyó con antelación; y que es sustancialmente menor cuando la profesión, el consejo o el colegio al que uno pertenece respalda al que se niega, que es la razón por la que el capítulo 38 sitúa ahí la vía de reforma más desaprovechada.

Y una última observación, que no es un consuelo sino una constatación. Todo lo construido en este libro —las instituciones que se corrigen, los indicadores emparejados, los controles independientes, los criterios de fracaso— existe por una sola razón: **para que sostener el criterio deje de ser un acto heroico y se convierta en el curso de menor resistencia.**

Mientras ese trabajo no esté hecho, el costo lo pagan personas concretas. Esa es, exactamente, la razón para hacerlo.

CAPÍTULO 40

Las objeciones más serias

40.1 · Por qué este capítulo va aquí

Las objeciones a una tesis pueden contestarse antes o después de exponerla, y la elección no es indiferente.

Contestadas antes, suenan defensivas: el autor anticipa reproches que el lector todavía no ha formulado y da la impresión de estar protegiendo algo frágil. Contestadas después, cuando el lector ya dispone del marco completo y ha ido acumulando sus propias reservas, tienen otra naturaleza: son un examen.

Lo que sigue son doce objeciones, cada una formulada en la versión más fuerte que he sabido construir y no en la que resulta cómoda de refutar. En la mayoría hay una concesión real, porque varias de ellas aciertan en parte y un capítulo que las despachara todas no sería una defensa del marco sino la demostración de que no ha sido examinado.

40.2 · «Esto es idealismo. La naturaleza humana lo impide»

La objeción. El marco presupone personas dispuestas a sacrificar su interés por un propósito, y esa disposición es escasa. Construir un orden sobre una virtud infrecuente es garantizar su fracaso, y la historia de los proyectos que lo intentaron es concluyente.

Lo que acierta. Que la virtud es escasa, que no puede presuponerse y que un sistema que dependa de ella fracasará. Este libro lo sostiene desde el capítulo 1.

La respuesta. La objeción se dirige a un marco distinto del que este libro propone. Aquí no se pide a nadie que sea mejor: se sostiene que **las personas responden racionalmente a la estructura en que deciden**, y todo el aparato de las Partes V y VI consiste en modificar esa estructura para que la conducta correcta sea la de menor resistencia. Los cinco mil trescientos despidos del capítulo 2 no se explican por un déficit de virtud sino por una cuota diaria acumulativa.

Y conviene devolver la acusación a su lugar: **la posición idealista es la que cree que la exhortación funciona.** El capítulo 24 la nombró —el moralismo institucional— y mostró que las siete organizaciones de la Parte I disponían de códigos de conducta y programas de formación ética en el momento de los hechos.

Lo que este libro concede. Que la Parte IV dedica diez capítulos al carácter, y que ahí sí hay una dependencia de disposiciones personales. Su justificación está en el capítulo 9: existe un margen donde ningún mecanismo alcanza. El libro no pretende que ese margen sea pequeño ni que su cobertura sea fiable.

40.3 · «Es anticapitalismo con otro nombre»

La objeción. Bajo un vocabulario conciliador, el marco impone costos a la empresa, restringe la propiedad, condiciona el beneficio y multiplica las obligaciones. La suma de sus propuestas es una reducción sustancial de la libertad económica, presentada de modo que sus destinatarios no la reconozcan.

Lo que acierta. Que varias propuestas elevan costos y restringen decisiones que hoy son libres: la garantía financiera previa, la internalización, el horizonte de la retribución. Es cierto y el libro no lo disimula.

La respuesta. El marco defiende el mercado como mecanismo de coordinación sin sustituto conocido, defiende la propiedad privada, defiende la legitimidad del beneficio y dedica un capítulo a calcular

cuánto se necesita en lugar de a sospechar de él. Y su argumento central es económico: **la inversión de fines destruye valor de manera cuantificable**, con la factura llegando tarde.

Además, la comparación relevante no es con un mercado sin restricciones, que no existe en ninguna parte, sino con la alternativa realista: la regulación externa que sigue a todo daño visible, y que llega después, la diseña quien no conoce la operación y se aplica por igual a quien causó el problema y a quien no.

Lo que este libro concede. Que un lector para quien toda restricción sobre la propiedad es ilegítima encontrará este marco incompatible con su posición. Esa posición es coherente, y quien la sostenga debe aceptar su consecuencia: si la propiedad no admite restricción alguna, entonces la prohibición de externalizar el daño tampoco obliga, y con ella desaparece la protección que ese mismo lector reclama cuando el daño lo recibe él. Es la asimetría del capítulo 12.

40.4 · «Es paternalismo moral disfrazado»

La objeción. El marco determina qué es un bien humano, qué propósitos son legítimos y cómo deben ordenarse las prioridades de una organización. Eso es una concepción de la vida buena impuesta a quienes no la comparten.

Lo que acierta. Que el libro hace afirmaciones sobre el bien. No es neutral y no pretende serlo: sostiene que hay verdades sobre el bien humano que no creamos por acuerdo.

La respuesta. La distinción es entre **restringir y prescribir**, y el libro se sitúa íntegramente en el primer lado. La dignidad opera como condición de frontera y no como objetivo: dice qué está fuera del conjunto de medios disponibles, no qué debe perseguirse. El capítulo 28 establece expresamente que la coerción puede crear condiciones y no fabricar virtud, que la conducta que solo afecta a quien la realiza queda fuera, y que

no todo defecto moral debe convertirse en infracción, porque esa distancia es el espacio donde la conducta tiene mérito.

Lo que este libro concede. Que la frontera entre restringir y prescribir está en disputa en casos concretos, y que un marco de este tipo puede deslizarse hacia el segundo lado sin que sus defensores lo adviertan. No dispongo de una garantía contra ese deslizamiento; dispongo del criterio para detectarlo, que es preguntar si una medida impide instrumentalizar a alguien o si determina cómo debe vivir.

40.5 · «¿Quién define el propósito? Esto abre la puerta al autoritarismo»

La objeción. Si el propósito debe prevalecer sobre el resultado, quien controle la definición del propósito controla todo lo demás. El marco entrega a quien se arrogue esa definición un instrumento superior a cualquiera de los examinados en la Parte I, y la historia de los proyectos emprendidos en nombre de un fin superior no invita al optimismo.

Lo que acierta. Todo lo anterior. Es la objeción más inteligente que el libro puede recibir y el capítulo 8 la formula con esas mismas palabras.

La respuesta está en la jerarquía de tres términos: el propósito vence al resultado, **la persona vence al propósito**, y no hay nada que venza a la persona. Un propósito que exija instrumentalizar a alguien está excluido exactamente igual que un resultado que lo exija, y la prueba de la justificación se aplica sin modificación: un propósito cuyas razones verdaderas no pueden explicarse a quien soporta su costo no es legítimo, por elevado que sea su enunciado.

A lo que se añaden tres contenciones: el propósito se declara y queda expuesto a verificación, no se decreta; lo define el nivel más próximo competente, no un centro; y el marco se aplica primero a quien lo invoca, que es el objeto del capítulo 39.

Lo que este libro concede. Que esas contenciones son estructurales y no garantías. **Ningún marco puede impedir su propia captura**, y el capítulo 39 enumera seis señales de que este ya se ha invertido precisamente porque no dispone de nada mejor que la vigilancia externa. Un lector que considere insuficiente esa respuesta tiene razón en considerarla insuficiente; la cuestión es si existe alguna mejor.

40.6 · «Sin fundamento religioso, la custodia no tiene ante quién responder»

La objeción. La relación de custodia exige alguien de quien se recibe y ante quien se responde. Retirada la premisa teológica, ese lugar queda vacío, y lo que resta es una preferencia moral sostenida por reciprocidad, que otra reciprocidad podría sustituir.

Lo que acierta. El capítulo 9 le concede lo esencial: el fundamento secular **pierde irreparablemente la garantía de rendición de cuentas cuando nadie observa**, y en ese margen el marco no dispone de ningún recurso.

La respuesta. La casilla que hay que llenar para que el deber sea exigible no es la del constituyente sino la del beneficiario, porque en toda relación fiduciaria quien reclama es éste y no aquél: el albacea responde ante los herederos y no ante el causante, que ha muerto. Y los beneficiarios son determinables: afectados presentes, no representados y futuros.

A lo que se añaden los tres apoyos —el patrimonio recibido, la imposibilidad de universalizar la regla contraria, y la reciprocidad verificable en la propia conducta de quien objeta— y el realismo moral mínimo, defendido no por demostración sino por el costo de su negación.

Lo que este libro concede, y es la concesión mayor de todas. Que la respuesta es inferior a la que la premisa religiosa ofrece, en un punto concreto y no menor. Y que de esa insuficiencia se deriva la existencia entera de la Parte IV: **si la exigibilidad externa tiene un límite, lo que**

opera dentro de ese límite es el carácter, y el libro dedica diez capítulos a algo que preferiría poder resolver con un mecanismo.

40.7 · «Los indicadores de propósito se manipularán como se manipula todo»

La objeción. El libro demuestra con siete expedientes que toda medición con consecuencias se deteriora, y a continuación propone medir el propósito. Los nuevos indicadores sufrirán la misma suerte, y el resultado será una capa adicional de números manipulados con mejor vocabulario.

Lo que acierta. Todo. El capítulo 26 abre concediéndolo: la presión de optimización es una propiedad de los sistemas de medición con consecuencias y no puede eliminarse sin eliminar la consecuencia, que es lo que hace útil al indicador.

La respuesta no es una refutación sino una acotación de la promesa. Las siete reglas no impiden el deterioro: **lo retrasan, lo hacen detectable y encarecen la manipulación.** Y tres de ellas actúan sobre el mecanismo concreto: el emparejamiento, porque un par bien construido no puede optimizarse por las vías baratas; la producción del dato por quien no es evaluado por él; y la comparación periódica con una medición independiente, que no evita la divergencia pero la detecta.

Lo que este libro concede. Que no existe solución definitiva, que quien prometa una miente, y que un lector que exija garantías antes de intentar nada tiene delante una elección entre un sistema que se deteriora con vigilancia y otro que se deteriora sin ella.

40.8 · «Es centrismo tibio que no decide nada»

La objeción. El libro critica a las dos tradiciones políticas por igual, concede algo a cada una, declara que no fija niveles ni umbrales y se abstiene en todas las cuestiones donde la gente efectivamente discrepa.

Eso no es un marco: es una posición cómoda que evita el costo de tomar partido.

Lo que acierta. Que el libro se abstiene deliberadamente en las cuestiones aplicadas contestadas y que lo hace de manera consciente, por las razones del capítulo 9.

La respuesta. La abstención se refiere a un conjunto acotado de cuestiones y no al conjunto del libro, y conviene enumerar algunas de las posiciones que sí toma, porque ninguna es tibia:

Que el diagnóstico acertado **agrava** en lugar de atenuar, de modo que quien describió por escrito un mecanismo dañoso y tenía autoridad para corregirlo ocupa la posición de máxima responsabilidad. Que las multas a organizaciones **recaen sobre quien no decidió** y reproducen la externalización que pretendían corregir. Que la indemnización por cese pactada antes de conocerse el desempeño es ilegítima. Que no debe publicarse la función de agregación de un sistema de evaluación. Que las cláusulas de confidencialidad deben poder alcanzar la cuantía y no la existencia del hecho. Que toda política cuya eficacia dependa de que alguien sufra está excluida, con independencia del signo del gobierno que la adopte. Que la igualdad de oportunidades es la posición más exigente de todas y que quien la invoca rara vez acepta sus implicaciones. Que un régimen de responsabilidad implantado sobre incentivos perversos castiga a quienes el sistema empujó.

Y la respuesta de fondo: un criterio que se aplica a las dos orillas no está en el centro de su eje. **Está en otro eje.** La prueba es que sus conclusiones incomodan a ambas en los mismos asuntos y no a cada una en asuntos distintos, que es lo que caracteriza a una posición intermedia.

Lo que este libro concede. Que esa posición tiene un costo político real: carece de electorado natural, no será defendida por ninguna organización existente y será descrita por cada bando como funcional al contrario.

40.9 · «La competencia global hace de esto un lujo»

La objeción. Un país o una empresa que adopte estas restricciones compite con quienes no las adoptan. En un entorno de rivalidad estratégica, de guerra y de competencia industrial con actores que no reconocen ninguna de estas limitaciones, este marco es un desarme unilateral.

Lo que acierta, y es mucho. Que la restricción es real; que un actor sometido a amenaza existencial no priorizará esto y no debería esperarse que lo haga; y que fingir lo contrario sería ingenuo. El capítulo 39 lo concede sin atenuar: en algunos sectores y momentos el marco es más caro y quien lo adopte en solitario perderá.

La respuesta tiene dos partes.

La primera es la del capítulo 39: existen tres condiciones bajo las cuales el diferencial desaparece —horizontes largos por naturaleza, el momento posterior al fallo, y la adopción sectorial o regulatoria que iguala el estándar—, y la tarea consiste en identificarlas en lugar de suponer que el marco es universalmente aplicable o universalmente caro.

La segunda es más importante y contradice la premisa de la objeción. **La capacidad de sostener una competencia prolongada depende de la capacidad de corregirse**, y una organización invertida pierde exactamente esa capacidad: deja de detectar sus errores, expulsa a quienes tienen criterio y acumula pasivo que su contabilidad no registra. Los siete expedientes de la Parte I no describen instituciones que sacrificaron competitividad por moralidad; describen destrucciones de valor de primer orden en organizaciones que eran líderes de su sector.

Lo que este libro concede. Que ese argumento opera en un plazo largo y que la competencia se decide con frecuencia en plazos cortos, y que esa discrepancia temporal es real y no se resuelve con una afirmación sobre el largo plazo.

40.10 · «¿Y si el propósito de la institución era malo?»

La objeción. El marco exige subordinar el resultado al propósito. Pero hay instituciones cuyo propósito declarado es indebido, y en ellas la fidelidad al propósito agrava el daño en lugar de corregirlo. Un aparato eficaz al servicio de un fin injusto es peor que uno invertido.

Lo que acierta. Que la fórmula abreviada del libro —el propósito vence al resultado— es insuficiente por sí sola y puede leerse como una invitación a la fidelidad institucional incondicional.

La respuesta es la razón por la que la jerarquía del capítulo 8 tiene tres niveles y no dos. **La persona vence al propósito.** Un propósito que exija instrumentalizar a alguien no obtiene ninguna protección de este marco: está excluido por la misma restricción que excluye a un resultado que lo exija, y el libro no ofrece ningún argumento para preferir la fidelidad a un fin sobre la integridad de una persona.

Y hay una consecuencia adicional que conviene extraer: el marco proporciona el criterio para **evaluar propósitos** y no solo para exigir fidelidad a ellos. Las cuatro preguntas del capítulo 5 empiezan preguntando qué bien humano concreto produce la institución y para quién, y una respuesta que no pueda formularse en esos términos —o que al formularse describa un daño— es el diagnóstico.

40.11 · «Es demasiado exigente para gente normal»

La objeción. El libro pide contacto no mediado, registros de decisiones, controles autoimpuestos, documentos escritos en frío, sucesores preparados, independencia patrimonial y disposición a ser destituido. Ninguna persona con una vida ordinaria y una organización que dirigir hará todo eso.

Lo que acierta. Que el conjunto es inasumible si se presenta como una lista de obligaciones simultáneas para cualquiera.

La respuesta. La ley de proporcionalidad opera en las dos direcciones y el capítulo 29 lo declara expresamente: **el libro exige más de quien tiene radio amplio y no exige nada adicional de quien no lo tiene.** Los cinco deberes ciudadanos del capítulo 29 son modestos, y el propio texto consigna que cumplidos íntegramente por toda la población no habrían evitado ninguno de los siete expedientes.

Y sobre la exigencia dirigida a quien sí tiene radio: ninguna organización puede pedir a sus directivos todo eso, y el capítulo 23 lo dice. Lo que sí puede pedir es **la evidencia de que lo han hecho antes**, y construir las condiciones para que hacerlo no sea heroico, que es el objeto de las Partes V y VII.

40.12 · «Ya lo intentaron. La responsabilidad social falló»

La objeción. Este vocabulario ya existió. Dos décadas de responsabilidad social corporativa, de criterios ambientales y de gobernanza, de declaraciones de propósito y de informes no financieros produjeron un aparato considerable de departamentos, certificaciones e indicadores, y un efecto sobre la conducta difícil de distinguir de cero. No hay ninguna razón para suponer que este marco corra mejor suerte.

Lo que acierta. Prácticamente todo, y este libro lo sostiene: el capítulo 11 identifica ese agotamiento como el ejemplo canónico de la hipocresía que consume un bien común, y el capítulo 39 admite que este marco puede sufrir el mismo destino.

La respuesta consta de cuatro diferencias estructurales, y conviene decir de antemano que ninguna es una garantía.

Primera: las restricciones no van en el cuadro de mando. El error de diseño central de aquellos marcos fue convertir la integridad en un eje ponderable junto a otros, con lo que se estableció formalmente que se compensa. Aquí la restricción opera en la puerta, es binaria y alguien puede cerrarla.

Segunda: los artefactos no se producen retroactivamente. El expediente de decisiones caras con cifra y fecha, la oportunidad rentable rechazada, el criterio de fracaso comprobado en su fecha, el documento de entrega del mandato anterior. Un informe de sostenibilidad se redacta en marzo sobre el ejercicio anterior; ninguno de estos artefactos puede.

Tercera: no se pide un departamento nuevo. Aquellos marcos crearon una función especializada que administraba la virtud mientras el resto de la organización seguía operando bajo los mismos incentivos. Aquí la intervención es sobre los incentivos, la medición y la estructura de la retribución, que no son competencia de ninguna función especializada sino del órgano que gobierna.

Cuarta: el marco se aplica a sí mismo. El capítulo 39 entrega seis señales para usarlas contra cualquier proyecto que lo invoque, incluido el de su autor.

Lo que este libro concede. Que las cuatro diferencias son de diseño y que el diseño no determina el uso. La adopción declarativa es más barata que la real y seguirá siéndolo.

40.13 · «¿Y si simplemente es tarde?»

La objeción. Los procesos descritos llevan décadas de ventaja. La concentración de poder, el deterioro institucional y las decisiones irreversibles ya adoptadas configuran una situación que un marco conceptual no revierte. Proponer instrumentos a estas alturas es una forma elaborada de negación.

Lo que acierta. Que hay daños irreversibles ya producidos y que ningún capítulo de este libro los deshace.

La respuesta tiene tres partes.

La primera es la distinción del capítulo 13: **hay déficits recuperables y pérdidas irreversibles**, y la segunda categoría, aunque grave, es

pequeña e identificable. La mayor parte de lo examinado en este libro —incentivos mal diseñados, información que no asciende, responsabilidad mal atribuida, indicadores emancipados— es reparable, y su reparación no requiere ninguna condición previa extraordinaria.

La segunda es que **la unidad de este marco no es la civilización sino la decisión.** Nada de lo propuesto exige una transformación general para producir efecto: una empresa que empareja sus indicadores obtiene un resultado con independencia de lo que haga el resto, y una institución que instala la posición del agregado detecta antes lo que hoy detecta tarde.

Y la tercera, que es la que cierra el capítulo. **La afirmación de que es demasiado tarde no es verificable y tiene exactamente el mismo efecto práctico que la afirmación de que no ocurre nada.** Las dos recomiendan no hacer nada, las dos son cómodas y ninguna de las dos puede refutarse. Quien la sostenga debería, al menos, advertir que ha llegado por un camino largo y sofisticado a la misma conclusión que quien no examinó el problema.

CAPÍTULO 41

Dieciocho confusiones

41.1 · Errores de análisis, no de conducta

Los doce códigos del capítulo 17 son reglas de conducta para quien ocupa una posición de poder. Lo que sigue es otra cosa: **dieciocho errores de análisis que circulan en la conversación pública** y que, una vez cometidos, hacen imposible discutir el asunto en el que se cometen.

Todos comparten una estructura. Dos términos que se relacionan de manera real —uno suele acompañar al otro, uno suele producir al otro— se tratan como si fueran el mismo, y la identificación produce una conclusión que ninguno de los dos justificaba por separado.

Ninguna es estúpida. Todas tienen un fundamento parcial, y ése es el motivo de su persistencia.

41.2 · Las dieciocho

1. Eficiencia y justicia. La eficiencia es una propiedad de una asignación respecto de una distribución inicial dada, y no contiene ninguna información sobre esa distribución: un reparto en el que una persona lo tiene todo puede ser perfectamente eficiente. *Su costo:* convierte una decisión distributiva en un dictamen técnico, y sustrae de la deliberación lo único que debía deliberarse.

2. Libertad y ausencia de responsabilidad. Si la dignidad del otro es una restricción sobre mis decisiones, mi libertad está limitada por la misma restricción que me protege. Sostener lo contrario no es una concepción más pura de la libertad: es la reivindicación de un privilegio. *Su*

costo: produce una defensa de la libertad que, aplicada universalmente, la destruye.

3. Compasión e impunidad. Atender las circunstancias de quien causó un daño no puede suprimir la consecuencia, porque la consecuencia es lo que produce el dato de qué causó el daño. *Su costo:* la indulgencia sin criterio no se distribuye igualitariamente, sino según la simpatía y la proximidad, y ambas siguen al poder.

4. Justicia y venganza. La consecuencia se mide por lo que reduce la probabilidad de repetición, no por su adecuación a la ofensa. *Su firma reconocible:* el exceso de forma, la parte de la ejecución que no añade eficacia y sí añade humillación.

5. Popularidad y verdad. La aprobación informa sobre la recepción de una afirmación, no sobre su corrección. Y su inversión es igual de falsa: de que algunas decisiones correctas sean impopulares no se sigue que la impopularidad indique acierto. *Su costo:* la segunda versión afecta a quien tiene más capacidad de sostener una posición, es decir, a quien tiene más radio.

6. Tradición y verdad automática. Que una práctica haya perdurado es evidencia de que resolvía algo, y no de que siga resolviéndolo ni de que lo resolviera bien. *Su costo:* impide distinguir entre lo que conviene conservar porque funciona y lo que persiste por inercia, que es exactamente la distinción que un conservadurismo serio necesita hacer.

7. Innovación y progreso. Una capacidad nueva amplía lo posible; no informa sobre lo deseable. *Su costo:* convierte la viabilidad técnica en autorización, que es el objeto del capítulo 31.

8. Crecimiento y bienestar. El producto mide el valor de lo producido y fue expresamente concebido para eso. Su empleo como medida del bienestar no es un defecto del indicador sino de su uso, y es el caso más puro de una magnitud correcta que ocupó la posición del propósito.

9. Propiedad y ausencia de obligación. El derecho a poseer y el deber de custodiar no son principios rivales: son dos dimensiones del mismo título, y la segunda crece con la capacidad de la primera para afectar a quien no la tiene. *Su costo:* la negación de la obligación exige negar la contribución social que hizo posible la posición, y con ella el fundamento de toda reciprocidad.

10. Intención y resultado. La buena intención no es una defensa cuando el resultado era previsible, y la mala intención no es necesaria para que el daño se produzca. *Su costo:* concentra la investigación en los estados mentales, que son inverificables, y la aparta de las estructuras, que son observables.

11. Regulación y solución. Una norma aprobada no es un problema resuelto: es una hipótesis sobre cómo resolverlo, sujeta a comprobación. *Su costo:* clausura la discusión en el momento de la aprobación, que es precisamente cuando no hay todavía ninguna información sobre el efecto.

12. Igualdad y uniformidad. Tratar igual a quienes están en situaciones distintas produce resultados desiguales. El costo fijo de cumplimiento de una norma, idéntico para una corporación y para un operador de tres personas, es una ventaja competitiva concedida al grande con apariencia de igualdad ante la ley.

13. Una persona y su categoría. Las estructuras condicionan y no determinan; la agencia es real y no es ilimitada. *Su costo:* la reducción a la circunstancia suprime simultáneamente la responsabilidad y el mérito, y la reducción a la elección exige ignorar la práctica totalidad de la evidencia sobre determinantes de la oportunidad.

14. Oposición política y enemistad moral. Un adversario sostiene una posición distinta y puede tener razón en parte; un enemigo es alguien cuya posición se explica por su malicia. *Su costo:* una sociedad que ha sustituido adversarios por enemigos ha perdido la capacidad de corre-

girse, porque la información procedente del otro bando queda descalificada por su origen.

15. Emergencia y poder permanente. Toda emergencia amplía el radio de una autoridad y reduce su rendición de cuentas, que es la combinación que la ley de proporcionalidad prohíbe. *Su costo:* la excepción sin caducidad automática persiste por inercia, porque quien la retira se convierte en responsable personal del siguiente incidente.

16. Reputación y verdad. La reputación es lo que se cree sobre alguien; la autoridad moral es lo que se predice sobre su conducta futura. *Su costo:* dirige el esfuerzo hacia la comunicación cuando el problema está en la predicción, y explica la ineficacia de buena parte del gasto en imagen institucional.

17. Virtud y arma política. Un criterio moral empleado exclusivamente contra el adversario deja de ser un criterio y se convierte en un instrumento. *Su prueba:* si la última vez que se aplicó al propio bando no puede recordarse, no está operando como criterio.

18. Medir y comprender. Un indicador es una reducción del fenómeno que representa, y su mejora no informa de que el fenómeno haya mejorado. *Su costo:* es la confusión de la que este libro entero se ocupa, y las diecisiete anteriores son casos particulares suyos en dominios distintos.

41.3 · Una prueba para las dieciocho

Todas comparten un rasgo que permite detectarlas sin memorizarlas. En cada una, la identificación de los dos términos **produce una conclusión que ahorra un trabajo**: ahorra distinguir, ahorra verificar, ahorra aplicar un criterio a los propios, ahorra examinar si algo funcionó.

De ahí la pregunta que las detecta: **¿qué trabajo me estoy ahorrando al tratar estos dos términos como uno solo?** La respuesta identifica, casi siempre, la operación que había que hacer.

CAPÍTULO 42

Herederos y antecesores

42.1 · Las dos posiciones

El capítulo 13 estableció que toda generación ocupa dos posiciones simultáneas y que razona casi siempre desde una sola.

Como herederos examinamos con severidad lo recibido, y es una posición cómoda y con frecuencia justa. Como antecesores no nos examinamos en absoluto, y no por negar la obligación sino porque la posición carece de las señales que producen atención: no hay reclamación, no hay indicador, no hay comparecencia y no habrá consecuencia personal. El capítulo 4 estableció qué ocurre con lo que no produce señal.

Todo este libro puede leerse como el intento de construir esa señal donde no existe: la columna de quién paga, el pasivo diferido, el inventario inicial y el documento de entrega, la representación anticipada, el criterio de fracaso comprobado en fecha. Ninguno de esos instrumentos es sofisticado. Todos hacen la misma cosa: **obligan a que algo figure en un registro, para que entre en la deliberación en lugar de desaparecer de ella.**

42.2 · Qué significa haber tenido éxito

De ahí se sigue una redefinición del éxito que conviene enunciar en las cuatro escalas en que este libro ha trabajado, porque en las cuatro es la misma operación.

Para una persona, el éxito no es la posición alcanzada sino qué queda funcionando sin ella: las personas que formó y que hoy ocupan posicio-

nes en otro sitio, el criterio que otros adoptaron y aplican cuando ella no está, y las decisiones que no tomó porque su encargo lo excluía.

Para una empresa, no es el resultado del ejercicio sino la capacidad con la que cierra: activos en condiciones de operar y no al final de su vida útil, sucesores disponibles, confianza acumulada con quienes dependen de ella, y margen de maniobra no comprometido.

Para un gobierno, no son las obras inauguradas sino el estado en que entrega: instituciones con capacidad de corregirse, compromisos con vencimientos compatibles con la capacidad futura de atenderlos, y margen de decisión no cerrado para quien venga.

Para una generación, no es el nivel de vida alcanzado sino qué queda disponible para que la siguiente pueda decidir por sí misma.

La magnitud es la misma en las cuatro escalas y tiene la propiedad que el capítulo 13 estableció: **no puede optimizarse a corto plazo sin destruirse**, y es por tanto el único indicador de todo este libro que no puede convertirse en objetivo perverso.

42.3 · La prueba que no se puede auditar

Queda la pregunta con la que se cierra el capítulo 9 y que ningún instrumento de este libro alcanza:

> ***¿Qué haría usted con lo que administra si supiera con certeza que nadie llegará nunca a saberlo?***

No puede auditarse, no puede exigirse y no puede legislarse. Determina, sin embargo, lo que ocurre en una porción de las decisiones de toda posición de poder, y en algunas de las más importantes.

Y conviene decir, ahora que el libro termina, qué relación tiene esa pregunta con todo lo demás.

No es su fundamento. El marco se sostiene sin ella: los tres apoyos del capítulo 9, la ley de proporcionalidad, la restricción de la dignidad y los instrumentos de las Partes V y VI operan sobre lo observable y no dependen de lo que nadie haga cuando nadie mira.

Es su límite. Y la razón de construir todo lo anterior es precisamente **reducir el tamaño de ese margen**: cuanta más información asciende, cuantos más controles son independientes, cuantos más criterios de fracaso están escritos y cuantas más consecuencias vuelven a quien decide, menos decisiones quedan en el territorio donde solo el carácter opera.

Ese margen no llegará nunca a cero. Reducirlo es, en la práctica, todo el trabajo.

42.4 · Una civilización digna de ser heredada

Este libro empezó con siete expedientes y una constatación: en todos ellos, el daño lo produjeron personas competentes que actuaron razonablemente dentro de estructuras que nadie diseñó para dañar. Y sostuvo que eso no es una colección de desgracias sino una sola patología con un nombre: la inversión de la secuencia, el resultado ocupando la posición del propósito.

Lo que se ha propuesto frente a ella no es una ideología ni un programa. Es un orden: **primero para qué existimos, después cómo actuamos, finalmente qué obtenemos.** Y un principio que ordena ese orden: lo que amplía nuestra capacidad de afectar la vida de otros no se posee, se recibe, y se responde por ello ante los afectados, ante quienes no tienen voz y ante quienes vendrán.

Una civilización de custodia no sería una civilización de personas mejores. Sería una en la que las instituciones hacen que decidir bien no requiera ser mejor, y en la que quien lo hace de todos modos, en el margen donde nada alcanza, no esté solo.

Epílogo — Lo que se nos confía

No hay mucho más que añadir, y conviene no añadirlo.

Este libro no ha prometido que la corrección sea rentable, ni que sea fácil, ni que llegue a tiempo. Ha sostenido tres cosas y todas admiten comprobación.

Que existe un mecanismo identificable, que opera igual en la banca, en la administración pública, en la industria, en el trabajo, en la universidad, en la tecnología y en la obra pública, y que puede diagnosticarse en cuatro preguntas.

Que no requiere villanos, que la explicación estructural no exculpa a nadie, y que la responsabilidad se mide por la capacidad de haber modificado la estructura y no por la proximidad al daño.

Y que la corrección es posible, cara, gradual y verificable, y que empieza en unidades pequeñas que no necesitan permiso de nadie.

Queda una última cosa, que no es una conclusión sino una descripción de la situación en que este libro deja al lector.

Quien haya llegado hasta aquí ocupa, casi con seguridad, alguna posición desde la cual sus decisiones alcanzan a personas que no participaron en ellas. Puede ser una posición amplia o modesta; la ley de proporcionalidad no exige a nadie más de lo que su radio justifica.

Sobre esa posición, y solo sobre ella, este libro pide una cosa.

Que se examine con las preguntas del capítulo 5, que se ordene con los instrumentos que correspondan a su tamaño, y que quien la ocupa la entregue, cuando llegue el momento, en condiciones de ser recibida.

No se recibió de otro modo.

Caja de herramientas

Cómo usar esta sección

Los once instrumentos que siguen aparecen desarrollados en el cuerpo del libro, cada uno en el capítulo donde se justifica. Aquí están reunidos en forma autónoma: cada uno puede aplicarse sin haber leído el capítulo correspondiente, y todos están redactados para ser reproducidos, distribuidos y utilizados en una sesión de trabajo.

Tres advertencias comunes a los once.

Ninguno produce una calificación. Todos producen una lista de lo que falta. Un instrumento empleado para puntuarse a uno mismo o para evaluar a terceros dejará de medir lo que mide y empezará a medir la habilidad para responderlo, que es el fenómeno del que trata este libro.

Ninguno debe delegarse en la función de cumplimiento normativo. El cumplimiento verifica la conformidad con reglas; estos instrumentos examinan la subordinación de las operaciones al propósito, que ocurre en el espacio que las reglas dejan abierto.

Y todos exigen evidencia documental. Una respuesta que no pueda acompañarse de una fecha, una cifra, un nombre o un documento es una declaración de intenciones, y las declaraciones de intenciones son gratuitas.

A. El protocolo de las seis preguntas

Para: cualquier decisión con radio significativo. Tiempo: quince minutos. Capítulos 8 a 13.

Seis preguntas en orden fijo. Las dos primeras son restricciones y se responden antes de deliberar; las cuatro siguientes orientan la decisión.

1. Dignidad. ¿Esta decisión trata a alguien como instrumento de un fin que lo excede? *Prueba:* ¿podrían explicarse sus razones verdaderas, íntegras y sin edición, a la persona que soporta su costo? Si existe una versión para el consejo y otra para el afectado, la respuesta ya está dada.

2. Verdad. ¿La información sobre la que decidimos es fiel, y lo que comunicaremos lo será? ¿Estamos separando hechos, inferencias, valores y decisión? ¿Hemos declarado lo que no sabemos?

3. Justicia. ¿Quién responde de qué, y la consecuencia se distribuye según la capacidad de haber evitado el daño o según la proximidad a él?

4. Compasión. ¿Conocemos el caso concreto, o estamos aplicando una categoría? ¿Qué circunstancias de las personas afectadas no figuran en el expediente?

5. Responsabilidad. ¿Quién obtiene el beneficio, quién soporta el costo y quién no tuvo voz? ¿Hay costo diferido, a cuánto asciende, cuándo vence y quién lo pagará?

6. Custodia. ¿Qué queda, después de esta decisión, en condiciones de seguir funcionando? ¿Es reversible? Si no lo es, ¿cuál era la alternativa reversible más próxima y por qué se descartó?

Cómo leer el resultado. Una respuesta negativa en la primera o la segunda excluye la decisión: son restricciones y no se compensan. Las cuatro restantes no excluyen nada; identifican qué hay que documentar, compensar o vigilar.

B. El test de inversión

Para: diagnosticar si una unidad ha sustituido su propósito por su indicador. Tiempo: una hora. Capítulo 2.

La pregunta central. Si mañana desapareciera por completo nuestro sistema de indicadores, ¿seguiríamos sabiendo qué hacer y cómo priorizar?

Verificación 1 — La dirección de la corrección. En los últimos cinco casos en que el indicador y el criterio profesional de quien está más cerca del fenómeno entraron en conflicto, ¿cuál cedió? Si cedió siempre el criterio, la unidad está invertida con independencia de lo que digan sus documentos.

Verificación 2 — El destino de la mala noticia. Reconstruya la última incidencia grave: quién la detectó, cuántos niveles atravesó, cuánto tardó, en qué forma llegó arriba y qué le ocurrió profesionalmente a quien la reportó.

Verificación 3 — La lectura del caso individual. En el último expediente disciplinario por incumplimiento de política, ¿se preguntó la organización, por escrito, si su sistema de incentivos hacía probable esa conducta?

La verificación que puede hacerse hoy mismo. Pregunte a tres personas del nivel de ejecución cuál es la forma más barata de mejorar el indicador principal. La respuesta llegará de inmediato, será concreta y, con alta probabilidad, no consistirá en producir el fenómeno que el indicador pretende medir.

C. La auditoría de coherencia

Para: medir la distancia entre lo que una organización afirma y lo que gobierna sus decisiones. Tiempo: dos semanas. Capítulos 1 y 5.

Cuatro columnas, construidas por separado y comparadas al final.

COLUMNA	FUENTE
Lo que decimos	Declaración de propósito, código de conducta, comunicación externa
Lo que incentivamos	Esquemas de retribución variable, criterios de promoción, objetivos asignados
Lo que hacemos	Las diez últimas decisiones discrecionales relevantes, con su criterio
Lo que toleramos	Las cinco últimas excepciones concedidas y a quién

Las tres preguntas que produce la comparación:

1. ¿Qué conducta excluye expresamente la primera columna y aparece en la tercera?
2. ¿Qué premia la segunda columna que la primera no menciona?
3. En la cuarta columna, ¿se correlacionan las excepciones con la proximidad a quien las concedió? Cada caso tendrá una buena razón; el patrón no la tendrá.

El discriminante. Compare el orden de prioridades en un documento público y en el orden del día de un comité de dirección. Una divergencia estable entre esos dos órdenes es el diagnóstico.

D. El examen personal de custodia

Para: quien ocupa una posición de responsabilidad. Periodicidad: trimestral. Capítulos 6, 16, 19 y 21.

Diez preguntas. No se comparten con nadie.

1. ¿Puedo nombrar, sin abstracciones, a las personas concretas en cuyo beneficio existe esta posición?
2. ¿Qué decisión cara he tomado en los últimos seis meses porque el encargo lo exigía? Con cifra y fecha.

3. ¿Qué oportunidad ventajosa y legal he rechazado, y por qué?
4. ¿He obtenido de esta posición algún beneficio no declarado? Incluida la reducción del riesgo personal a costa del riesgo del encargo.
5. ¿Ante quién debo explicar mis decisiones relevantes, y esa persona depende de mí?
6. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me contradijo con un argumento sustantivo delante de terceros, y qué le ocurrió después?
7. ¿Qué porcentaje de mi tiempo transcurre con personas cuya situación depende de mí?
8. ¿Qué error propio he reconocido en este periodo, y qué cambió por ello?
9. ¿Quién podría ocupar mi puesto, y qué he hecho este trimestre para prepararlo?
10. ¿Sigue existiendo el documento en el que escribí, al empezar, qué no haría nunca en este puesto? ¿Lo he modificado a la baja?

Cómo leer el resultado. Las preguntas 2, 3 y 9 son las que no admiten respuesta improvisada. Tres respuestas vacías en ellas indican que la posición se está administrando y no custodiando.

E. El examen institucional

Para: un órgano de gobierno. Periodicidad: anual. Ocho dominios, dos preguntas cada uno.

DOMINIO	PREGUNTAS
Propósito	¿Qué bien humano producimos y para quién? ¿Qué conducta nos prohibimos para obtenerlo?
Decisiones caras	Tres de los últimos veinticuatro meses, con cifra, fecha y responsable. ¿Distribuidas en el tiempo o concentradas tras una crisis?
Suficiencia	¿Cuánto resultado necesitamos para sostener, renovar y corregir? ¿Incluye la capacidad de financiar la corrección de un error grave propio?
Medición	¿Tiene cada indicador de producción su par de costo? ¿Quién produce el dato es evaluado por él?
Autocorrección	¿Cuánto tardó el último problema grave en llegar a quien podía actuar? ¿Cuántos errores reconocimos frente a los que cabría esperar?
Información	¿Existe una posición que sostenga el agregado, y depende de quien responde del indicador?
Personas	¿Qué exigimos que sea incompatible con otra cosa que también exigimos? ¿Qué salida tiene quien lo detecta?
Entrega	¿Qué capacidad queda instalada? ¿Qué reside exclusivamente en la cabeza de una persona?

F. El tablero de la custodia

Para: sustituir o complementar un cuadro de mando. Capítulo 26.

Estructura: una puerta, un tablero y un balance. Las tres categorías no admiten el mismo tratamiento y mezclarlas es el error de diseño más frecuente.

La puerta — restricciones. Binarias, verificadas antes de la deliberación, no compensables: integridad física de las personas, legalidad, veracidad de la información producida, trato que pueda justificarse ante quien lo recibe. **No van en el tablero.** Una restricción convertida en eje ponderable establece formalmente que se compensa.

El tablero — indicadores de dirección. Emparejados, siempre. Ningún indicador de producción se publica sin la magnitud del costo que su maximización desplazaría.

PRODUCCIÓN	SU PAR DE COSTO
Volumen de ventas o contratación	Cancelación temprana, uso efectivo, reclamaciones por unidad
Productividad por hora	Siniestralidad, rotación, bajas
Plazo de entrega	Incidencias en los primeros años de operación
Captación de clientes	Permanencia y satisfacción verificada en el cliente
Reducción de costos	Deterioro de activos, deuda técnica, formación no impartida

El balance — magnitudes de capacidad. Lo que queda disponible al cerrar el periodo: estado de los activos frente a su vida útil restante; profundidad del banco de sucesores; rotación en funciones de control; antigüedad media de incidencias sin resolver; margen financiero no comprometido; conocimiento residente en más de una persona.

Las tres reglas que protegen el tablero. No se publica la función de agregación. Cada indicador lleva fecha de revisión y criterio de retirada por divergencia, comprobado con un método que la unidad no controla. Y el desempeño se lee como perfil, no como número único.

G. La matriz de implementación

Para: cualquier reforma concreta. Capítulo 37.

#	ETAPA	REQUISITO
1	**Diagnóstico con evidencia**	El problema documentado, no supuesto
2	**Propósito falsable**	Qué magnitud observable debe moverse, en qué dirección y plazo
3	**Catálogo de divergencias**	Cómo podría cumplirse el indicador sin producir el bien
4	**Columna de quién paga**	Grupos identificables, incluido el costo diferido
5	**Compensación diseñada con la medida**	No prometida para después
6	**Prueba acotada y reversible**	Con la opción real de no extenderla
7	**Medición independiente**	Por quien no responde del resultado de la reforma
8	**Criterio de fracaso y fecha**	Fijados antes, con órgano obligado a comprobarlos
9	**Decisión en la fecha**	Corregir, extender o derogar
10	**Extensión o cierre documentado**	Con el registro de qué se aprendió

Las dos etapas donde fracasan casi todos los programas. La sexta: una prueba acotada solo es una prueba si no extenderla es una opción real; un piloto cuya extensión ya está comprometida no es un piloto. Y la novena: la fecha llega, nadie tiene asignada la obligación de comprobar, y la medida continúa por inercia. **Asignar esa obligación a una persona concreta, con la fecha en su calendario, es la intervención de mayor rendimiento y menor costo de todo este libro.**

H. El principio de quién paga

Para: cualquier decisión, en cualquier escala. Capítulos 4 y 13.

Tres preguntas y un asiento.

¿Quién obtiene el beneficio? ¿Quién soporta el costo? ¿Quién no tuvo voz en la decisión?

La tercera columna es el mejor predictor disponible de daño institucional futuro, mejor que cualquier indicador de cumplimiento normativo, porque señala el lugar donde el sistema acumula pasivo que su contabilidad no registra: un costo soportado por alguien con capacidad de objetar produce información —queja, litigio, pérdida de clientela, presión sindical—; un costo soportado por quien no la tiene no produce nada hasta que se manifiesta como catástrofe.

El asiento, cuando el costo es diferido: qué se difiere, importe estimado, plazo de vencimiento, y nombre del conjunto de personas que lo soportará. Si no puede estimarse, consígnese así: un pasivo no cuantificable sigue siendo un pasivo, y su ausencia del registro equivale a valorarlo en cero.

I. El decálogo operativo

Para: recordar. Es el libro entero en diez líneas.

1. **El orden es ser, hacer, tener.** Primero para qué existimos, después cómo actuamos, finalmente qué obtenemos. Invertido, el resultado ocupa el lugar del propósito y la identidad se escribe hacia atrás.
2. **El poder se recibe, no se posee.** Lo que amplía la capacidad de afectar la vida de otros se administra y se responde por ello.
3. **La responsabilidad crece con el radio de consecuencias**, no con el nivel jerárquico ni con el presupuesto. Y el radio de quien diseña incluye el de todos los que deciden dentro de su diseño.
4. **La persona es el límite.** El propósito vence al resultado; la persona vence al propósito; nada vence a la persona.
5. **Lícito no es legítimo.** El espacio que la norma deja abierto es donde ocurre casi todo lo que importa.

6. **Lo que no se mide no se vuelve secundario: se vuelve invisible**, y lo invisible no se sacrifica en la deliberación, desaparece de ella.
7. **Ningún indicador viaja solo.** Toda magnitud de producción va emparejada con la del costo que su maximización desplazaría.
8. **La ausencia de errores reconocidos no indica salud**: indica que no se está mirando, o que lo que se ve no llega.
9. **No imponer un costo que uno evita sistemáticamente**, medido por categoría de riesgo y no por importe.
10. **Entregar en condiciones de ser recibido.** El criterio último no es lo acumulado, sino qué queda disponible para que quien venga pueda decidir.

J. Glosario

Veintiséis términos con el significado exacto que tienen en este libro. Es el glosario canónico: un término empleado en el cuerpo del texto significa aquí lo que significa allí, y no admite una acepción distinta en ningún capítulo.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Ser, hacer, tener	Los tres momentos de cualquier sistema: identidad y propósito; operaciones y método; resultados y recursos. En ese orden
Secuencia sana	Orden ser → hacer → tener, en el que los resultados son consecuencia del propósito y lo sostienen
Gran Inversión	Alteración estructural de esa secuencia por la cual el resultado pasa a ocupar la posición del propósito y la identidad se construye hacia atrás
Reordenamiento	Restauración de la secuencia sana en un sistema invertido. Distinto de la reforma, que opera dentro del orden vigente, y de la revolución, que lo suspende
Custodia	Relación con un bien que confiere capacidad de disposición y obligación simultánea de conservación, administración correcta y transmisión
Custodio	Agente que ejerce una capacidad significativa reconociendo que la ha recibido y que responderá por ella
Servidor público	Quien recibe facultades que no le pertenecen para usarlas en beneficio de personas ante las que debe responder. Sentido moral, no administrativo
Radio de consecuencias	Alcance efectivo de las personas cuya vida puede verse afectada por las decisiones de un agente, ponderado por intensidad, asimetría, persistencia e irreversibilidad
Radio del diseñador	El radio de una posición directiva no se compone de las personas a las que afecta directamente, sino del conjunto de decisiones ajenas cuyo marco determina
Ley de proporcionalidad	La obligación de responder crece con la capacidad de producir consecuencias
Dignidad	Valor de la persona que no depende de su utilidad, productividad, posición ni reconocimiento. Opera como límite y no como objetivo

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Restricción	Condición de frontera, binaria y no compensable, que delimita el conjunto de opciones admisibles. Se verifica en la puerta, no en el tablero
Instrumentalización	Tratamiento de una persona que ha dejado de ser destinataria posible de la justificación y se ha convertido en parámetro de ella
Atención preferente	Prioridad hacia quienes tienen menor capacidad de hacer valer sus intereses. Corrección de un sesgo de medición, no privilegio moral
Externalización del daño	Obtención de un beneficio cuyos costos recaen sobre quien no participó en la decisión ni consintió el riesgo
Libertad efectiva	Margen real de decisión, determinado por la ausencia de prohibición, la amplitud del conjunto de opciones y el diferencial de costo entre ellas
Prueba del conflicto	Cuando el propósito y el resultado chocan, ¿cuál prevalece, y es la misma respuesta en privado?
Test de inversión	Si desaparecieran los indicadores, ¿seguiría la organización sabiendo para qué existe?
Prueba de sustitución	Si se sustituyera a los actores por otros de integridad demostrada, dejando intacta la estructura, ¿se reproduciría el resultado?
Autoridad institucional	Capacidad de obtener conducta mediante la disposición de consecuencias. Opera sobre lo verificable
Autoridad moral	Capacidad de que otros adopten un criterio como propio. Opera donde la verificación no alcanza. Se mide como reducción del costo de verificación
Capacidad de autocorrección	Aptitud de un sistema para detectar, reconocer, corregir, reparar y prevenir la repetición de sus propios errores
Latencia de corrección	Tiempo entre el momento en que un error era determinable con la información disponible y el momento en que se corrigió
Criterio de fracaso	Resultado observable, fijado antes de decidir, que indicaría que la decisión fue equivocada, con fecha y responsable de comprobarlo

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Suficiencia	Nivel de resultado necesario para sostener, renovar, resistir un ciclo adverso, invertir en capacidad futura y financiar la corrección de un error grave propio
Capitalismo de misión	Organización de la empresa en la que el beneficio es condición e instrumento del propósito y nunca su definición

K. Nota sobre método y fuentes

Este libro se apoya en siete expedientes documentados, examinados en la Parte I y reutilizados a lo largo del texto. Conviene declarar con qué criterio fueron admitidos y qué no pretenden demostrar.

El criterio de admisión. Solo se incluyeron casos sostenidos por fuente pública y verificable: informes de comisiones parlamentarias, dictámenes de investigaciones independientes encargadas por los propios órganos de gobierno, resoluciones judiciales, registros de supervisores bursátiles, peritajes técnicos oficiales y documentación interna incorporada a procedimientos públicos. Ningún caso fue construido a partir de testimonios no contrastados, y ninguno fue reconstruido a partir de versiones periodísticas sin acceso al documento original.

El tratamiento de los casos en disputa. Dos de los expedientes —el laboral y el algorítmico— están sujetos a refutación activa por parte de las organizaciones implicadas. En ambos se expusieron las conclusiones de la investigación y la refutación con sus propias cifras, y el argumento se construyó exclusivamente sobre el elemento no disputado: los documentos internos en los que el personal técnico de la propia organización había identificado el mecanismo y formulado una recomendación.

Lo que los casos no demuestran. Siete expedientes no establecen una frecuencia. No permiten afirmar qué proporción de las instituciones se encuentra en cada uno de los cinco estados del capítulo 5, ni cuantificar

el daño agregado del fenómeno. Lo que sostienen es más limitado: que el mecanismo existe, que opera con la misma estructura en dominios sin relación entre sí, y que en todos ellos el diagnóstico correcto estuvo disponible dentro de la institución antes del desenlace.

Lo que procede de otras disciplinas. El material sobre los efectos del poder en quien lo ejerce procede de la psicología social y de la neurociencia cognitiva, campos que han atravesado una crisis de replicación seria en la última década. Se empleó con esa cautela declarada y apoyándose en la convergencia entre resultados conductuales, medición neurofisiológica y registro documental, no en ningún estudio aislado. La propuesta clínica citada en el capítulo 14 no es una categoría diagnóstica establecida y no se aplica en este libro a ninguna persona concreta.

Las afirmaciones jurídicas —sobre deberes fiduciarios, obligaciones de los administradores sociales, usufructo y requisitos de la imputación— se formulan en términos generales, comunes a la mayoría de los ordenamientos occidentales, y no sustituyen al análisis del derecho aplicable en cada jurisdicción.

Una última advertencia sobre el propio libro. El capítulo 39 enumera seis señales de que un proyecto que invoque este marco se ha invertido. Están escritas para ser usadas contra cualquiera que lo invoque, incluido su autor, y el lector que las emplee con ese fin estará haciendo exactamente lo que este libro propone.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

Un sistema organizado alrededor del objetivo erróneo perseguirá ese objetivo con eficiencia, independientemente de la calidad moral de las personas que lo operan.

LA GRAN INVERSIÓN

Por qué nuestras instituciones terminan traicionando aquello para lo que fueron creadas, y cómo devolverles el orden

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN